

질의회신 사례집

2010. 11

환 경 부

대 기 분 야

1

1. 대기배출시설	3
1-1. 대기오염물질 배출시설 질의	5
1-2. 배출시설 대상 여부(보일러 시설) 질의	6
1-3. 대기오염물질 배출시설(성형, 압출) 질의	7
1-4. 대기오염물질 배출시설 해당여부(사출성형기) 질의	8
1-5. 숯가마 대기배출신고 문제 질의	9
1-6. 동일 저장시설의 배출시설 여부 질의	11
1-7. 대기배출시설 해당 여부(곡물 저장시설) 질의	12
1-8. 건물외벽 도장시설 대기오염배출시설에 해당 여부 질의	13
1-9. 배출(건조)시설의 해당여부 및 방지시설 선정방안 질의	14
1-10. 바이오가스 사용 겸용보일러에 대한 대기배출시설 허가 여부	16
2. 배출시설 허가·(변경) 신고	17
2-1. 대기배출시설 변경신고 해당여부 질의	19
2-2. 공단내 대기배출시설 인·허가 관련 질의	20
2-3. 연료변경에 따른 변경신고 대상여부 관련	21
2-4. 배출시설 폐쇄신고 문의	23
2-5. 공장 증축 관련 문의	24
2-6. 대기배출시설 규모미만 시설의 변경신고 해당여부	26
2-7. 대기배출시설 변경신고 관련	27
2-8. 배출시설 설치허가, 변경/ 변경허가, 신고 관련 질의	28
2-9. 대기배출시설 변경신고 여부	29
2-10. 연구사업용 대기배출시설 인허가 여부	30

3. 배출허용기준	31
3-1. 폐수 소각시설 질소산화물 허용기준	33
3-2. 대기배출시설 반사로의 배출허용기준	34
3-3. 탈지시설의 배출허용기준	35
3-4. 도장시설 먼지 배출허용기준 문의	36
3-5. 질소산화물 배출허용기준 관련	37
3-6. 2010년 배출허용기준 관련	38
3-7. 대기환경보전법 시행규칙 개정내용 문의	39
3-8. 특정대기유해물질 해당유무	40
3-9. 대기배출허용기준 유예에 관한 질의(환경부령 336호)	41
3-10. 수도권 대기 총량규제 사업장의 배출허용기준 적용에 관하여	42
3-11. 공통굴뚝에서의 배출허용기준 적용방법	43
3-12. 대기배출허용기준 문의	44
3-13. 대기배출허용기준 질의	45
3-14. 간접 가열시설의 NOx 배출허용기준 적용대상	46
4. 비 산 먼 지	49
4-1. 덤프 적재물 적재기준	51
4-2. 곡물도정업(정미소)이 비산먼지발생신고 대상여부	52
4-3. 비산먼지 억제시설 미설치로 인한 고발	53
4-4. 야외도장 관련 질의	54
4-5. 건설현장내 비산먼지 관련 문의	55
4-6. 야적의 의미 질의	56
4-7. 비산먼지 발생억제 기준 중 풍속에 관한 건	57
4-8. 비산먼지 신고 주체 질의	58
4-9. 비산먼지 발생사업장 신고와 관련하여	59
4-10. 2개 시·군·구에 걸쳐있는 사업장의 비산먼지발생사업 신고	60
4-11. 비산먼지 신고 대상 질의	61
4-12. 비산먼지 미신고 관련	62
4-13. 아파트 외벽 스프레이 도장시 관련법 위반여부	63
4-14. 비산먼지발생 사업장 해당여부	64
4-15. 비산먼지발생사업 변경신고 대상여부	65

5. 기 타	67
5-1. 대기환경보전법 위법 관련	69
5-2. 미신고 대기배출시설 설치 후 시운전만 한 경우 처벌여부	70
5-3. 대기배출시설 사용중지명령 위반 등에 대하여	71
5-4. 자가측정결과 초과에 따른 행정처분 여부	72
5-5. 과태료와 행정처분의 중복 적용 여부	73
5-6. 탈청시설에 대한 TMS(굴뚝 자동측정기) 부착대상 여부	74
5-7. TMS(굴뚝 자동측정기) 부착대상 여부	75
5-8. 배가스를 회석하는 경우 TMS(굴뚝 자동측정기) 설치 위치	76
5-9. 보일러시설 TMS(굴뚝 자동측정기) 설치에 대하여	77
5-10. 아스콘사업장 TMS(굴뚝 자동측정기) 문의	78

하수도 분야

79

1. 개인하수처리시설	81
1-1. 타인 토지에 배수설비시설 설치	83
1-2. 오수처리시설 추가 증설 가능여부	84
1-3. 개인하수처리시설 설치	85
1-4. 오수처리시설 공동설치	86
1-5. 동일 번지 내 개인하수처리시설이 2개 이상인 경우 시설용량	87
1-6. 개선완료보고 후 2차채수 시 검사항목	89
1-7. 개인하수처리시설 청소 주기	90
1-8. 오수처리시설 용량 질의	91
1-9. 정화조 및 오수처리시설 설치 또는 변경	92
1-10. 개인하수처리시설 설치 장소	93
1-11. 공장오수의 공공하수처리시설 유입가능 여부	94
1-12. 오수처리시설 설치가능 여부	95
1-13. 오수처리시설 가동중지 서류	96
1-14. 개인하수처리시설 기술관리인 선임	97
1-15. 개인하수처리시설 유효수심	98
1-16. 오수처리시설 개선완료보고 후 채수의 과태료 대상자	99

2. 오수발생량 산정	101
2-1. 공용면적의 오수량산정 방법	103
2-2. 동물원에 대한 오수량 산정	104
2-3. 연수원 오수량 산정 방법	105
2-4. 실외수영장 설치 시 하수처리시설 오수발생량 산출	106
2-5. 주유소 오수발생량 산정	107
2-6. 아파트형 공장의 오수량 산정 방법	108
3. 하수도법 및 과태료	109
3-1. 과태료 대상자	111
3-2. 보일러수의 오수 해당 여부	112
3-3. 준공 후 오염도검사 책임 소재	113
3-4. 수질기준 초과에 따른 과태료처분(하수처리장 미유입지역에서 하수처리장 유입처리)	114
3-5. 개선명령 이행보고 후 수질기준초과 벌칙	115
3-6. 정화조 설치신고 및 준공검사위반 과태료 문의	116
3-7. 정화조 미신고 사용 위반 과태료 부과	117
3-8. 개인하수처리시설 개선완료보고 후 방류수수질기준 초과	118
3-9. 과태료 부과 대상	119
3-10. 과태료부과 차수	120
3-11. 과태료와 벌금 두 가지를 다 내야 하는지?	121
3-12. 하수도법 제74조 (권한 또는 업무의 위임, 위탁 등)	122
3-13. 펜션 오수처리시설의 준공채수 시기	123
3-14. 하수도법에 의한 행정처분대상에 건물 임대자 포함여부	124
3-15. 과태료 부과 시 소유자와 임대인간의 책임 소재	125
4. 개인하수처리시설 설계 및 시공	127
4-1. 개인하수처리시설 제조제품의 구조·규격 기준	129
4-2. 오수처리시설 브로워 고장에 의한 방류수수질기준초과	130
4-3. 오수처리시설 수질기준 특례적용 여부	131
4-4. FRP오수처리시설 설치 시 유량조정조만 콘크리트 시공여부	132

5. 기 타	133
5-1. 오수처리시설 하도급 공사	135
5-2. 비정상운영 시 오수처리	136
5-3. 오수처리시설 공동설치 운영 여부	137
5-4. 하수처리구역(합류식 하수관거) 안 개인하수처리시설 관리방법	138
5-5. 건물 등의 증축 등에 대한 특례	139
5-6. 준공검사 시 방류수 수질검사	140
5-7. 공동으로 개인하수처리시설 사용	141

폐기물 분야

143

1. 사업장일반폐기물	145
1-1. 폐기물(저수조 침전물) 해당여부 및 처리방법	147
1-2. 사업장폐기물 관리대장 작성 관련	149
1-3. 폐기물(폐수처리오니 및 공정오니)의 분류 등	150
1-4. 폐기물의 분류	151
1-5. 변경허가 가능여부	152
1-6. 폐기물 해당여부	153
1-7. 폐기물 수집·운반증 반납	154
1-8. 허가신청 기간	155
1-9. 구조물 철거 관련	156
1-10. 폐기물처리시설 설치검사 대상여부	157
1-11. 폐기물 재위탁 가능여부	158
1-12. 사업장폐기물 배출자신고 관련	159
1-13. 사업장생활계폐기물 수집·운반 관련	160
1-14. 폐기물배출 및 처리 실적보고서 제출 관련	161
1-15. 인계서 작성 관련	162
1-16. 폐침목 처리방법	163
1-17. 사업장폐기물 관리대장 보관방법	164
1-18. 하수처리시설 협잡물 및 침사물 처리방법	165

1-19. 하수처리시설에서 발생한 침사협잡물 처리	166
1-20. 변경허가 대상여부	167
1-21. 폐기물 공동처리 관련	168
1-22. 침출수 처리 관련	169
1-23. 음식물류폐기물의 분류번호	170
1-24. 임목폐기물 처리 관련	171
1-25. 폐기물 수집·운반 관련	172
1-26. 폐기물 수집·운반 관련	173
1-27. 소각시설의 폐기물 처리능력 관련	174
1-28. 폐기물(용접잔재물) 처리 방법	175
1-29. 폐기물 위·수탁 계약 관련	176
1-30. 폐기물수집·운반증 발급 관련	178
1-31. 폐기물처리시설 변경승인 및 설치검사 해당여부	180
1-32. 폐기물처리시설 해당여부	181
1-33. 폐기물처리시설 해당여부	182
1-34. 시험·연구목적으로 폐기물을 공급할 수 있는지 여부	183
1-35. 위탁 처리한 폐기물의 책임 범위	184
1-36. 소각시설의 용량 변경	185
1-37. 폐기물재활용 신고대상 여부	186
1-38. 폐기물(폐수처리오니) 해당여부	187
1-39. 임목폐기물 처리 관련	188
1-40. 폐기물 재활용신고 또는 처리업허가 대상여부	190
1-41. 폐침목 재활용 관련	191
1-42. 폐기물처리업 사업계획 변경대상 여부	192
1-43. 폐기물처리업 해당여부	193
1-44. 폐기물 위·수탁 계약 및 처리비 지급방법	194
1-45. 공사과정에서 발생한 갯벌 처리 관련	195
1-46. 기계식 상차장치의 의미	196
1-47. 폐기물의 비중	197
1-48. 사업장폐기물배출자 변경신고 대상여부	198

1-49. 소각시설 설치기준	199
1-50. 퇴비의 원료로 사용할 수 있는지 여부	200
1-51. 불법 매립폐기물 처리책임	201
1-52. 사업장폐기물배출자신고 관련	202
1-53. 폐기물 수집·운반 관련	203
1-54. 공동운영기구의 임시보관장소 설치 관련	204
1-55. 폐기물 해당여부 및 폐기물 처리비용 산정 관련	205
1-56. 석고보드가 묻은 폐목재 처리방법	206
1-57. 폐전선 처리방법	207
1-58. “일련의 공사 또는 작업” 의미	208
1-59. 두 종류의 폐기물처리업 허가	209
1-60. 세륜시설에서 발생한 오니 처리방법	210
1-61. 폐잔디를 연료용으로 사용할 수 있는지 여부 등	211
1-62. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사	212
1-63. 권리·의무 승계 관련	213
1-64. 소각시설 정기검사 등	214
1-65. 폐기물처리업자가 수탁한 폐기물의 수출 관련	216
1-66. 동물의 분뇨 처리 관련	217
1-67. 행정처분 대상여부	218
1-68. 침출수 연계처리 관련	219
1-69. 폐기물처리시설의 설치목적 외 사용 가능여부	220
1-70. 소각량 산정기준	221
1-71. 정기검사 시기	222
1-72. 폐석고의 공유수면 매립시 침출수 수질 조사기간	223
1-73. 사업장폐기물의 처리비용 산정	224
1-74. 폐기물 수집·운반 관련	225
1-75. 소각시설 설치기준	226
2. 지정폐기물(의료폐기물 외)	227
2-1. 폐유 및 폐유기용제 혼합 폐기물의 처리방법	229

2-2. 폐기물 보관표지판 설치	230
2-3. 폐석면 처리방법	231
2-4. 폐슬레이트 재활용 가능여부	232
2-5. 지정폐기물 관리대장 작성	233
2-6. 폐기물의 분류	234
2-7. 폐변압기 처리	235
2-8. 절연유의 PCBs 함유량 분석	236
2-9. 지정폐기물 보관기준 등	237
2-10. 지정폐기물 위·수탁 계약 주체	239
2-11. 폐기물수집·운반업 허가 관련	240
2-12. 지정폐기물 처리계획 확인	241
2-13. 지정폐기물 처리계획 확인을 위한 성분분석 관련	242
2-14. 변압기 매각 가능여부	243
2-15. PCBs 함유량을 분석하여야 하는지 여부	244
2-16. 지정폐기물에 해당하는 폐합성수지의 범위	245
2-17. PCBs 분석 대상여부	247
2-18. 폐석면의 기준	248
2-19. 폐콘덴서 처리 관련	249
3. 의료폐기물	251
3-1. 의료폐기물처리업자의 폐기물 보관기간 연장승인 관련	253
3-2. 의료폐기물 해당여부	254
3-3. 의료폐기물 중 폐화학치료제의 정의 및 종류	255
3-4. 의료폐기물 운반 중에 휴대하여야 할 서류	257
3-5. 의료폐기물의 보관기준 등	258
3-6. 의료폐기물 보관표지판 설치 관련	260
3-7. 의료폐기물 배출자 교육 관련	261
3-8. 봉투형용기 사용방법	262
3-9. 의료폐기물 해당여부	263
3-10. 의료폐기물의 분류	264

환경영향평가

1. 평가대상 및 협의절차	269
1-1. 환경영향평가대상 규모 산정시 공원사업 중 조성면적의 의미	271
1-2. 재협의 등 대상여부 확인시 “사업, 시설의 규모”의 의미	272
1-3. 의견수렴 및 평가서초안의 작성절차 생략 가능 여부	273
1-4. 평가계획서의 작성 및 평가항목·범위 등의 결정절차 생략 가능 여부	274
1-5. 환경영향평가 본안 준비과정에 사업자가 변동되었을때 초안에 대한 승계가능 여부	275
1-6. 도로건설 사업의 “신설” 및 “확장”의 구분	276
1-7. 기존 도로구간의 환경영향평가대상규모 범위 포함 여부	277
1-8. 같은 사업자가 둘 이상의 사업을 하나의 사업계획으로 연계추진시 환경영향평가대상 사업규모 산정방법	278
1-9. 공원조성계획의 입안·결정 전에 환경영향평가 진행 여부	279
1-10. 재협의 사업의 간이평가대상 사업규모 적용	280
1-11. 사업계획 변경에 따른 재협의, 변경협의 등 대상여부	281
1-12. 사업계획 변경에 따른 재협의 대상여부	282
1-13. 행정계획과 개발계획이 동시에 처리될 때 사전환경성검토 및 환경영향평가 중복협의 여부	283
2. 협의내용 관리	285
2-1. 협의내용 관리책임자의 자격요건	287
2-2. 현장사무소 가설시 착공통보 대상여부	288
2-3. 수목이식계획 등 협의내용 이행 주체	289
2-4. 사후환경영향조사 위탁계약 주체	290
2-5. 산업단지의 운영시 사후환경영향조사 실시 시기	291
2-6. 사후환경영향조사서 제출 시기	292
2-7. 사후환경영향조사서 제출 시기	293

2-8. 평가대행자의 학력인정 전공 범위	294
2-9. 학위 취득 이전의 평가실무경력 인정여부	295
2-10. 사전환경성검토서 작성 실적의 평가실무경력 인정 여부	296
2-11. 자치단체에서의 환경관련 업무수행시 평가실무경력 인정 여부	297

사전환경성검토

1. 행 정 계 획	301
1-1. 도시관리계획이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우	303
1-2. 환경성검토협의회 구성에 관한 경과규정 적용 여부	305
1-3. 사전환경성검토서 초안에 대한 의견수렴 절차 대체 가능 여부	306
1-4. 관계행정기관의 장의 주민요구에 따른 공청회 개최 결정 가능여부	307
1-5. 사전환경성검토협의회 서면심의 가능여부	308
1-6. 개발촉진지구 실시계획 수립시 사전환경성검토 대상 여부	309
1-7. 사업계획면적이 1만㎡ 미만일 경우 사전환경성검토대상 제외 여부	310
1-8. 환경정책기본법 시행전 수립·확정된 지구단위계획의 재정비사업에 대한 사전환경성검토 대상여부	311
1-9. 주택건설사업계획 승인시 의제되는 도시관리계획	312
2. 개 발 사 업	313
2-1. 개발사업의 사전환경성검토 재협의 근거조항 유무	315
2-2. 사업규모 확장에 따른 사전환경성검토 재협의 대상여부	316
2-3. 원형보전지역 개발에 따른 사업의 사전환경성검토 재협의 대상여부	317
2-4. 사업계획변경에 따른 사전환경성검토·환경영향평가 등 중복협의 여부 ·	319
2-5. 업종변경에 따른 협의기관의 장의 의견수렴 대상여부	321
2-6. 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부	322
2-7. 근린생활시설의 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부	323
2-8. 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부	324
2-9. 분양목적의 주택조성에 대한 연접개발 해당 여부	325
2-10. 둘 이상의 용도지역이 걸쳐 있는 연접지역 개발사업의 사전환경성검토 대상여부 ·	326

2-11. 둘 이상의 용도지역이 걸쳐 있는 연접지역 개발사업의 사전환경성검토 대상여부 ...	327
2-12. 실거주 목적의 단독주택 신축시 연접개발 해당 여부	329
2-13. 연접지에서의 동시 다발적 또는 지속적인 개발행위	330
2-14. 신고대상사업으로 개발행위 허가사항이 의제되는 경우 사전환경성검토 대상여부 ...	331
2-15. 신고대상사업으로 개발행위 허가사항이 의제되는 경우 사전환경성검토 대상여부 ...	332
2-16. 성토 등 농지개량시 사전환경성검토 대상여부	334
2-17. 건축물의 신·증축시 사전환경성검토 대상여부	335

생활환경 분야

337

1. 방지사설업	339
1-1. 방지사설업체 현황	341
1-2. 방지사설업 기술인력 중복선임 관련	342
1-2-1. 방지사설업 기술인력 중복선임 관련	343
1-3. 방지사설업 기술인력 변경 유효기간	344
1-4. 방지사설업 기술인력 경력 관련	345
1-4-1. 방지사설업 기술인력 경력 관련	346
1-5. 방지사설업 기술인력의 지사근무 관련	347
2. 측정대행업	349
2-1. 현재 등록되어 있는 측정대행업체 현황	351
2-2. 측정대행업 변경등록 대상범위	352
2-3. 측정대행업 변경등록 미이행에 따른 행정처분	353
2-4. 측정대행업 장비 고장시 위탁 관련	354
2-5. 측정대행업 기술인력 중복선임	355
3. 실내공기질	357
3-1. 공동주택 실내공기질 기준 초과시 행정처분	359
3-2. 다중이용시설 대상범위	360
3-2-1. 다중이용시설 대상범위	361
3-2-2. 다중이용시설 대상범위	362
3-2-3. 다중이용시설 대상범위	363

3-3. 다중이용시설 연면적 산정	364
3-3-1. 다중이용시설 연면적 산정	365
3-4. 오염물질방출건축자재 사용 관련	366
3-5. 오염물질방출건축자재 사용제한 적용시점	367
3-6. 다중이용시설 실내공기질 측정결과 보존기간	368
3-7. 신축 공동주택 실내공기질 측정항목 및 공고기간	369
3-8. 다중이용시설 소유자 등의 교육대상자 범위	370
3-9. 다중이용시설 소유자 등이 된 날의 의미	371
4. 유 독 물	373
4-1. 유독물영업 등록	375
4-1-1. 유독물영업 등록	376
4-1-2. 유독물영업 등록	377
4-2. 유독물영업 등록시 외국인 임원 관련	378
4-3. 유독물영업 변경등록 관련	379
4-3-1. 유독물영업 변경등록 관련	380
4-3-2. 유독물영업 변경등록 관련	381
4-3-3. 유독물영업 변경등록 관련	382
4-4. 유독물 저장시설 관련	383
4-5. 유독물 관리기준 관련	384
4-5-1. 유독물 관리기준	385
4-6. 유독물영업자 보관시설 설치기준	386
4-6-1. 유독물영업자 보관시설 설치기준	387
4-7. 화학물질확인 대상 관련	388
4-7-1. 화학물질확인 대상 관련	389
5. 소 음 · 진 동	391
5-1. 특정공사 대상여부	393
5-1-1. 산업단지 내 특정공사 사전신고 대상여부	394
5-2. 특정공사 신고 주체	395
5-3. 특정공사 방음벽 관련	396

5-4. 특정공사 생활소음 규제기준 보정	397
5-4-1. 특정공사 규모 미만의 공사장 생활소음 규제기준 보정	398
5-5. 특정공사 변경신고	399
5-5-1. 특정공사 변경신고	400
5-6. 특정공사 행정처분	401
5-6-1. 특정공사 방음벽 미설치시 행정처분	402
5-6-2. 특정공사 방음벽 미설치시 행정처분	403
5-7. 생활소음 규제기준 적용 대상지역	404
5-8. 산업단지내 소음배출시설 설치신고	405
5-9. 소음배출시설 권리·의무 승계	406
5-10. 배출허용기준과 규제기준 대상	407
5-11. 이동소음 규제	408
5-12. 군부대 사격장 소음 규제	409
5-13. 생활소음 규제기준 초과에 따른 행정처분	410
5-14. 환경기술인 선임 및 교육	411
5-15. 소음배출시설 설치신고	412
5-16. 소음배출시설 설치신고 면제	413
5-17. 소음배출시설 설치신고 대상	414
5-18. 환경소음기준 및 생활소음 규제기준	415
5-19. 발파소음 측정 방법	416
5-20. 환경소음기준 및 생활소음 규제기준	417

수 질 분 야

419

1. 폐수배출시설 허가 및 신고	421
1-1. 곡물(메밀)을 이용하는 가공식품 폐수배출시설	423
1-2. 수용성 절삭유 전량 재이용 폐수배출시설	424
1-3. 병원시설의 세탁시설에 대한 문의	426
1-4. 배추절임 소금물 처리	427
1-5. 이화학 실험실 면적	428

1-6. 정수시설의 농축수	429
1-7. 비금속 광물 생산업 폐수배출시설	430
1-8. 레미콘 공장 폐수배출시설	431
1-9. 직접냉각수의 폐수 해당여부	432
1-10. 세륜시설의 폐수배출시설 해당여부	433
1-11. 해상 플랜트 시설	434
1-12. 폐수 무방류배출시설	435
1-13. 대표자 변경신고	437
1-14. 공정 추가에 따른 변경신고	438
2. 방지시설 설치·운영	439
2-1. 터널공사 폐수 처리	441
2-2. 음식물폐기물 폐수 반출	443
2-3. 건설현장 강알카리수 처리	444
2-4. 음식물폐기물 처리시설의 폐수처리	446
2-5. 폐산 및 폐알카리 폐수처리업자 위탁처리	447
2-6. 폐기물처리시설(소각시설)에서 폐수처리	448
2-7. 생물학적 처리시설 폭기조 오니 처리	449
2-8. 폭기조 활성화를 위한 다른 폐수 오니 유입	450
2-9. 슬러지의 폐수처리장 유입처리	451
2-10. 방지시설 설치 면제사업장 폐수 방류	452
2-11. 공동방지시설 설치	453
2-12. 오·폐수 병합처리	454
2-13. 시설개선에 따른 신고절차	455
2-14. 환경기술인 상주 근무	457
2-15. 터널공사 환경기술인 선임	458
2-16. 재이용수에 대한 유량계 통과여부	460
3. 기타 수질오염원	461
3-1. 골프장 장비 세척수 관리	463
3-2. 농기구 정비소 폐수관리	464

4. 폐수배출시설 위반사항에 대한 법적 조치	465
4-1. 개별 레미콘차량 위반행위에 대한 책임	467
4-2. 레미콘 펌프카 폐수 무단방류	468
4-3. 폐수처리업자 조업정지	469
4-4. 폐수 무단방류에 따른 행정처분	470
4-5. 기본배출부과금	471
4-6. 초과배출부과금 부과	472
4-7. 조업정지 명령 위반에 따른 조치	473
5. 기 타	475
5-1. 폐수재이용업 폐수 위탁	477
5-2. 별도 배출허용기준 적용	478
5-3. 측정기기 부착면제 대상	479
5-4. 수질 TMS 사업장 운영일지 작성	480
5-5. 터널 굴착에 따른 TMS 부착	482
5-6. 폐수 배출량 산정	483
5-7. 폐수 저장용량 산정	484
5-8. 입지에 따른 배출시설 증축가능	485
5-9. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 관련 폐수배출시설 입지	487
5-10. 폐수종말처리장 위탁관리	488

대 기 분 야

1. 대기배출시설

1-1. 대기오염물질 배출시설 질의

질의요지

- 2010년 1월 1일부터 개정되는 대기환경보전법 시행규칙 별표3에 따라 ‘10년 1월 1일부로 적용되는 대기오염배출시설에서 ‘다’목 2010년 1월 1일 당시 배출시설을 설치·운영하고 있는 자로서 법 제23조에 따른 허가/변경허가 또는 신고/변경신고의 대상이 된 경우에는 2011년 12월 31일까지 법 제23조에 따라 허가/변경허가를 받거나 신고/변경신고를 하여야 한다.”는 내용이 있습니다.
- 상기 내용은 ‘10년에 개정된 법규에서 추가되는 ‘나’목 26). 바)에 의한 연료사용량이 시간당 60kg 이상이거나 용적이 5m³ 이상인 경우에는 건조시설(도포시설, 도장시설 및 분리시설을 포함한다)에서의 도포시설이 기존에 설치되어 있을 경우 인허가 및 적정방지시설의 설치를 2011년 12월 31까지 유예한다고 해석해도 되는지?

답 변

- 2010년 1월1일 당시 배출시설을 설치·운영하고 있는 자로서 법 제23조에 따른 허가·변경허가 또는 신고·변경신고의 대상이 된 경우에는 2011년 12월 31일까지 같은법 제23조에 따라 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 하도록 규정하고 있으나, 개정규정에 맞춰 조속히 허가 및 신고 등을 완료하여 2010년 1월1일부터 적용되는 배출허용기준을 준수하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-2. 배출시설 대상 여부(보일러 시설) 질의

질의요지

- 농업용으로 사용하고 있는 온풍난방기는 대기환경보전법 시행규칙 제5조에 의한 보일러시설에 해당된다면, 309,500kcal/hr 이상이면 배출시설에 해당되는데 이 경우 가온하우스 내에 여러 대의 온풍 난방기를 설치하는 경우에도 배출시설에 해당하는지 궁금합니다. 그리고 온풍 난방기 연료가 중유, 보일러등유, 경유 등을 사용할 수 있는데 연료의 종류에 따라서 배출시설 면제조항이 있는지요?
- 또한, 발열량이 309,500kcal/hr 이상이고, 연료의 종류에 관계없이 배출시설에 해당한다면 농업용으로 사용하고 있는 온풍난방기에도 반드시 오염방지시설(집진시설)을 설치해야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3에 따라, 보일러시설이 309,500kcal/hr 이상이면 배출시설에 해당되므로, 귀하의 하우스에 사용되는 온풍 난방기는 총 열량이 400,000kcal/hr(200,000kcal/hr×2대) 이므로, 농업용 여부와 관계없이 배출시설 및 방지시설 설치신고 대상임을 알려드리며,
- 아울러, 온풍난방기 사용연료를 가스 또는 경질유 [경유·등유·부생연료유 1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(폐기물관리법 시행규칙 별표5의 열분해 방법 또는 감압증류방법으로 재생 처리한 정제연료유만 해당함)] 등의 연료만을 사용할 경우에는 배출시설에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-3. 대기오염물질 배출시설(성형, 압출) 질의

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3 대기배출시설 중 2010년 1월부터 적용되는 시설에서 14). 합성고무, 플라스틱 물질 및 플라스틱 제품 제조 시설에서 나). 용융시설과 라). 성형(압출)시설입니다.
- 폐합성수지(PE, PP 등)를 재활용하여 재생합성수지원료로 생산하는 공정에서 사용하는 시설을 용융시설로 봐야 하는지 성형(압출)시설로 봐야 하는지요?
- 용융시설은 원료를 액체상태로 녹이고, 성형(압출)시설도 원료를 녹이는 것은 동일하나 연속적으로 제품을 생산하는 것으로 알고 있는데요, 용융시설과 성형(압출)시설을 어떻게 구분하는지요?
- 만일 용융시설과 성형(압출)시설이 일체형(동일한 모터를 이용하는 경우)일 경우 대기배출시설 설치신고를 할 경우 용융시설과 성형(압출)시설을 개별시설로 봐야 하는지요?

답 변

- 용융시설이란 고체상태의 물질을 가열하여 액체상태로 만드는 시설을 말하며, 성형시설이란 재료를 일정한 크기나 규격, 단면형상을 가진 금형이나 형판에 넣고 힘이나 압력을 가하여 요구하는 형태의 제품으로 만들어 내는 시설을 말합니다. 다만, 질의한 시설은 기능, 용도 등이 구체적이지 않아 명확한 답변이 곤란함을 양해하여 주시기 바랍니다.
- 참고로, 용융·성형시설이 일체형인 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 별표3 제2호에 규정된 용적, 연료사용량 및 동력 등을 감안하여 대기배출시설의 종류를 판단하여야 하며, 만약 성형 및 용융 시설 모두에 해당되면 성형(용융)시설로 신고하여야 할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-4. 대기오염물질 배출시설 해당여부(사출성형기) 질의

질의요지

- 당사는 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업(신분류 22299, 구분류 25299)을 영위하는 공장입니다. 당사보유 기기 중 사출성형기 30HP×3, 20HP×1, 15HP ×1, 10HP×1대 이며, 사출성형기 동력의 합이 135HP입니다. 대기 배출시설에 해당되는지요?
- 사출성형기는 열을 사용하지 아니하고 단순히 힘과 압력을 사용하는 성형시설이라 하는데 사출성형기에 정확한 해석을 부탁드립니다. 또한 사출성형기에 열을 사용하면 가열시설로 봐야 하는지도 답변 부탁드립니다.

답 변

- 질의한 시설이 대기환경보전법 시행규칙 별표3 제2호 '나'목 14). 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설로서 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 외의 물질을 원료로 사용하는 동력이 250마력 이상인 성형시설인 경우에는 대기배출시설에 해당됩니다.
- 참고로, 사출이라 함은 가열한 실린더 속에 열가소성수지를 가열시켜 유동화한 후 이것을 사출램에 의해 금형속에 넣고 플렌저로 압입하여 성형하는 방법을 말합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-5. 숯가마 대기배출신고 문제 질의

질의요지

- 저희는 숯가마 찜질방(업태 : 목욕장업)을 4년째 운영하고 있습니다. 황토로 만든 숯가마에서 참나무를 넣어 불을 붙이고 숯을 만들어 낸 후 손님들이 들어가 찜질을 하는 것인데, 생산된 숯을 판매시 대기배출 시설에 해당된다고 하여 배출시설 설치신고를 하려고 합니다.
 - 현재 건축물 용도는 1종 근린생활시설(일반목욕장)이며, 자연녹지로 되어 있습니다. 대기배출신고를 하려면 건축물 용도가 공장으로 되어 있어야 할 수가 있다고 하는군요. 건축과에 용도변경을 하려고 했더니 자연녹지에는 첨단공장 또는 벤처관련 공장 외에는 공장이 들어 설 수가 없다고 합니다.
- 숯가마 찜질방(목욕장업)을 하면서 부수적으로 숯 생산이 이루어지는 것인데 이것도 제조시설로 봐서 공장에 해당하는 것이 과연 맞는 것이지요?
 - 기존에 병커씨유 보일러를 사용하는 목욕탕에서 일반목욕장 용도로 대기배출 신고하여 운영했듯이 숯가마 찜질방을 운영하는 저희도 일반목욕장 용도로 대기배출시설로 신고할 수 있는 것 아닌지?
 - 적법하게 배출시설 설치신고를 득하고 방지시설을 설치하여 적법하게 사업장을 운영할 수 있는 방안은 없는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3 제2호 ‘나’목. 11). 다)에 따라 용적이 30m³ 이상인 탄화시설에 대해서는 대기오염물질 배출시설로 정하여 설치시 같은 법 제30조에 따라 관할 행정기관에 대기배출시설 설치신고를 하도록 하고 있습니다.

- 다만, 2010.1.1일 당시 대기환경보전법 제23조에 따른 대기배출시설 설치신고(허가)를 받지 않고 숯을 만드는 탄화시설을 설치·운영한 경우 그 시설이 같은 법 시행규칙 별표3의 개정규정(2010.1.6일 시행)에 따라 배출시설인 탄화시설에 해당하게 된 경우에는 2011년 12월 31일까지 같은법 제23조에 따른 설치신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-6. 동일 저장시설의 배출시설 여부 질의

질의요지

- 기존에 저장시설은 각각의 개별용량으로 대기배출시설 해당유무를 확인하였으나, 2010년부터 합산용량으로 대기배출시설 해당유무를 확인하는 것으로 변경이 되었습니다.
- 대기환경보전법 시행규칙 별표3에 의하면 ① 고체입자상물질 저장 시설 ② 유·무기산 저장시설 ③ 유기화합물(원유·휘발유·나프타·알켄족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50% 이상 함유된 것만 해당한다) 저장시설이 배출시설로 규정되어 있습니다.
- 이때 마)의 ①~③항 각 저장시설당 합이 50m³ 이상이 되어야 배출 시설에 해당되는지? 또는 ①~③항 총합이 50m³ 이상이어도 배출 시설에 해당되는 것인지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3. 2. 가. 2)호에 “동일사업장에 그 규모 미만의 동종시설이 2개 이상 설치된 경우로서, 그 시설의 총 규모가 배출시설 적용대상 이상이면 배출시설로 포함 한다.”라고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 이 규칙 별표3. 2. 나. 26). ①~③항 총합이 아니라, 각 항별 시설(동종시설)의 합이 50m³ 이상이면 배출시설에 해당됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-7. 대기배출시설 해당 여부(곡물 저장시설) 질의

질의요지

- 대기배출시설중 용적이 50m³ 이상인 고체입자상물질 저장시설이 대기배출시설에 해당 되는데, 고체입자상물질 저장시설 용적이 50m³ 미만의 시설이 2개 이상 설치되어 시설 합계용적이 50m³ 이상이 될 경우 배출시설에 해당되는지요?
- 고체입자상물질 저장시설 범위에 곡물(콩, 밀, 옥수수, 벼 등) 저장시설도 용적이 50m³ 이상일 경우 대기배출시설에 해당되는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3. 2. 가. 2)에 따라, 동종시설의 합이 배출시설의 규모 이상일 때에는 배출시설로 적용하여야 합니다.
 - 따라서, 이 규칙 별표3. 2. 나. 26) 규정에 의거, 곡물 저장시설 용적의 합이 50m³ 이상일 경우에는 배출시설에 해당됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-8. 건물외벽 도장시설 대기오염배출시설에 해당 여부 질의

질의요지

- 건물을 수리·보수하는 소규모 사업자입니다. 의뢰를 받아서 건물을 수리·보수하다 보면 소형이동식 콤퓨레샤(동력 3HP)를 이용하여 페인트를 스프레이하여 벽체 등을 도색하는 경우가 있는데 이 경우 본 도장작업이 대기환경보전법 대기배출시설에 해당되는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3 규정에 의거, 건물을 수리·보수할 목적으로 소형이동식 시설을 이용하여 일시적으로 도장을 하는 경우에는 배출시설로 적용하고 있지 않으나, 같은 법 시행규칙 별표13 규정에 따라 비산먼지 발생 사업 대상에 해당 될 수 있습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

1-9. 배출(건조)시설의 해당여부 및 방지시설 선정방안 질의

질의요지

- 당사는 유리제품가공업을 하고 있으며, Glass를 쇠재질의 테이블 위 pad(우레탄재질)에 glass를 부착하고 연마재를 사용하여 연마를 합니다. 연마가 완료된 후, glass를 떼어낸 후, 물로 테이블과 pad를 세척합니다. 세척이 완료된 후, 건조설비를 통과하게 되는데 건조기는 전기를 이용하여 따뜻한 공기를 상부에서 불어 줍니다.
- 그리고 건조설비는 전기를 열원으로 사용하며, 사용연료량이 환산시 60kg이 넘으며, 용적 또한 5m³보다 큼니다. 단, 물을 이용하여 세척을 한 후에 투입하기 때문에 오염물질 발생에 대한 근거를 찾기가 어렵습니다.
- 배출시설에 해당하는지요? 배출시설에 해당된다면 어떠한 방지시설을 설치하여야 하는지요? (“물”로 세척하기 때문에 오염물질 발생원이 없는 것으로 확인됨)
- 배출시설 인·허가를 받아야 하고, 방지시설을 설치 할 필요가 없으면, 방지시설 설치 면제로 허가를 받으면 되는지요?

답 변

- 질의한 시설이 유리 및 유리제품제조를 위한 시설로서 제품을 말리기 위한 시설이라면 대기환경보전법 시행규칙 별표3. 2. ‘나’목. 26)의 바). 건조시설(연료사용량이 시간당 60kg 이상이거나 용적이 5m³ 이상)에 해당할 것으로 판단됩니다.
- 참고로, 건조시설이라 함은 전기나 연료, 기타 열풍 등을 이용하여 제품을 말리는 시설을 말합니다.

- 아울러, 대기환경보전법 시행규칙 별표 1, 2에서 정하는 대기오염물질이 전혀 배출되지 않는 경우에는 대기배출시설에서 제외될 것이며, 같은 법 시행령 제14조에 따라 배출시설의 기능이나 공정에서 오염물질이 항상 배출허용기준(같은 법 시행규칙 별표8) 이하로 배출되는 경우에는 방지시설을 설치하지 아니할 수 있습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3 및 제15조 별표8

1-10. 바이오가스 사용 겸용보일러에 대한 대기배출시설 허가 여부

질의요지

- 당사는 음료품제조업체로서 청정연료인 LNG를 사용하는 보일러(용량: 40톤/시간, 30톤/시간)를 가동하고 있으며, 폐수처리공정 중 혐기성소화조에서 발생되는 Bio-Gas(발생량:1,000m³/일)를 탈황시설을 거쳐 기존보일러에 연료로 재활용하고 있습니다.(전체연료량의 약 3%)
 - Bio-GAS를 기존보일러에 에너지절감을 위해 재활용시 폐가스 소각시설에 해당되는지요?
 - 폐가스 소각시설에 해당되면 별도로 대기배출시설로 허가를 득하고 그에 대한 방지시설 설치, TMS설치, 대기종별 변경 등도 필요한지요?

답변

- 질의내용과 같이 공정부생가스인 폐가스를 소각하는 시설인 경우에는 2010년부터 대기환경보전법 시행규칙 별표3. 2. ‘나’목 23) 마)에 따라 폐가스 소각시설 또는 폐가스 소각보일러의 연료사용량이 시간당 30kg 이상이거나 용적이 1m³ 이상인 경우 대기배출시설에 해당됩니다.
 - 따라서, 기존 보일러에 대하여 폐쇄신고를 하고 폐가스 소각시설 또는 폐가스 소각보일러 설치신고를 하여야 할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제5조 별표3

2. 배출시설 허가·(변경) 신고

2-1. 대기배출시설 변경신고 해당여부 질의

질의요지

- 당사(A)는 비금속광물 제조업체로써, 생산설비에 대기배출시설 설치 신고를 득하여 생산 활동을 영위하고 있습니다. 인건비 절감을 위하여 외주업체(B)에 일부 공정에 한해 도급을 체결하여 근로자를 파견하고, 대기배출시설 설비에 대한 임대를 하지 않고 생산 활동에 필요한 인력만을 지원하여 제품을 생산하고자 합니다.
 - 근로자 파견형식으로 생산 활동을 하였을 시 대기배출시설 변경 신고에 해당되는지 여부?
 - 대기배출시설 설비에서의 생산 활동 및 운전, 관리까지 병행하여 외주업체(B)에 도급체결 하였을 경우 대기배출시설 변경신고 해당 여부?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 배출시설 변경신고를 하여야 할 것이나, 질의내용과 같이 배출시설 임대 등 기 신고한 사항의 변경 없이 사업장 인력만 수급 받는 경우에는 변경신고 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항

2-2. 공단내 대기배출시설 인·허가 관련 질의

질의요지

- 2007년 이전을 목적으로 남동공단에 공장을 매입한 후 지점을 설립하고 대기배출시설관련 인·허가를 신청하여 2008년에 선허가를 받았습니다. 이전 시기는 2010년으로 계획했으나 회사 사정상 2012년 이후에나 이전이 가능할 것 같습니다. 현재는 임대중이며 가동개시 신고를 하지 않고 선허가만 나와 있는 상태입니다.
 - 공단지역에 선허가의 유효기간이 있는지 알고 싶습니다.(가동개시 신고를 하지 않고 선허가 상태로 얼마나 허가기간이 유효한지요?)
 - 현재 지점명의로 선허가를 받았는데 추후 본사 이전시 지점과의 통합 또는 지점의 폐업 등을 통해 대기배출시설의 허가사항을 이어 받을 수 있는지 알고 싶습니다.

답 변

- 대기환경보전법 제23조에 따라 대기배출시설을 설치하려는 경우에는 사전에 설치신고를 하여야 하며, 같은 법 제30조에 따라 배출시설이나 방지시설의 설치를 완료하여 그 배출시설이나 방지시설을 가동하려면 미리 가동개시신고를 하여야 하고 별도의 유효기간은 없습니다.
- 통·폐합과 관련한 질의내용은 구체적이지 아니하여 명확한 답변은 곤란하나, 통합되는 시점 등을 기준으로 변경신고를 하면 될 것으로 판단되으나, 자세한 사항은 허가(신고)기관인 관할 지자체에 문의하시기 바랍니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제23조 및 제30조

2-3. 연료변경에 따른 변경신고 대상여부 관련

질의요지

- 당사는 굴폐각류로 기타비료 및 질소화합물(유기질비료) 제조업체(분류 : 24149) 입니다. 건조시설에 직접 가열하는 연료를 교체 [변경전 : B-C유(황함류량 : 0.5%, 사용량 : 150 ℓ/Hr)] → 변경 후: 정제연료유 [이온정제유(황함류량 : 0.3%정도, 사용량 : 150 ℓ/Hr)] 함에 있어서 대기환경보전법상 배출시설 변경신고 대상인지 여부를 알고자 합니다.
- 기존 신고증명서필증 상에는 건조시설(용량 : 24.1m³)에 직접가열 시설로 B-C유(황함류량 : 0.5%) 연료로 150 ℓ/Hr 사용량이 기재되어 있는데 배출시설(건조시설)은 변경 없이 연료만 정제연료유(이온정제유 : 황함류량 : 0.3%정도)로 교체함에 있어서
- 대기배출시설변경신고 대상인지 여부를 판단하기 위해서 대기환경보전법시행규칙 제27조 제3항 제2호에 의거 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우 대기배출시설변경신고가 제외되는 것으로 알고 있습니다.
- 배출시설 설치신고증명서에 적힌 신고사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우에 해당되어 대기배출시설 변경신고를 해야 하는 것으로 되어 있는데, 대기배출시설변경신고에 해당 되는지요?

답 변

- 연료변경에 따른 변경신고와 관련해서는 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 제4호 단서에 따라 새로운 대기오염물질을 배출하지 아니하고 배출량이 증가되지 아니하는 원료로 변경하는 경우 또는 종전의 연료보다 황함류량이 낮은 연료로 변경하는 경우는 변경신고 대상에서 제외됩니다.

- 다만, 연료 변경으로 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제6호에 따라 배출시설 설치허가(신고)증에 적힌 허가(신고)사항을 변경하여야 하는 경우에는 변경신고를 하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 제4호

2-4. 배출시설 폐쇄신고 문의

질의요지

- 저희는 대기배출시설 및 폐수배출시설을 득한 업체입니다. 금번 공정 폐쇄로 인하여 대기배출시설 및 폐수배출시설을 전부 폐쇄하고자 하는데 폐쇄에 의한 변경신고는 사전신고로 알고 있습니다.
- 이럴 경우 시설을 모두 치운 후 폐쇄신고를 하여야 하는지, 시설을 가동할 계획이 없으므로 시설은 차후에 치우더라도 폐쇄신고를 먼저 해도 되는지요?
(시설은 이미 가동을 멈춘 상태이며, 차후에도 가동계획이 전혀 없음)

답 변

- 대기환경보전법 등 관련법령에 의하면 폐쇄란 시설의 철거를 의미하는 것은 아니며, 오염물질이 더 이상 배출하지 아니하도록 하는 경우를 말합니다.
- 따라서, 폐쇄하고자 하는 시설이 더 이상 가동되지 못하도록 하는 조치를 행하는 날을 기준으로 사전에 폐쇄신고를 하면 됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제27조 제1항

2-5. 공장 증축 관련 문의

질의요지

- 2004. 1. 1. 종 산정방법이 변경되면서 5종 사업장에서 1종 사업장으로 변경된 회사입니다. 이 지역은 4, 5종 사업장만 입지가 가능한 지역이었지만, 2003. 12. 31. 이전에 설치된 시설은 종을 재산정하여 1종이 되어도 입지 제한을 받지 않아서 사업을 영위하고 있었습니다.
- 이번에 창고로 사용하고 있는 건물을 공장으로 용도변경 신청을 하려다 보니, 거기에 들어갈 기계설비에 대한 대기배출시설의 신고 필증이 필요한데, 사업장 자체가 대기배출시설의 증설이 위의 이유로 인하여 불가능한 상태이므로 공장으로 용도변경을 하지 못하고 있습니다.
- 지구단위 변경도 3만㎡가 넘어야 하는데, 여기에 약간 미달되는 실정이라 지구단위 변경도 어려운 실정인데 이런 경우 공장 증축을 못하는 것이지요?

답 변

- 2004.1.1일 대기환경보전법 개정·시행으로 대기오염물질 발생량 산정 방법에 따라 기존 대기배출시설 설치허가(신고)를 받은 시설을 변경된 방식으로 종 규모 재산정 결과 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 농지법 등에 의하여 입지제한을 받는 종으로 상향조정되었다면 입지가 불가능할 것이나,
- 기존의 인·허가를 받은 시설에 대하여는 당시 개정된 대기환경보전법 시행령의 경과조치 [부칙 <대통령령 제18042호, 2003.6.30> 제3항] 규정에 따라 관계법령에 의한 입지제한을 예외적으로 인정하였으므로, 대기배출시설의 변경은 당초 인허가를 받은 “대기오염물질의 발생량이 증가하지 않는 범위 이내”에서 가능할 것입니다.

- 따라서, 입지제한지역에 입지하여 조업 중인 사업장으로서 기존 대기 배출시설을 증설 또는 변경하고자 하는 경우에는 대기오염물질 발생량이 증가하지 않는 범위 내에서 배출시설의 증설 또는 변경이 가능할 것입니다.
- 그리고 신규시설의 증설 등 입지와 관련된 정확한 사항은 관련규정을 운영하는 해당 부처나 관할 지자체에 문의하시기 바랍니다.

관련법령

○ 대기환경보전법 시행령 제13조

2-6. 대기배출시설 규모미만 시설의 변경신고 해당여부

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 제1호 “배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우. 다만, 배출시설의 규모(허가 또는 변경허가를 받은 배출시설과 같은 종류의 배출시설로서 같은 배출구에 연결되어 있는 배출시설의 총 규모를 말한다)를 10% 미만으로 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우로서 다음 각 목의 모두에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.”에서
 - 도금시설 총 용적규모 4m³에 대하여 대기배출시설설치 허가를 득한 후 용적 0.5m³의 도금시설이 추가되어 12.5% 증설로 10% 증설에 해당되지만, 배출시설 규모(용적1m³이상) 미만에 해당되어 누계로 용적 1m³이상 될 때 변경신고를 해야 하는지의 여부가 궁금합니다.
 - 참고로, 본 조항이 추가되기 전에는 규모미만의 배출시설 합계에 해당되어 배출시설로 등재하고, 그 후 규모미만 시설의 누계가 규모이상이 될 때까지는 배출시설로 보지 아니하였습니다.

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조에 따라 배출시설의 증설범위는 기존의 허가(신고) 또는 변경허가(변경신고)를 한 배출시설과 같은 종류의 배출시설로서 같은 배출구에 연결되어 있는 배출시설의 총 규모를 기준으로 산정하므로,
 - 증설하는 시설이 기존의 배출시설과 동일한 배출구에 연결되는 경우는 10% 이상 증설에 해당되어 변경신고 대상에 해당될 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조

2-7. 대기배출시설 변경신고 관련

질의요지

- A라는 업체에서 대기배출시설 설치신고를 득한 후 사업을 영위하고 있으며, A업체의 사업계획에 따라 B, C라는 업체에게 대기배출시설 및 방지지설 일부를 임대하고자 합니다(임대 배출시설 및 방지지설은 A업체의 부지내에 있음)
 - 대기환경보전법 시행규칙 제27조(배출시설의 변경신고 등)제5항 배출시설 또는 방지지설을 임대하는 경우에 해당되어 배출시설 변경신고를 득하여야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조에 따라 배출시설 또는 방지지설을 임대하는 경우에는 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조

2-8. 배출시설 설치허가, 변경/ 변경허가, 신고 관련 질의

질의요지

- 민원서류 접수시 설치허가, 변경/ 변경허가, 신고 등에 대한 구분이 어려워 문의 드립니다.
- 설치허가는 특정유해물질이 발생하거나 특별 대책지역에 배출시설을 설치하고자 하는 경우,
- 변경신고는 배출시설 및 방지시설의 동종·동일규모 시설로 대체하는 경우, 배출시설을 폐쇄하는 경우, 사업장 명칭을 변경하는 경우,
- 설치신고는 배출구별로 합산 배출시설 및 방지시설의 용량 및 용적이 50/100이상 또는 특정유해물질이 배출 되는 경우 또는 30/100 증설하는 경우 등 인데, 변경허가는 어떤 경우인지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조에 따라 배출시설을 교체하거나 폐쇄하는 경우 및 사업장의 명칭을 변경하는 경우에는 변경신고를 하여야 합니다.
- 아울러, 대기환경보전법 제23조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조 제4항에 따라 허가 또는 신고한 배출시설의 규모의 합계나 누계의 100분의 50이상 증설(특정대기유해물질 배출시설의 경우에는 허가 또는 신고한 배출시설 규모의 합계나 누계의 100분의 30이상 증설)의 경우에는 변경허가를 받아야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제23조 제2항
- 대기환경보전법 시행령 제11조 제4항

2-9. 대기배출시설 변경신고 여부

질의요지

- 기존 배출시설이 분쇄시설 15HP × 1대, 30HP × 1대, 40HP × 3대가 있는데 40HP 1대를 60HP으로 증설하는데 변경신고 대상이 맞는지요?
- 대기환경보전법 시행령 제11조에 따라 배출시설 규모의 증설은 배출시설 규모의 합계나 누계는 배출구별로 산정한다고 되어 있는데, 이 경우 40HP 에서 60HP이 되면 100분의 50증설로 보고 변경신고를 해야 되는지? 아니면 전체 $15 + 30 + 40 + 40 + 40 = 165$ 로 보고 100분의 50이 되지 않는다고 보아야 하는지요?

답 변

- 질의내용이 구체적이지 아니하여 명확한 답변이 곤란하나, 대기배출시설 증설규모 산정은 동일한 배출구로 연결된 동종시설의 총규모를 기준으로 산정하면 됩니다.
- 따라서 기존 신고된 분쇄시설과 동일한 배출구로 연결해 증설하는 경우로서 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 제1호에 해당하는 경우에는 변경신고를 하여야 하며, 별도의 새로운 배출구로 분쇄시설을 신설하는 경우에는 동력이 20마력 이상(규모 미만의 동종시설을 2개 이상 설치하는 경우 시설의 총규모가 20마력 이상)일 때 설치신고를 하시면 됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제27조 제1항 제1호

2-10. 연구사업용 대기배출시설 인허가 여부

질의요지

- 연구사업용 시설은 배출시설 인허가 대상이 아니라고 알고 있는데 연구사업용 시설의 구분 및 범위는 어디까지 해당되는지요?
- 산학연 연구사업으로 정부로부터 승인받아 슬러지 건조기(용량: 1.5m³/hr)와 방지시설로 세정집진기를 운영할 예정입니다.
- 만약 인허가 대상이 아니라면 연구사업 종료후 인허가를 받아도 문제가 없는지요?

답 변

- 순수 실험을 목적으로 사용하는 연구시설인 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 별표3에서 정한 대기오염배출시설에 해당되지 않을 것입니다.
- 하지만, 제품제조 등을 위하여 설치 운영되는 시설이면 순수 실험용 시설로 볼 수 없으므로 같은 법 시행규칙 별표3에서 정하는 규모 이상이면 대기배출시설에 해당되어 같은 법 제23조에 따라 설치신고(허가)를 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3

3. 배출허용기준

3-1. 폐수 소각시설 질소산화물 허용기준

질의요지

- 2010년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준 중 질소산화물 3) 폐수 · 폐기물 · 폐가스 소각처리시설 가) 소각용량이 시간당 2톤(감염성 폐기물 처리시설은 200kg) 이상인 시설은 70(12) ppm 으로 되어 있고, 비교란에 보면 3) 가) 해당 시설 중 폐수소각처리시설은 80(12)ppm을 적용한다고 되어 있습니다. 폐수 소각시설은 70(12)ppm인지, 80(12)ppm 인지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호 ‘가’목 비교란 5호의 예외인정 허용기준에 따라 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설 중 폐수소각시설은 80(12)ppm 이하를 적용합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시규칙 별표8

3-2. 대기배출시설 반사로의 배출허용기준

질의요지

- 2010년부터 새로이 적용되는 대기배출허용기준에서 반사로의 배출허용기준을 정련로의 배출허용기준(허용기준 : 50)을 적용해야 하는지? 아니면 그 밖의 배출시설(허용기준 : 100)에 해당되는지요?

답 변

- 해당 업종, 오염물질 항목 등이 제시되지 않아 명확한 답변은 곤란하나, 대기환경보전법 시행규칙 별표3 제2호 ‘나’목 20) 및 21)에서는 금속의 용융·용해 및 열처리시설인 반사로를 정련로와 별도의 시설로 구분해 규정하고 있습니다.
- 참고로, 질의한 시설이 반사로에 해당된다면 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호의 ‘먼지’항목에서 반사로에 대한 배출허용기준은 20) 그 밖의 배출시설이 적용될 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-3. 탈지시설의 배출허용기준

질의요지

- 2010년부터 적용되는 배출허용기준에서 “탈지시설의 먼지에 대한 배출 허용기준”을 탈사, 탈청시설의 기준에 두어야 하는지, 아니면 금속표면 처리시설에 두어야 하는지 궁금합니다.

답 변

- 질의한 시설이 금속표면처리시설 중 탈지시설에 해당하는 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호에 따라 금속표면처리시설의 배출허용기준을 적용하시면 될 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-4. 도장시설 먼지 배출허용기준 문의

질의요지

- 배출시설 분류 : 가죽·모피가공시설의 도장시설이 2010년부터 변경되는 먼지배출허용기준에서는 어느 배출시설의 배출허용기준을 적용해야 옳은지 궁금합니다.
- 입자상물질 발생시설의 도장시설(50ppm)로 적용해야 하는지? 아니면 그 밖의 배출시설(100ppm)로 적용해야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호 '나'목 먼지 13)에 따라 분무·분체·침지도장시설인 경우의 배출허용기준은 입자상물질 발생시설의 도장시설 50ppm 이하를 적용하면 됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-5. 질소산화물 배출허용기준 관련

질의요지

- 대기 공정시험법상 나와 있는 질소산화물은 NO, NO₂ 라고 규정되어 있는데요, 대기배출허용기준상에 나와 있는 별표8 질소산화물은 NO₂로만 허용기준이 적용되어 있습니다. 그럼, 일반 굴뚝에서 배출되는 오염물질 즉 질소산화물 적용은 어느 것으로 판단해야 되는지요?
- 휴대용 가스 분석기기를 사용시 NO 와 NO₂ 로 분류하여 측정되며, 이때 NO 값이 NO₂ 값보다 높게 나타납니다. 만약, 배출허용기준상 으roman 적용하면 높게 나타난 NO에 대해선 허용기준을 적용을 받지 않고 NO₂값에 대해서만 허용기준을 적용해야 하는지요?

답 변

- 일반적으로 연소과정에서 질소와 산소가 반응하여 일산화질소(NO)를 생성하는데 발생하는 질소산화물(NOx) 중 90% 이상이 일산화질소 형태로 배출됩니다.
- 그러나, 일산화질소는 그 자체로는 독성이 약하고 일상 대기 중의 농도하에서는 피해가 뚜렷하지 않고 대기 중에서 쉽게 NO₂로 산화하기 때문에 규제시에는 NO₂로서 규제를 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-6. 2010년 배출허용기준 관련

질의요지

- 석탄저장 및 운반시설, 모래저장시설, 석회석저장시설은 기존에는 먼지 배출농도 적용기준에서 그밖의 배출시설로 적용되어 100이하가 적용되었는데 2010년부터는 어느 시설에 얼마를 적용하여야 하나요?

답변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호 '나'목 먼지 6)에 따라 2010년부터는 석탄코크스 제조시설 중 저장시설의 경우에는 $20\text{mg}/\text{Sm}^3$ 이하, 고체입자상물질 저장시설인 경우에는 $50\text{mg}/\text{Sm}^3$ 이하가 적용됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-7. 대기환경보전법 시행규칙 개정내용 문의

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 개정내용에 따르면, 2001년 6월 30일 이전 설비의 경우 NOx 배출허용기준이 150ppm 이하이고, 2001년 6월 30일 이후 설비의 경우 NOx 허용기준이 70ppm 이하로 규정되어 있는데, 당사의 경우에는 열매보일러(500만kcal/hr) 총 6대 중 5대는 2001년 6월 30일 이전 설비이고 1대는 2001년 6월 30일 이후 설비입니다.
 - 현재의 상태처럼 STACK 1개소로 방출할 경우의 배출허용기준은?
 - 5대는 150ppm 이하, 1대는 70ppm 이하로 별도 적용될 경우 배출구를 구분해야 되는지요?

답 변

- 질의내용과 같이 여러 개의 배출시설에서 배출되는 오염물질을 1개의 굴뚝으로 배출하는 경우에 배출허용기준은 강한 기준(70ppm)이 적용됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-8. 특정대기유해물질 해당유무

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 제4조 별표2 특정대기유해물질 중 ‘페놀 및 그 화합물’이 있습니다.
 - 여기서 페놀 및 그 화합물 중 노닐페놀(Cas No 25145-52-3), 비스페놀-A(Cas No 25068-38-6)도 특정대기유해물질에 해당되니까?

답 변

- 페놀류는 벤젠고리에 하이드록시기(-OH)가 붙은 유기화합물의 총칭입니다, 따라서. 질의하신 알킬페놀류인 노닐페놀, 비스페놀도 포함됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제4조 별표2

3-9. 대기배출허용기준 유예에 관한 질의(환경부령 336호)

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호 ‘가’목 비고 제9호에 “2009년 12월 31일 이전부터 배출시설을 운영하고 있는 자로서 부득이한 사정으로 배출허용기준을 지키기 어렵다고 시·도지사가 인정하는 자에 대하여는 2010년 12월 31일까지는 기간을 정하여 제1호 ‘가’목에 따른 배출허용기준을 적용할 수 있다”라고 규정하고 있는데,
 - 상기 내용 중에서 시·도지사가 인정하는 자의 구체적인 범위와 배출허용기준 적용기간의 연장을 위한 신청 절차를 알고 싶습니다.

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8 제2호 ‘가’목 비고 제9호 및 ‘나’목 비고란의 제7호에서 정한 “부득이한 사정”에는 천재지변, 부도, 기존 배출시설의 교체·이전, 최적 방지시설 등의 선정 지연, 방지시설 설치기간의 장기간 소요 및 방지시설 시운전 등이 해당되며
 - 시·도에서 이를 종합적으로 검토하여 당해 배출시설에 대한 배출허용기준 적용의 유예 여부를 판단하게 될 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-10. 수도권 대기 총량규제 사업장의 배출허용기준 적용에 관하여

질의요지

- 총량규제 사업장의 경우 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 제16조(배출허용기준의 특례)에 따라 별도의 배출허용기준을 적용받는 것으로 알고 있습니다.
- 다만, 별표3에 보면 모든 시설이 설명되어 있는 것이 아니라 대기환경보전법과 달리 많은 시설들이 누락되어 있습니다. 가령 아스콘제조시설의 경우 SOx 와 NOx에는 허용기준이 나와 있지 않고 먼지만 아스콘제조시설 중 건조시설 75(10) mg/Sm³으로 표시되어 있습니다.
- 이 경우 SOx와 NOx는 배출허용기준이 아예 없는 것인지? 아니면 대기환경보전법에 표기되어 있는 배출허용기준의 적용을 받는 것인지요?

답변

- 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제3조에 의하면 같은 법에서 규정되지 아니한 사항에 대하여는 대기환경보전법이 정하는 바에 따르도록 되어 있습니다.
- 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표4에서 황산화물, 질소산화물, 먼지에 대하여 배출허용기준의 특례를 정하고 있으나, 아스콘제조시설 중 건조시설은 먼지에 대한 배출허용기준의 특례를 정하고 있으며, 다른 오염물질에 대한 배출허용기준은 대기환경보전법 시행규칙 별표8에 따른 배출허용기준을 따라야 할 것입니다.

관련법령

- 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 제16조 별표4

3-11. 공통굴뚝에서의 배출허용기준 적용방법

질의요지

- 공통굴뚝에 연결된 배출시설이 여러가지일 경우 연료종류(2종류 이상)에 관계없이 강한 배출허용기준을 적용받는 것으로 알고 있는데, 이 경우 공통굴뚝에 똑같은 종류의 배출시설이 연결되어 있고 연료가 두종류(액체, 기체연료)일 경우 강한 기준을 적용받는지? 아니면 주연료 기준으로 배출허용기준을 적용받는지요?

답 변

- 동일한 배출구에 연결된 배출시설의 연료가 액체와 기체 두 종류일 경우에도 오염물질 항목별 규정된 강한 배출허용기준을 적용받습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표8

3-12. 대기배출허용기준 문의

질의요지

- 먼지 배출허용기준 중에 “반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 용적 1m³ 이상의 표면가공 및 처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)”에서 탈지시설도 표면가공 및 처리시설에 포함되는지 여부?

답 변

- 질의하신 탈지시설은 “조립금속제품 제조시설의 반도체 및 기타 전자부품제조시설 중 표면가공 및 처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)”에 해당되지 않습니다.
 - 참고로, 대기환경보전법 시행규칙 별표8 먼지의 배출허용기준 중 “조립금속제품 제조시설의 반도체 및 기타 전자부품제조시설 중 표면가공 및 처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)”은 같은 법 시행규칙 별표3의 “반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 용적이 3m³ 이상인 증착시설과 식각시설”에 대한 배출허용기준으로 적용하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3 및 별표8

3-13. 대기배출허용기준 질의

질의요지

- 당사는 질소산화물, 황산화물이 발생하는 수도권 대기 총량규제사업장입니다. 이 경우 배출허용기준을 수도권 대기환경개선에 관한 특별법의 적용을 받는 것인지? 아니면 대기환경보전법에 의한 적용을 받는 것인지요?

답 변

- 수도권 대기환경개선에 관한 특별법(이하 “특별법”이라 한다) 제3조에 따라 대기환경보전법과 특별법에서 각각 배출허용기준을 규정하고 있는 경우에는 특별법 시행규칙 별표4의 배출허용기준을 우선 적용하여야 하며, 특별법에서 규정하고 있지 아니한 사항에 대하여는 대기환경보전법 시행규칙 별표8의 배출허용기준을 적용하여야 합니다.

관련법령

- 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표4

3-14. 간접 가열시설의 NO_x 배출허용기준 적용대상

질의요지

- 해당 간접 가열시설(경질유인 납프타와 공정부생가스 연료를 혼소)의 경우 NO_x 배출허용기준 적용을 액체연료에 적용을 받아야 하는지, 기체연료 기준에 적용을 받아야 하는지?
- 참고로 대기환경보전법 시행규칙 별표3에서와 같이 경질유(나프타 : 액체연료)만을 연료로 사용할 경우 오염물질이 극히 적게 배출되는 것으로 배출시설 자체에서 제외됨에 따라, 경질유(액체연료)와 공정부생가스(기체연료)를 혼소하여 사용할 경우에도 경질유를 제외한 공정부생가스인 기체연료 기준에만 적용시켜야 옳을 것으로 생각되며,
- 또한, 대기환경보전법 시행규칙 별표8(2010년 1월 1일 이후)의 일반보일러 NO_x 배출허용기준에서도 액체연료기준에서 “경질유는 제외”라는 문구가 있는 바, 가열시설 등 여타 시설에 대해서도 액체연료기준에서 “경질유는 제외”라는 해당문구가 삽입이 되어야 할 것으로 사료됩니다.

답변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3 제1호 ‘비고 2’에서 “가스류·전기 또는 경질유 [경유·등유·부생연료유 1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(폐기물관리법 시행규칙 별표5의 열분해방법 또는 감압증류방법으로 재생처리한 정제연료유만 해당한다)] 만을 사용하여 간접가열하는 연소시설은 그 시설만 배출시설에서 제외한다.
- 다만, 원유정제과정 또는 금속의 용융·제련과정에서 부수적으로 발생하는 가스를 사용하는 석유정제시설 또는 금속의 용융·제련·열처리시설의 연소시설은 배출시설에 포함한다”라고 규정하고 있습니다.

- 따라서, 연소시설의 경우 사용연료에 따라 배출시설 해당 여부를 판단할 수 있을 것이므로, 연소시설(가열시설)에 사용하는 연료가 나프타와 원유정제과정에서 부수적으로 발생하는 가스를 사용하는 경우 배출시설에 해당되는 가스를 기준으로 배출허용기준을 적용해야 할 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표3

4. 비 산 먼 지

4-1. 덤프 적재물 적재기준

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14 ‘비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준’ 3. 수송에서 ‘토사’의 경우 “나” 항을 보면 “적재물이 적재함 상단으로부터 수평 5cm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재할 것” 이라고 명기되어 있습니다. 수평 5cm 이하 적재의 정확한 의미는?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14의 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준에 따라 배출과정 중 수송 “나”에 의하면 “적재물이 적재함 상단으로부터 수평 5cm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재할 것”으로 규정하고 있습니다.
- 따라서 질의하신 내용 중 중앙이 높고 측면이 낮게 블록하게 적재되어 졌다면 적재물을 수평으로 했을 때 5cm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재하고, 덮개를 설치하여 적재물이 외부에서 보이지 아니하고 흠림이 없도록 조치하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법시행규칙 별표14

4-2. 곡물도정업(정미소)이 비산먼지발생신고 대상여부

질의요지

- 저희는 곡물도정업(10611)을 하는 R.P.C(정미소)입니다. “대기환경보전법 시행규칙 57조 별표13”에 의하면 비산먼지 발생 신고대상 사업으로 아래와 같이 명시되어 있습니다.
 - 발생사업 : 4. 비료 및 사료 제품의 제조업
 - 신고대상사업 : 가. 화학비료제조업, 나. 배합사료제조업, 다. 곡물가공업
- 정미소도 4. ‘비료 및 사료 제품의 제조업’에 포함되어 비산먼지 발생 사업 신고를 해야 하는지?(곡물도정업이 비료 및 사료 제품의 제조업에 왜 포함되는지 모르겠습니다)
 - 상기 규정은 비산먼지 발생사업 중에서 신고대상사업장에 해당되는 사업장들만 신고하라는 의미로 해석해야 되는게 아닌지요?

답 변

- 정미소는 대기환경보전법 시행규칙 별표13에서 정하는 곡물가공업에 해당되어 신고대상 사업에 해당됩니다.
 - 다만, 대기중으로 직접 먼지가 배출되지 않는다면 비산먼지 발생 대상 사업에 포함되더라도 비산먼지 발생신고대상에서 제외되오니 자세한 사항은 허가(신고) 기관인 관할 지자체에 문의하시기 바랍니다.
 - 참고로, 곡물가공업이라 함은 각종 곡물을 도정, 제분, 압착, 분쇄, 볶음, 튀김, 조리, 조제 및 가공하여 정미, 곡물분말, 거친가루, 압맥, 튀밥, 곡물 등을 주재료로 한 혼합분 식사용 곡물조리식품 및 유사 가공식품을 제조하는 산업활동을 말합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13

4-3. 비산먼지 억제시설 미설치로 인한 고발

질의요지

- 비산먼지발생사업 신고서에는 분진망을 높이3m×길이550m 설치하겠다고 신고하였습니다. 비산먼지발생사업 신고증명서상에는 분진망이 위와 같이 설치한다고 되어 있는데 감독공무원이 현장 확인시 공사는 이미 어느 정도 시작된 상태이고 분진망이 아예 설치되지 않았다고 바로 고발조치 된다고 합니다.
- 비산먼지발생사업신고증명서의 분진망 설치내역이 현장에 아예 설치되어 있지 않다고 무조건 고발되는 것인지요? 아님 현장의 여건을 고려하여 고발 말고 다른 조치가 가능한지요?

답 변

- 대기환경보전법 제43조 제1항에 의하면 「비산먼지 발생사업을 하려는 자는 시·도지사에게 신고하고 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다」고 규정하고 있으며,
- 또한, 벌칙조항인 같은 법 제92조에서는 「제43조 제1항에 의한 비산먼지 발생억제 시설을 설치하지 아니하거나 필요한 조치를 하지 아니한 자」를 대상으로 300만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있으므로, 지도·점검공무원이 현장상황 등 위반여부를 판단하여 고발조치가 가능합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제43조 제1항

4-4. 야외도장 관련 질의

질의요지

- 저희 회사는 선박 블록 생산 공장으로 비산먼지 발생사업 신고서 상에 야외연마, 야외절단 및 야외도장이 신고되어 있습니다.
 - 생산하는 블록의 크기 가로 16m, 세로 18m, 높이 10m로 되어 있어 도장작업 시 비산먼지를 최대한 방지하고자 블록 전체에 방진망을 설치하고 야외도장을 합니다.
 - 그러나 조선업 특성 상 야외작업으로 인해 비산먼지 및 소음 등의 발생으로 마을 주민들의 지속적인 관할 시청에 민원이 제기되고 있는 실정입니다.
 - 그래서 전천후 이동식 작업장(셸터)을 만들어 작업함으로서 비산먼지 및 소음 등의 발생을 줄이고 마을 주민의 민원을 최소화하고자 합니다. 이동식 작업장 내부에서 방진망을 설치하고 작업이 이뤄질 경우 야외도장작업으로 인정되는지?

답 변

- 질의내용과 같이 야외도장의 경우 비산먼지 발생을 억제하기 위하여 대기환경보전법 시행규칙 별표14 제9호에서 정하는 시설의 설치 및 조치에 관한 기준을 준수하여야 합니다.
 - 다만, 같은 법 시행규칙 별표14 제9호 ‘마’목에 따라 ‘가’목부터 ‘라’목 까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 관할 지자체의 인정을 받아 ‘가’목부터 ‘라’목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외할 수 있습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14

4-5. 건설현장내 비산먼지 관련 문의

질의요지

- 건설현장 내 덤프트럭 이동시 자동덮개장치 사용에 관한 문의사항입니다.
- 현장 내에서 토사 상차작업과 하차작업을 모두하고 있습니다. 이동거리는 50m 이내이고, 외부와는 많이 떨어진 작업장입니다. 이러한 경우 자동덮개 장치를 장비 이동시 항상 해야 하는지 궁금합니다.
- 작업 시에만 벗기고, 작업을 잠시 쉴 때(점심시간 등)에는 덮어두어야 하는지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14에 따라 건설현장 내에서도 비산먼지 발생을 억제하기 위한 조치를 취하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14

4-6. 야적의 의미 질의

질의요지

- A현장에 비산먼지설치신고를 하고 비산먼지 조치를 위해 현장내에 울타리(웬스)까지 설치하고, 공사 중 기초타설을 위해 성토를 하면서 성토흙을 울타리 바로 앞에 쌓아 놓았고, 그 성토흙은 그 상태로 조경수를 심어 방음벽으로 사용하고자 하였으나, 시청에서 그 성토흙을 야적으로 간주하여 시정권고를 요구하는데 “야적”의 정확한 의미는 무엇인지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14에서 “야적”은 동 공정과 연계되어 있는 싣기 및 내리기 등 타 공정이 완전히 종료 혹은 상당기간 중단되어 분체상 물질의 군집이 노천에 적하되어 있는 양태를 의미하며,
- 건설공사장을 포함한 비산먼지 발생 사업장에 대하여 다양한 형태의 야적을 일반적 기준(높이, 규모 등)으로 정하여 적용하는 것은 사업장별 특성에 맞는 합리적 비산먼지 관리에 적합하지 않을 것이므로, 대상시설은 해당 사업장 및 주변 여건의 현장 특성 등을 고려하여 비산먼지 억제시설을 설치·운영하여야 할 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14

4-7. 비산먼지 발생억제 기준 중 풍속에 관한 건

질의요지

- 비산먼지 발생억제를 위한 조치 사항으로 평균풍속이 8m/s 이상인 경우 작업을 중지하여야 하는 규정(대기환경보전법 시행규칙 별표 14)에서 평균풍속 8m/s의 풍속을 산출하는 기간에 대하여, 순간 풍속의 차이로 한 시간과 일평균 풍속은 차이가 있습니다. 평균풍속 8m/s를 구할 때는 일평균 풍속을 말하는지? 그렇지 않다면 평균 풍속을 계산할 때 기간은 어떻게 되는지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14 “비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준”에 의하면 야외도장 등의 작업 시 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우에는 관련 작업을 중지하도록 규정하고 있습니다. 이 때 평균초속 8m란 평균초속 8m/sec [관측 시각 전 10분간 바람의 정도를 시간(600초)으로 나눈 값] 을 의미합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표14

4-8. 비산먼지 신고 주체 질의

질의요지

- 원도급사와 하도급계약을 맺고 타 현장에서 발생한 암석을 크랙샤장으로 반입하여 골재를 생산하고 원도급사에서 보조기층재와 조골재로 사용하고 있으며, 크랙샤장의 설치 위치는 도로결정 고시외 구간에 하도급 업체에서 별도의 토지를 임대하여 크랙샤장을 설치 운영하고 있습니다.
- 이러한 경우 환경법상 공사내로 보는지 아니면 공사구간 외로 보는지? 비산먼지의 신고 주체는 원도급사인지 협력업체인지?

답 변

- 건설공사장 부지 내에 크래샤 등 비산먼지 배출공정이 수반되는 시설물을 설치·운영할 경우에는 건설사업장내 주요 비산먼지 배출공정에 대한 효과적인 관리·통제 및 책임소재의 명확화를 위하여 건설공사 원도급업자에게 비산먼지 발생사업 신고를 일원화시키는 것이 바람직할 것입니다.
- 다만, 질의내용과 같이 건설공사장과 독립적인 부지에 크래샤 등의 시설물을 설치·운영할 경우에는 설치·운영 주체가 비산먼지 발생사업 신고를 하고 비산먼지 관리책임을 부담할 수도 있을 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제57조

4-9. 비산먼지 발생사업장 신고와 관련하여

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13. 비산먼지 발생 사업9. 고철, 곡물, 사료, 목재 및 광석의 하역업 또는 보관업은 비산먼지 발생사업 신고 대상으로 규정되어 있는데, 고철 보관업인 경우에 사업규모에 따라 신고를 하여야 되는지, 아니면 무조건 신고를 하여야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법은 시행규칙 별표13에서 ‘고철·곡물·사료·목재 및 광석의 하역업 또는 보관업’ 중 “수상화물취급업”만을 비산먼지발생 신고대상 사업으로 규정하고 있으므로, 수상화물취급업에 해당될 경우에는 규모와 상관없이 관할 행정기관에 비산먼지 발생사업 신고를 하여야 합니다.
- 참고로, 수상화물취급업이란 항구내에서 선박과 부두, 선박과 선박 간에 직접 화물을 운반하여 이를 선적 또는 하역하는 산업활동을 일컫습니다.

관련법령

- 대기환경보전법은 시행규칙 별표13

4-10. 2개 시·군·구에 걸쳐있는 사업장의 비산먼지발생사업 신고

질의요지

- 도로공사 또는 하수관거 공사 등을 시공하다 보면 2개 구청(또는 2개 시·군·구)에 걸쳐서 공사가 시행되는 경우가 있는데, 이때 비산먼지 신고는 공사현장이 속한 해당 구청 각각에 신고해야 하는지? 공사현장이 많은 쪽에 하면 되는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제58조 제3항에서는 비산먼지 발생사업 신고를 할 때에 공사지역이 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 건설공사이면 그 공사지역의 면적 또는 길이가 가장 많이 포함되는 지역을 관할하는 시·도지사에게 신고를 하도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 시·도 조례에 의하여 신고 업무가 시·군·구로 위임되어 있는 경우 공사구간이 두개 구에 걸쳐 있을 때 비산먼지 발생사업 신고는 공사지역의 면적 또는 길이가 가장 많이 포함되는 지역을 관할하는 기관에 하여야 할 것입니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제58조 제3항

4-11. 비산먼지 신고 대상 질의

질의요지

- A와 B라는 건축주(발주자)가 인접된 부지에서 각각 연면적이 500㎡인 건물을 한동씩을 건축하는데 시공사는 동일 회사에서 하고 있습니다.
 - 건물 각 동의 건축허가는 건축주별로 따로 받은 상태이고 공사만 동일 시공사 한곳에서 모두 맡아서 하는 경우에 비산먼지 발생신고 대상이 되는지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13에 따라 연면적 1,000㎡ 이상인 건축물 축조공사는 비산먼지 발생 사업 신고대상이 되나, 질의내용과 같이 발주자 1인이 시공하는 공사 연면적이 1,000㎡ 미만인 경우에는 신고 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13

4-12. 비산먼지 미신고 관련

질의요지

- 지난해 호우 피해로 인해 공사가 지연되었으며, 현재 설계 변경으로 공사중지 상태입니다. 공사기간은 2008. 8. 26에 계약해서 준공예정일이 2008. 12. 30이나, 현재까지 공사는 시작하지 못한 상태이지만 관급 공사로 공사 착공일과 준공예정일이 지나서 비산먼지 신고를 하지 않았다고 하여 과태료를 받았는데, 실질적으로 공사를 시작하지 않은 상태인데도 과태료 처벌을 받아야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법에 의하면 비산먼지 발생사업 신고는 “착공 전”에 이행하도록 규정하고 있으며, “착공”이라 함은 실제 비산먼지가 발생 되는 공사를 시작하는 시점을 말합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제57조

4-13. 아파트 외벽 스프레이 도장시 관련법 위반여부

질의요지

- 아파트 골조공사 완료후 콘크리트 외벽에 도장작업을 하려는데 도장작업 방법은 수성 페인트를 스프레이로 작업하려고 합니다.
 - 이러한 작업방법이 환경관련법에 위반되는 사항인지?
 - 법에 위반된다면 분진방지시설을 설치(분진망)하고 작업을 하면 괜찮은지?
 - 스프레이 도장을 법으로 금지하고 있는지?

답 변

- 분사방식에 의한 도장작업을 환경관련 법령으로 금지하고 있지는 않으며, 귀하의 사업장이 대기환경보전법 시행규칙 별표13에 따른 건축물축조공사에 해당될 경우 공사 시행전에 관할 행정기관에 비산먼지 발생 사업장 신고를 하여야 합니다.
- 이와 아울러, 같은 법 시행규칙 별표14 제10호에 따라 분사방식에 의한 도장작업을 할 때에는 작업 부위 혹은 해당 층에 대하여 방진막 등을 설치하여 도장작업으로 인한 비산먼지 피해를 방지하기 위한 조치를 하여야 할 것입니다.(단, 건물 내부공사의 경우 커튼 월(curtain wall) 및 창호공사가 끝난 경우에는 그러하지 않음)
 - 참고로, 같은 법 시행규칙 별표13에서 비산먼지 발생 사업으로 규정하고 있는 건축물 축조공사는 건축물의 증·개축 및 재축을 포함하며, 연면적 1,000㎡ 이상인 공사만 해당됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13 및 별표14

4-14. 비산먼지발생 사업장 해당여부

질의요지

- 당사는 크레인 제조후 크레인 표면 내구성 증대를 위하여 동력없이 순수히 붓이나, 롤러를 이용하여 야외 도장작업을 하려고 하는데, 비산먼지발생사업장의 야외 도장작업이 가능한지 여부?
 - 만약, 신고를 하여야 한다면 어떤 신고를 하여야 하는지?

답 변

- 동력없이 붓이나 롤러를 이용하여 도장작업을 하는 시설은 대기배출 시설에 해당되지 않습니다. 대기환경보전법 제43조에 따른 비산먼지 발생사업에서 야외도장을 하는 경우에는 같은 법 시행규칙 별표14 제9호에 따라 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치를 하여야 합니다.
- 대기환경보전법 시행규칙 별표13 제10호 ‘가’목에 의거, 크레인 제작 과정이 금속처리업에 해당하는 공정일 경우에는 같은 법 시행규칙 제58조에 따라 비산먼지 발생사업의 신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 별표13 및 별표14

4-15. 비산먼지발생사업 변경신고 대상여부

질의요지

- 대기환경보전법 시행규칙 제58조 제2항 규정에 의거 비산먼지발생사업 변경신고 항목 중 “사업장의 명칭 및 대표자”를 변경하는 경우에 변경 신고를 하여야 하는데,
 - 이때 사업장의 범위가 대기환경보전법 시행규칙 제57조 별표13의 비산먼지 발생사업 중 건설업의 건설공사현장을 제외한 일정한 영업을 득한 영업장만 해당하는지, 건설공사를 시행하는 건설공사 업체도 사업장의 범주에 해당되어 변경신고를 하여야 하는지?

답 변

- 대기환경보전법 시행규칙 제58조 제2항 제1호에서 사업장의 명칭은 비산먼지 발생사업 신고를 할 때에 ‘비산먼지 발생사업 신고서’에 기록된 신고인 상호(사업장명칭)에 해당하는 것으로, 신고인 상호(사업장명칭)가 변경되는 경우에는 동 조항에 따라서 변경한 날부터 7일 이내에 관할 행정기관에 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행규칙 제58조 제2항

5. 기 타

5-1. 대기환경보전법 위법 관련

질의요지

- 쇼트 대상 철을 바스켓에 담아서 쇼트기 내부로 투입하는 과정에서 발생하는 미세한 분진을 제거코자 쇼트기 → 집진기 배기덕트에 분배관을 설치하고 쇼트기 입구 상부에 후드를 설치하려고 하는데 대기환경보전법에 위배 되는지? (관할 지자체 문의결과 쇼트기 외부 공기가 유입되므로 “공기회석”으로 간주되어 위법이라고 합니다)
- 쇼트기 집진기 송풍기에 연결된 덕트에 주위청소용 분배관을 설치할 경우에도 대기환경보전법에 위배 되는지요?(관할 지자체 문의결과 집진기에 연결된 덕트에서 외부공기 유입, 유출은 있으면 안되므로 전부 “공기회석”으로 간주되어 위법이라고 합니다)
- 만약 위법이라면 별도의 송풍기를 설치하여 필터링 하여 작업환경 개선 차원으로 강제 배기 하여도 대기환경보전법상 위법이 됩니까? 위법이 아니라면 미세분진을 완전히 제거하여 배출하여야 하며, 관할 지자체에 별도 배출시설 허가를 득하여야 합니까?

답 변

- 대기환경보전법 제31조에 따라 오염도를 낮추기 위해 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어 배출하거나 방지시설을 거치지 아니하고 오염물질을 배출할 수 있는 공기 조절장치나 가시배출관 등을 설치하는 행위는 금지됩니다.
- 다만, 사업장내 작업환경개선을 위하여 대기배출시설 및 방지시설과 무관하게 설치하는 환풍기는 대기배출시설에 해당되지 않으나, 배출시설에서 발생하는 오염물질이 환기시설로 흡입되지 아니하도록 조치를 하여야 할 것이며, 주변 환경오염피해 예방을 위하여 적절한 오염저감시설을 설치하여 운영하는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제31조

5-2. 미신고 대기배출시설 설치 후 시운전만 한 경우 처벌여부

질 의 요 지

- 미신고 대기배출시설인 도장시설을 설치한 후 그 시설을 이용하여 조업을 하지 않고 시운전만 한 경우 처벌대상이 되는지?

답 변

- 대기환경보전법 제23조 제1항에 따라 배출시설을 설치하려는 자는 설치허가를 받거나 신고를 하여야 합니다. 대기환경보전법 시행령 제16조에서 정하는 시설외의 경우 시운전에 대하여는 별도로 정하고 있지 않습니다.
- 따라서, 상기에 해당되지 않는 경우로써 도장시설을 설치·완료하여 신고를 하지 않는 경우에는 시운전 여부와 상관없이 처벌대상에 해당됩니다.
 - 이 경우 설치·완료라 함은 도장시설을 정상적으로 언제든지 가동할 수 있는 상태(전기 연결, 용수라인 연결 등)를 말하며, 전기, 용수설비 미설치 등 도장시설이 정상적으로 가동되지 못할 상황일 경우에는 설치중인 것으로 보아 도장시설을 설치완료한 것으로 볼 수 없을 것입니다
 - 그리고 설치허가를 받거나 신고를 하지 아니하고 배출시설을 설치하는 경우에는 같은 법 제89조 제1호 또는 제90조 제1호에 해당하여 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금 등에 처해질 수 있습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제23조 제1항
- 대기환경보전법 제89조 제1호 또는 제90조 제1호

5-3. 대기배출시설 사용중지명령 위반 등에 대하여

질의요지

- 대기 및 폐수배출시설 설치허가 또는 신고를 이행하지 아니하고 배출시설을 설치·운영하여 사용중지명령을 받은 사업장에서 동 명령을 이행하지 아니하고 계속 조업을 할 경우 고발 및 어떤 행정처분이 적용되나요?
- 그리고 대기배출시설 중 도장시설은 용적 5m³ 또는 동력 3마력 이상일 경우 대기배출시설의 설치신고를 하여야 하나 실외에서 2마력을 사용할 경우 법에 저촉되는지?

답 변

- 배출시설의 설치허가 또는 신고를 이행하지 아니하고 배출시설을 설치·운영하여 사용중지명령을 받은 사업장에서 동 명령을 이행하지 아니하고 계속 조업을 하는 경우에는 대기환경보전법 제89조 제1호 또는 제90조에 따라 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금 등에 해당되며, 같은 법 시행규칙 별표36 제2호 ‘가’목 1)에 따라 사용중지명령 또는 폐쇄명령에 해당됩니다.
- 도장시설의 동력이 3마력 미만이라 하더라도 피도장물의 크기·규모, 공정조건 등을 감안하여 산정한 도장시설의 용적이 5m³ 이상일 경우에는 대기배출시설에 해당되므로 배출시설 설치허가(신고) 및 이에 따른 적정한 방지시설을 설치·운영하여야 합니다.
- 아울러, 비산먼지발생사업에 해당되는 경우에는 대기환경보전법 시행규칙 별표14 제9호에 따라 소형구조물(길이 10m 이하에 한한다)의 도장작업은 옥내에서 하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제89조 제1호 및 제90조

5-4. 자가측정결과 초과에 따른 행정처분 여부

질의요지

- 당사는 제지회사로서 종이제조시설과 폐기물소각시설의 배출시설을 갖고 있습니다. 이와 관련한 배출구별로 자가측정을 주기적으로 이행하고 있으며 자가측정결과 다이옥신, 먼지, 황산화물 등이 배출허용기준을 초과 하였다면 점검기관에서 자가측정결과를 근거로 개선명령과 같은 행정처분을 할 수 있는지?

답 변

- 대기환경보전법 제39조에 따라 사업자는 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 보존하여야 합니다.
 - 이는 배출허용기준 초과 및 비정상적인 오염물질 변화를 분석하고 이에 따라 상시적으로 조치를 할 수 있도록 자가측정을 하고 그 결과를 사실대로 보존하도록 한 것입니다.
 - 아울러, 배출허용기준을 초과한 자가측정결과에 따라 초과부과금 부과, 개선명령 등과 같은 행정처분은 할 수 없으나, 반기별로 부과되는 기본금부과에는 반영됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제39조

5-5. 과태료와 행정처분의 중복 적용 여부

질의요지

- 환경법에서 과태료 부과 항목과 행정처분 기준이 있는데, 과태료 부과 항목과 행정처분 기준이 같은 항목일 때 과태료와 행정처분 두 가지 모두 적용이 되는지? 아니면, 두 가지 중 한 가지만 적용이 되는지요?

답 변

- 대기환경보전법 위반사항이 같은 법 제84조(행정처분의 기준) 및 같은 법 제94조(과태료)에 모두 해당되는 경우에는 과태료와 행정처분을 모두 받게 됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 제84조 및 제94조

5-6. 탈청시설에 대한 TMS(굴뚝 자동측정기) 부착대상 여부

질의요지

- 당사는 조선기자재 제조업체로서 제조 공정중 탈청시설에 대기오염 방지시설을 설치하여 정상적으로 운영해 왔습니다.
- 총배출 가스량은 3,000m³/분으로 일일 21시간 가동하며 작업방식은 중장비로 조선부품 중 블록을 운반하여 장입후 쏫트 건을 가지고 수동으로 탈청을 하고 있습니다.
- 먼지가 발생하여 여과 집진시설을 설치 후 가동하고 있으며 연돌 측정치는 약 20~30mg/m³ 정도입니다. 상기와 관련하여 TMS를 설치해야 하는지요?

답 변

- 대기환경보전법 시행령 별표3에 따라 탈청시설(연속식만 해당)은 배출구별 배기가스량이 시간당 40,000표준세제곱미터 이상인 경우에 굴뚝자동측정기기 부착대상 배출시설에 해당됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행령 별표3

5-7. TMS(굴뚝 자동측정기) 부착대상 여부

질의요지

- 사업장에서 발생하는 폐수를 증발농축기를 이용하여 증발시키고, 이 때 발생하는 오염물질이 포함된 수증기를 축열식연소장치(RTO)로 연소시켜 대기로 배출할 때, 축열연소기의 배출량이 10,000Sm³/hr이상일 경우 TMS 부착대상 시설인지요?
- 축열연소기의 연료는 LNG를 사용하며, 만약 대기오염물질중 특정유해물질이 배출되는 경우에는 어떻게 되는지요? 대기환경보전법 시행령 개정(안)을 보니 청정연료를 사용할 경우에는 배출량이 10,000Sm³/hr 이상일 경우라도 면제로 분류되던데 맞는 것인가요?

답 변

- 대기환경보전법 시행령 별표3에 따라 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 폐가스 소각시설인 경우에는 굴뚝자동측정기기 부착대상 배출시설에 해당되며, TMS 측정항목은 질소산화물, 일산화탄소, 황산화물입니다.
 - 다만, 같은 법 시행령 별표3 비고(5)에 따라 폐가스 소각시설 중 청정연료를 연속하여 사용하는 소각시설 및 처리대상 가스를 연소원으로 사용하는 시설은 TMS 부착대상 배출시설에서 제외됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행령 별표3

5-8. 배가스를 희석하는 경우 TMS(굴뚝 자동측정기) 설치 위치

질의요지

- 배가스 온도를 낮추어 백연을 저감하기 위해 배가스를 공기로 희석하는 경우 TMS(굴뚝 자동측정기) 설치 위치는 희석 전 또는 희석 후 어느 지점에 해야 하는지?

답 변

- 질의내용과 같이 백연 저감이 불가피하여 배가스를 공기로 희석하여야 하는 경우에는 TMS(굴뚝 자동측정기) 위치 후단에서 희석하여야 할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행령 별표3

5-9. 보일러시설 TMS(굴뚝 자동측정기) 설치에 대하여

질의요지

- 나무를 연료로 보일러를 사용하는 시스템을 설치하려고 할 경우, 대기환경보전법 시행령 별표3. 1. 굴뚝 자동측정기기 부착대상 배출시설 및 측정 항목 중 ‘자’항의 적용으로 판단되나, 비고란에서는 ‘나무를 연료로 사용하는 시설은 제외한다’라고 되어 있으므로, WCF의 경우 같은 법 시행령 별표3. 1. ‘카’항 ‘그 밖의 시설’ 3)번 항에 적용되는 것이 맞는지요?

답 변

- 고체연료를 사용하는 보일러의 시설규모가 시간당 증발량이 40톤 이상 또는 시간당 열량이 2,476만kcal 이상인 시설일 경우 굴뚝 자동측정기기(먼지, 질소산화물, 황산화물)를 부착하여야 합니다. 다만, 대기환경보전법 시행령 별표3의 규정에서는 상기와 같은 시설이 나무를 연료로 사용하는 경우 황산화물 측정기기의 부착을 제외하고 있습니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행령 별표3

5-10. 아스콘사업장 TMS(굴뚝 자동측정기) 문의

질의요지

- 아스콘 사업장으로써 생산공정 중 가열공정에서 나오는 대기오염물질이 배출계수를 이용하여 계산하면, 황산화물 질소산화물은 10톤 미만이고 먼지가 1,000톤 이상 발생되어 대기 1종 사업장에 해당됩니다.
- 대기환경보전법 시행규칙에 TMS 부착 사업장에서 제외되는 것으로 알고 있으나, 동종업체에서는 TMS에서 부착하였다고 하는바, TMS 부착을 해야 되는지?

답 변

- 아스콘을 생산하는 경우라면 대기환경보전법 시행령 별표3 제1호 ‘카’목 4)에 따라 고체연료 또는 액체연료를 사용하는 간접가열시설(원료 또는 제품이 연소가스 또는 화염과 직접 접촉하지 아니하는 시설)로서 가열용량이 2,500만kcal/시 이상인 시설이라면 TMS를 부착하여야 합니다.

관련법령

- 대기환경보전법 시행령 별표3

하 수 도 분 야

1. 개인하수처리시설

1-1. 타인 토지에 배수설비시설 설치

질의요지

- 내 땅에 타인이 나의 동의없이 정화조 배수관을 연결하였습니다. 내 땅은 지목은 임이나 현행 구거로 사용되고 있습니다. 내 땅으로 배수관을 설치하지 말도록 관계 관청에 민원을 제기(2007. 8월)하였으나 실무자가 바뀌면서 개인하수시설 설치에 따른 준공검사(2008. 1)시 준공처리를 하였습니다. 이 경우 내가 어디에 민원을 제기하여야 하며 어떻게 보상받아야 하나요. 준공검사가 잘못되었다면 취소요청을 할 수 있나요?

답 변

- 귀하의 개인하수처리시설이 하수처리구역 안 또는 밖인지 구체적으로 명시되지 않아 판단하기 곤란합니다.
- 하수도법상 하수처리구역외 지역에서 개인하수처리시설의 배수지점에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다.
- 하수처리구역 안이라면 하수도법 제29조의 규정에 의거 “배수설비를 설치하거나 이를 관리하는 자가 타인의 토지 또는 배수설비를 사용하지 아니하고는 하수를 공공하수도에 유입시키기 곤란하거나 이를 관리할 수 없는 때에는 타인의 토지에 배수설비를 설치하거나 타인이 설치한 배수설비를 사용할 수 있으며,
- “타인의 토지를 사용하고자 하는 자는 당해 토지의 소유자나 이해관계인과 미리 협의하여야 한다”라고 규정하고 있으므로 토지소유자라 하더라도 이해관계인과 협의하지 않고 임의로 폐쇄하는 것은 곤란할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제29조

1-2. 오수처리시설 추가 증설 가능여부

질의요지

- 동일 사업장내에서 동일 직원이 사용할 복지시설을 신설(기존 건물에서 체육시설, 식당, 샤워장 등 이설)할 경우 오수처리시설은 어떻게 해야 하는지 여부.
- 기존 오수처리시설에 관로를 연결하여 통합처리해도 되는지?
- 아니면 별도로 오수처리시설을 추가로 설치 또는 기존시설에 처리용량을 증설해야 하는지요?

답변

- 하수도법 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제25조 제1항에 의하면 건물 등의 증축 또는 용도변경으로 인해 이미 설치된 개인하수처리시설의 처리용량을 초과하거나 하수처리구역 밖에서 1일 오수발생량이 2톤을 초과하는 경우는 오수처리시설을 새로이 설치하도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 건물 증축으로 인한 오수발생량이 2톤을 초과하거나 귀하의 건물이 하수처리구역 밖에 위치해 1일 오수발생량이 2톤을 초과하는 경우라면 오수처리시설을 새로이 설치하셔야 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제25조 제1항

1-3. 개인하수처리시설 설치

질의요지

- 하수도법 시행령 제24조 제4항을 보면 특별대책지역과 수변구역에서는 하루 오수발생량이 1㎥ 초과하는 경우에 오수처리시설을 설치하여야 한다고 되어있습니다.
- 특별대책지역에서 주택 100㎡ 이하로 지을 경우 오수량이 1㎥가 나오는데 이 경우 정화조를 설치하는 것이 맞는지?

답 변

- 하수도법 시행령 제24조 제4항에 따르면 환경정책기본법 제22조 제1항에 따른 특별대책지역에서 수세식 변기를 설치하거나 1일 오수발생량이 1톤을 초과하는 건물 등을 설치하려는 자는 오수처리시설을 설치하도록 규정하고 있으므로
- 특별대책지역에서 수세식 변기를 설치하지 않거나 1일 오수발생량이 1톤 이하인 건물등을 설치하는 경우라면 별도의 개인하수처리시설을 설치하지 않아도 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 시행령 제24조 제4항

1-4. 오수처리시설 공동설치

질의요지

- 공사현장에서 가설건축물로 현장사무실을 설치하려고 하는데 2개의 업체에서 각각에 현장사무실을 설치하며 오수처리시설은 공동으로 설치하려고 합니다.
 - 위와 같은 경우 공동소유의 오수처리시설 설치가 가능한지?
 - 그리고 오수처리시설의 소유를 공동 명의도 가능한지요?

답 변

- 공동명의로 공동 오수처리시설을 설치하는 것은 가능하며, 오수처리시설은 각각의 사무실에서 나오는 오수를 충분히 처리할 수 있는 용량 이상이어야 합니다.

관련법령

- 하수도법 시행령 제24조 제3항

1-5. 동일 번지 내 개인하수처리시설이 2개 이상인 경우 시설용량

질의요지

- 대표번지를 쓰고 있고(거리상으로는 떨어져 있으나 번지는 같음) 소유주도 같은 토지에서 위 예와 같이 개인하수처리시설 2식을 각각 신고·운영하고 있는 경우, 100m³인 처리시설만 2012년 부터 50m³ 이상 방류수수질기준에 적합하도록 방류를 하면 되는지, 100m³와 20m³ 처리시설 모두 50m³ 이상 방류수수질기준에 적합하도록 방류를 해야 하는지요?
- 대표번지를 쓰고있고(거리상으로는 떨어져 있으나 번지는 같음) 소유주도 같은 토지에서 위 예의 처리시설1(100m³)이 운영되고 있고, 처리시설2(20m³)를 별도의 처리시설로 설치하려고 하는 경우, 두 처리 시설 모두 50m³ 이상의 방류수수질기준에 적합하도록 방류를 하면 되는지, 신설하려는 처리시설은 50m³ 미만의 방류수수질기준에 적합하도록 방류를 하면 되는지요?

답 변

- 동일번지내 설치된 2개의 건물에 각각 100톤/일, 20톤/일의 오수처리 시설이 설치되어 있는 경우 방류수수질기준은 하수도법 시행규칙 별 표3에 따라 각각 50톤 이상의 방류수 수질기준, 50톤 미만의 방류수 수질기준을 적용하면 됩니다.
- 운영중인 100톤/일의 오수처리시설은 2011.12.31까지 종전규정인 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률의 방류수 수질기준을 적용하며,

- 100톤/일의 오수처리시설이 설치된 건물과 별개의 건물에 20톤/일의 오수처리시설을 새로이 설치하고자 할 경우 방류수 수질기준은 시행규칙 별표3에 따라 50톤 미만의 방류수 수질기준을 적용하면 됩니다.
- 운영중인 100톤/일의 오수처리시설은 2011.12.31까지 종전규정의 방류수 수질기준 적용

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제3조

1-6. 개선완료보고 후 2차채수 시 검사항목

질의요지

- 저는 오수처리시설 관리업체 직원입니다. 저희 회사에서 위탁관리하는 업체가 준공채수 시 총인 항목만 초과되어 개선완료 보고 후 2차 채수를 하여 얼마 전 검사결과가 나왔습니다.
- 그런데 이번에는 총인은 통과하였지만 1차에서 합격한 항목(부유물질)이 초과되어 역시 과태료 처분(2차)을 받는다고 합니다. 2차 검사 시에는 1차에서 초과된 항목만 검사하여도 되는 것 아닌지?
- 또 오수에서 총인 2ppm이하로 처리하려면 어떤 공법으로 하여야 하는지요?

답 변

- 처리용량 50톤 이상 오수처리시설에 대한 방류수 수질기준의 항목(BOD, 부유물질, 총인, 총질소, 총대장균군수)은 준공채수 또는 개선명령 이행완료에 따른 수질검사 등 매 검사시마다 기준을 만족시켜야 합니다.
- 오염물질 항목 중 총인을 처리하는 공법은 하수도법령에서 별도로 정하고 있지 않으므로 개인가수처리시설 설계·시공업 등록자, 환경오염방지시설업에 등록자 등 환경엔지니어링 관련회사 또는 수처리분야 관계전문가에 자문을 받으시기 바랍니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제3조

1-7. 개인하수처리시설 청소 주기

질의요지

- 개정된 하수도법에 의하면, 개인하수처리시설은 연1회 또는 6개월에 1회 내부청소를 실시하도록 되어 있습니다.
- 청소를 실시하는 기준은 어떻게 되는 건지?
통상 개인하수처리시설 준공일로부터 연 1회로 알고 있는데, 건물 입주 지연되어 오수처리시설(20톤) 준공은 2007. 5월에 하고 입주는 2008. 2월에 한 경우 청소는 언제까지 해야 하는 건지요?
- 만약 사용개시일로부터 1년 이내에 내부청소를 실시한다고 하면, 사용개시일을 증명할수 있는 서류는 어떤 것을 제출해야 하는지?
- 또한, 개인하수처리시설 내부청소 실시(청소실시 기준일- 준공일, 사용개시일)의 정확한 규정은 어디에서 확인할 수 있는지요?

답 변

- 하수도법상에 내부청소 기준일에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으나, 오수처리시설을 정상적으로 사용하기 시작한 날을 기준일로 하여 내부청소를 하시면 될 것입니다.
- 귀하의 경우처럼 준공일과 입주일이 일치하지 않을 경우에는 입주일이 오수처리시설을 정상적으로 사용하기 시작한 날로 볼 수 있으므로 입주일 기준으로 하여 연 1회 이상 청소하시면 될 것이며,
- 입주지연 등 오수처리시설의 사용시작이 늦어진 경우에는 오수처리시설 사용 시작의 지연 사유 및 사용시작 예정일을 하수도법 시행규칙 별지 제18호 서식에 작성하여 미리 관할 시·군·구에 통보하여야 합니다.

관련법령

- 하수도법 제37조 및 같은 법 시행규칙 제32조 제2항

1-8. 오수처리시설 용량 질의

질의요지

- A라는 사람이 건물(종교집회장, 연면적 101㎡)을 신축하면서 2007년 10월 오수처리시설(2톤)을 설치신고 하였으나 준공신청은 하지 않았습니다. 그러던 중 2008년 건물연면적 32.16㎡(다락방 : 오수 발생 시설은 없음)가 추가하면서 오수처리시설 2톤을 추가 설치신고 후 준공 신청을 하였습니다.
- 그런데 설치한 오수 처리시설의 오수 유입구가 각각의 시설에 연결된 것이 아니라 기존에 신고 되었던 2톤짜리 시설에 오수가 유입되어 2008년 새로이 설치한 오수처리시설에 직렬로 연결 되어 있습니다. (최종 방류구는 1개임)
- 이 경우 최종 연면적 160.69㎡에 대해 각각의 2톤짜리 2개의 오수처리시설을 설치하는 것이 맞는지? 아니면 4톤짜리 오수처리시설을 설치하여야 하는지요?

답 변

- 귀하의 질의내용이 건물에서 발생하는 오수량이 4톤/일으로 이를 처리하기 위해 2톤/일의 오수처리시설을 2개 설치하였으나, 오수유입관이 2톤/일의 처리시설 1개에 연결이 된 경우에 처리용량이 적정인가에 대한 것이라면,
- 이는 2톤/일의 오수처리시설만 설치된 것으로 판단되므로 건물전체 발생 오수량인 4톤/일의 오수를 처리할 수 있는 시설로 증대 또는 추가 설치하여야 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제35조

1-9. 정화조 및 오수처리시설 설치 또는 변경

질의요지

- 정화조 또는 오수처리 시설 설치신고 및 변경신고 때 관할 관청 업무 부서에 제출하는 서류가 각 관청의 실무자들의 따라 일정하지가 않은 관계로 법적기준에 의한 신고서류를 정확하게 알려주시면 고맙겠습니다.

답 변

- 개인하수처리시설 설치 및 변경관련 규정은 하수도법 제34조, 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제27조입니다.
- 즉, 개인하수처리시설을 설치하기 위해서는 관할 지자체에 개인하수처리시설의 설계도서 및 건물·시설 등의 배수계통도를 첨부하여 신고하시면 되고, 개인하수처리시설의 규모·처리방법 등을 변경하고자 할 경우에도 관할 지자체에 변경설계도서·변경사항을 증명하는 서류 등을 첨부하여 신고하시면 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제34조, 같은 법 시행령 제24조 및 같은 법 시행규칙 제27조

1-10. 개인하수처리시설 설치 장소

질의요지

- 개인하수처리시설 설치신고 시 하수도법 별지13호의 정화조설치신고서상의 설치장소 중 소재지는 건물을 짓는 장소를 말하는 것인지? 아니면, 정화조를 묻는 장소를 의미하는 것인지 궁금합니다.

답 변

- 하수도법 시행규칙 별지 제13호에 규정된 설치장소란 건물이 설치되는 장소를 의미합니다.

관련법령

- 하수도법 제34조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제27조

1-11. 공장오수의 공공하수처리시설 유입가능 여부

질의요지

- 하수처리장을 신설예정 중에 있으며 하수처리구역 내에 공장이 존재합니다. 공장 내 폐수는 외부 반출처리를 하고 있으며 공장생활하수를 공공하수종말처리장(650톤/일)으로 유입가능한지 문의합니다.

[공장 상주인원 : 300명 내외

공장 내 기존오수처리시설 : 120톤/일 가동하고 있음]

- 하수처리구역 내 공장생활오수를 하수종말처리장으로 유입가능한지?
- 가능하다면 행정절차는?
- 공공하수처리장 증설이 필요할 때 비용분담방법은?

답변

- 오수를 공공하수처리시설로 유입처리하기 위해서는 하수관거정비구역 및 공공하수도 사용개시 공고, 배수설비 설치 등이 필요하며, 이는 지방자치단체의 하수도정비기본계획에 따라 진행되어지는 것이므로 귀하가 질의하신 오수의 공공하수처리시설 유입가능 여부에 대해서는 관할 지자체에 문의하시기 바랍니다.
- 공공하수처리시설의 신·증설에 소요되는 비용은 일반적으로 국비, 지방비(시·군비), 원인자부담금 등으로 구분되나, 「하수도법」 제61조의 규정에 따라 신·증설 등의 원인을 제공한 자에게 부과되는 “원인자 부담금”으로 우선 충당하게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제61조

1-12. 오수처리시설 설치가능 여부

질의요지

- 토지구획정리사업이 진행 중이고 토지이용계획도 상에 주택용지, 근린 생활시설용지 등의 용도지역만 나뉘어져 있는 상태인 곳에 사업자가 토지구획전체가 공동으로 사용할 수 있는 오수처리시설을 설치할 수 있는지 여부?
- 지구내의 구체적인 건물들의 설계가 없는 상태이지만, 대략적인 오수량 산정으로 오수처리시설을 설치하고자 할 경우 오수량 산정은 어떻게 하는지요?

답 변

- 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정을 위해서는 용도가 정해져야 합니다. 건축물의 용도가 정해져 있지 않은 경우에는 추후에 사용될 용도를 예상하여 발생한 오수발생량을 모두 처리할 수 있도록 개인하수처리시설을 설치하여야 합니다.
- 그러나, 예상용도와 실제용도가 달라서 발생하는 오수량이 개인하수 처리시설의 처리용량을 초과하는 경우에는 처리시설을 증설하는 조치를 하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제34조 제3항, 제35조 제2항 및 같은 법 시행령 제24조 제5항

1-13. 오수처리시설 가동중지 서류

질의요지

- 공사현장에서 함밭집 운영으로 인하여 신규 오수처리시설을 만들어 준공허가를 받은 상태입니다. 하지만 갑자기 변경이 되어 함밭집 운영을 하지 않게되어 오수처리시설에 오수가 유입되지 않게 되었습니다. 이런 실정을 시청에 보고를 하지 않았다가 시간이 지나 시청에서 준공 채수를 하기 위해서 오겠다고 하여서 오수가 유입되지 않아 운영을 하지 못한다고 유선으로 보고한 상태입니다.
- 그런데 아무래도 유선으로 얘기하는 것보다 서류를 제출하여야 할 것 같은데 어떤 서류로 보고를 해야 할지를 모르겠습니다. 어떤 서류로 보고를 해야 하는지 그리고 첨부서류로는 어떤 것이 필요한지 부탁드립니다. 참고로 준공허가가 난지 5개월 정도 지난상태입니다.

답 변

- 준공검사 적합통지 후 오수처리시설의 정상가동이 어렵다고 판단이 되는 경우에는 하수도법 시행규칙 별지 제18호 서식에 오수처리시설 사용시작의 지연사유 및 사용시작 예정일을 미리 시장, 군수, 구청장에게 미리 통보하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제37조 및 같은 법 시행규칙 32조 제2항

1-14. 개인하수처리시설 기술관리인 선임

질의요지

- 건물 신축 시 개인하수처리시설설치에 필요한 인원 및 오수량 산정을 한 바 1일 오수발생량이 40m³였으나 이후 건물의 용도변경 등을 염두에 두고 처리용량 60m³ 오수처리시설을 설치하였을 경우 하수도법 시행령 제7장 보칙 제37조 규정에 따른 기술관리인을 선임하여야 하는지?
- 개인하수처리시설을 1일 처리용량 60m³로 설치하였으나 경기부진 등으로 실제 건물서 발생되어 유입되는 1일 오수량이 30m³에도 미치지 못할 경우 기술관리인을 선임하여야 하는지? 기술관리인을 선임하는 기준이 일일 오수유입량으로 보아야 하는지 실제 시공된 용량으로 보아야 하는지요?

답 변

- 기술관리인 선임대상시설은 1일 처리용량이 50톤 이상인 시설입니다. 따라서, 귀하가 문의하신 시설의 실제 발생오수는 50톤 미만이라고 하더라도 1일 처리용량이 50톤 이상이므로 기술관리인을 선임해야 될 대상시설에 해당됩니다.

관련법령

- 하수도법 제60조 및 같은 법 시행령 제37조 제1항 제1호

1-15. 개인하수처리시설 유효수심

질의요지

- 개인하수처리시설의 구조, 규격, 성능 및 재질기준(하수도법 시행규칙 제58조 관련) 별표12 단독정화조 부패탱크방법 중 “각실의 유효수심은 1m 이상 3m 이하 이어야 한다”라는 규정이 유리섬유강화플라스틱(FRP)의 경우에만 해당되는지 여부? (콘크리트 구조물일 경우 수심 제한 규정 여부)

답 변

- 정화조는 재질에 상관없이 하수도법 시행규칙 별표12에 규정된 구조, 규격기준을 준수하여야 합니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제55조

1-16. 오수처리시설 개선완료보고 후 채수의 과태료 대상자

질의요지

- 오수처리시설 위탁관리 기간은 2008년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지이며, 위탁관리를 하던 중 동년 11월에 방류수질이 현저히 저하되어 관리업체에서 비정상운영신고를 하고 개선완료를 하였습니다.
- 지금은 사용자측의 장기간 관리비 미납으로 12월 31일자로 계약이 만료된 상태이며, 개선완료 후 50일이 지나 개선완료채수를 할 경우 수질기준치 초과로 과태료가 부과되면 사용자와 전 관리업체 중 어느쪽에서 책임을 져야 하는지 궁금합니다.
- 현재 위탁관리를 하고 있는 업체의 수질이 저하되어 소유주에게 개선을 하여야 한다는 의견을 제시하였는데 관리를 하고 있는 업체측에 자문을 구하지 않고 다른 업체에 개선을 맡겨 개선을 하고 개선완료보고를 하였습니다. 관할 관청에서 개선완료 채수를 하여 수질기준치가 초과되어 과태료가 부과되면 현재 위탁관리업체와 개선완료를 한 업체 또는 소유주 중 누구의 책임인지요?

답 변

- 방류수 수질기준 초과에 따른 과태료 부과대상자는 시료채취일 당시의 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자(처리시설 위탁관리업체 포함)가 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제80조 제2항 제1호

2. 오수발생량 산정

2-1. 공용면적의 오수량산정 방법

질의요지

- 지상 4층의 건물을 신축하여 원인자부담금 고지를 받았는데 공용면적의 오수량산정 방법?
 - 층별 용도는 1층(소매점, 은행), 2층(소매점, 의원), 3층(의원), 4층(의원)으로 구성되어 있습니다.
 - 공용면적을 해당 층의 주용도로(1층 : 은행, 2~4층 : 의원) 산정하는지? 아니면, 건물전체의 주용도인 의원으로 산정하는지요?

답변

- 건물의 오수발생량 산정 시 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)을 적용한다면, 동일 건축물에서 2이상의 건축물 용도가 사용되는 경우 각각 건축물 용도별 오수량을 산정하여 가산하여야 하며,
 - 이 경우 각 용도별 면적의 산정은 전용되는 면적에 공용(홀, 복도, 계단, 기계실, 화장실 등)으로 이용되는 면적을 전용면적의 비율로 배분한 면적을 합한 면적으로 하시면 됩니다. 다만, 공용부분에 해당되는 면적이 한 용도에 명확하게 속한다고 판단되는 경우에는 해당 용도에 전부 포함하시면 됩니다.

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

2-2. 동물원에 대한 오수량 산정

질의요지

- 동물원에 대한 오수발생량 산정기준에 대해 문의 드립니다.
동물원은 건축법상 용도를 문화 및 집회시설로 하고 있으므로 전시장, 박물관, 수조관, 박람장 등에 준하여 1일 오수발생량을 건축물 바닥면적(m²)당 16L로 산정하여도 무방한지 궁금합니다.
- 또한 동물원내에 일반음식점, 수영장을 증축할 경우, 개별시설물의 용도에 따라 1일 오수발생량 산정기준을 달리하여야 하는 것인지, 아니면 동물원내의 모든 시설물을 동물원 기준으로 산정해야 하는지요?

답변

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)을 적용하여 오수발생량을 산정하고자 한다면, 동물원의 용도를 문화 및 집회시설 중 전시장으로 분류하여 연면적당 16L를 적용하여 오수발생량을 산정하시면 됩니다.
- 또한, 동물원내에 음식점, 수영장 등이 설치되어 있는 경우에는 이를 복합용도로 판단하여 용도별 오수발생량을 가산하여야 합니다.

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

2-3. 연수원 오수량 산정 방법

질의요지

- 연수원의 용도는 크게 숙박동과 교육동이 있습니다. 교육동에는 체육시설, 강당, 식당, 강의실이 있구요. 교육동 중 체육시설, 강당, 강의실 등은 외부인 출입 없이 연수원 연수생만 사용합니다. 이때 오수량 산정 시 교육연수시설 중 청소년 수련원의 기준인 정원 × 200L/인으로 각각 용도구분없이 산정하고 식당 쪽만 부대급식시설로 산정하면 되는지요?
- 아니면, 각각의 용도로 다 산정해야 하는지요? (강당따로 체육시설따로 등등) 또한 청소년 수련원 기준인 정원중 직원도 포함해야 할 듯한데 (직원은 숙박은 하지않음 - 관리인 개념) 직원은 어떻게 산정해야 하는지 궁금합니다.

답 변

- 연수원에 대한 오수량 산정을 위해 환경부고시(제2009-197호)를 적용하고자 한다면, 교육연구 및 복지시설 중 유사용도인 ‘청소년 수련원’을 적용하는 것이 타당할 것입니다.
- 따라서, 체육시설, 강당 등에 대해 각각 개별적으로 오수량을 산정하지 않고, 정원(직원포함)에 200L를 곱하여 오수량을 산정하시면 되고, 별도로 부대급식시설이 있는 경우 인당, 1급식별로 15L를 곱하여 산정한 오수발생량을 가산하시면 됩니다.

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

2-4. 실외수영장 설치 시 하수처리시설 오수발생량 산출

질의요지

- 실외수영장 설치시 방류수가 수질 방류수 기준 이내 일때 하수처리 시설 유입 여부.
- 하수처리시설로 유입하지 않아도 될 경우 실외수영장 풀장에 대한 오수발생량 산정은 어떻게 하는지요?

답 변

- 실외수영장 발생오수가 방류수 수질기준이내라고 한다면 개인하수처리 시설을 설치하지 않아도 될 것으로 판단되며, 만약 개인하수처리시설을 설치하여야 할 경우, 오수발생량은 환경부 고시(제2009-197호) 적용 시, 운동시설 중 수영장용도로 연면적당 15L로 산정하시면 될 것입니다.
- 또한, 별도로 샤워시설이 있다면 샤워시설은 목욕장 용도로 산정하여 실외수영장 오수량에 가산하여야 할 것입니다

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

2-5. 주유소 오수발생량 산정

질의요지

- 오수처리시설 산정과 관련하여 문의합니다.
주유소를 운영하고 있으며, 주유소 안에는 사무실이 있고 또 요즈음에는 소매점들을 추가하는 추세입니다. 이러한 경우 무엇을 근거로 하여 오수발생량을 산정하여야 하는지요?

답 변

- 주유소내 사무실은 주유소의 기본시설에 해당된다고 볼 수 있으므로 별도 산정하지 않아도 될 것이나, 소매점은 복합용도로 보아 별도로 오수량을 산정하여 주유소 오수량에 가산하여야 합니다.

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

2-6. 아파트형 공장의 오수량 산정 방법

질의요지

- 최근에 아파트형 공장이 많이 생기는데 아파트형 공장의 정화조 용량 및 오수량 산정에 어려움이 있어 문의합니다.
- 아파트형 공장을 공업시설(공장)으로 볼 경우, 어떤 기준으로 오수 발생량을 산정해야 하는지요?

답 변

- 공장의 오수량 산정을 위해 환경부고시(제2009-197호)에 의하면, 공업 시설의 공장용도를 적용, 정원을 기준으로 오수량을 산정하시면 될 것입니다.
- 이 경우 정원의 산정은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제19조에 의거 인·허가 신청시 제시된 정원을 기준으로 하되, 교대제로 운용될 경우에는 교대인원을 모두 정원에 포함시켜야 합니다.

관련법령

- 환경부 고시 제2009-197호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법)

3. 하수도법 및 과태료

3-1. 과태료 대상자

질의요지

- 1985년4월4일 허가된 주택으로 당시 채래식화장실을 사용하다 채래식 화장실을 개조하여 수세식화장실을 설치하여 사용 중이나, 정화조 5인용을 설치신고 및 준공검사를 받지 아니하고 사용하고 있습니다. 건물등기부 상에 건축주는 사망한 상태이며, 부인(86세)이 혼자 살고 있고 토지 소유자는 종중입니다.
- 하수도법 제34조 및 제37조 위반으로 과태료 대상으로 개선명령 및 과태료를 누구에게 부과하여야 하는지 답변 부탁드립니다.

답 변

- 개선명령(하수도법 제40조 제2항 및 같은 법 시행령 제27조) 및 과태료(하수도법 제80조 제3항 제8호·10호)는 개인하수처리시설 설치 및 준공검사를 받아야 할 의무가 있는 건물의 소유자 또는 관리인에게 부과되며, 귀하의 질의처럼 건축주가 사망한 경우는 동 건물상속인에게 과태료가 부과됩니다.

관련법령

- 하수도법 제40조 제2항 및 같은 법 시행령 제27조, 하수도법 제80조 제3항 제8호·10호

3-2. 보일러수의 오수 해당 여부

질의요지

- 연립주택 등의 보일러실은 설치 후 물보충 및 시운전을 할 경우 또는 유지관리 시에 물보충, 교체, 수리, 배관내의 공기빼기를 할 경우, 보일러 내부의 물이 배출되는데 이 물은 하수도법 제2조 제1호의 규정에 의한 오수에 해당되는지요? 만약 오수에 해당된다면 오수관로에 유입해야 하는지요?(건물 및 해당단지 내에는 우수, 오수관로가 분리되어 별도로 설치토록 배수설비설치신고가 되있는 경우임)
- 그리고 에어컨에서 발생하는 응축수는 오수인지요?

답 변

- 하수도법 제2조에 의거, ‘오수’라 함은 “사람의 생활이나 경제활동으로 인하여 액체성 또는 고체성의 물질이 섞이어 오염된 물”이라 할 것이므로 보일러 수리시 배출되는 물과 에어컨에서 발생하는 응축수는 오수로 분류함이 타당할 것으로 사료되며, 이는 오수관로에 유입시켜 공공하수처리시설에서 처리하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제2조

3-3. 준공 후 오염도검사 책임 소재

질의요지

- 개인하수처리시설과 공공하수처리시설 공사에서 준공한 후 오염도 검사를 하였을 때 검사결과에 따른 책임(과태료등)이 1.시공자인지 아니면, 2.정화조 제조업체인지 또는 3.건축주인지요?

답 변

- 준공에 따른 방류수 수질검사결과 기준을 초과한 경우는 개인하수처리 시설 소유자(건축주)에게 행정처분 및 과태료가 부과되게 됩니다 (하수도법 제40조 제1항에 따른 개선명령 및 하수도법 제80조 제2항 제1호에 따른 500만원 이하의 과태료)

관련법령

- 하수도법 제40조 제1항 및 제80조 제2항 제1호

3-4. 수질기준 초과에 따른 과태료처분(하수처리장 미유입지역에서 하수처리장 유입처리)

질의요지

- 개인하수처리시설(60톤/일)이 하수종말처리장 미유입지역으로 되어있어 준공완료에 따른 시료채취를 하여 수질검사결과 부적합 통보를 받아 행정처분(개선명령)을 하였습니다.
- 행정처분 통지를 받은 건물주가 과태료 부과 10일전에 하수도과로부터 개인하수처리시설에서 처리된 최종방류수가 하수종말처리장으로 유입된다는 유입확인서와 같이 의견서를 제출 현지출장 확인한 결과 오수 차집관으로 연결하여 하수종말처리장으로 최종방류수가 유입처리 됨을 확인 하였습니다.
- 하수도과에서는 하수처리 미유입지역임에도 2007.8.2일 차집관로 연결 후 2007.9.3 배수설비 준공을 하여 하수종말처리장으로 유입처리토록 하였습니다. 하수도법 제7조 및 시행규칙 제3조 제1항 제3호에 의하면 “공공하수처리시설로 유입하여 처리하는 개인하수처리시설은 개인하수처리시설의 방류수수질기준을 적용하지 아니한다”라고 되어 있는데 이 법 적용이 타당한지요?

답 변

- 공공하수처리시설에 유입하여 처리하는 개인하수처리시설에 대해서는 방류수 수질기준이 적용되지 않으므로 공공하수처리장으로서의 유입처리 이후 방류수 수질기준 초과에 따른 개선명령은 취소를 하여야 할 것이며, 과태료 부과는 부당하다고 판단됩니다.

관련법령

- 하수도법 제7조 및 시행규칙 제3조1항 제3호

3-5. 개선명령 이행보고 후 수질기준초과 벌칙

질의요지

- 오수처리시설 방류수 수질기준을 초과하여 행정기관으로부터 개선명령 및 과태료 처분을 받았습니다. 이후 개선완료하여 행정기관에 개선완료이행보고 후, 방류수를 채취하여 검사를 한 결과 또 수질기준을 초과 하였습니다.

- 이런 경우 어떤 처분을 받는지요?

답 변

- 개선명령 이행보고 이후 실시된 방류수 수질검사 결과가 수질기준을 초과할 경우 벌칙(하수도법 제77조 제8호에 의한 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금), 과태료(하수도법 제80조 제2항 제1호에 의한 500만원이하의 과태료), 개선명령이 부과되게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제77조 제8호 및 제80조 제2항 제1호

3-6. 정화조 설치신고 및 준공검사위반 과태료 문의

질 의 요 지

- 우리 집은 2001년도 지어진 건물로 그 당시 준공을 받지 못하고 계속 사용하여 왔습니다. 물론 정화조도 준공을 받지 않고 계속 사용하고 있습니다. 이번에 건물준공을 받기 위하여 정화조 설치신고를 하고 준공을 받으려고 합니다.
- 그런데 시청 담당자는 정화조와 관련하여 그 당시 설치신고를 하지 않고 또 준공검사도 받지 않고 사용하였다고 하여 과태료 150만원 (설치신고위반 : 50만원, 준공검사 관련:100만원)을 내야 한다고 합니다.
- 이런 경우 과태료를 2가지 다 내는 것이 맞는지, 아니면 2가지 중에 한가지만(준공검사위반) 적용하는 것이 맞는지 궁금합니다.

답 변

- 위반행위가 두가지 이상일 경우 각 위반행위에 따라 각각 과태료를 부과하게 되므로, 귀하께서는 하수도법 제80조 제3항 제8호(하수도법 제34조 제2항의 규정을 위반하여 신고를 하지 아니한 자) 및 제10호(하수도법 제37조의 규정에 따른 준공검사를 받지 아니하고 개인하수 처리시설을 사용한 자)에 따라 각각 과태료를 부과받게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제80조 제3항 제8호 및 제10호

3-7. 정화조 미신고 사용 위반 과태료 부과

질의요지

- 지난 2001년 건물을 건축하여 준공을 받으려 하였으나 정화조가 준공 처리가 되지않아 구청에 문의 했더니 정화조 미신고 사용으로 과태료 150만원을 내야 한다고 합니다.
- 그런데 내용을 보니 미신고 50만원과 미준공사용 100만원 합쳐 150만원인데 동일한 것에 대하여 고지서 하나로 병과 가능한 것인지? 또 일사부재리의 원칙에 어긋 나는게 아닌지 알고 싶어 문의합니다.

답 변

- 위반행위가 두 가지 이상이면 각 위반행위에 따라 각각 과태료가 부과되므로 정화조 설치 미신고 및 준공검사를 받지 않고 정화조를 사용하였다면 하수도법 제80조 제8호 및 제10호에 의거 과태료가 각각 부과됩니다.

관련법령

- 하수도법 제80조 제8호 및 제10호

3-8. 개인하수처리시설 개선완료보고 후 방류수수질기준 초과

질의요지

- 식당을 운영하고 있는데 개인하수처리시설 수질기준 초과로 개선명령 및 과태료가 부과되어서 이를 납부하였고, 개선명령 기간이 2008.6.5 - 8.4(2개월)이었으나 개선이 완료된것 같아 2008. 7.16일 개선완료 보고서를 제출 관할관청에서 시료채취한 결과 방류수수질기준이 또 초과되었다고 2차개선명령 및 과태료(위반횟수 2차 금액으로)가 부과되었습니다.
- 이런 경우 개선명령(2008.6.5-8.4) 기간이 남아있는 상태에서 완료보고 (2008.7.16)를 하였다고 하여 시료를 채취하여 2차 개선명령 및 과태료 부과 처분을 받는 것이 합당한지?
- 1차 개선명령기간이 남아있는 상태에서 완료보고에 따른 시료채취로 행정처분(2차) 및 과태료(위반횟수 2차금액) 부과한 것도 합당한지?

답 변

- 개선완료보고서의 제출은 개선명령을 부과 받은 자가 개선명령을 이행하였음을 나타내는 것으로 관할 지자체는 개선완료보고서 제출이후 하수도법 시행규칙 제36조에 의거, 15일 이내에 개선명령의 이행상태를 확인하고, 방류수 수질검사를 위한 시료를 채취하게 되며, 채수된 방류수가 수질기준을 초과하였다면 2차 개선명령 및 과태료가 부과하게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제36조

3-9. 과태료 부과 대상

질의요지

- 저희는 오수처리시설을 관리하는 업체(이하 “을”이라 함)입니다. 저희가 관리하는 업체(이하 “갑”이라 함)의 수질검사 결과 수질기준이 초과되어 과태료 처분통지서가 왔습니다.
 - 그런데 저희가 “갑”과 계약시 수질기준초과로 인한 과태료 처분시 저희 “을”에서 책임을 지도록 계약을 하였습니다. 그런데 담당공무원께서 이 사항은 모르니 “갑”으로 과태료처분통지서를 보냈는데.. 이 과태료를 오수처리시설 관리업체인 저희가 대신 처분을 받을 수 있는지요?
 - 즉, 처분통지가 “갑” 이름으로 나왔어도 “과태료처분”은 “을”이 받아도 되는지? 만약 “을”이 받아도 된다면 어떤 조치가 필요한지요?

답 변

- 방류수 수질기준 초과 시 과태료 부과대상자는 개인하수처리시설 소유자 또는 관리자이며, 관리자의 범위에 처리시설의 관리를 위탁받은 처리시설관리업자도 포함하게 됩니다.
 - 귀하의 경우처럼 이미 개인하수처리시설의 소유자에게 방류수 수질기준 초과에 따른 과태료가 부과된 상태라면 별도로 처리시설관리업체에 과태료가 부과될 필요는 없을 것으로 판단되며, 과태료 부과 금액 납부에 대해서 소유자와 관리업체간 계약에 따르시면 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제80조 제2항

3-10. 과태료부과 차수

질의요지

- 오수처리시설(16톤)의 방류수수질검사 결과 초과되어 건축물 소유주에게 과태료(2차) 100만원부과 및 개선명령, 개선명령 이행보고 후(운전미숙으로 전문관리업체 위탁계약 관리함),
 - 방류수수질검사 결과 초과시 전문관리업체에 과태료를 부과해야 되는데 개선명령과 과태료(3차) 200만원을 부과해야하는지, 아니면 과태료(1차) 50만원을 부과해야 하는지?

답변

- 개인하수처리시설 소유자 또는 관리자에게 방류수 수질기준 초과로 2차 과태료 및 개선명령이 부과되고, 개선명령 이행여부 확인을 위한 방류수 수질검사 결과 또 다시 수질기준을 초과하였다면 개인하수처리시설 소유자 또는 관리자에게 3차 과태료를 부과하시면 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제80조

3-11. 과태료와 벌금 두 가지를 다 내야 하는지?

질의요지

- 얼마 전 군청에서 합동단속을 나와서 여관 오수처리시설의 수질검사를 했습니다. 물론 물이 안좋아서 수질기준이 초과 되었죠. 그때 오수처리 시설 기계가 고장이 나 있었습니다. 군청에서 수질기준초과로 과태료를 내라고 하여 납부하였는데 얼마 뒤에 다시 법원에서 시설을 정상가동 하지 않아 수질이 초과되었으므로 벌금을 내라고 합니다
- 이 경우에 과태료도 내고 벌금도 내야 하는 건지요? 아니면 둘 중 하나만 내면 되는 건지요?

답 변

- 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자가 하수도법 제39조 제1항 제4호에 규정된 정당한 사유없이 개인하수처리시설을 정상적으로 가동 하지 아니하여 방류수 수질기준을 초과하여 배출하는 행위를 한 경우에는,
- 하수도법 제77조 제7호에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과되며, 관리기준 위반 등으로 방류수 수질기준을 초과하는 경우에는 하수도법 제80조 제2항 제1호의 규정에 따라 500만원 이하의 과태료가 부과되게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제77조 제7호, 같은 법 제80조 제2항 제1호

3-12. 하수도법 제74조 (권한 또는 업무의 위임, 위탁 등)

질의요지

- 하수도법 제74조 (권한 또는 업무의 위임, 위탁 등) 제3항의 공공하수도에 관한 공사 또는 관리에 관한 업무를 대통령령이 정하는 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.
 - 위 제3항에서 하수도법의 분뇨 수집운반업체가 지자체의 수집운반을 대행할 경우, 대행이 아닌 위탁을 줄 수 있는지 알고 싶습니다.
 - 공공하수도에 관한 관리에 관한 업무가 분뇨 수집 운반업무도 포함되면 위탁도 가능하지 않는지요?

답 변

- 하수도법 제74조 제3항에 규정된 공공하수도에 관한 공사 또는 관리 업무라 함은 공공하수처리시설 또는 분뇨처리시설에 대한 공사 또는 관리를 의미하는 것으로 분뇨수집운반업무는 포함되지 않습니다.
 - 분뇨수집운반은 개인하수처리시설 또는 수거식화장실에서 발생하는 분뇨의 수집운반을 위해 지방자치단체장의 허가를 받은 분뇨수집 운반업자가 대행하는 업무를 의미합니다.

관련법령

- 하수도법 제74조 제3항

3-13. 펜션 오수처리시설의 준공채수 시기

질의요지

- 저희 펜션에 10톤/일 용량의 오수처리시설이 있는데 질의회신을 찾아보니 50톤/일 용량의 오수처리시설의 준공채수는 면제로 알고 있습니다. 처음 준공된 날짜는 2008. 4. 6일이고 행정기관의 채수는 2008. 9.10 일경 했는데,
 - 수질검사 결과 기준을 초과하였을 경우, 과태료 처분 대상에 해당되는지요?
 - 하수도법에서 준공채수의 시기는 언제까지이며, 점검기간은 언제인지요?

답 변

- 개인하수처리시설의 준공채수 시기는 하수도법 시행규칙 제32조에 규정되어 있으며, 준공채수가 면제되는 처리시설은 개인하수처리 시설제조업자가 (변경)등록한 제조제품으로서 1일 처리용량이 50톤 미만인 오수처리시설을 설치한 경우입니다.
 - 또한, 준공채수결과 방류수 수질기준을 초과한 경우에는 개선명령 및 과태료가 부과됩니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제32조

3-14. 하수도법에 의한 행정처분대상에 건물 임대자 포함여부

질의요지

- 건물을 임대하여 영업을 하는 임대자가 하수도법 제39조 및 39조 내용 중에 있는 관리자에 포함되어, 개인하수처리시설의 운영관리 및 개선 명령 등 행정처분에 대상이 되는지?

답 변

- 하수도법에서 개인하수처리시설의 운영·관리 책임은 건물의 소유자 또는 관리자로 규정되어 있으며, 이때 관리자의 범위에 임차인은 포함되지 않습니다.

관련법령

- 하수도법 제80조

3-15. 과태료 부과 시 소유자와 임대인간의 책임 소재

질의요지

- 해당 건물은 임대하고 있으며 소유자(건물주)는 동 건물에서 살고 있지 않을 경우,
 - 방류수 수질 부적합으로 과태료가 부과되었다면 소유자와 임대인 중 누가 부과대상입니까?
 - 만약 소유자에게 부과된다면, 하수도법에서 말하고 있는 “소유자 또는 관리자”에서 관리자는 누구를 얘기하는 것이며, 실제로 오수를 발생하고 건물을 사용하고 있는 임대인을 실제 관리자로 보고 임대인에게 부과할 수 있는지 궁금합니다.

답변

- 하수도법에 규정된 개인하수처리시설의 운영관리 책임은 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자에게 있으며, 이때 관리자의 범위에 임차인은 포함되지 않습니다. 따라서 방류수 수질기준 초과 등 하수도법 규정을 위반한 경우 행정처분의 대상자는 처리시설의 소유자 또는 관리자가 될 것입니다.
(관리자는 개인하수처리시설의 관리를 위탁받은 개인하수처리시설관리업체, 기술관리인 등을 의미함)

관련법령

- 하수도법 제39조 제9항

4. 개인하수처리시설 설계 및 시공

4-1. 개인하수처리시설 제조제품의 구조·규격 기준

질의요지

- 먼저 개인하수처리시설 설계시공업자의 설계기준 혹은 적정성여부를 판단할 때 하수도법 시행규칙 별표12의 개인하수처리시설 제조제품 기준에 따라야 하는지요?
 - 현재 관련법에서 제조제품에 대한 기준만 있고, 설계 시공업자의 설계기준 등은 별도 규정하지 않고 있는 줄 압니다. 그럼에도 불구하고 별도의 기준이 없어서 제조제품의 기준을 준용해서 사용해 온 처지였습니다.
 - 그런데 최근 법이 개정되면서 처리방법이 부패탱크로 한정되면서 설계시공업자의 시공범위나 처리공법(기존의 접촉폭기방식 등)에 대해 의문이 많이 생깁니다?

답 변

- 하수도법 시행규칙 별표12는 제조제품의 기준으로 설계·시공업자가 처리시설을 제조업자에게 제작의뢰하는 적용되지 않습니다. 그러나, 설계·시공업자는 수압, 토압 등을 고려하여 설치현장에 적합하게 설계하고, 한국산업규격(KS)에 따른 재질검사에 부합하여야 하는 등 처리시설의 구조적 안정성에 대한 책임은 있습니다.
 - 정화조는 하수도법 시행령 별표1 제2호에 따라 하수도법 시행규칙 별표12 제1호 ‘나’목 4)에 규정된 구조·규격기준을 준수해야 되며, 이는 제조제품 또는 제작의뢰 제품에도 적용됩니다.

관련법령

- 하수도법 제52조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제55조

4-2. 오수처리시설 브로워 고장에 의한 방류수수질기준초과

질의요지

- 오수처리시설 브로워 기계고장으로 전원이 차단되어 방류수수질기준이 초과된 오수를 배출한 경우, 적발당시 관할관청에 하수도법 제39조 제3항에 따른 비정상운영신고가 되어 있지 않았다면 하수도법 제39조 제1항 제4호의 규정을 적용하여 형사처벌 할수 있는지 여부?

(행정처분은 해당 시,군,구에서 처분하나 형사처벌은 사법기관에서 하는 것이므로 형사처벌에 따른 법령 해석을 하수도법을 만든 환경부에 질의하여 유권해석을 듣고자 하는 것임)

답 변

- 하수도법 제77조 제7호에 근거하여 하수도법 제39조 제1항 제4호 (정당한 사유없이 개인하수처리시설을 정상적으로 가동하지 아니하여 방류수수질기준을 초과하여 배출하는 행위)에 해당하는 행위를 한 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해지게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 제77조 제7호

4-3. 오수처리시설 수질기준 특례적용 여부

질의요지

- 환경부령 제249호 시행규칙 개정안 중에 제4조(방류수수질기준 등에 대한 특례) ② 이 규칙 시행당시 운영 중이거나 설치 중인 1일 처리용량이 50m³ 이상인 오수처리시설은 별표3의 개정규정에도 불구하고 2011년 12월 31일까지 수변구역에서는 생물화학적 산소요구량 1L 당 10mg 이하, 부유물질 1L 당 10mg 이하를 적용하고, 특정지역 및 기타 지역에서는 생물화학적 산소요구량 1L 당 20mg 이하, 부유물질 1L 당 20mg 이하를 적용한다.
- 위 시행규칙에 따라 시행 이전에 오수처리시설 설치신고가 돼 있고 건축물 공사가 진행 중이며 기타지역일 경우 2011년 12월 31까지 20ppm 기준을 적용받는지 답변 부탁드립니다.

답 변

- 하수도법 시행규칙 부칙 제4조에 따르면 이 규칙 시행당시 운영중이거나 설치중인 1일 처리용량이 50톤 이상인 오수처리시설은 별표3의 개정규정에도 불구하고 2011.12.31까지 기타지역에서 생물화학적 산소요구량 20mg/L 이하, 부유물질 20mg/L 이하를 적용하도록 규정하고 있으므로 귀하의 경우는 동 규정에 따라 2011.12.31까지 생물화학적 산소요구량 20mg/L 이하, 부유물질 20mg/L 이하를 적용받게 됩니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 부칙 제4조

4-4. FRP오수처리시설 설치 시 유량조정조만 콘크리트 시공여부

질의요지

- 예전에 질의회신집에서 본 것 같은데 찾을 수가 없어서 다시 질문드립니다. FRP 개인하수처리시설 설치시 주 반응공정은 FRP로 설치하고 유량조정조를 콘크리트로 설치할 경우 설치가 가능한지요?
- 또 그 반대로 유량조정조는 FRP로 주공정은 콘크리트로의 설치 가능 여부?

답 변

- 귀하가 질의하신 내용과 같이 개인하수처리시설 각각의 시설에 대한 재질을 별도로 하수도법에서 규정하고 있지 않으나 하수도법 시행령 별표1에서 정하는 설치기준과 같은법 시행규칙 별표12에서 정하는 처리시설 제조제품의 구조·규격 및 재질 기준 등의 법령은 준수하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제34조 제2항 및 같은 법 시행령 제24조 제3항, 하수도법 제52조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제55조

5. 기 타

5-1. 오수처리시설 하도급 공사

질의요지

- 저희는 정부보조금을 교부받아 공사를 발주하는 사찰과 민간도급계약을 체결 한 종합건설(토목, 건축, 문화재보수단청업)업체입니다
 - 정부보조금을 교부받아 시행하는 문화재 보호구역내의 오수처리시설 및 주변환경 정비사업과 관련하여 토목공사와 기타 공사금액이 총 공사비의 50%이고 오수처리시설 및 오수처리시설을 위한 토목공사등의 공사금액이 총공사비의 50%를 차지할 경우,
 - 사찰과 총공사 계약을 체결한 본회사가 오수처리시설 설계 및 시공 유자격업체 와 공동도급이 아닌 오수처리시설공사 하도급계약을 체결 하여 공사를 진행할 경우 공사착공 및 준공과 관련하여 아무런 문제가 없는지 알고 싶습니다.

답 변

- 하수도법 시행규칙 제52조에 근거한 별표11 제4호에 따르면 도급받은 공사의 전부를 하도급 하여서는 아니되며, 하도급하려는 경우에는 「건설산업기본법」에 따른 해당업종의 건설업자나 개인하수처리시설 설계·시공업자에게 하도급 하여야 한다고 규정하고 있어 귀하가 문의하신 경우처럼 도급의 방법(공동도급 또는 하도급)에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않습니다.
 - 따라서, 오수처리시설을 설계·시공할 업체가 하수도법 제51조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제50조의 규정에 의거 시설, 장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 개인하수처리시설 설계·시공업의 등록을 한 업체라고 한다면 도급의 방법과 상관없이 공사가 가능할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제51조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제50조

5-2. 비정상운영 시 오수처리

질의요지

- 기존의 가동중인 오수처리장의 노후화로 인하여 철거를 하고 오수처리장을 신설하려고 합니다.
오수처리장 신설을 하는 동안 기존 오수처리장으로의 오수유입을 막는 방법이 적당하지만 오수가 일정하게 계속 유입이 되는 현상이며 주위에 하수처리장은 없어 위탁처리가 불가능합니다.
그래서 기존처리장의 정상운영이 불가능하여 비정상운영 신고를 하려고 합니다.(지역은 경기도 지역이며 용량은 100~300m³/일로 예상)
- 비정상운영 신고 후 신설 오수처리장 공사를 하는 동안 기존처리장으로 유입되던 오수에 대하여 특별한 조치없이 방류가 가능한지 알고 싶습니다.
- 비정상운영 신고 후 오수처리장 공사가 완료될때까지 기존처리장 옆에 정화조를 설치하여 오수를 임시 처리할 경우 정화조에서 임시 처리 후 방류되는 오수의 방류기준이 어떻게 되는지도 알고 싶습니다.

답 변

- 오수처리시설을 개선, 변경하는 경우에는 하수도법 시행령 제26조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조의 규정에 따라 관할 지자체에 비정상운영 신고를 하여야 할 것이며,
- 시설 및 건물에서 발생하는 오수처리 방법 등에 대하여는 비정상운영기간 내에 예상되는 문제점(공공수역 수질오염도 증가, 악취 등으로 인한 민원발생 등)에 대하여 관할 지방자치단체와 협의하여 필요조치 등을 취한 후 결정하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 시행령 제26조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조

5-3. 오수처리시설 공동설치 운영 여부

질의요지

- 이번에 한 필지를 분할하여 두 필지로 나누어서 각각 숙박시설을 신축하려고 합니다. 물론 소유자는 똑같습니다.
그러면 각각 필지별로 오수처리시설을 묻어야 합니까. 아니면 공동으로 설치하여 관리해도 됩니까. 각각 설치해서 따로 관리하려면 비용도 많이 들고 부담이 되어서요.
- 또 다른 경우는 지역아동센터를 신축하는데 처리용량보다 크게 오수처리시설을 설치하려고 합니다. 센터는 교회 명의로 되어 있습니다. 바로 옆 필지에 교회 사택을 짓는데 목사님 명의로 되어 있는데 이런 경우에는 지역아동센터에 설치한 오수처리시설로 연결시켜 사용 해도 됩니까. 아니면 교회 사택은 별도로 정화조를 묻어야 하는지 궁금합니다. 명의를 다를 뿐 교회 재산이기 때문입니다

답 변

- 소유자가 같은 경우 오수처리시설을 공동으로 설치하여도 무방하나, 향후 각 필지별 소유자가 다를 시 시설에 대한 관리 여부에 대하여 협의가 이루어져야 문제가 발생하지 않을 것입니다.
- 또한, 지역아동센터 신축에 있어서 오수처리시설의 소유자(관리대상상의 소유자)가 같은 경우는 연결처리가 가능하나, 소유자가 다를 경우는 별도로 정화조를 설치하여야 할 것입니다.

관련법령

- 하수도법 제34조

5-4. 하수처리구역(합류식 하수관거) 안 개인하수처리시설 관리방법

질의요지

- 하수처리구역(합류식 하수관거로 유입됨) 안에서 개인하수처리시설(오수처리시설, 장기폭기법 : 1,500톤/일)을 관리하는 담당자입니다. 하수도법 시행규칙 33조에 개인하수처리시설의 관리기준이 있지만, 아래 사항에 대하여 정확한 답변 부탁드립니다.
- 하수처리구역 안에서는 개인하수처리시설의 방류수 수질기준 준수 의무가 없는 것으로 알고있습니다. 그러면 스크린조-유량조정조-폭기조 1,2-최종침전조-방류조를 통해 방류하는 시스템인데 스크린조에서 찌꺼기만 제거하고 폭기 시켜서 방류하여도 되는지, 폭기조의 오니가 방류되어도 무방한지 궁금합니다.
- 방류수 수질 기준이 없고, 최종적으로 합류식 하수관거를 통해 공공하수처리시설로 유입되어 처리하는 것으로 알고 있는데, 굳이 유량조정조 수중펌프, 최종 침전조 감속기 및 반송오니펌프, 폭기조 브로워 등 기계가 고장이 나도 수리없이 또는 대충 가동하여도 되는지 궁금합니다.
- 개인하수처리시설로 유입되는 오수관이 비가올때 오수와 우수가 같이 유입될 경우, 개인하수처리시설(오수처리시설)를 거치지 않고 일부는 방류하여도 되는지요?

답 변

- 개인하수처리시설이 하수처리구역 안에 있다하더라도 하수도법 시행규칙 제33조 제1항 제3호에 따라 오수처리시설은 그 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 모든 장비 및 장치 등이 이상없이 가동되어야 합니다.
- 또한, 폭기조의 오니를 방류하지 말아야 하며, 오수처리시설에 우수가 유입되어서는 아니 될 것입니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제33조 제1항 제3호

5-5. 건물 등의 증축 등에 대한 특례

질의요지

- 인천 서구 경서동 폭이 40m나 되는 큰 도로 옆에 위치한 4층 건물(1-3층 사무실, 4층 주택)로서 오수정화조(3톤/일)가 묻혀 있습니다.(2002년 건물 사용 승인시 하수처리 구역 밖이 었읍니다.)
 - 동 지역이 현재 하수처리구역 안에(합류식 하수관) 있으며, 4층 주택을 사무실로 용도 변경 하려고 하다보니 0.95톤이 부족합니다. 관할 구청에서는 부족한 용량만큼 분뇨 정화조 10인의 용량을 추가 시공할 것을 권장하고, 건물소유자는 년 2회 청소로 용도 변경이 가능하다고 주장하고 있는 실정입니다.

(질의 내용)

- 하수처리구역 안에(하수도법 시행령 제25조에 의한 근거)있어 전체 오수 발생량이 정화조 용량의 100분의 200 이하인 경우 정화조의 내부 청소는 6개월마다 1회 이상 실시로 건물 용도 변경이 가능한지 여부?
- 아니면, 추가되는 0.95톤 만큼 분뇨정화조 10인용을 추가로 설치시공 하여야 되는지 여부?

답 변

- 하수처리구역 안에서 기존건물에서 증가되는 오수 발생량을 포함하여 전체 오수발생량이 정화조 용량의 100분의 200인 이하인 경우,
 - 정화조 내부 청소를 6개월마다 1회 이상 실시한다면 하수도법 제35조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 건물 용도변경은 가능하다고 판단됩니다.

관련법령

- 하수도법 제35조 및 같은 법 시행령 제25조

5-6. 준공검사 시 방류수 수질검사

질의요지

- 하수처리구역내에서 5,000인조 정화조를 설치하였습니다. 준공검사를 받아야 하는데요. 해당 지자체에서 방류수 수질검사를 하나요? 또는 설치자가 수질검사 성적서를 제출해야 하나요?
- 이번에 하수도법이 개정되면서 검사가 면제 되었다고 들었는데 하수도법 몇 조 몇 항에 나와있는 건가요?

답 변

- 하수도법 시행규칙 제3조 제1항 제3호에 따라 공공하수처리시설로 유입처리하는 개인하수처리시설은 개인하수처리시설 방류수 수질기준을 적용하지 아니하므로 수질검사 성적서 제출은 하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 하수도법 시행규칙 제3조 제1항 제3호

5-7. 공동으로 개인하수처리시설 사용

질의요지

- 당 사업장은 개인하수처리시설을 설치하여 운영중에 있으며, 금번 회사사정으로 인하여 사업장 부지 및 건축물을 분할하여 타 법인회사로 매매를 하였습니다. 두 개의 사업장으로 나누어진 경우로 기존 오수처리시설을 그대로 활용하여 서로 다른 법인을 가지고 있는 사업장이 공동으로 개인하수처리시설을 사용할수 있는지? 아니면 각각 개인하수처리시설을 갖추어야 하는지 궁금하여 질의하고자 합니다.

답 변

- 사업장 분할 시 각각 개인하수처리시설을 갖추어야 하는 법적 규정은 없으며, 단지 공동으로 개인하수처리시설을 사용한다면 관리·운영 문제와 위법시의 법적 책임문제 등을 두 사업장이 원만히 합의가 된다면 공동사용이 가능하다고 판단됩니다.

관련법령

- 하수도법 제34조

폐 기 물 분 야

1. 사업장일반폐기물

1-1. 폐기물(저수조 침전물) 해당여부 및 처리방법

질의요지

○ 댐수(또는 해수)를 공업용(발전용)수로 사용하는 사업장으로써, 대형 저수조 바닥 침전물 청소작업 시 발생하는 이토(진흙, 뽕) 처리에 관한 질의입니다.

- 저수조 바닥 침전물 청소작업 시 발생한 이토가 폐기물로 분류되는지?
- 폐기물로 분류된다면 경제적인 처리기준(방법)은 무엇이 있는지?
 - 침전물을 펌프로 퍼 올려진 물과 혼합된 상태로 처리할 수 있는지, 순수 이토만 분리하여 처리하여야 하는지?
 - 매립장에 매립을 하는지, 또 다른 처리방법이 있는지?

※ 저수조의 침전물 발생 과정은 댐수(또는 해수)가 관로를 통하여 사업장으로 유입되며, 사업장 내에서 저수조를 거쳐 사용처로 공급하게 되는데 저수조에서 장기간에 걸쳐서 침전물(진흙, 모래, 조개 껍질 등)이 발생됨.

답 변

- 공업용수 저수조에 침전물이 잔류되어 있거나, 펌프로 수거하였다 하더라도 탈수하지 않은 경우에는 폐기물이 아닌 하수로 보아야 합니다. 다만, 수거한 침전물을 탈수한 경우에는 폐기물에 해당합니다.
- 또한 폐기물관리법 시행규칙 제66조 제3항 별표16 제2호의 규정에 의하여 수도사업용 정수시설에서 발생하는 무기성오니(지정폐기물 제외)를 수분함량 70% 이하로 탈수·건조하여 배출하는 경우 관계

법령에 의하여 인·허가된 건축·토목공사의 성토재, 보조기층재, 도로기층재와 매립시설의 복토용으로 재활용할 수 있습니다.

- 따라서 질의상의 공업용수 저수조가 수도사업용 정수시설에 해당하는 경우 매립시설에 매립하여 처리하는 방법 외에도 상기와 같이 재활용할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조 제3항

1-2. 사업장폐기물 관리대장 작성 관련

질의요지

- 폐기물관리법 규정에 의거 올바르게 시스템으로 관리대장을 작성하는 경우 별도의 관리대장을 작성하지 않아도 되는 것으로 알고 있는데 만약 올바르게 시스템을 사용하지 않는 사업장 폐기물관리대장 작성 방법은?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제58조 제1항의 규정에 의거 사업장폐기물 배출자 신고를 한 자와 지정폐기물 처리계획 확인을 받은 자는 사업장 폐기물 관리대장을 기록하고 3년간 보존하여야 합니다.
 - 다만, 같은 법 시행령 제23조의2 제5호의 규정에 따라 전자정보처리 프로그램에 폐기물의 수집·운반 처리상황 등을 기록할 수 있으며, 이 경우에는 사업장폐기물 관리대장을 별도로 작성하지 않아도 됩니다.
 - 또한 같은 법 시행규칙 제20조의 규정에 의한 전자인계서 작성대상 외의 폐기물에 대해서도 전자정보처리 프로그램에 입력할 수 있으며, 이 경우에도 별도의 사업장폐기물 관리대장을 작성하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제23조의2 및 같은 법 시행규칙 제58조

1-3. 폐기물(폐수처리오니 및 공정오니)의 분류 등

질의요지

- 제품생산 공정과정에서 수거된 오니와 폐수처리시설 중간단계(저장조, 유량조정조)에서 수거된 오니는 진흙 정도의 고상인 바,
 - 이 상태의 오니를 물에 적셔 pH를 확인해보니 pH가 약 2-3 정도의 산성으로 나왔을 때는 어떠한 방법으로 처리하여야 하는지? 또한 품목을 폐산 고상으로 보아야 하는지? 일반 오니로 보아야 하는지?
 - 또한, 제품생산 공정과정에서 수거된 오니는 폐수처리오니와 공정오니 중 어떤 것으로 하여야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법상에서 공정오니와 폐수처리오니에 대하여 별도로 정의하고 있지는 않으나, 일반적으로 제품생산 공정과정에서 발생된 슬러지는 공정오니로 분류되며, 폐수처리공정(폐수 집수조 및 유량조정조 포함)에서 발생되는 슬러지는 폐수처리오니로 분류됩니다.
- 폐산은 액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 2.0 이하인 경우에만 해당하며, 고상의 폐기물은 수소이온 농도지수에 관계없이 폐산에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

1-4. 폐기물의 분류

질의요지

○ ○ ○시는 진공노면청소차량으로 관내 거리청소 후 생긴 폐토사를 업체에 민간위탁처리 하고 있는 바, 폐목재, 소각 쓰레기 등은 생활쓰레기로 분류되어 있는데, 폐토사의 경우 생활쓰레기에 해당되는지, 아니면 사업장 폐기물에 해당되는지?

답 변

○ 지방자치단체에서 관내 도로청소를 실시하고 발생하는 폐토사, 기타 쓰레기 등의 폐기물은 생활폐기물에 해당합니다.

관련법령

○ 폐기물관리법 제2조

1-5. 변경허가 가능여부

질의요지

- 폐기물처리업 허가신청서를 교부받은 후 사용개시 신청 전에 생산설비가 변경되어 폐기물중간처리업 변경허가 신청서를 제출코자 하는데 사용개시 신청전이라도 변경허가를 신청할 수 있는지?

답 변

- 폐기물처리업 허가를 받은 자가 허가받은 사항 중 폐기물관리법 시행규칙 제29조 제1항에 해당하는 사항을 변경하고자 하는 경우 변경허가를 받아야 하며, 이 경우 사용개시신고 여부와 관계없이 변경허가가 가능합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제29조

1-6. 폐기물 해당여부

질의요지

- 반도체 생산과정 중 발생한 규격미달 Chip을 세관에 폐기 신고 후 폐기물처리업체에 소각하고 있는 업체로서 고부가가치 제품(규격미달 Chip)이 용량은 작지만 반도체 제품으로 생산이 가능한데 제품화하지 않고 폐기한다는 것은 국가나 회사적으로 큰 손실이라고 판단되어 규격미달 Chip을 세관장의 장외작업 허가를 받은 외주업체에 공급하여 반도체 제조공정을 걸쳐 완제품으로 생산하려고 하는 바, 생산과정 중 제품화가 불가능한 Chip이나 부산물을 외주업체로 공급하는 경우, 동 물질이 폐기물에 해당되는지?

답 변

- 폐기물관리법상에서는 폐기물을 “사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질”이라고 정의하고 있습니다. 따라서 생산된 제품이 불량품이라 하더라도 원래의 용도로 사용하는 경우에는 폐기물에 해당하지 않으나, 성상 그대로 사용할 수 없어 재가공하거나 분쇄 등을 통하여 제품의 원료로 사용하는 경우에는 폐기물에 해당합니다.
- 즉, 수거한 규격(용량)미달의 Chip(반도체)을 원형 그대로 이용하여 다시 원래 목적의 제품(용량이 작은 반도체)을 생산하는 경우라면 폐기물에 해당하지 않는다 할 것입니다.
- 다만, 외주업체에 공급하는 규격미달 Chip 중 그 일부만 원래 목적의 제품으로 생산하고 대부분을 폐기하는 경우라면 폐기물로 보아야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

1-7. 폐기물 수집·운반증 반납

질의요지

- 지정폐기물 차량 매도와 폐차 시 환경청에서 발부받은 폐기물 수집·운반증(노란스티커)을 다시 환경청으로 반납해야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표8 제1호 ‘바’목의 규정에 의거 허가취소·영업정지·휴업 또는 폐업 등으로 폐기물을 수집·운반하지 못할 때에는 발급받은 폐기물수집·운반증을 허가기관에 반납하여야 합니다.
 - 따라서 폐기물수집·운반증을 발급받은 차량을 폐차 또는 매도한 경우에도 폐기물수집·운반증을 허가기관에 반납하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

1-8. 허가신청 기간

질의요지

- 폐기물중간처리업(소각전문) 사업계획 변경통보를 받은 경우, 허가신청 기한이 변경통보를 받은 날부터 적용되는지?
 - 2000년 사업계획 적정통보를 받은 후 허가를 득하는 조건이었으나, 2003년에 사업계획 변경통보를 받았다면 3년 후인 2006년까지 허가를 받으면 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 제25조 제3항의 규정에 의거 소각전문 폐기물처리사업 계획 적합통보를 받은 자는 그 시설·장비·기술능력을 갖추어 사업계획의 적합통보를 받은 날부터 3년 이내에 해당 허가기관에 허가신청서를 제출하여야 합니다. 폐기물처리사업계획을 변경한 경우에도 그 기간 안에 허가신청서를 제출하여야 합니다.
 - 다만, 같은 법 제25조 제4항의 규정에 의거 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 동 기간 내에 허가신청을 하지 못한 경우 1년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제25조 제3항

1-9. 구조물 철거 관련

질의요지

- 당 현장은 기존의 지하차도부 교량을 철거하고 기존도로부에 토사로 성토하여 도로계획고를 주변 건물과 일치하도록 설계지침에 반영되어 있는 바,
 - 도로 완성면에서의 1m 이하의 구조체로서 철거작업을 하지 않고 그대로 성토하는 경우 폐기물관리법 위반이 되는지?

답 변

- 토지이용 및 공사계획상 구조물(포장도로, 건축구조물 등)의 철거 및 이용여부는 공사주체가 결정할 사항으로서 제거할 필요가 없거나 일부만을 제거하여도 되는 경우, 제거한 부분만을 폐기물로 적정 처리하면 될 것입니다.(제거하지 않은 구조물은 폐기물에 해당하지 않음)

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

1-10. 폐기물처리시설 설치검사 대상여부

질의요지

- 사업장폐기물 최종처리업체로서 현재 사업장일반폐기물 매립시설을 지자체로부터 허가를 득하고 영업을 영위하고 있으며, 운영 중인 매립시설에 지정폐기물 종목을 추가로 매립하기 위하여 환경영향평가 협의 후, 사업계획 검토가 진행 중에 있는 바,
 - 상기 매립시설을 지정폐기물 매립시설로 변경허가 후 사용개시 시 별도의 설치검사를 받은 후 사용개시 신고를 하여야 하는지?

답 변

- 폐기물 매립시설을 설치하여 폐기물최종처리업 허가를 받은 자가 처리대상 폐기물을 변경(이 건의 경우 지정폐기물 추가)하고자 하는 경우, 폐기물관리법 시행규칙 제29조 제1항 제1호의 규정에 의거 폐기물처리업 변경허가를 받아야 하며,
 - 이 경우 같은 법 시행규칙 제41조 제1항의 규정에 따라 설치검사를 받아야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제29조 제1항

1-11. 폐기물 재위탁 가능여부

질의요지

- 폐기물 중간처리업 허가를 받아 지정폐기물 외 사업장 일반폐기물을 중간처리하고 있는 업체로서 배출자로부터 당초에 계약한 폐기물량 보다 많은 양의 위탁을 요구받은 상태에서 초과 물량을 위탁받을 경우 당사의 보관능력 초과가 예상되어 중간처리업 허가를 갖춘(지정폐기물 외 사업장일반폐기물) 업체에 위탁처리 한다면 폐기물관리법 위반이 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표8 제1호 ‘라’목의 규정에 의거 폐기물처리업자가 폐기물의 수집·운반 또는 처리를 위탁받은 때에는 위탁자별로 수탁처리능력확인서를 발급하여야 하며, 위탁받고자 하는 폐기물이 자신의 처리시설에서 처리가 어렵거나 처리능력을 초과하는 경우에는 그 폐기물을 위탁받아서서는 아니 되며,
 - 동 별표 제1호 ‘마’목의 규정에 의거 폐기물처리업자는 수탁처리능력확인서 제출을 거부하거나 허위로 제출하여서는 아니 됩니다.
- 또한 동 별표 제3호 ‘가’목의 규정에 의거 위탁받은 폐기물을 위탁받은 성질과 상태 그대로 재위탁하거나 재위탁을 받아서도 아니 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

1-12. 사업장폐기물 배출자신고 관련

질의요지

- 당사는 석유정제제품을 생산하는 사업장으로서 공정의 개보수로 인하여 매년 폐콘크리트가 발생하는데, 이를 사업장폐기물로 신고를 하여야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행령 제2조 제9호의 규정에 의거 일련의 공사 또는 작업으로 발생하는 폐기물의 총 발생량이 5톤 이상인 경우 사업장 폐기물에 해당합니다.
- 폐기물관리법 시행규칙 제18조 제1항에 해당되어 사업장폐기물배출자 신고를 한 사업장에서 건물 개·보수 등 일련의 공사·작업에 의하여 폐기물이 추가로 발생하는 경우,
 - 폐기물의 발생량(5톤 이상 또는 미만)에 관계없이 별도로 사업장 폐기물배출자 신고는 하지 않아도 됩니다.
 - 다만, 동 폐기물의 발생으로 인하여 같은 법 시행규칙 제18조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제2조 및 같은 법 시행규칙 제18조

1-13. 사업장생활계폐기물 수집·운반 관련

질의요지

- 배출시설을 운영하는 사업장에서 사업장생활계폐기물의 처리가능 업체는?
 - A업체 : 사업장배출시설계폐기물 수집·운반업 허가
 - B업체 : 사업장배출시설계폐기물 수집·운반업 허가 + 폐기물
중간처리업(지정 외 사업장폐기물 소각)
 - B업체는 사업장생활계폐기물 수집·운반업 허가는 없으나 중간처리업
허가가 있고 처리대상폐기물을 스스로 운반할 수 있는 등록 차량이
있음

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제3호 '나'목 1)의 규정에 의거 사업장
배출시설계폐기물은 사업장배출시설계폐기물 수집·운반업자가 수집
·운반하고, 사업장생활계폐기물은 사업장생활계폐기물 수집·운반
업자가 수집·운반하여야 합니다.
 - 따라서 사업장배출시설계폐기물 수집·운반업자는 사업장생활계
폐기물을 수집·운반할 수 없습니다.
- 다만, 폐기물수집·운반업자 외의 폐기물처리업자는 스스로 처리
하고자 하는 폐기물에 한하여 같은 법 시행규칙 별표5 제6호의 규정에
따라 폐기물수집·운반증을 발급받아 수탁한 폐기물을 직접 수집·
운반할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

1-14. 폐기물배출 및 처리 실적보고서 제출 관련

질의요지

- 업체의 소재지(주소)가 변경된 경우 실적보고를 2개구에 걸쳐서 해야 하는지? 아니면 1곳에만 해도 되는지?

답 변

- 사업장폐기물배출자의 사업장 소재지의 변경으로 관할 행정기관이 변경되는 경우 배출자는 변경되는 소재지의 관할 행정기관에 사업장 폐기물배출자 변경신고를 하여야 하며,
 - 이 경우 폐기물관리법 시행규칙 제60조의 규정에 의한 폐기물배출 및 처리 실적보고서는 변경신고한 기관에 제출하면 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제60조

1-15. 인계서 작성 관련

질의요지

- 폐기물 인계·인수시 종전에는 폐기물(간이)인계서를 작성하였으나, 폐기물관리법이 개정('07.08.03)됨에 따라 '08.08.04일부터는 전자인계서 작성대상 폐기물은 올바로시스템을 이용하여 전자인계서를 등록해야 하는 바,
- 전자인계서 작성대상 외의 사업장 일반폐기물은 올바로시스템을 이용하지 않을 경우 폐기물(간이)인계서를 기존대로 계속 기록/보존해야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제20조에 해당하는 폐기물을 위탁처리하는 경우에는 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하며, 그 외의 폐기물은 전자정보처리프로그램에 입력하지 않아도 됩니다.
- 또한 기존의 인계서 또는 간이인계서 제도는 폐지되었으며, 작성하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제20조

1-16. 폐침묵 처리방법

질의요지

- 철도공사 중 발생한 철도 침묵은 무조건 지정폐기물로 소각을 해야 하는지? 아니면 함유 기름량을 성분 조사하여(듣기로는 5% 기준) 파쇄도 가능한지?
 - 성분조사에 따라 파쇄도 가능하다면 성분조사는 어느 기관에 의뢰를 해야 하는지?

답 변

- 철도공사 중 발생하는 폐침묵이 어느 성분을 얼마정도 함유하고 있는지에 대한 구체적인 정보를 제시하지 않아 정확한 답변이 곤란하나, 일반적으로 폐기물공정시험법에 따른 용출시험 결과 기름성분이 5% 이상 함유되어 있는 경우 지정폐기물로 처리하여야 하며, 5% 미만인 경우 일반폐기물로 분류됩니다.
 - 지정폐기물 해당여부에 대한 시험분석기관은 시험·분석이 가능한 모든 시험분석 기관(시·도보건환경연구원, 자가측정업소, 배출자 자체 실험실 분석도 가능)에서 할 수 있습니다.
- 철도공사 과정에서 발생한 폐침묵은 환경부고시 「폐목재의 분류 및 재활용기준(제2008-147호)」에 의거 3등급에 해당하며, 3등급의 폐목재는 열분해·가스화 원료로 이용하거나 폐기물관리법 시행규칙 제3조에 따른 에너지회수기준에 적합하게 에너지를 회수하는 용도로 사용하여야 합니다.
 - 따라서 폐침묵을 소각 외의 방법으로 처리하고자 하는 경우에는 상기와 같은 방법으로 폐목재를 재활용하는 자에게 위탁하여 처리하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-17. 사업장폐기물 관리대장 보관방법

질의요지

- 사업장폐기물배출자의 경우 폐기물관리대장을 작성토록 되어 있어 올바르게 시스템과 사내 자체 엑셀파일을 이용하여 관리대장을 작성하고 있는 바,
 - 전산 상으로 작성 후 또 매번 출력하여 파일보관을 하다보니 어려운 점이 많은데 현행법상 관리대장은 3년간 보존토록 되어 있으나 전산상으로만 관리하여도 문제가 없는지? 아니면 전산+관리대장 출력 후 파일로 또 보관을 해야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제58조 제1항의 규정에 따라 기록·보존하여야 할 사업장폐기물 관리대장은 동조 제2항의 규정에 의거 전자기록 매체에 기록·보존할 수 있으나, 이 경우 연도별로 출력하여 보관하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제58조

1-18. 하수처리시설 협잡물 및 침사물 처리방법

질의요지

- 하수가 유입되면 하수처리공정상 가장 먼저 협잡물 및 침사물이 발생합니다. 이때 발생한 협잡물과 침사물을 혼합 보관·처리하여도 현행 법상 저축이 없는지? 저축이 없을 경우 혼합된 협잡물과 침사물을 매립하여도 되는지요?

답 변

- 폐기물관리법 시행령 제7조 제1항 제1호의 규정에 의거 폐기물은 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하여야 합니다.
 - 다만, 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물로서 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하는 경우 혼합하여 수집·운반 및 보관할 수 있습니다.
- 참고로, 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제3호 ‘라’목 1) 가)의 규정에 의거 재활용하지 아니하는 소각 가능한 사업장일반폐기물이 1일 평균 100kg 이상 배출되는 경우에는 소각하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제7조

1-19. 하수처리시설에서 발생한 침사협잡물 처리

질의요지

- 하수처리장으로 유입된 하수는 침사지에서 모래를 가라앉힌 후 유입 펌프로 유입되며, 이때 침사지에서 발생한 침사협잡물은 대부분 모래인 바,
 - 이 모래가 사업장배출시설계폐기물인지?
 - 모래를 세정하여 건조시킨 후 생활계폐기물매립장의 복토재로 사용할 수 있는지?
 - 복토재로 사용할 경우 침사협잡물에 대한 중금속성분검사 주기가 따로 있는지?

답 변

- 사업장배출시설계폐기물이란 폐기물관리법 제2조 제3호에 따른 배출 시설 또는 같은 법 시행령 제2조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 운영으로 배출되는 폐기물을 말합니다. 따라서 하수도법 제11조 제4항에 의한 공공하수처리시설에서 발생하는 협잡물은 사업장배출 시설계폐기물입니다.
- 폐기물관리법 시행규칙 별표16 제2호 ‘가’목에 해당하는 폐기물은 매립 시설의 복토용 등으로 사용할 수 있으나, 하수처리시설에서 발생하는 폐기물은 이에 해당하지 않으며, 사업장폐기물매립시설에 매립하여 처리할 수 있습니다.
- 폐기물의 성분분석에 대한 시험성적서 유효기간은 별도로 정하고 있지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조 및 제66조

1-20. 변경허가 대상여부

질의요지

- 폐기물처리시설 용량을 30/100이내 증설할 경우 신고대상으로 되어 있는 바, 기존 처리 시설의 개선으로 동력 및 부대설비를 증설 교체하여 처리용량을 일 60톤에서 75톤으로 증설(25%)하려고 하는데 부대설비 중 모터가 현재 75마력에서 100마력으로 증설될 경우 허가를 받아야 하는지?

답 변

- 폐기물처리시설의 처리능력은 동력만으로 단순 산정하는 것이 아니며, 그 시설이 실제 처리할 수 있는 최대량을 기준으로 산정하여야 하며, 처리용량이 100분의 30이상 변경되는 경우 폐기물관리법 시행규칙 제29조의 규정에 의거 폐기물처리업 변경허가를 받아야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제29조

1-21. 폐기물 공동처리 관련

질의요지

- 당사는 폐기물중간처리업 허가를 받은 업체입니다. 이 경우에도 사업장폐기물공동처리배출신고를 하고 공동기구 대표자가 되어 사업장 생활쓰레기를 처리할 수 있는지요?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제21조의 사업장폐기물의 공동처리는 사업장 폐기물배출자에 한하여 적용되며, 폐기물처리업자에 대해서는 적용되지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제21조

1-22. 침출수 처리 관련

질의요지

- 폐기물매립장에서 발생된 침출수를 전처리 또는 원수 상태로 매립장에 설치한 재순환 시설에 침출수를 재순환 하였을 시 법적인 문제가 있는지?
- 폐기물 매립장에서 발생된 침출수를 전처리 또는 원수 상태로 매립장내의 비산먼지 방지용으로 살포가 가능한지요?

답 변

- 매립시설에서 발생된 침출수는 폐기물관리법 시행규칙 별표 11의 폐기물 처리시설 관리기준에 따라 적정처리하여야 합니다.
- 다만, 매립 폐기물의 분해 및 매립시설의 안정화 촉진을 위해 주입정을 통하여 침출수 처리수를 공급하는 경우 이를 제한하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제42조

1-23. 음식물류폐기물의 분류번호

질의요지

- 음식물폐기물 처리과정에서 발생하는 탈수케익은 폐기물로 분류하면 어떤 폐기물로 분류할 수 있으며, 분류번호는 어떻게 되는지?

답 변

- 음식물류폐기물은 폐기물관리법 시행규칙 별표4의 “사업장폐기물 분류번호” 중 동식물성잔재물(51-17-00)에 해당합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제2조의2

1-24. 임목폐기물 처리 관련

질의요지

- 산업단지 조성 현장 내 벌목 후 지역주민들에게 화목용으로 무상으로 제공코자 나무가지를 할 경우 사업장폐기물 처리 방법(임목폐기물)에 위반되지 않는지?
 - 제공방법은 필요 주민이 직접 상차 운반하여 화목용으로 가져가는 조건입니다.
- ※ 참고로 당 산업단지는 5톤 이상의 임목폐기물이 발생하여 적법한 절차에 의거 신고 완료하였으며, 뿌리부는 신고된 파쇄장비에 의거 파쇄 후 톱밥상태로 지역주민, 필요업체에 무상공급할 예정입니다.

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제6호의 규정에 의거 페인트·기름·방부제 등이 묻어 있지 아니한 목재와 벌채·산지개간 또는 건설공사 등으로 발생한 나무뿌리·가지를 연료용(노천소각은 제외)으로 사용하거나 인근 농가 등에 공급할 수 있으며, 이 경우 소각재를 회수할 수 있는 시설(난로, 드럼통 등)에서 연료용으로 사용하여야 합니다.
- 참고로 벌목 등 산림작업 과정에서 발생하는 임목폐기물(뿌리, 가지, 줄기)을 톱밥으로 재활용하는 경우 생산된 톱밥은 폐기물에 해당하지 않음을 알려드립니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조

1-25. 폐기물 수집·운반 관련

질의요지

- 폐기물중간처리업 허가를 받은 자가 또 다른 사업장생활쓰레기를 수집·운반하여 시매립장 및 소각장에 처리하려고 할 경우 수집운반업허가를 별도로 받아야 하는지? 신고만 하는지? 만약 신고를 한다면 어떤 신고를 해야 하는지?

답 변

- 폐기물수집·운반업자의 외의 폐기물처리업자(중간 및 최종처리업자)는 스스로 처리하고자 하는 폐기물에 한하여 같은 법 시행규칙 별표5 제6호의 규정에 따라 폐기물 수집·운반증을 발급받아 수탁 받은 폐기물을 직접 수집·운반하여야 하며, 이 외의 폐기물을 수집·운반하고자 하는 경우에는 별도로 폐기물수집·운반업 허가를 받아야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

1-26. 폐기물 수집·운반 관련

질의요지

- 각 현장(거래처가 다른)의 폐기물 배출량이 소량인 경우, 한대의 운반 차량으로 여러 현장을 거쳐서 수거할 수 있는지요?

답 변

- 폐기물은 종류별·성상별 등에 따라 구분하여 수집·운반하여야 합니다.
 - 다만 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제6호의 규정에 의한 수집·운반증을 발급받은 차량으로서, 동 수집·운반증에 기재된 폐기물을 종류별로 용기에 담은 등 서로 혼합되지 않도록 구분한 경우에는 동일한 차량으로 함께 적재하여 수집·운반할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

1-27. 소각시설의 폐기물 처리능력 관련

질의요지

- 폐사는 소각시설을 회분식(가동시간 : 8시간/일)으로 최초 설치검사를 받아 폐열을 회수 후 생산설비에 이용하고 있으며, 생산물량의 증가로 시설변경 없이 가동시간(8시간/일→17시간/일)만을 변경하여 사용하고 있습니다.
- 시설변경 없이 가동시간만 변경(8시간/일→17시간/일)했을 시 회분식인지 준연속식인지 알고 싶습니다.

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표7 비고5의 규정에 의거 폐기물처리업 허가요건 중 1일 처리능력은 연속식시설의 경우에는 24시간, 준연속식시설의 경우에는 16시간, 회분식시설의 경우에는 8시간을 기준으로 산정합니다.
- 이는 폐기물처리업자가 설치하는 폐기물처리시설의 처리능력을 산정하기 위한 기준으로 회분식시설을 16시간 이상 운영한다 하여 준연속시설에 해당하는 것은 아닙니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

1-28. 폐기물(용접잔재물) 처리 방법

질의요지

- 강관파이프 제조과정에서 발생하는 슷트용접시 용접똥이 발생하는데 고철업체에서는 고철성분이 없어서 무상으로 가져간다고 하는데 동물질이 폐기물에 해당 되는지? 아니면 고철로 처리해도 되는지?

답 변

- 비산우려가 있는 용접잔재물·산화철 또는 철스케일 등은 고철에 해당하지 않습니다.
- 이러한 폐기물은 폐기물관리법 제18조의 규정에 의거 배출자 스스로 처리하거나, 같은 법 제25조 및 제46조의 규정에 따라 폐기물처리업허가를 받은 자 또는 재활용신고를 한 자에게 위탁처리하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제2조의2

1-29. 폐기물 위·수탁 계약 관련

질의요지

- 폐기물관리법 시행규칙 별표8에 의하면 법 제4조와 법 제5조에 따른 폐기물처리시설(이하 “공공처리시설”이라 한다)의 설치·운영자가 배출자로부터 직접 폐기물의 처리를 위탁하지 아니하는 경우 등 3가지 조건을 모두 만족하는 경우 폐기물수집·운반업자가 수집·운반 및 처리까지 계약을 체결할 수 있도록 규정되어 있습니다.
- ○○(주)군산사업소의 경우 환경부가 설치한 지정폐기물공공처리장으로서 폐기물관리법 제5조의 규정에 의한 광역폐기물처리시설에 해당되므로 폐기물관리법 제18조의 규정에 의한 사업장폐기물배출자로부터 폐기물을 위탁받아 처리(폐석면 매립)가 가능한 것으로 알고 있는 바,
 - 폐기물관리법 시행규칙 별표8 내용 중 같은 법 제4조와 제5조에 따른 폐기물처리시설의 설치운영자가 배출자로부터 직접 폐기물의 처리를 위탁하지 아니하는 경우의 정확한 의미는?
 - 현행법상 폐기물수집·운반업자와 공공처리시설의 설치 운영자간에 폐기물의 반입계약이 이루어져 있는 경우 폐기물 수집·운반업자가 수집·운반에서 처리까지 계약이 가능한지?

답 변

- 공공처리시설이란 시·군·구 등 자치단체에서 관할 구역의 폐기물이 적정 처리될 수 있도록 설치·운영하는 폐기물처리시설(광역 폐기물처리시설 포함)을 말합니다.
- 따라서 폐기물관리법 시행규칙 별표8 제2호 ‘가’목 1)의 규정은 상기의 공공처리시설의 설치·운영자가 배출자로부터 직접 폐기물의

처리를 수탁하지 아니하는 경우 폐기물 수집·운반업자가 폐기물의 수집·운반을 위탁한 자와 폐기물의 수집·운반 및 처리까지의 계약을 체결할 수 있다는 의미입니다.

- 또한 동 별표8 제2호 ‘가’목 2)의 규정에 의거 폐기물수집·운반업자와 공공처리시설의 설치·운영자간에 폐기물의 반입계약이 이루어져 있는 경우에도 폐기물 수집·운반업자는 폐기물의 수집·운반을 위탁한 자와 폐기물의 수집·운반 및 처리까지의 계약을 체결할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

1-30. 폐기물수집·운반증 발급 관련

질의요지

- 저희는 ○○군청으로부터 하수처리사업을 위탁받아 하수처리장을 운영하고 있는 업체입니다. (하수처리장은 군수 명의로 되어있음)
 - 각각의 읍·면단위 마을하수 하수처리장에서 발생하는 오니와 침사물(액상, 고상)을 ○○군 하수처리장으로 가져와 탈수 처리하여 매립장으로 반입하고 있습니다.
 - 수집·운반과 관련하여 각각의 마을하수처리장에서 발생하는 폐기물(고상, 액상)을 운반할 경우 위탁업체인 우리업체 명의로 된 차량운반증을 발급 받을 수 있는지?
- 또한 ○○군은 에코파크라고 하여 환경과 관련된 시설들(하수처리장, 분뇨처리장, 생활폐기물매립장)이 모여 있는데 각각은 모두 ○○군수 명의로된 시설들입니다.
 - 하수처리장에서 발생된 폐기물을 에코파크내 매립장으로 이동하는데도 폐기물운반필증을 발급받은 차량으로 해야 하는지? 시설은 각각이지만 에코파크를 하나의 사업장으로 보고 사업장 내 이동으로 간주하여 운반증이 없어도 되는지?

답 변

- 사업장폐기물배출자가 자신의 사업장에서 발생한 폐기물을 사업장 밖으로 운반하고자 하는 경우 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제6호 ‘가’목 2)의 규정에 의거 폐기물수집·운반증을 발급받을 수 있으며,
 - 폐기물수집·운반증 발급대상이 되는 차량은 발급신청인(사업장 폐기물배출자) 명의로 등록된 것이어야 합니다.
- 다만, 귀사에서 사업장폐기물배출자신고를 할 수 있는지 여부는 위탁 운영계약의 내용에 따라 다를 것입니다.
 - 즉, 폐기물의 처리를 포함하여 하수처리시설 운영에 관한 제반 사항을 일괄 위탁 운영하는 것으로 계약하였다면 위탁운영자가 사업장폐기물 배출자신고를 할 수 있으며, 폐기물 처리를 감안하지 않고 하수처리 시설의 단순 운영만을 위탁하는 것으로 계약하였다면 위탁자(이 건의 경우 ○○군)가 사업장폐기물배출자신고를 하여야 합니다.
- 하수처리시설에서 발생된 폐기물을 동 시설부지 밖으로 운반하고자 하는 경우에는 폐기물수집·운반증을 발급받은 차량으로 수집·운반 하여야 하며, 환경관련 시설이 모여 있다하여 여러 종류의 환경관련 시설을 하나의 사업장으로 볼 수는 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조 및 제18조

1-31. 폐기물처리시설 변경승인 및 설치검사 해당여부

질의요지

- 대기배출허용기준의 강화에 따라 소각시설에 대기오염방지시설인 습식 세정탑을 LD Fan 후단에 추가로 설치하고자 하는 경우,
 - 폐기물관리법 시행규칙 제39조(폐기물처리시설의 설치승인 등)에 의거 폐기물처리시설설치 변경승인(신고)을 받아야 하는지?
 - 폐기물관리법 시행규칙 제41조(폐기물처리시설의 사용신고 및 검사)에 의거하여 소각시설의 검사를 받아야 하는지?

답 변

- 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 신고한 폐기물소각시설의 방지시설 교체가 대기배출시설의 변경허가 또는 변경신고 대상에 해당하는 경우, 폐기물관리법 시행규칙 제39조 제3항 및 제40조 제3항의 규정에 의하여 변경승인을 받거나 변경신고를 하여야 합니다.
 - 다만, 폐기물처리시설 변경 없이 대기오염방지시설만 변경한 경우에는 폐기물처리시설 설치검사를 받지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제39조 및 제40조

1-32. 폐기물처리시설 해당여부

질의요지

- 폐수처리장에서 폐수처리오니를 탈수하는 탈수기(1,000kg/시)가 폐기물 처리시설 설치신고 대상인지?

답 변

- 폐수처리오니 탈수시설 등 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의한 수질오염방지시설은 폐기물처리시설에 해당되지 아니합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제5조

1-33. 폐기물처리시설 해당여부

질의요지

- 준설토를 세척하는 시설이 폐기물관리법상 폐기물처리시설에 해당되는지? 만약 해당된다면 폐기물관리법 시행령 별표3의 어느 시설로 보아야 하는지?

답 변

- 세척시설은 폐기물관리법 시행령 별표 3의 폐기물처리시설에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제5조

1-34. 시험·연구목적으로 폐기물을 공급할 수 있는지 여부

질의요지

- 현재 정수장에서 발생하는 정수오니케익을 위탁처리하고 있는데, 동 폐기물 50톤 정도를 연구목적으로 제공받을 수 있는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제37조 제1항 각 호에 해당하는 자가 시험·연구 목적으로 폐기물처리시설 설치·운영하는 경우에는 동조 제2항의 규정에 따라 폐기물처리시설 설치·운영계획서를 관할 행정기관(시·도지사 또는 지방환경관서의 장)에 제출하여야 하며, 해당 행정기관으로부터 확인결과를 통보받은 후 다른 사람의 폐기물을 수탁할 수 있습니다.
- 따라서 시험·연구 목적으로 폐기물을 공급하고자 하는 경우에는 폐기물처리시설을 설치하고 이에 따른 운영계획서를 관할 행정기관에 제출한 자에게 폐기물을 위탁할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제37조

1-35. 위탁 처리한 폐기물의 책임 범위

질의요지

- 배출자가 폐합성수지(소각용)를 배출하고 운반자는 적법하게 운반한 경우 처리자가 방치 또는 기계고장으로 인해 적정처리 하지 못 하였을 시 그 책임이 배출자까지 있는지?
 - 배출자가 운반·처리까지 관할하여야 할 의무 조항이 있는지?

답 변

- 폐기물관리법 제17조의 규정에 따라 사업장폐기물배출자가 수탁자의 수집·운반·처리 능력을 모두 확인한 후 폐기물처리업자에게 위탁한 폐기물이 같은 법 제13조의 기준에 맞지 않게 처리된 경우 이에 대한 책임은 동 폐기물을 수탁한 폐기물처리업자에게 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제17조

1-36. 소각시설의 용량 변경

질의요지

- 당사의 소각시설은 1997년에 설치하여 운영 중에 있으며 허가 당시에는 폐기물의 조성이 고발열량 위주로 반입되었으나, 현재는 국가의 재활용 정책에 의하여 발열량이 높은 폐기물은 재활용 되고 저발열량의 폐기물이 반입되므로 보조연료(경유 등)를 추가사용하여 소각시설의 관리 기준을 준수하고 있습니다.
- 현재 당사에 반입되어지는 폐기물의 조성이 기존 허가시보다 현저히 차이가 날 때 소각시설의 구조변경 없이 처리 용량 변경이 가능한지?

답 변

- 폐기물처리업 허가를 받기 위해 폐기물처리시설을 설치하는 경우 그 시설의 최대 시설용량으로 허가를 받아야 합니다. 즉, 소각시설의 처리량은 폐기물의 발열량·성상 등에 따라 소각 가능한 량이 변경될 수 있으나, 이는 그 시설의 최대 시설용량(최대처리량)이 변경된 것으로는 볼 수 없습니다.
- 따라서 소각시설의 연소실 등 주요설비의 변동 없이 현재 반입되는 폐기물의 발열량이 다소 차이가 있다는 이유 만으로 당초 허가받은 소각시설의 용량을 변경(증가 또는 축소)할 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제29조

1-37. 폐기물재활용 신고대상 여부

질의요지

- 폐전지(망간, 알칼리)를 ○○협회에서 수집·운반하여 파쇄기로 단순 파쇄한 후 금속류를 회수하여 고철업체에 판매하는 사업을 하는 경우 폐기물관리법 제25조의 폐기물중간처리업(재활용) 허가를 받아야 하는지, 아니면 폐기물관리법 시행규칙 제66조의 폐기물재활용 신고(별표16의 15관련)를 득해야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표16 제15호의 규정에 따라 폐전지(이산화망간리튬전지 및 플루오르화탄소리튬전지 제외)를 파쇄 등의 방법으로 금속을 회수하는 경우 폐기물재활용 신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-38. 폐기물(폐수처리오니) 해당여부

질의요지

- 함수율 97%인 폐수처리오니(농축오니)가 폐기물관리법에 의한 폐기물에 해당되는지?
- 탈수기로 폐수처리오니(함수율 97%)를 탈수 후 탈수케이크(함수율 80%)를 위탁처리할 경우,
 - 폐수처리오니(함수율 97%)가 “폐기물”에 해당한다면, 탈수기는 폐기물 처리시설에 해당되는지?

답 변

- 폐기물의 종류 중 폐수처리오니는 수분함량이 95% 미만이거나 고형물 함량이 5% 이상인 경우에 한합니다.
 - 따라서 탈수를 하지 않아 이에 해당하지 않은 수질오염물질은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의한 폐수로 보아야 합니다.
- 또한 폐기물관리법 제3조 제1항 제3호의 규정에 의거 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 수질오염방지시설에 유입되는 폐수는 폐기물관리법 적용대상이 아닙니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제3조

1-39. 임목폐기물 처리 관련

질의요지

- 골프장내에서 발생하는 역새(마른 갈대) 및 폐목(가지를 제외한 원목 등)을 주변농가에 공급하여 비료 및 땔감용으로 공급할 수 있는지?
- 또한, 폐기물 수집운반으로 등록된 차량만 가능한지? 농가에서 자가 차량을 이용하여 운반해도 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제6호의 규정에 의거 페인트·기름·방부제 등이 묻어 있지 아니한 목재와 벌채·산지개간 또는 건설공사 등으로 발생한 나무뿌리·가지를 연료용으로 사용하거나 인근 농가 등에 공급할 수 있습니다.
- 따라서 골프장에서 발생한 폐목재 중 상기 규정에 해당하는 임목폐기물(가지, 뿌리, 원목)의 경우 공급량(일부 또는 전부)에 관계없이 인근 농가 등에 연료용으로 공급할 수 있습니다.
- 다만, 소각재를 회수할 수 있는 시설(난로, 드럼통 등)에서 연료용으로 사용하여야 하며, 노천에서 소각하여서는 아니 되며, 갈대 등 초본류는 임목폐기물에 해당하지 않습니다.
- 같은 법 시행규칙 별표5 제6호 ‘나’목의 규정에 의거 벌채·산지개간·건설공사 등으로 발생한 나무뿌리·줄기·가지 등의 임목폐기물을 재활용하기 위하여 해당 폐기물을 배출하는 자, 같은 법 제25조 제5항 제2호에 따른 폐기물 중간처리업(별표7 제2호 ‘가’목 4)에 따른 재활용 전문의 경우만 해당함)을 하는 자 또는 같은 법 제46조에 따라 폐기물 재활용 신고를 한 자가 운반하는 경우에는 폐기물수집·운반증을 발급받지 아니한 차량으로 수집·운반할 수 있으나,

- 폐기물재활용 신고를 하지 않은 농가에서는 수집·운반증을 발급받지 아니한 차량으로 직접 수집·운반할 수 없습니다.
- 또한 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제10호의 규정에 의거 깎은 잔디 등 제초작업으로 발생한 초본류는 자연녹지를 포함한 사업장부지 내에서 주변지역의 환경오염 없이 녹비를 재활용하거나 잡초를 덮어 잡초의 발생을 억제하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조

1-40. 폐기물 재활용신고 또는 처리업허가 대상여부

질의요지

- 당사는 부품소재 전문기업입니다. 폐기물재활용신고 인증을 가진 업체에서 폐유리를 선별, 파쇄공정을 통하여 당사에서 사용할 수 있는 규격의 제품(파쇄유리)으로 만들어 당사에 공급하고,
 - 당사는 그 제품을 사용하여 선별, 가공 공정을 수행하여 새로운 제품을 생산하고자 하는 경우 당사가 폐기물재활용신고 또는 폐기물중간처리업이 필요한지?

답 변

- 폐기물재활용신고자가 폐기물관리법 시행규칙 별표 16 제9호의 규정에 따라 폐유리를 파쇄·분쇄하여 유리제품이나 건축·토목자재의 원료(일정한 규격의 용기 또는 상자에 넣거나 포장한 경우에 한함)로 생산한 경우 그 생산품은 폐기물에 해당하지 않습니다.
 - 따라서 상기의 생산품을 원료로 이용하는 경우에는 폐기물재활용신고나 폐기물처리업 허가가 필요하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-41. 폐침목 재활용 관련

질의요지

- 철도공사 과정에서 발생하는 폐침목을 자동차 운전학원의 구조물 설치 등에 사용할 수 있는지?

답 변

- 철도공사 과정에서 발생된 폐침목은 폐기물관리법 시행규칙 별표 16 제18호의 규정에 따라 철도시설의 노반보강용 또는 선박제조시설의 받침용으로 이용할 수 있습니다.
 - 환경부고시 「폐목재의 분류 및 재활용기준(제2008-147호)」에 의거 폐침목은 3등급에 해당하며, 3등급의 폐목재는 열분해·가스화 원료로 이용하거나 폐기물관리법 시행규칙 제3조에 따른 에너지회수기준에 적합하게 에너지를 회수하는 용도로 사용하여야 합니다.
- 따라서 자동차운전학원에서 필요로 하는 구조물 설치 등에는 사용할 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제3조

1-42. 폐기물처리업 사업계획 변경대상 여부

질의요지

- 사업계획적정통보를 받은 후 차수시설계획의 사면 차수재로 배수용 부직포를 지오킴포지트로 변경하여 시공을 하고자 하는 경우 “폐기물 처리 사업변경계획서”를 제출해야 하는지?

답 변

- 관리형매립시설 측면에 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 등의 차수시설을 설치한 후 그 위에 설치하는 지오텍스타일, 지오킴포지트 등은 침출수 집배수시설로 보아야 하며,
 - 집배수시설의 변경은 폐기물관리법 시행규칙 제28조 제3항에서 정하고 있는 폐기물처리업 사업계획 변경사항에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

1-43. 폐기물처리업 해당여부

질의요지

- 도기회사에서 발생하는 폐도기를 원료입고→보관→파쇄→분쇄→포장→출하의 공정을 거쳐 도기원료를 생산하여 도기제조회사에 도기원료로 공급하고자 할 경우 당 사업이 폐기물재활용신고업에 해당하는지, 아니면 폐기물중간처리업에 해당하는지

답 변

- 다른 사람이 발생시킨 도자기 조각을 수탁하여 파·분쇄하여 다시 도자기의 원료로 공급하고자 하는 경우 폐기물관리법 제25조의 규정에 의한 폐기물처리업 허가를 받아야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제25조

1-44. 폐기물 위·수탁 계약 및 처리비 지급방법

질의요지

- 단일 배출업소가 수집·운반업소 A, B사 2개 업체와 폐기물처리계약을 하여도 되는지?
- 폐기물처리대금 정산에 있어, 운반업체 A가 배출업소로부터 운반, 처리비용을 모두 받아 최종처리비와 운반비(동일 운반업체 B사) 지급 정산을 하여도 되는지?

답 변

- 폐기물배출자는 2개 이상의 폐기물처리업체와 계약을 맺을 수 있으며, 이 경우 처리업체별 위탁량 및 처리비용을 각각 명시하여 계약하여야 하며, 운반비와 처리비의 지급방법에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

1-45. 공사과정에서 발생한 갯벌 처리 관련

질의요지

- 토목공사 중 뺄(갯벌)이 발생되는데 이 과정에서 발생하는 폐토석과는 전혀 섞이지 않고 자연 그대로의 상태에서 수분만 건조된 상태인데 이것을 폐기물로 보아야 하는지?
- 또한, 폐기물에 해당되지 아니한 경우에도 폐기물로 처리가 가능한지?

답 변

- 오염물질 제거를 목적으로 시행하는 공사과정에서 발생하는 토사는 폐기물에 해당되며, 오염물질의 제거 목적이 아닌 공사과정에서 발생되어 이물질이 혼합되지 아니한 자연상태의 토사는 폐기물에 해당되지 않습니다.
- 따라서 오염물질 제거 목적이 아닌 공사과정에서 발생하는 토사가 갯벌이라 하더라도 자연상태의 갯벌이라면 폐기물에 해당되지 않습니다.
- 만약, 폐기물에 해당하는 경우에는 폐기물관리법 시행규칙 별표 4의 사업장폐기물 분류번호 중 폐토사(51-21-01)로 분류되며, 폐기물의 발생량이 5톤 이상인 경우에는 동 규칙 제18조 제1항의 규정에 따라 사업장폐기물배출자신고를 하여야 합니다.
- 폐기물에 해당하지 않는 경우에도 폐기물에 준하여 처리할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

1-46. 기계식 상차장치의 의미

질의요지

- 폐기물수집·운반업의 기준 중(폐기물관리법 제28조 제4항 관련)기계식 상차장치가 부착된 차량의 정의가 무엇인지?
 - 집게차나 적하기가 부착된 차량만 의미하는지, 유압장치가 있는 압축, 압착, 암롤차량 등도 포함이 되는지?

답 변

- 폐기물관리법에서 상차장치에 대하여 별도로 정의하고 있지 않으나, “기계식 상차장치가 부착된 차량”이라 함은 적재함에 폐기물을 적재할 수 있는 기계적 장치가 부착된 차량을 말하는 것으로서, 집게차 또는 유압식 적하기(리프트) 등이 부착된 차량이 이에 포함된다 할 것입니다.
 - 따라서 폐기물 수집·운반차량에 유압장치를 부착하여 상차한 폐기물을 단순 압축·압착하는 시설은 상차장치로 볼 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

1-47. 폐기물의 비중

질의요지

- 구성성분이 고철과 우레탄인 폐가전제품이 폐기물을 발생하는 경우 비중은 어떻게 산정해야 하는지?
- 폐기물 종류별 비중 예시표(참고자료)를 보면 (폐차 등의)파쇄잔재물 비중 0.3이 있는데 폐가전제품의 부품도 이에 해당하는지?

답 변

- 폐기물의 종류별 비중은 별도로 정하고 있지 않습니다. 폐기물의 배출량은 실제 중량으로 산정하여야 하며, 필요한 경우 사업자가 분석기관에 직접 의뢰하여 비중을 확인하여야 합니다.
- 「방치폐기물 처리이행보증 업무처리 지침(환경부 예규 제249호 (2004.12.30))」 별표 1의 “폐기물 종류별 비중 예시”는 방치폐기물 처리 이행보증 관련 업무수행을 위한 참고자료이며, 동 자료가 현장에서 적용되는 것은 아닙니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제40조

1-48. 사업장폐기물배출자 변경신고 대상여부

질의요지

- 사업장 일반폐기물(폐흙착제, 폐활성탄)의 처리에 있어서 처리방법은 동일하나, 운반업체와 처리업체가 변경되는 경우 변경신고 대상인지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조 제4항 제4호의 규정에 의거 사업장폐기물의 종류별 처리계획을 변경하는 경우 사업장폐기물배출자 변경신고를 하여야 하나 폐기물의 처리방법이 같은 경우로서 처리장소만을 변경한 경우는 변경신고 대상이 아닙니다.
 - 따라서 폐기물의 처리방법이 동일한 경우로써 운반 또는 처리업체만 변경된 경우에는 사업장폐기물배출자 변경신고를 하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조

1-49. 소각시설 설치기준

질의요지

- 소각전문 폐기물중간처리업 허가기준에 소각시설의 시간당 처리능력이 2톤 이상으로 되어 있는데, 소각시설의 시간당 처리능력 1톤의 2기를 갖추어도 되는지?

답 변

- 소각전문 폐기물중간처리업 허가를 받고자 하는 자는 폐기물관리법 시행규칙 별표 7의 규정에 따라 시간당 처리능력 2톤 이상(단, 의료 폐기물의 경우 시간당 1톤 이상)의 소각시설을 설치하여야 하며, 그 소각시설의 처리능력은 각각의 시설별로 시간당 2톤 이상이어야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

1-50. 퇴비의 원료로 사용할 수 있는지 여부

질의요지

- 2등급 폐목재를 가공하는 과정에서 발생하는 먼지를 습식전기집진 시설에서 집진하고, 탈수과정에서 오니(유기성오니)형태로 폐기물이 발생되는데, 동 폐기물을 이용하여 퇴비를 생산하는 중간처리업체에 위탁처리할 경우 가능한지?

답 변

- 환경부고시 「폐목재의 분류 및 재활용기준(제2008-147호)」에 의거 1등급의 폐목재는 퇴비의 원료로 사용할 수 있으나, 2등급 또는 3등급의 폐목재는 퇴비의 원료로 사용할 수 없습니다.
- 2등급의 폐목재를 가공하는 과정에서 발생하는 분진의 경우에도 퇴비의 원료로 사용할 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-51. 불법 매립폐기물 처리책임

질의요지

- 매립쓰레기 등이 묻혀있는 토지를 매입한 경우 대상 쓰레기의 처리 주체는 누가 되는지? 이전 소유주가 되는지 혹은 매립한 주체를 아는 경우, 그 쪽이 되는지? 또는 현 소유주가 되는지?

답 변

- 불법매립 등 부적정 처리된 폐기물의 처리책임은 원칙적으로 행위자에게 있습니다.
- 다만, 폐기물관리법 제48조 규정에 의하면 불법 투기 및 불법 매립된 폐기물은 불법투기하거나 불법매립 행위자, 폐기물의 위탁자(수탁자의 처리능력을 확인하지 아니한 경우), 토지사용을 허용한 토지의 소유자에게 제거를 명할 수 있도록 규정하고 있으며, 일반적으로 같은 법 제48조의 각 호의 순서에 따라 처리책임이 있다 할 것이나, 각호에 해당하는 자 모두에게 위반 사항이 있는 경우에는 관련자 모두에게 동시에 처리책임이 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제48조

1-52. 사업장폐기물배출자신고 관련

질의요지

- 대기, 폐수배출시설이 되어있는 사업장에서 1일 폐기물발생량이 300kg이 되지 않으면 신고를 하지 않아도 되는지?
- 신고대상이 아니라면 사업장폐기물 관리대장 작성, 년 초 실적보고서 제출, 폐기물처리 시 인계서 작성 등은 하지 않아도 되는지?
- 폐지와 고철(비철금속 포함)은 폐기물에서 제외하는 것으로 알고 있는데, 동 폐기물이 사업장폐기물에 해당되는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 소음·진동규제법에 따른 배출시설을 설치·운영하는 자로서 폐기물을 1일 100kg 이상 배출하는 경우 사업장폐기물배출자 신고를 하여야 합니다.
- 또한 폐지와 고철(비철금속 포함)이라 하여 사업장폐기물에서 제외되는 것이 아니라, 사업장폐기물배출자 신고대상 여부를 판단하기 위한 사업장폐기물 발생량 산정 시 폐지와 고철(비철금속 포함)은 제외된다는 의미입니다.
- 사업장폐기물배출자 대상에 해당되지 아니하는 경우 사업장폐기물 관리대장, 실적보고, 전자인계서 작성 등을 하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조

1-53. 폐기물 수집·운반 관련

질의요지

- 당사에서 발생하는 폐축매를 시멘트 회사에 공급 시 운영에 편리함을 위해 저장시설인 Bulk 트레일러를 구입, 당사 명의로 신고(자가용)를 한 뒤 폐기물 수집운반 허가를 득한 운반업체의 트랙터로 처리업체(시멘트 공장)에 운반을 할 경우 가능한지?

답 변

- 폐기물 수집·운반 차량이 견인차와 피견인차로 구분되어 있는 경우 견인차와 피견인차 모두 갖추어져 있어야 수집·운반차량 1대로 인정됩니다.
 - 따라서 견인차량과 피견인차량으로 구성하여 수집·운반차량으로 등록한 경우 등록된 견인차량과 피견인차량을 이용하여 폐기물을 수집·운반하여야 하며, 견인차량 또는 피견인차량 중 어느 하나가 등록되지 않은 경우에는 폐기물을 수집·운반할 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

1-54. 공동운영기구의 임시보관장소 설치 관련

질의요지

- 공동운영기구에서 적재능력이 작은 차량으로 수집·운반하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣기 위하여 임시보관장소 승인을 받을 수 있는지?
- 공동운영기구의 임시보관장소 승인이 불가하다면, 공동운영기구가 배출자로서의 보관장소를 개별로 만들어 회원사의 폐기물을 수집하여 보관 후 수집운반업체와 계약 후 처리가 가능한지?

답 변

- 폐기물 수집·운반업자는 적재능력이 작은 차량으로 폐기물을 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 실을 필요가 있는 경우 폐기물관리법 시행규칙 제9조의 규정에 따라 임시보관장소 설치승인을 받을 수 있으나, 공동운영기구의 대표자는 이에 해당하지 않습니다.
- 또한 폐기물관리법 제18조 제5항의 규정에 따라 폐기물을 공동으로 수집·운반·처리하는 경우에도 공동운영기구에 가입한 회원사에서 발생한 사업장폐기물의 보관은 각각의 사업장에서 적정 보관하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제9조

1-55. 폐기물 해당여부 및 폐기물 처리비용 산정 관련

질의요지

- 교량공사를 시행하고 있는 현장으로, 현재 환경오염방지를 위해 오탉방지막을 설치하여 공사를 준비하고 있습니다. 오탉방지막 설치 후 공사를 시행하기도 전에 우천으로 인하여 부유물이 오탉방지막에 걸려 미관상 아주 안 좋은 실정인 바,
- 부유물이 폐기물인지?
 - 부유물을 처리해야 할 주체는 누구인지?
 - 부유물 처리방안 및 소요되는 비용 계상방법은?

답 변

- 강우로 인하여 하천하류 등으로 떠내려 온 폐초목류 및 잡쓰레기 등은 폐기물관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 폐기물에 해당합니다.
- 다만, 공사 시행 전에 불특정 다수가 투기한 폐기물이 떠내려 온 폐기물은 생활폐기물로 보아야 하므로 구체적인 처리방법에 대해서는 해당 자치단체로 문의하시기 바랍니다.
- 또한 폐기물관리법에서는 폐기물 처리비용의 산출방법에 대해서는 규정하고 있지 않습니다. 이는 발주자와 시공자간의 계약관계에 의하여 결정할 사항입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

1-56. 석고보드가 묻은 폐목재 처리방법

질의요지

- 폐기물중간처리(재활용전문)업체로서 생활폐목재도 수탁받아 처리를 하고 있으나, 석고보드가 묻어 있는 생활폐목재가 반입되었는데, 이 경우 폐석고보드가 묻어 있는 폐목재(2등급)의 처리방법은?

답 변

- 폐기물관리법 시행령 제7조 제1항 제1호의 규정에 의거 폐기물은 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하여야 하며, 폐기물처리업자는 허가받은 처리대상 외의 폐기물이거나, 이러한 폐기물이 혼합된 폐기물은 수탁하여서는 아니 됩니다.
 - 따라서 폐석고보드와 폐목재가 혼합된 폐기물은 두 종류의 폐기물 모두를 처리할 수 있는 폐기물처리업체에서 위탁받아야 합니다.
 - 즉, 폐기물은 가능한 배출현장에서 성상별·종류별 또는 처리방법별로 구분하여 그 처리능력이 있는 처리업자와 각각 계약하여 처리해야 합니다.
- 다만, 폐목재에 묻어 있는 석고를 별도의 기계적 처리시설을 사용하지 않고서는 분리가 불가능하거나, 분리·선별작업의 한계상 완전한 분리·선별이 불가능한 정도를 감안하여 가능한 정도까지 분리·선별한 폐목재라면, 동 폐목재에 폐석고가 일부 묻어 있다 하더라도 폐목재로 처리할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제7조 및 시행규칙 제14조

1-57. 폐전선 처리방법

질의요지

- 당사는 폐전선을 입고하여 1차 절단(유압절단기 5HP)기로 1~2m로 절단한 후 2차 절단(활복탈피 15HP)하여 구리선과 폐합성피복수지로 분리하여 폐합성수지는 폐기물처리업체에 위탁처리하며, 구리선은 묶어서 판매를 하는 폐기물중간처리업을 하고자 하는 바,
 - 절단시설은 폐기물관리법 시행규칙 별표9의 설치기준에 따라 절단 크기를 15cm 이하로 절단할 수 있는 기계이면 되는지? 아니면 폐합성수지와 구리선을 15cm이하로 절단하라는 뜻인지?
- ※ 당사는 폐합성수지를 폐기물로 위탁처리 예정인데 재절단할 필요도 없으며, 구리선은 묶어서 판매하므로 15cm이하로 절단할 필요도 없습니다.

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표9 제1호 ‘다’목 1) 가)의 규정에 의거 폐기물 처리시설 중 파쇄·분쇄·절단시설을 설치하고자 하는 경우 조각의 크기가 최대직경 15cm 이하로 파쇄·분쇄·절단할 수 있는 시설이어야 합니다.
- 그러나 반입된 폐기물을 반드시 최대직경 15cm 이하로 파쇄·분쇄·절단하여야 하는 것은 아닙니다.
- 참고로, 같은 법 시행규칙 별표 제3호 ‘라’목 2) 자) (1)의 규정에 의거 소각이 곤란한 폐합성고분자화합물은 관리형매립시설에 매립하고자 하는 경우에는 최대지름 15cm 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제35조

1-58. “일련의 공사 또는 작업” 의미

질의요지

- 폐기물관리법 시행령 제2조 제9호의 일련의 공사에 전기공사법에 의한 전기공사가 포함되는지?
 - 혹은 제2조 제9호의 작업으로 폐기물을 5톤 이상 배출하는 사업장에서 말하는 작업의 정의에 모든 공사가 포함되는 것인지?

답 변

- 폐기물관리법 시행령 제2조 제9호의 “일련의 공사 또는 작업”이란 함은 건설산업기본법 제2조 제4호에 해당하는 공사 외의 모든 공사 또는 작업을 의미하며, 공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 량이 5톤 이상인 경우에는 사업장폐기물 배출자신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제2조

1-59. 두 종류의 폐기물처리업 허가

질의요지

- 1일 약 200톤의 처리능력이 있는 건설폐기물 중간처리업 허가를 득한 업체가 사업장일반폐기물인 폐석재를 재활용 또는 중간처리를 목적으로 기존의 건설폐기물처리시설인 파쇄기를 이용하여 폐기물관리법에 의해 재활용 신고를 받을 수 있는지?

답 변

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 별표2 제3호 ‘가’목의 규정에 의하여 폐기물관리법 제25조에 따른 폐기물처리업 허가를 받은 자가 건설폐기물처리업 허가를 받으려는 경우 사무실, 기술인력 및 계량시설은 중복하여 갖추지 않을 수 있으나, 이 외의 시설 등은 관련 법령에서 규정하고 있는 허가요건을 각각 갖추어야 합니다.
- 따라서 동일법인 또는 개인이 폐기물관리법에 의한 폐기물처리업과 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률에 의한 건설폐기물처리업 허가를 받기 위해 설치하는 폐기물처리시설은 관련 법령에 따라 각각 설치하여야 합니다.

관련법령

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 별표2
- 폐기물관리법 제25조

1-60. 세륜시설에서 발생한 오니 처리방법

질의요지

- 사업장(레미콘공장) 세륜기에서 배출되는 오니를 70% 이하로 탈수·건조하여 복토용으로 재활용 할 수 있는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표16 제2호 ‘가’목에 해당하는 폐기물을 수분함량 70% 이하로 탈수·건조하여 관계법령에 따라 인·허가된 건축·토목공사의 성토재, 보조기층재, 도로기층재와 매립시설의 복토용으로 등으로 재활용할 수 있으나,
 - 레미콘제품·제조사업장에 설치된 세륜시설은 폐수배출시설에 해당하며, 폐수배출시설에서 발생한 오니는 이에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-61. 폐잔디를 연료용으로 사용할 수 있는지 여부 등

질의요지

- 골프장에서 화목보일러를 설치하여 임목폐기물(나무가지, 대, 솔잎, 나무뿌리)을 연료용으로 사용하여 열원을 이용할 예정인 바,
 - 화목보일러 연료용으로 사용하는 임목폐기물이 없어 골프장에서 발생되는 마른잔디나 갈대 등을 화목보일러 연료로 사용해도 되는지?
 - 화목보일러 설치에 앞서 자가처리 목적의 보일러 용량이나 규격이 제한이 있는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조 제6호의 규정에 의거 페인트·기름·방부제 등이 묻어 있지 아니한 목재와 벌채·산지개간 또는 건설공사 등으로 발생한 나무뿌리 및 가지는 화목보일러의 연료용으로 사용할 수 있으나, 폐잔디 등 초분류는 임목폐기물에 해당하지 않으며 연료용으로 사용할 수 없습니다.
 - 폐기물관리법상 화목보일러의 용량 및 규격에 대해서는 제한하는 규정이 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제10조

1-62. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사

질의요지

- 폐기물관리법 시행령 제14조 ‘주변지역 영향조사 대상 폐기물처리시설’ 중 1일 처리능력 50톤 이상인 소각시설은 주변지역 영향조사를 하여 3년마다 환경부장관에게 제출토록 하고 있는 바,
 - 소각시설이 폐수배출시설에 해당되며 자체 폐수를 생물학 및 화학적 처리하여 일부는 재순환 이용하며 일부는 지역 하수종말처리장으로 유입한다면, 시행규칙 별표13의 조사항목 중 ‘지표수 침출수배출허용 기준 항목’을 측정해야 하는지?

답 변

- 사업장폐기물 소각시설의 1일 처리능력이 50톤 이상이고 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의한 폐수배출시설에 해당하는 경우 발생하는 폐수의 처리방법과 관계없이 폐기물관리법 시행규칙 별표 13의 규정에 따라 폐수 등이 흘러들거나 흘러들 것으로 우려되는 지역의 상·하류 각 1개소 이상의 지표수를 조사하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

1-63. 권리·의무 승계 관련

질의요지

- 지정폐기물 수집운반업을 영위하고 있는 A라는 업체에 동일한 주소로 신규사업자(신규법인설립) B를 설립하여 A의 운반업 허가를 B가 양도 양수 받고자 하는바,
 - 동일한 사무실, 주차장, 차량 등 기존 허가상의 시설 및 장비 일체를 양도 양수 할 수 있는지?
- 신규 법인설립으로 지정폐기물 수집운반업 허가를 양도 양수하여 모든 권리 의무 승계 시 거래처 배출자의 기본처리증명 및 3자계약서 등 일체를 변경 또는 신규 체결해야 할 필요가 있는지?

답 변

- 폐기물처리업을 양도·양수한 경우에는 폐기물관리법 제33조에 따라 권리·의무의 승계신고를 하여야 하며, 양수인은 양도인으로부터 폐기물처리업의 권리·의무를 승계합니다.
- 권리·의무 승계로 인하여 폐기물처리업체의 상호 또는 대표자가 변경되었다 하더라도 동 처리업체에 지정폐기물을 위탁처리하는 자는 지정폐기물 처리계획 변경확인을 받지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제33조

1-64. 소각시설 정기검사 등

질의요지

- 당 사는 0.73톤/시간 용량의 소각시설을 운영 중에 있습니다.(TMS 전송중)
금년 6월 이전에 상거시설을 폐쇄 및 폐쇄신고하기로 결정한 바,
 - 폐기물관리법에 따라 당 설비는 매년 10월경 소각로 배출구에서 다이옥신을 측정해 왔으나, 폐쇄 전 다이옥신을 측정해야 하는지?
 - 소각로 성능검사가 금년 10월에 예정되어 있는데 이를 폐쇄 전에 받아야 하는지?
 - 소각로 폐쇄신고 완료 후 TMS 철거를 고려하고 있는데, TMS 폐쇄 신고를 별도로 해야 하는지?
 - TMS 설비들은 2008년 6월 17일경에 설치되어 최초 정도검사를 앞두고 있는데 이 경우 정도검사를 폐쇄 전에 받아야 하는지? 아니면 받지 않고 폐쇄해도 되는지?

답 변

- 잔류성 유기오염물질 관리법 시행규칙 제14조 별표6에 따라 시간당 처리능력이 200kg 이상, 2톤 미만의 시설 운영자는 12개월마다 1회 이상 배기가스와 폐수의 다이옥신을 측정하여야 합니다.
 - 따라서 귀사의 소각시설을 측정주기가 도래하기 전에 폐쇄 및 폐쇄 신고하는 경우에는 배기가스와 폐수의 다이옥신을 측정하지 않아도 됩니다.
- 폐기물관리법에 의한 소각시설 정기검사의 경우에도 검사주기가 도래하기 전에 폐쇄 및 폐쇄신고하는 경우 정기검사를 받지 않아도 됩니다.

- TMS 폐쇄신고 절차는 따로 없으나, 해당 지자체에 사전 통보 없이 폐쇄할 경우 TMS 전송자료 중단 등으로 업무에 혼선이 예상 되는바, 해당 지자체와 협의 후에 폐쇄하시기 바랍니다.
- 또한 TMS 관련설비에 대한 정도검사일이 폐쇄 예정일 이후에 예정되어 있다면, 해당 지자체와 협의하여 폐쇄하시면 될 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제30조

1-65. 폐기물처리업자가 수탁한 폐기물의 수출 관련

질의요지

- 폐기물중간처리업체의 허가증상 중간처리방법은 폐플라스틱(PE, PP, PVC, 폐전선) → 수집운반 → 선별 → 파쇄 → 압축포장 입니다.
- 폐기물로 분류된 폐플라스틱(PE, PP, PVC, 폐전선)을 중간처리시 허가증상의 공정을 거치지 않고 수출을 할 경우 가능한지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표8 제3호 ‘가’목의 규정에 의거 위탁받은 폐기물을 위탁받은 성질과 상태 그대로 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 됩니다.
- 따라서 폐기물중간처리업자는 수탁한 폐기물을 허가받은 폐기물처리 공정에 따라 처리하여야 하며, 정상 그대로 수출할 수 없습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

1-66. 동물의 분뇨 처리 관련

질의요지

- 동물원에서 키우는 야생동물(코끼리, 사자, 호랑이 등)의 분뇨는 사업장 폐기물에 해당되어 분뇨처리업체에 위탁 처리가 가능한지?
 - 코끼리, 사자 등 야생동물은 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 규정되어 있는 가축이 아닌지?

답 변

- 동물원에서 키우는 코끼리, 사자, 호랑이 등은 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 따른 가축에 해당하지 않습니다.
- 사업장폐기물은 폐기물관리법 제18조의 규정에 의거 해당 폐기물을 배출하는 자가 스스로 처리하거나 폐기물처리업자 또는 폐기물재활용 신고자 등에게 위탁처리하여야 합니다.
 - 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 의한 가축분뇨처리업은 폐기물 처리업에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제18조

1-67. 행정처분 대상여부

질의요지

- 폐기물처리업 권리의무 승계를 통하여 폐기물처리업 변경 허가를 받고, 1년 이내 영업을 개시하지 않았는 바,
 - 이러한 경우에도 폐기물관리법 제27조 제1항 제20호에 의거 허가취소 사유가 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 제27조 제2항 제20호의 규정에 의거 폐기물처리업 허가를 받은 후 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업한 경우 허가취소 등의 사유에 해당합니다.(1차: 경고, 2차: 허가취소)
 - 따라서 같은 법 제33조의 규정에 따라 폐기물처리업의 권리·의무를 승계한 경우에도 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업할 시에는 허가취소 등의 행정처분 사유에 해당합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제27조

1-68. 침출수 연계처리 관련

질의요지

- 폐기물관리법 시행령 제41조 제1항과 관련한 별표11에서 관리형매립 시설에서 발생하는 침출수를 하수종말처리장으로 이송하여 처리할 경우 페놀류 등의 오염물질에 대해 배출허용기준치 이하로 처리 후 이송 처리하여야 한다고 규정되어 있는 바,
 - 이 조항이 침출수 원수를 처리하여 수질검사 후 기준치 이하로 될 때 하수종말처리장으로 반입시켜야 한다는 내용인지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제42조 별표11 제2호 '나'목 2) 나)의 규정에 따라 침출수를 하수도법 제2조 제9호에 따른 공공하수처리시설로 옮겨 처리할 수 있으나,
 - 공공하수처리시설에서 처리하는 오염물질 외의 오염물질에 대하여는 같은 법 별표11 제2호 '나'목 2) 가)에서 규정하는 침출수 배출허용기준 이하로 처리한 후 보내야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제42조

1-69. 폐기물처리시설의 설치목적 외 사용 가능여부

질의요지

- 폐기물중간처리업 허가를 받은 시설을 제품생산시설로 중복 사용이 가능한지?

답 변

- 폐기물관리법에서는 폐기물처리시설을 폐기물 처리 외의 제품생산 등 다른 목적으로 중복하여 사용하는 것에 대하여 제한을 두는 규정은 없습니다.
 - 그러나 폐기물의 적정처리를 위하여 폐기물과 폐기물 외의 제품 또는 제품의 원료를 함께 처리하는 것은 지양되어야 할 것이므로, 폐기물과 폐기물 외의 제품 또는 제품의 원료를 별도로 처리할 수 있는 시스템을 갖추어야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제42조

1-70. 소각량 산정기준

질의요지

- 소각전문 중간처리업체에서 스토커 소각시설(3톤/시×1기, 1.5톤/시×2기)을 갖추어 사업장 일반 및 지정폐기물을 중간처리하고 있습니다.
 - 유기성오니의 해양투기 금지 등의 강화되는 환경법에 기인하여 유기성오니를 영업품목에 추가하여 이를 소각하고자 검토 중인 바,
 - 소각시설 전처리 단계로 건조기를 추가로 설치하고, 건조된 유기성오니를 소각처리할 경우 소각량을 건조하기 전의 폐기물량으로 보아야 하는지, 아니면 건조하고 난 후의 실제 소각량을 유기성오니 처리량으로 보아야 하는지?
- 또한 소각시설의 처리량을 건조기에서 건조된 수분함수량을 제외한 실제 유기성오니 양으로 보아야 한다면, 건조기를 별도의 처리시설로 판단하여 중간처리업 변경허가(건조시설 신설)를 득하여야 하는지?

답 변

- 소각전문 폐기물중간처리업체에서 수탁한 폐기물(유기성오니)을 전처리하기 위해 건조시설을 신설하는 경우 폐기물관리법 시행규칙 제29조의 규정에 따라 변경허가를 받아야 합니다.
- 또한 유기성오니를 건조시설에서 건조한 후 소각하는 경우 소각시설에 실제 투입(건조된 수분량 제외)되는 양을 기준으로 소각량을 산정할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제29조

1-71. 정기검사 시기

질의요지

- 사업장일반폐기물 최종처리업을 운영하던 중 최근 동일 매립시설에 지정폐기물을 추가로 매립하기 위하여 일반폐기물과 지정폐기물을 혼합하여 매립 가능하도록 지정폐기물 최종처리업 허가를 2010. 4월에 득하고, 이로 인하여 2010. 4월 설치검사를 받은 경우 최초 정기검사를 받아야 하는 기간은?

답 변

- 사업장일반폐기물 매립시설을 설치하여 폐기물최종처리업을 운영하던 자가 처리대상 폐기물이 변경(지정폐기물 추가)되어 변경허가를 받은 후 새로이 설치검사를 받아 사용개시신고를 한 경우, 새로이 사용개시일로부터 1년 이내에 최초 정기검사를 받아야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제41조

1-72. 폐석고의 공유수면 매립시 침출수 수질 조사기간

질의요지

- 폐기물관리법 시행규칙 별표16 제2호 '다'목 5) 다) 4) 규정에 의거 폐석회 · 폐석고를 공유수면 매립면허를 받은 지역의 성토재나 매립시설의 복토재로 사용하는 경우 (매월 1회 이상 침출수 수질, 지반 안정도, 인근지역의 지하수 등을 측정하여 재활용신고기관에 보고하여야 한다.) 라고 규정된 바,
 - 보고기간이 공유수면 매립공사 준공까지 해당되는 것인지, 아니면 준공 후 시설물(빌딩, 공장 등)을 설치 사용할 경우도 해당되는 지 여부와 활용에 대한 준공절차가 따로 규정되어 있는지?
 - 폐석고를 공유수면 매립면허를 받은 지역의 성토재로 사용시 사업장 일반폐기물 수집 · 운반차량으로 가능한지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표16 제2호 '다'목 5) 다) (4)의 규정에 따라 폐석회 · 폐석고를 공유수면 매립면허를 받은 지역의 성토재나 매립시설의 복토재 등으로 사용하는 경우, 매월 1회 이상 침출수 수질, 지반 안정도 등을 조사하여 재활용신고기관에 제출하여야 하며,
 - 조사는 사용개시신고 후 1개월 이내 시작하여 매립 완료시까지 실시하여야 합니다.
- 공유수면 매립면허를 받은 지역의 성토재 등으로 재활용할 수 있는 폐석회 · 폐석고는 폐기물관리법 시행규칙 별표1의 유해물질 함유기준 이내이어야 하며,
 - 동 폐기물은 사업장일반폐기물 수집 · 운반차량으로 수집 · 운반할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제66조

1-73. 사업장폐기물의 처리비용 산정

질의요지

- 「방치폐기물 처리이행보증금 산출을 위한 폐기물의 종류별 처리단가」를 적용하여 폐기물 처리단가를 결정할 수 있는지?

답 변

- 폐기물관리법 제40조의 규정에 의거 폐기물처리업자 또는 폐기물재활용 신고자는 폐기물의 방치를 방지하기 위하여 폐기물처리 공제조합에 분담금을 납부하거나, 폐기물의 처리를 보증하는 보험에 가입하여야 합니다.
 - 이 경우 폐기물의 종류별 처리단가는 「방치폐기물 처리이행보증금 산출을 위한 폐기물의 종류별 처리단가」를 기준으로 산정하여야 하며,
 - 폐기물배출사업장에서 발생하는 폐기물을 폐기물처리업자 등에게 위탁처리하기 위한 처리비용과는 관련이 없습니다.
- 폐기물 배출 사업장에서 발생하는 폐기물의 처리단가에 대해서는 별도로 정하고 있지 않으며, 폐기물 처리단가는 시장경제원리와 여러 가지 여건 등을 감안하여 배출자와 처리업체가 결정할 사항입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제40조

1-74. 폐기물 수집·운반 관련

질의요지

- 폐기물중간처리업 소각시설에서 발생하는 소각재를 폐기물중간처리업으로 등록된 차량으로 매립장까지 운반이 가능한지?

답 변

- 폐기물관리법 제25조의 규정에 의한 폐기물처리업 허가를 받은 자는 스스로 처리하고자 하는 폐기물에 한하여 같은 법 시행규칙 별표5 제6호의 규정에 의한 폐기물수집·운반증을 발급받아 수탁한 폐기물을 직접 수집·운반할 수 있습니다.
- 폐기물중간처리업체가 수탁한 폐기물을 중간처리하는 과정에서 발생하는 폐기물은 당해 사업장에서 새로 발생하는 폐기물로서,
 - 동 폐기물을 사업장 밖으로 운반하고자 하는 경우 배출자의 지위로서 새로이 수집·운반증을 발급받은 차량(기존에 사용 중인 폐기물중간처리업체의 폐기물수집·운반차량도 별도로 수집·운반증을 발급받으면 가능)을 이용하여 당해 폐기물을 스스로 수집·운반할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

1-75. 소각시설 설치기준

질의요지

- 중간처리업(소각전문)을 운영하는 소각시설의 1일 처리능력을 일반 폐기물(240톤/일), 지정폐기물(폐유 액상 45톤/일), 지정폐기물(폐유 고상 15톤/일)로 허가받은 업체가 지정폐기물의 총 허가받은 1일처리 능력 내에서 고상 또는 액상을 초과하여 처리할 수 있는지?

답 변

- 지정폐기물과 지정 외의 폐기물을 동일한 폐기물소각시설에서 소각하는 것으로 폐기물처리업 허가를 받은 경우 지정폐기물과 지정 외 폐기물을 구분하여 각각의 허가받은 처리용량 범위 내에서 폐기물을 소각처리하여야 합니다.
- 다만, 폐기물의 성상 및 발열량 등에 따라 허가받은 소각용량 보다 허가용량의 30% 범위 내에서 폐기물을 추가하여 소각하고자 하는 경우에는 별도의 변경허가 없이 폐기물을 소각처리할 수 있으나, 이러한 경우에도 지정폐기물과 지정 외의 폐기물을 구분하여 각각의 허가용량에 따라 초과여부를 산정하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조

2. 지정폐기물(의료폐기물 외)

2-1. 폐유 및 폐유기용제 혼합 폐기물의 처리방법

질의요지

- 폐유기용제를 재활용하는 업체로써 폐유와 폐유기용제의 혼합 시 폐유 또는 폐용제의 처리기준이 있는지?

답 변

- 두 종류 이상의 폐기물이 혼합된 상태로 발생되어 분리가 불가능한 폐기물은 보다 엄격한 수집·운반·보관·처리기준을 가진 폐기물의 처리방법에 따라야 합니다.
 - 따라서 폐유와 폐유기용제가 혼합되어 배출되는 경우 폐유기용제로 처리하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제13조 같은 법 시행령 제7조

2-2. 폐기물 보관표지판 설치

질의요지

- 폐수처리장에서 발생하는 폐수슬러지를 탈수 한 후 Cake Hopper에서 바로 폐기물운반차량에 상차 및 반출하는 경우 Cake Hopper에도 ‘폐기물표지판’을 부착하여야 하는지?
- 사업장내에서 발생하는 액상폐기물을 보관중인 집수탱크에서 바로 폐기물운반용기로 Pumping후 폐기물운반차량에 상차 및 반출하는 경우 집수탱크에도 ‘폐기물표지판’을 부착하여야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제4호 ‘나’목 9)의 규정에 의거 지정폐기물 보관창고에는 보관 중인 지정폐기물의 종류, 보관가능 용량, 취급 시 주의사항 및 관리책임자 등을 적어 넣은 표지판을 설치하여야 합니다.
 - 따라서 폐수처리오니와 그 외의 액상폐기물을 별도로 보관하는 경우 보관장소(저장호퍼 및 지하저장탱크)마다 각각 폐기물 보관표지판을 설치하여야 합니다.
 - 다만, 상기의 폐기물이 사업장일반폐기물인 경우에는 보관표지판을 설치하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

2-3. 폐석면 처리방법

질의요지

- 슬레이트 지붕교체 공사시 발생하는 폐슬레이트가 원형상태의 것은 매립토록 하고 있고 부스러기 상태의 것은 고형화 처리해야 하는 것으로 규정되어 있는 바,
 - 현실적으로 현장 작업과정과 폐슬레이트 포장 및 이동중 추가로 부스러져 원형상태의 것과 부스러기 상태를 구분하기 어려운 실정에 있어 고형화 비용을 본사에서 부담한다면 원형상태의 것이나 부스러기 상태 모두를 고형화 처리해도 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제4호 ‘다’목 2) 바)의 규정에 의거 분진이나 부스러기 또는 성인의 손아귀로 쥐는 힘에 의하여 부스러지는 폐석면은 고온용융처리하거나 고형화처리하여야 하며, 고형화되어 있어 흩날릴 우려가 없는 폐석면은 폴리에틸렌 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대로 포장하여 지정폐기물 매립시설에 매립할 수 있습니다.
 - 또한 분진이나 부스러기와 고형화되어 있어 흩날릴 우려가 없는 폐석면이 혼합되어 있어 분리하기 곤란한 경우 고온용융처리하거나 고형화처리하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

2-4. 폐슬레이트 재활용 가능여부

질의요지

- 건축물 철거과정에서 발생한 슬레이트를 건물주가 재사용할 수 있는지?
또한, 할 수 있다면 어떤 상태의 것으로 제한되어 있는지?

답 변

- 「취급제한·금지물질에 관한 규정(환경부고시 제2009-76호, 2009.5.14)」에 의거 석면이 1% 이상 함유한 제품은 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반, 사용을 금지하고 있습니다. 따라서 공사 과정에서 석면이 1% 이상 함유된 폐슬레이트가 발생하는 경우 폐기물로 적정 처리하여야 합니다.

관련법령

- 취급제한·금지물질에 관한 규정(환경부고시 제2009-76호, 2009.5.14)

2-5. 지정폐기물 관리대장 작성

질의요지

- 폐유를 수집운반, 중간처리하는 업체로서 현재 별지 제36호서식의 사업장폐기물 관리대장과 별지 제45호 서식의 폐기물 수탁 재활용관리대장을 작성하여 관리하고 있는 바,
 - 폐기물 수집운반업자의 경우 별지 제38호 서식의 폐기물 수집·운반 관리대장을 적게 되어 있는데 이것은 올바르게 시스템의 수집운반 관리대장과 내용이 같은데 따로 작성하여 관리해야 하는지?
 - 폐기물 중간처리업자의 경우 별지 제39호 서식의 폐기물 중간처리대장을 작성해야 한다고 나와 있는데 별지 제39호 서식의 경우 올바르게 시스템의 폐기물관리대장내용과 별지 제36호서식의 사업장폐기물 관리대장의 내용과 중복이 되는데 따로 작성해야 하는지? 또한 별지 제40호서식의 폐기물 중간처리시설 운영관리대장을 작성해야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제58조 제1항의 규정에 의거 폐기물수집·운반업자는 같은 법 시행규칙 별지 제38호서식(폐기물 수집·운반 관리대장)을 작성하여야 하며, 폐기물 중간처리업자는 같은 법 시행규칙 별지 제39호서식(폐기물 중간처리대장) 및 제40호서식(폐기물 중간처리시설 운영·관리대장)을 작성하여야 합니다.
 - 다만, 같은 법 시행령 제23조의2 제5호의 규정에 따라 상기의 관리대장을 전자정보처리프로그램(올바로 시스템)에 기록할 수 있으며, 이 경우에는 사업장폐기물 관리대장을 별도로 작성하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제23조의2 및 같은 법 시행규칙 제58조

2-6. 폐기물의 분류

질의요지

- 폐유 번호가 06-00-00이고 세부적으로 또 나뉘어 지는 바, 윤활유, 연마유, 기계유, 연료유, 폐오일은 번호가 모두 다른데 이것들을 혼합해서 보관하는 경우 각각의 분류번호로 처리계획 확인을 받아야 하는지?
 - 식당에서 나오는 폐식용유, 돼지고기 및 오리기름의 분류번호는? 처리방법과 처리장소가 같다면 폐유와 같이 섞어서 보관해도 되는지?

답 변

- 폐기물은 종류와 성상별로 재활용 가능성 여부 등에 따라 구분하여 보관하여야 합니다. 다만 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물로서 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하는 경우에는 혼합하여 수집·운반 및 보관할 수 있습니다.
 - 윤활유, 연마유, 기계유 등 세분류번호가 다른 여러 종류의 폐유를 혼합 처리하고자 하는 경우에는 이를 모두 포함하는 상위의 중분류번호(폐광물유 06-01-00)로 처리계획 확인을 받을 수 있습니다.
- 두 종류 이상의 폐기물이 혼합된 상태로 발생되어 분리가 불가능한 폐기물은 보다 엄격한 수집·운반·보관·처리기준을 가진 폐기물의 처리방법에 따라야 합니다.
 - 따라서 폐유와 폐유기용제가 혼합되어 배출되는 경우 폐유기용제로 수집·운반·보관·처리하여야 합니다.
- 식당에서 발생하는 폐식용유, 돼지고기 및 오리고기 기름이 사업장 폐기물에 해당하는 경우 폐동식물유(06-02-00)로 처리하시기 바랍니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제2조의2

2-7. 폐변압기 처리

질의요지

- PCBs 2ppm이상 함유 폐기물을 처리업체에 위탁하면 동 폐기물을 불검출로 처리한 후 재활용하는지? 아니면 2ppm 이상은 재활용이 아니고 완전처리만 하는 것이고 2ppm 미만만 재활용이 가능한지?
- PCBs 2ppm 이상의 변압기를 처리업체에 위탁한 후 환경부에 제출해야 할 증명서는 무엇인지? 증명서는 배출자가 제출하는 건지, 아니면 처리업체에서 제출해야 하는 것인지?

답 변

- PCB 함유폐기물은 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제4호 ‘다’목 2) 타)의 규정에 따라 고온소각하거나 고온용융 처리하여야 합니다.
- 변압기에 함유된 절연유를 처리한 후 남은 외함은 고철 등으로 재활용할 수 있습니다.
- PCB 함유폐기물(폐변압기 등)을 위탁처리 할 경우 폐기물관리법 제18조 제3항의 규정에 의거 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보 처리프로그램에 입력하여야 하며,
 - 또한, 잔류성 유기오염물질 관리법 시행령 제23조의 규정에 해당하는 변압기는 관리대상기기 신고를 하여야 하며, 신고한 변압기를 폐기하는 경우에는 관리대상기기 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조 및 제20조

2-8. 절연유의 PCBs 함유량 분석

질의요지

- 신품 변압기 신고 시 신품확인서와 절연유에 대한 PCBs 시험성적결과를 첨부하여 신고하는 것으로 알고 있는데 이렇게 신고했던 신품 변압기 폐기 시에는 어떻게 해야 하는지?
- 불검출 상태로 처리하면 되는지? 아니면 변압기 안의 절연유를 다시 채취해서 시험성적결과대로 처리를 해야 하는지?

답 변

- 잔류성 유기오염물질 관리법에 의한 관리대상기기 신고 시 절연유에 함유된 PCBs 함유량을 분석한 경우 폐기 시에도 동 분석결과에 따라 처리할 수 있습니다.
- 다만, 간이분석 방법에 의하여 절연유의 PCBs 함유량 분석한 경우에는 그 정확성이 떨어지므로 가능한 정밀 분석하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

2-9. 지정폐기물 보관기준 등

질의요지

- 지정폐기물 배출자의 경우 폐기물 보관기간이 종류에 따라 45일 또는 60일로 법규상 표기되어 있는데, 공동운영기구의 경우 보관기준을 공동운영기구로 보아야 하는지 아니면, 개개인 회원사 기준으로 보아야 하는지?
- 일반 카센타에서 폐유(윤활유)와 유기용제(부동액) 발생시 별도로 분리 배출하여야 하나 유기용제가 소량 발생할 경우 폐유와 혼합하여 배출하는 업체가 많은 바, 이 경우 수집운반업체는 폐유로 인계서를 작성하여 처리하고 있는데(유기용제 10%미만) 이렇게 처리하는 것이 법규상 문제가 없는 것인지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제4호 ‘나’목 6)의 규정에 의거 지정폐기물 배출자는 그의 사업장에서 발생하는 지정폐기물 중 폐산·폐알칼리·폐유·폐유기용제·폐촉매·폐흡착제·폐흡수제·폐농약, 폴리클로리네이티드비페닐 함유폐기물, 폐수처리 오니 중 유기성 오니는 보관이 시작된 날부터 45일(그 밖의 지정폐기물은 60일)을 초과하여 보관하여서는 아니 되며, 다만 1년간 배출하는 지정폐기물의 총량이 3톤 미만인 사업장의 경우에는 1년의 기간 내에서 보관할 수 있습니다.
- 폐기물관리법 제18조 제5항의 규정에 따라 공동운영기구에 가입한 각각의 사업장에서도 상기의 규정을 준수하여야 합니다.
- 두 종류 이상의 폐기물이 혼합된 상태로 발생되어 분리가 불가능한 폐기물은 보다 엄격한 수집·운반·보관·처리기준을 가진 폐기물의 처리방법에 따라야 합니다.

- 따라서 폐유와 폐유기용제가 혼합 배출된 경우 보관 및 처리기준이 엄격한 폐유기용제로 분류하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

2-10. 지정폐기물 위·수탁 계약 주체

질의요지

- 지정폐기물 발생 시 배출자(발주자)는 지정폐기물 운반업체, 처리업체와 삼자계약서를 작성하고 관할관청에 “폐기물계획증명서”를 받아서 폐기물을 처리해야 되는데,
 - 발주자가 폐기물계약을 하지 않겠다고 해서 도급자와 삼자계약하고 발주자로 신고필증을 받아 처리한 경우(신고인 : 발주자) 적법한 절차에 따라 처리한 것인지?

답 변

- 건설공사 또는 일련의 작업으로 발생하는 지정폐기물의 처리 의무는 배출자(발주자)에게 있습니다. 따라서 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2의 규정에 의한 지정폐기물처리계획 확인은 발주자가 받아야 합니다.
 - 또한 동 지정폐기물을 위탁처리 하고자 하는 경우에도 발주자(지정폐기물 처리계획 확인을 받은 자)가 직접 해당 지정폐기물을 처리할 수 있는 자와 위·수탁계약을 체결하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2

2-11. 폐기물수집·운반업 허가 관련

질의요지

- 폐기물수집운반업 허가 시 A시에 허가신청을 하면서 수집운반차량은 타시에 등록하고 및 차고지도 타시에 있는 경우 허가가 가능한지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 제28조의 규정에 의거 지정폐기물 수집·운반업은 주차장 소재지를 관할하는 유역(지방)환경청으로부터 허가를 받아야 하며, 지정폐기물 외의 폐기물수집·운반업의 경우에는 연락장소 또는 사무실 소재지를 관할하는 해당 자치단체로부터 허가를 받아야 합니다.
- 참고로 폐기물수집·운반 차량의 차량등록 소재지와는 관련이 없음을 알려드립니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제25조

2-12. 지정폐기물 처리계획 확인

질의요지

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2(지정폐기물 처리계획의 확인)의 각 지정폐기물 발생량 이하인 경우는 지정폐기물 처리계획의 확인을 받지 않아도 되는지?
 - 지정폐기물 처리계획의 확인을 받지 않아도 된다면 발생한 지정폐기물을 지정폐기물 전문처리업자에게 처리하지 않아도 되는지?
- 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2(지정폐기물 처리계획의 확인)의 신고는 그 폐기물의 배출자가 하여야 하는데 하도급자가 하도급 받은 내역에 지정폐기물이 발생하는 자재가 있을 경우 배출자 및 확인의 신고는 하도급자가 해야 되는지? 원도급자가 해야 되는지? 또는 발주자가 해야 되는지?

답 변

- 공사과정에서 발생하는 지정폐기물 발생량이 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2 제1항 각 호의 규정에 해당하지 않는 경우 지정폐기물 처리계획 확인을 받지 않아도 되나,
 - 처리계획 확인대상 여부와 관계없이 동 지정폐기물을 위탁처리하고자 하는 경우에는 지정폐기물처리업 허가를 받은 자에게 위탁처리하여야 합니다.
- 또한 건설공사를 위한 장비·자재 사용 과정에서 발생하는 지정폐기물의 처리책임 또는 지정폐기물 처리계획 확인은 그 장비 및 자재를 사용하는 자에게 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제18조의2

2-13. 지정폐기물 처리계획 확인을 위한 성분분석 관련

질의요지

- 지정폐기물처리계획서를 관할관청에 제출 시 폐기물 분석결과서를 첨부하여서 제출토록 규정되어 있는데, 폐윤활유, 폐유기용제 품목들은 지정폐기물이 확실함에도 분석결과서를 첨부해야 되는지?

답 변

- 폐오일유헤타, 기름걸레 또는 폐유기용제 등 성분이 명확하여 성분분석이 필요 없는 경우에는 성분분석을 하지 않아도 됩니다.
- 다만, 폐유기용제의 경우 할로겐족유기용제와 비할로겐족유기용제의 처리방법이 다르므로 물질보건안전자료(MSDS) 등 근거 자료를 제시하여 지정폐기물 처리계획 확인을 받아야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

2-14. 변압기 매각 가능여부

질의요지

- 변압기를 매각하고 구매자가 당초의 용도인 변압기로 사용할 경우, 절연유내 PCBs 농도에 따라 매각방법 또는 처리방법이 달라지는지?

답 변

- 변압기를 별도의 수선이나 손상 및 형태의 변화 없이 원형 그대로 동일한 용도로 재사용하는 경우 절연유의 농도와 관계없이 폐기물에 해당하지 않으므로 중고품으로 판매할 수 있습니다.
- 다만, 중고품으로 재사용하기 위한 목적이 아니라, 중고품으로서의 가치가 없는 변압기를 처리하기 위한 목적으로 배출하여서는 아니 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

2-15. PCBs 함량을 분석하여야 하는지 여부

질의요지

- 지정폐기물 중간처리업체에서 폐변압기 처리 후 발생하는 절연유와 절연지를 폐기물처리업체(고온소각)에 위탁처리하는 경우 각각 PCBs 시험성적서가 있어야 하는지?

답 변

- 지정폐기물(폐유) 중간처리업자가 수탁한 폐변압기(절연유의 PCBs 함유량 분석결과 2ppm 미만인 변압기)를 처리하는 과정에서 외함과 분리된 절연유 및 절연지를 소각전문 중간처리업체(고온소각 또는 고온용융)에 위탁처리하고자 하는 경우, PCBs 함유량을 분석하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

2-16. 지정폐기물에 해당하는 폐합성수지의 범위

질의요지

- 폐실리콘수지를 당사료 반입하여 그 안에 섞인 불순물(돌가루, 염료, 먼지 등)을 제거하는 공정을 거쳐 순수한 원래의 성분(우리 몸에 무해하고 우리 생활에 유익함)을 가진 제품을 만드는 (폐기물 재활용) 행위를 하고자 하는 업체입니다.
- 폐기물관리법 시행령 별표1(지정폐기물의 종류) 제1호 ‘가’목 2)에 “폐합성수지(고체상태의 것은 제외한다)”라고 되어 있는데 여기서 “고체상태”라고 판단하는 기준은.
 - 외관상으로 유동성(흐름성) 유무인지? 아니면 수분함량 85% 초과 여부로 하는 것인지?
- 폐기물관리법 시행규칙 별표5(폐기물의 수집·운반·보관·처리)에 관한 구체적 기준 및 방법) 제3호 ‘나’목 3)에 “액상(수분함량이 85%를 초과하는 것을 말한다. 이하 같다)의 사업장일반폐기물은 누출의 우려가 없는 전용의 탱크·용기·파이프 또는 이와 비슷한 설비를 사용하여야 한다.”라는 규정이 있는 바, 이것은 “수분함량이 85% 이하는 사업장 일반폐기물이 아니라”는 의미인지?

답 변

- 폐기물관리법 시행령 별표1 지정폐기물의 종류 중 폐합성수지의 경우 “고체상태의 것은 제외한다.”라고 규정하고 있으므로 고체상태 외의 폐합성수지는 지정폐기물로 보아야 합니다.

- 즉, 고체상태라 함은 일정한 모양과 부피가 있으며 쉽게 변형되지 않는 물질(예 : 나무, 돌, 쇠 등)을 말하므로, 유동성이 있거나 액체 상태인 경우와 겔(Gel : 유동성을 잃고 약간의 탄성과 견고성을 가진 고체나 반고체의 상태로 굳어진 물질)상태의 폐합성수지는 지정폐기물에 해당한다고 하겠습니다.
- 폐실리콘수지는 수분이 함유되지 않아 수분의 함량으로 액·고상을 판단할 수 없으며, 상기의 기준에 따라 액·고상을 판단하여야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

2-17. PCBs 분석 대상여부

질의요지

- 잔류성유기오염물질 대상기기 콘텐서의 공식적인 회사발행 시험성적서는 2006년도 이후 것만 있는 바, 이 경우 1994년식인 콘텐서를 처리함에 있어 별도의 PCBs 분석 없이 2ppm 미만으로 하여 처리가 가능한지?

답 변

- 콘텐서 구입 시 제조사로부터 PCBs 미검출 성분검사 결과서를 제출 받고 폐기 시에도 PCBs 성분분석결과서를 보유하고 있는 경우 다시 PCBs 함유량 검사를 하지 않아도 됩니다.
- 다만, 성분분석 결과서가 없는 경우에는 반드시 절연유의 PCBs 함유량을 분석하여야 하며, 성분분석결과 PCBs 농도가 1L 당 2mg 이상(액체상태 외의 것은 용출액 1L 당 0.003mg 이상)인 경우 PCBs 함유 폐기물로 처리하여야 하며, 그 미만의 것은 폐유로 처리하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제3조

2-18. 폐석면의 기준

질의요지

- 일반적인 폐유리섬유가 지정 폐기물인 폐석면에 해당 되는지와 석면의 함유량이 얼마 이상일 때부터 폐석면으로 분류되는지?

답 변

- 유리섬유는 용해된 유리를 고속으로 늘이거나 고압 공기로 불어 날려서 유리를 길고 가늘게 만든 인조 섬유를 말하며, 석면은 사문석 또는 각섬석이 섬유상의 결정으로 형성된 광물로서 유리섬유와 석면은 서로 다른 물질입니다.
 - 따라서 유리섬유 그 자체는 폐석면에 해당하지 않으며, 폐유리섬유는 일반폐기물로서 석면 함유량을 분석하지 않아도 됩니다.
- 폐기물관리법 시행령 별표1 제7호의 규정에 의거 폐석면이라 함은 아래와 같습니다.
 - 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 1% 이상 함유된 제품·설비(뿔칠로 사용된 것 포함) 등의 해체·제거 시 발생하는 것
 - 슬레이트 등 고형화된 석면 제품 등의 연마·절단·가공 공정에서 발생된 부스러기 및 연마·절단·가공 시설의 집진기에서 모아진 분진
 - 석면의 제거작업에 사용된 바닥비닐시트(뿔칠로 사용된 석면의 해체·제거작업에 사용된 경우에는 모든 비닐시트)·방진마스크·작업복 등

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

2-19. 폐콘텐서 처리 관련

질의요지

- 잔류성 유기오염물질 관리법 관련하여 관리대상기기로 신고된 유입식 콘텐서 중 일부를 폐기하고자 하는 경우,
 - 유입식변압기는 PCBs 분석결과에 따라 지정처리업체에 처리하는 것으로 알고 있으나, 수량이 많아 개별 분석 시 분석비용이 과다 소요되는데 각각의 콘텐서에 대해 PCBs 함유량을 분석해야 하는지?
 - 유입식콘텐서 처리 시 해당 폐기물 코드번호는?

답 변

- 콘텐서 등 PCBs 함유 폐기물을 처리하고자 하는 경우에는 각각의 대상 기기별로 PCBs 함유량을 분석하여야 합니다.
 - 다만, 여러 개의 콘텐서가 동일한 제조사, 제조시기, 용량 등 동일한 제품이 명백한 경우에는 모든 기기에 대하여 PCBs 함유량을 분석할 필요는 없을 것입니다.
- 폐콘텐서 내 절연유에 대한 PCBs 함유량 분석결과 1L 당 2mg 이상 함유한 경우 PCBs 함유폐기물(08-00-00)로, 1L 당 2mg 미만인 경우에는 폐유(06-01-06)로 처리하시기 바랍니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제2조의2

3. 의 료 폐 기 물

3-1. 의료폐기물처리업자의 폐기물 보관기간 연장승인 관련

질의요지

- 의료폐기물 중간처리업체에서 폐기물처리시설(소각로) 보수공사를 계획 중에 있는데, 이 경우 폐기물처리기한(보관기간) 연장이 가능한지?

답 변

- 의료폐기물처리업자는 인수한 폐기물은 5일 이내에 처리하여야 하나, 시설의 보수, 사고, 화재 등으로 동 기간 내에 처리하지 못할 부득이한 사유가 있는 경우에는 유역(지방)환경청장으로부터 보관기간 연장승인을 받을 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제32조

3-2. 의료폐기물 해당여부

질의요지

- 산부인과 신생아실에서 나온 귀저기가 의료폐기물에 해당하는지? 일반적으로 정상인 신생아의 대소변이 묻은 귀저기도 의료폐기물에 해당되는지?

답 변

- 치료행위와 관계없이 신생아의 대·소변 처리를 위해 사용된 귀저기는 의료폐기물에 해당하지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제2조

3-3. 의료폐기물 중 폐화학치료제의 정의 및 종류

질의요지

- 의료폐기물 중 위해의료폐기물 가운데 생물화학폐기물 항목인 폐화학치료제의 정의 및 범위(종류)는?
- 의료폐기물의 경우 처리장소가 같고 성상이 같을 경우 혼합배출이 가능하였는데 의료폐기물에서도 가능한지 여부?

답 변

- 폐기물관리법에서 폐화학치료제의 정의에 대해서 구체적으로 규정하고 있지는 않으나, 더 이상 사용할 필요가 없게 되었거나 오래되어 사용할 수 없는 화학약품으로, 약제로서 부적절하게 관리될 경우 피부 등 인체에 직접적인 위해를 줄 수 있을 경우 폐화학치료제로 정의할 수 있습니다. 현재 파악된 화학치료제 약품은 아래와 같으며, 이외에도 성분이 위 정의에 해당될 경우에는 폐화학치료제로 관리하여야 할 것입니다.

구 분	종 류
화학치료제	항생물질 • 페니실린G, 테라마이신, 클로로마이세틴, 에리스로마이신, 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 스펙티노마이신, 폴리믹신, 암포테리신 B, 니스타틴, 미토마이신C, 블레오마이신
	반합성유도제 • 암피실린계, 카르베니실린계, 세팔로틴, 세포티암, 세폭시틴, 세포탁심, 세트텍죽심, 리팜피신
	화학합성품 • 술파메톡사졸, ST합제, 트리메토프림, 에탐부톨, 파라아미노살리, 실산, 이소니아지드, 피페라진, 니리다졸, 클로로퀸, 에메틴, 알킬화제, 메리캅토프린, 플루오로우라실

○ 폐기물관리법 시행규칙 제14조 별표5 제5호 ‘다’목 1)의 단서조항은 아래와 같은 경우에 한하여 의료폐기물을 혼합 밀폐·포장하여 보관할 수 있도록 하고 있습니다.

- 해당 폐기물을 같은 처리장소·처리방법으로 처리하고, 상태(액체 또는 고체)가 같아야 하며,
- 같이 보관하고자 하는 해당 의료폐기물의 보관기준(전용용기, 보관 시설, 보관기간 등)이 같거나, 해당 의료폐기물 각각의 보관기준 중 가장 엄격한 보관기준을 적용하여 보관합니다. 따라서 보관용기, 보관 시설, 보관기간 등의 보관기준이 다를 경우에는 혼합 보관할 수 없습니다.

관련법령

○ 폐기물관리법 시행규칙 제4조

3-4. 의료폐기물 운반 중에 휴대하여야 할 서류

질의요지

- 폐기물수집·운반 중 배출업소의 기본적 처리증명서류를 휴대하고 다니고 있는데, RFID 시행 후에는 휴대용리더기 화면에 배출업소명이 나타나면 기본적 처리증명확인을 받은 것으로 보아 수집·운반 중에 기본적 처리증명 서류를 휴대하지 않아도 되는지?

답 변

- 폐기물관리법 제19조 제1항의 규정에 의거 의료폐기물을 운반하는 자는 운반 중에 “폐기물 처리계획 확인증명서”와 “무선주파수인식기구”를 휴대하여야 하며, “전자정보처리프로그램에 입력된 폐기물 인계·인수 내용을 출력한 서류”는 휴대하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 제19조

3-5. 의료폐기물의 보관기준 등

질의요지

- 기존 법령에는 의료폐기물을 성질과 상태별로 구분하여 보관하도록 규정되어 있었고, 의료폐기물 관리업무지침(2009.3.10)과 의료폐기물 보관기준지침(2008.7.25)에는 보관기준이 같은 의료폐기물은 혼합보관 가능하되, 보관기간이 다른 손상성폐기물은 혼합보관을 엄격히 금하고 있었는데,
 - 이번 2010년 1월 15일자로 개정된 폐기물관리법 시행규칙 별표5에 의하면 기존에 없었던 혼합보관 허용 문구가 추가되었는 바,
 - 이번 개정법령의 취지가 단지 기존의 지침을 확정짓는 의미인 것인지. (그렇다면 기존 지침대로 일반의료폐기물과 손상성폐기물은 혼합보관 불가) 기존지침보다 보관기준을 더 완화하는 취지에서 일반 의료폐기물과 손상성폐기물의 혼합보관까지 모두 허용한다는 것인지? (합성수지 용기에 알코올솜과 주사바늘을 혼합보관하고 15일 이내에 배출하는 경우 혼합보관 허용)
- 산부인과나 요양원에서 발생하는 일회용 기저귀도 일반의료폐기물에 해당되는지?

답 변

- 폐기물관리법이 개정됨에 따라 손상성폐기물을 포함하여 서로 다른 종류의 의료폐기물을 혼합하여 보관할 수 있습니다.
 - 다만 봉투형 용기 또는 골판지류 상자형 용기에 합성수지류 상자형 용기를 사용하여야 하는 의료폐기물을 혼합하여 보관하여서는 아니 됩니다.

- 또한 보관기간 등 보관기준이 다른 의료폐기물을 혼합하여 보관하는 경우에는 가장 엄격한 보관기준에 따라야 합니다.
- 노인복지법 제34조 제1항 제1호에 따른 노인요양시설에서 진찰·치료·시험·검사 등 의료행위에 의해서 발생하는 일회용기저귀는 의료폐기물에 해당되나, 의료행위와 무관하게 발생하는 일회용기저귀는 의료폐기물에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제4조 및 같은 법 시행규칙 제14조

3-6. 의료폐기물 보관표지판 설치 관련

질의요지

- 병원급은 의료폐기물 보관창고가 따로 있어 보관창고와 의료폐기물을 보관중인 냉장고에 보관표지를 부착하고 있는데, 의원급은 장소가 협소하고 폐기물 보관장소가 용이하지 않아 한 장소를 정해 보관표지를 붙이고 상자에 담긴 의료폐기물을 보관하고 또 냉장고에 보관표지를 부착하고 있는 실정임.
- 이렇게 장소도 정하기 어려운 경우 일반적으로 주사실에서 쓰던 폐기물박스를 보관장소에 거치지 않고 포장하여 배출시 주사실과 그 외 장소에도 보관표지를 모두 붙여야 하는지?

답 변

- 폐기물관리법 시행규칙 별표5 제5호 ‘다’목 3) 바)의 규정에 의거 의료폐기물의 보관창고, 보관장소 및 냉장시설에는 보관중인 의료폐기물의 종류·양 및 보관기간 등을 확인할 수 있는 표지판을 설치하여야 하며,
- 보관장소 및 냉장시설 이외의 주사실 등에 의료폐기물을 수거하기 위하여 비치한 용기 또는 그 주변에는 별도로 표지판을 설치하지 않아도 됩니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

3-7. 의료폐기물 배출자 교육 관련

질의요지

- 폐기물관리법 제35조 및 같은 법 시행규칙 제53조 규정에 의거 병·의원 등 의료폐기물을 배출하는 사업자는 의료폐기물 배출자 법정교육을 받도록 되어 있으며 의료기관 개설시 1회 교육으로 완료되는 것으로 알고 있는 바,
- 의료기관 개설자가 아닌 담당직원이 의료폐기물 법정교육을 이수하고 이후에 동 직원이 퇴사나 이직을 한 경우에 당해 의료기관이 의료폐기물 법정교육을 다시 받아야 하는지?

답 변

- 의료폐기물 배출자 교육은 지정폐기물(의료폐기물) 처리계획 확인증명을 받았을 때, 폐기물관리법을 위반하였을 때 받도록 하고 있으며, 사업자 또는 처리담당자가 받도록 하고 있습니다.
- 교육을 이수한 직원이 퇴사하였을 경우에는 재교육 대상에는 해당되지 않으나, 배출자 교육의 취지를 감안하여 담당자가 교육을 받는 것이 바람직합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제50조

3-8. 봉투형용기 사용방법

질의요지

- 의료폐기물용기 중에 봉투형용기에 거치대를 사용하는 경우 가능한지?

답 변

- 봉투형 용기의 구체적인 사용방법에 대하여는 별도로 제한하고 있지 않습니다. 따라서 봉투형용기를 안전하게 사용하기 위해 거치대 등에 고정시켜 사용할 수 있습니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조

3-9. 의료폐기물 해당여부

질의요지

- 치과 치료후, 환자가 구강을 세척한 세척수나 석션을 통해 발생하는 액상물은 의료폐기물에 포함되지 않는다고 알고 있습니다만, 혈액의 포함여부에 관계없이 의료폐기물이 아니라고 판단해도 되는지?

답 변

- 치과의원에서 치료 후 입을 헹군 물과 같이 세척수인 경우에는 그 세척수에 혈액이 섞여 있다하더라도 오수 또는 폐수로 처리할 수 있으며,
 - 별도의 흡입기구 등을 통해 혈액, 고름, 분비물 등을 모아 배출할 경우에는 의료폐기물로 관리하여야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제4조

3-10. 의료폐기물의 분류

질의요지

- 폐기물관리법에는 바이알병, 링거병, 링거팩, 앰플병, 케스트는 의료폐기물이 아니라고 하는데 의료기관에서 일반폐기물 또는 재활용으로 배출을 하면 환경미화원들이 수거를 거부한다고 하는데 만약 의료폐기물로 수거를 한다면 어느 폐기물종류에 넣어야 하는지?
- 또한 바이알병, 링거병, 링거팩, 앰플병 등은 폐화학치료제라고도 할 수가 있는 것 같은데 위의 종류는 생물화학폐기물에 해당이 되는지?
- 앰플병은 꼭지를 따서 액체를 주사기에 삽입 후 빈 용기(파손된 유리 재질)는 손상성폐기물에 해당이 되는지?

답 변

- 혈액 등 의료폐기물과 혼합되거나 접촉되지 않은 링거병, 수액팩, 바이알병 등은 의료폐기물에 해당하지 않습니다.
- 다만, 혈액 등 의료폐기물과 혼합 또는 접촉되어 의료폐기물에 의해 오염된 경우에는 일반의료폐기물로 분류하고, 의료폐기물에 해당하는 수액병 등이 파손된 경우에는 손상성폐기물로 분류하시기 바랍니다.
- 다만, 백신, 항암제, 폐화학치료제를 담았던 용기로서 그 내용물을 완전제거하지 않은 경우에는 생물·화학폐기물로 분류하여야 합니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행령 제4조

자연보전 분야

환 경 영 향 평 가

1. 평가대상 및 협의절차

1-1. 환경영향평가대상 규모 산정시 공원사업 중 조성면적의 의미

질의요지

- 환경영향평가법 시행령 별표1에 의하면 자연공원법 제2조 제9호에 따른 공원사업 중 조성면적이 10만㎡ 이상일 경우 환경영향평가를 시행하여야 한다고 규정되어 있는데 사업부지내에 원형보전지 면적도 조성면적에 포함되어야 하는지?
- 예를 들어, 사업부지면적은 13만㎡ 이고, 사업부지면적 중 시설조성면적은 8만㎡, 원형보전지면적은 5만㎡일 경우 환경영향평가를 시행하여야 하는지?
- 원형보전지(산림지)에 수목 및 식물을 삭제하는 행위는 원형보전지 행위제한사항에 해당하는지?

답 변

- 환경영향평가법 시행령 별표1. 11. ‘라’의 규정에 따른 공원사업 중 조성면적이라 함은 공원시설 조성면적을 의미하는 것으로서 원형보전지는 평가대상규모 산정시 제외됩니다.
- 즉, 사업부지 중 5만㎡은 원형보전하고 시설 조성면적은 8만㎡으로 공원사업 중 조성면적이 10만㎡ 미만이므로 환경영향평가대상이 아니나,
- 단, 원형보전은 말 그대로 개발이전의 상태를 그대로 유지하는 것으로, 원형보전지역(5만㎡)에 수목 및 식물을 보식할 경우에는 공원 조성면적에 포함됨에 따라 본 공원사업은 환경영향평가대상입니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표1

1-2. 재협의 등 대상여부 확인시 “사업, 시설의 규모”의 의미

질의요지

- 환경영향평가법 시행령 제32조 제2항 제2호에 보면 사업, 시설의 규모라는 용어가 있는데, 구체적으로 무엇을 말하는지? 산업단지의 경우 사업규모를 개발계획 면적으로 보고, 시설의 규모를 산업용지, 지원시설용지, 폐수처리장, 유수지, 도로 등으로 보면 되는지?

답 변

- 환경영향평가법 시행령 제31조 및 제32조의 ‘사업·시설의 규모’라 함은 같은법 시행령 별표1의 환경영향평가대상사업의 범위에서의 정하여진 사업·시설의 규모를 의미합니다.
 - 즉, 환경영향평가법 시행령 별표1. 2의 규정에 의한 산업입지 및 산업단지조성사업의 경우 환경영향평가법 시행령 제31조 및 제32조에서의 ‘사업·시설의 규모’라 함은 ‘사업면적’을 의미합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표1

1-3. 의견수렴 및 평가서초안의 작성절차 생략 가능 여부

질의요지

- 「환경영향평가법」 제33조 제3항에 따라 같은 법 시행령 제40조 제2항 각호의 모두에 해당하는 경우 의견수렴 및 평가서초안의 작성절차를 생략할 수 있다고 제시하고 있는 바,
 - 사전환경성검토 초안으로 「환경정책기본법」 제25조의5에 따른 의견수렴 절차(공람공고 및 설명회 포함)를 이행하였을 경우 「환경영향평가법 시행령」 제14조·제16조·제17조·제18조·제20조 및 제21조에 준하는 절차를 이행하였다고 볼 수 있는 것인지?

답 변

- 환경영향평가법 시행령 제40조 제2항에 따라 사전환경성검토 협의단계에서 의견수렴을 환경영향평가 의견수렴 과정에 준하여 실시한 경우 같은 법 제14조에 따른 의견수렴 및 평가서초안 작성 절차를 생략할 수 있도록 규정되어 있으므로,
 - 사전환경성검토협의시 환경영향평가법 시행령 제21조에 따른 평가서초안 내용 및 절차에 준하여 의견수렴 과정을 거쳐야 합니다.
 - 또한, 환경영향평가법 제33조 제3항에 따라 평가계획심의위원회에서 의견수렴 대체 여부가 결정되어 집니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제33조 제3항 및 시행령 제21조

1-4. 평가계획서의 작성 및 평가항목범위 등의 결정절차 생략 가능 여부

질의요지

- 「환경영향평가법」 제33조 제2항에 따라 사전환경성검토협의시 결정된 평가항목·범위 등이 시행령 제40조 제1항의 사유에 해당하는 경우 법 제10조에 따른 평가계획서의 작성 및 평가항목·범위 등의 결정절차를 생략할 수 있다고 제시하고 있는 바, 같은 법 시행령 제40조 제1항 각 호에 모두 해당되는 경우 사업자의 판단으로 평가계획서 작성 및 평가계획서 심의절차를 생략하여도 무관한지 혹은 이 밖에 별도로 충족시켜야 할 요건이 있다면 무엇인지?

답변

- 환경영향평가법 제33조 제2항 및 같은 법 시행령 제40조 제1항의 각 호의 요건을 모두 충족하였을 경우에는 평가계획서의 작성 및 평가항목·범위 등의 결정절차를 생략할 수 있습니다.
- 다만, 사전환경성검토는 계획의 적정성 및 입지의 타당성을, 환경영향평가는 개발사업의 구체적인 시행방법(실시계획)을 대상으로 주변 환경영향을 최소화하기 위한 저감방안을 검토하기 위한 것으로서, 환경영향평가단계에서는 구체적인 실시계획에 대한 환경영향, 정도 등을 토대로 평가항목, 범위, 내용, 조사방법 등이 결정되므로,
- 동 단계에 있어서의 평가항목, 범위, 내용, 조사방법 등이 사전환경성검토단계와는 달라질 수 있음에 따라 개개의 사안별로 평가계획서의 작성 및 평가항목·범위 등의 결정절차의 생략여부가 검토되어야 하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제33조 제2항 및 같은 법 시행령 제40조 제1항

1-5. 환경영향평가 본안 준비과정에 사업자가 변동되었을때 초안에 대한 승계가능 여부

질의요지

- 환경영향평가를 수행하여 환경영향평가 초안에 대한 검토의견을 회신 받고(주민설명회도 완료함), 환경영향평가서 본안 준비 과정에서, 초안까지의 사업자가 A에서 B로 변경되는 경우에, 초안을 재작성하여 협의요청을 다시해야 하는지, 아니면 사업자를 A에서 B로 양도하는 계약서만 첨부하고 환경영향평가서 본안을 작성하여 협의요청하여도 되는지?

답 변

- 환경영향평가 초안 의견수렴 후 사업내용의 변경없이 사업자가 변경된 경우로서 평가서 초안 작성 및 의견수렴 등의 환경영향평가 제반사항에 대한 권리·의무 등이 승계된 경우에는 변경된 사업자가 다시 평가서 초안 작성 및 의견수렴 절차를 이행할 필요는 없습니다.
- 다만, 환경영향평가법 제25조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제15조에 규정된 절차에 준하여 승계를 받은 사업장은 승계사유 등을 승인기관의 장과 환경부 장관에게 통보하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표1

1-6. 도로건설 사업의 “신설” 및 “확장”의 구분

질의요지

- 도로건설 사업으로서 “확장”과 “신설”의 구분은?
- 사업규모의 증가에 따른 재협의 대상 판단시 노선의 면적증가 및 선형 길이를 모두 고려하여야 하는지?

답 변

- 「환경영향평가법 시행령」 별표1. 비고 ‘사’목에 따라 “신설”은 기존 노선이 포함되지 아니한 새로운 지역에 도로를 개설하는 것, “확장”은 기존 노선의 차로 수를 늘리는 것을 말합니다.
 - 중앙분리대 또는 길어깨폭 개선 등으로 도로 폭이 늘어나는 경우는 확장으로 보지 않으며,
 - 도로사업의 평가대상사업 범위를 도로노선 길이로 규정하고 있는 바, “사업규모”는 면적이 아닌 노선의 길이로 판단합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표1. 비고 ‘사’목

1-7. 기존 도로구간의 환경영향평가대상규모 범위 포함 여부

질의요지

- 기존에 길이 16.06km 도로에 대해 환경영향평가를 2006년 득하였으나, 국토해양부 기관운영감사 결과, 「국도·국가지원지방도 시설규모 조정 등 부적정」의 사유로 재설계를 하게됨에 따라 타당성 재조사를 시행하여 사업연장 및 도로폭원을 축소하고 기존도로를 최대한 활용하는 방안으로 아래와 같이 재설계된 경우
 - 노선변경구간 중 실제로 공사가 진행되는 구간은 기존도로확장(2.494km) 구간의 확포장뿐이고 기존에 공사가 완료되어 있어 본 과업구간연장에만 포함되며 실제적인 공사가 없는 기존도로를 이용만 하는 구간인 남해우회도로(2.02km)구간을 신설로 봐야 하는지? 또한, 환경영향평가법의 환경영향평가대상사업의 범위에 4km 이상의 신설로 봐야 하는지?

답 변

- 노선변경구간(4.514km)은 환경영향평가법 시행령 별표1. 비고 ‘사’의 규정에 따라 “신설”에 해당되지 않고, 기존도로 확장구간은 2.494km로 2차로 이상이나, 10km미만 확장이므로 같은 법 시행령 별표1. 5. 2)의 규정에 따른 환경영향평가 협의대상은 아니나,
- 본 사업계획의 변경사항은 환경영향평가법 제22조 제3항 및 같은 법 시행령 제32조 제2항의 규정에 의거 기존 협의내용에 포함된 부지면적의 15%이상 토지이용계획을 변경하는 경우 등에 해당됨에 따라 사업계획 변경에 따른 환경보전방안을 강구하여 승인기관의 장의 검토 및 환경부 장관의 의견을 들어야 할 사항입니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제22조 제3항 및 시행령 제32조 제2항

1-8. 같은 사업자가 둘 이상의 사업을 하나의 사업계획으로 연계추진시
환경영향평가대상 사업규모 산정방법

질의요지

- 같은 사업자가 둘 이상의 사업(체육시설 및 체육공원)을 하나의 사업 계획으로 연계하여 추진하는 경우 하나의 사업(체육시설)은 환경영향 평가 대상사업이고 다른 사업(체육공원)은 환경영향평가대상 사업이 아닐 경우에도 그 전체 사업에 대하여 환경영향평가를 해야 하는지?

답 변

- 같은 사업자가 둘 이상의 사업(체육시설 및 체육공원)을 하나의 사업 계획으로 연계하여 추진하는 경우에는 환경영향평가법 시행령 별표1. 비고 ‘자’의 규정에 의한 아래의 식에 따라 산출된 수치의 합이 1이상인 경우에는 이들 사업에 대한 평가서를 통합하여 작성하고, 그 사업 전체에 대하여 환경영향평가를 받아야 합니다.
 - (해당 사업면적 또는 용량 등 ÷ 별표1 대상사업의 최소 면적 또는 용량 등) + (해당 사업면적 또는 용량 등 ÷ 별표1 대상사업의 최소 면적 또는 용량 등) +

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표1

1-9. 공원조성계획의 입안·결정 전에 환경영향평가 진행 여부

질의요지

- 「환경영향평가법 시행령」 별표1에 따라 공원시설의 설치사업의 협의 요청 시기가 도시공원의 설치 전으로 규정하고 있습니다.
- 도시공원의 설치전이란 공원조성계획의 입안·결정단계를 의미하는지?

답 변

- 공원시설의 설치사업에 대한 협의요청 시기는 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항에 따른 도시공원의 설치 전으로서, 상위 행정 계획 등에 대한 절차가 완료된 후 도시공원의 설치 전에 환경영향평가 협의를 요청하여야 합니다.
- 같은 법 제16조에 따라 공원조성계획은 도시관리계획으로 결정하도록 하고 있는 바, 환경정책기본법에 따른 사전환경성검토 대상에 해당되므로 사전환경성검토 후 도시공원의 설치 전에 환경영향평가를 실시하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 제36조 및 제9조

1-10. 재협의 사업의 간이평가대상 사업규모 적용

질의요지

- 환경영향평가를 실시하고 운영중인 지방어항으로서 사업규모의 30% 이상 증가로 재협의 대상에 해당하게 된 경우에 간이평가대상 사업 규모인 “최소규모의 200% 이하”의 적용에 있어 평가협의 이후 금회 증가되는 사업규모로 적용할 수 있는지?

답 변

- 금회 증가되는 사업규모가 평가대상사업 최소 규모의 200%이하로서 환경적·생태적으로 보전가치가 높은 지역이 포함되지 않는 등 환경영향평가법 시행령 제36조의 각 호에 저촉되지 않는 경우에 한하여 간이평가 대상사업 요건에 해당될 수 있으며,
 - 간이평가 대상여부는 같은 법 시행령 제9조에 따라 평가계획서심의 위원회의 심의를 거쳐 결정하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 제36조 및 제9조

1-11. 사업계획 변경에 따른 재협의, 변경협의 등 대상여부

질의요지

- 골프장 시설로 환경영향평가를 받은 사업장으로 환경영향평가 협의 당시 지하수를 430톤/일 개발 이용하려 하였으나 지하수 함량이 부족하여 76톤/일만 개발하여 준공을 받은 경우 재협의, 변경협의 등 사업자가 이행하여야 할 협의절차는 무엇인지?

답 변

- 사업계획 변경에 따라 협의내용이 변경되는 경우로서 지하수개발 용량만 변경(430톤/일→76톤/일)됨에 따라 환경영향평가법 제21조 및 같은 법 시행령 제31조의 규정에 의한 평가의 재작성·재협의 대상이 아니며, 또한 같은 법 시행규칙 제10조 각호의 규정에 의한 경미한 변경사항에 해당되지 않으므로, 같은 법 제22조 제2항의 규정에 의거 사업계획 변경에 따른 환경보전방안을 강구하여 승인기관의 장의 검토를 받아야 할 사항입니다.
- 다만, 본 사업계획 변경에 따른 추가적인 오염물질 증가 등 환경오염 행위가 수반되지 않는 경우라면 환경영향평가법 시행령 제32조 제1항 제2호 및 제3호에 의한 사업계획변경에 따른 환경영향조사·예측·평가 결과 및 환경보전방안의 내용을 제외한 같은 법 시행령 제32조 제1호에 의한 사업계획 변경사항에 대해서만 승인기관의 장에게 제출 하여도 무방하리라 판단됩니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제22조 및 시행령 제32조

1-12. 사업계획 변경에 따른 재협의 대상여부

질의요지

- 1992년 관광지 개발사업부지 1,543,531.2㎡에 대하여 환경영향평가(환경영향평가법 시행령 별표1. 11. ‘마’의 사업)를 실시하였고, 이후 2003년 민간 ‘갑’ 조성사업자의 부도로 조성공사 중단 중 2008년 민간기업 ‘을’에 조성사업을 허가하고, 2009.12월 지자체의 조성계획 변경고시에 의하면 당초 1992년의 환경영향평가에 없는 골프장 569,700㎡가 추가되었습니다.
- 골프장 건설은 사업특성상 자연환경과 생태계를 훼손할 우려가 큰 사업인 바, 골프장을 추가한 사안에 대하여 새로이 환경영향평가를 하여야 하는지(환경영향평가없이 재협의 가능한지), 그리고 환경영향평가 의무가 있다면 실시시기는?

답 변

- 금번 골프장 조성을 위한 추가면적이 569,700㎡으로 환경영향평가법 시행령 제31조 제2항 제1호에 따라 협의내용에 반영된 사업규모(1,543,531.2㎡)의 30%(463,059.4㎡) 이상 증가하고, 또한 같은 법 시행령 제31조 제2항 제2호에 따라 별표1에 따른 환경영향평가대상 최소사업규모(환경영향평가법 시행령 별표1. 11. ‘마’의 사업 : 10만㎡, 별표1. 14. ‘가’의 사업 : 25만㎡) 이상 증가하였으므로 같은법 제21조 평가서의 재협의 대상이 되며, 협의요청시기는 같은 법 시행령 별표1을 참조하시기 바랍니다.
- 또한, “평가서의 재협의절차”는 환경영향평가법 제21조 제3항에 규정에 따라 같은 법 제10조부터 제20조까지의 규정을 준용하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제22조 및 시행령 제32조

1-13. 행정계획과 개발계획이 동시에 처리될 때 사전환경성검토 및 환경영향평가 중복협의 여부

질의요지

- 특별법에 의해 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시관리계획의 결정 및 제88조에 따른 실시계획의 작성 및 인가를 동시에 의제 처리할 수 있는 조항이 있는 바,
 - 이와 같이 행정계획과 개발계획이 동시에 처리될 때 행정계획에 따른 사전환경성검토와 개발계획에 따른 환경영향평가에 대한 협의를 각각 이행해야 하는지, 또는 동시에 처리되므로 개발계획에 따른 환경영향평가 협의만 이행하면 되는지?

답 변

- “특별법”에 의해 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시관리계획의 결정 및 제88조에 따른 실시계획의 작성 및 인가를 동시에 의제 처리할 수 있는 있는 경우라면 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1호에 따라 행정계획과 협의시기가 동일한 환경영향평가대상사업은 사전환경성검토대상에서 제외되므로 환경영향평가 협의절차만 이행하면 됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1호

2. 협의내용 관리

2-1. 협의내용 관리책임자의 자격요건

질의요지

- 환경영향평가법 시행령 별지서식 환경영향평가 협의내용 관리대장의 협의내용 관리책임자는 발주처(사업자)에서 선임한 인력을 말하는 것인지, 또는 사후환경영향조사를 위탁받은 업체의 직원인지?

답 변

- 사업자(발주처)가 소속직원 중에서 환경영향평가법 시행규칙 제13조 제1항의 규정에 따라 별표1 제2호의 기술자격자 요건의 어느 하나에 해당하는 경우 협의내용 관리책임자로 지정이 가능합니다.
- 다만, 사업자가 관리책임자를 지정하기 곤란하거나 협의내용을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하다고 인정하면 같은 법 시행규칙 제13조 제3항에 따라 환경영향평가대행자, 환경컨설팅회사, 감리전문회사로 하여금 협의내용을 관리를 대행하게 할 수 있습니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 제13조

2-2. 현장사무소 가설시 착공통보 대상여부

질의요지

- 현재 보완설계 중이며, 도로구간공사는 전무한 경우 현장사무소 가설 시기를 착공시기로 판단하여 환경영향평가 착공통보를 해야 하는지? 도로구간공사가 전무한 상황에서 도로구간에 대한 사후환경영향조사를 100% 실시해야 하는지, 아니면 현장사무소 오수처리방류수 조사 등의 현 실정에 맞도록 부분적으로 이행해도 되는지?

답 변

- 현장사무소 가설시 부지 및 진입로 조성 등의 공사가 수반된 경우에는 환경영향평가법 제27조에 의한 착공통보 대상이며, 같은 법 제24조에 따라 착공 후에 사후환경영향조사를 실시하여야 합니다.
 - 다만, 사업계획 등의 변경에 따른 협의내용(사후환경조사계획 등) 변경이 수반되는 경우에는 환경영향평가법 제22조에 따른 협의내용 변경절차를 이행하시기 바랍니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제27조 및 제22조

2-3. 수목이식계획 등 협의내용 이행 주체

질의요지

- 신설도로건설공사 환경영향평가서에 의하여 공사구간내 수목훼손에 대한 대책으로 소나무를 주 대상으로 대략 500주 정도의 이식계획이 산정되어 있으나, 당 현장 도급계약내역 및 수량산출서 상에는 수목 이식에 대한 이식장 및 수목이식 발생비용이 산정되지 않았는데, 이러한 경우 공사 진행 중 벌개제근시 수목이식에 가치가 있는 수목에 대해서 어떻게 처리해야 하는지?

답 변

- 환경영향평가법 제23조에 따라 사업자는 환경영향평가대상사업을 시행하면서 사업계획 등에 반영된 협의내용을 이행하여야 합니다.
 - 따라서, 사업자는 본 사업의 환경영향평가서 상의 수목이식계획을 이행하여야 할 의무가 있으며,
 - 다만, 수목이식비 등의 도급내역 반영 여부는 계약당사자 간에 해결되어야 할 사항으로 판단됩니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제23조 제1항

2-4. 사후환경영향조사 위탁계약 주체

질의요지

- 사후환경영향조사에 관한 위탁계약을 사업자가 아닌 시공사가 할 수 있는지?

답 변

- 사후환경영향조사의 의무는 해당사업의 사업자에게 있으며,
 - 환경영향평가법 제34조 제2항에 따라 사후환경영향조사 등의 계약은 공사에 관한 다른 계약과 분리하여 별도의 계약으로 체결하도록 규정하고 있습니다.
 - 따라서, 사업자가 공사에 관한 다른 계약과 분리하여 사후환경영향조사에 관한 계약을 하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제34조 제2항

2-5. 산업단지의 운영시 사후환경영향조사 실시 시기

질의요지

- 당해 사업장은 복합산업단지 현장으로 산업시설 및 주거시설, 생산지원시설, 상업지원시설, 학교시설 등이 계획되어 있는 경우 이용시 사후환경영향조사는 산업시설의 입주율이 70%에 도달한 다음 해부터 실시하면 되는지? 아니면 지원시설을 포함한 입주율을 고려하여야 하는지?

답 변

- 환경영향평가법 시행령 별표3. 2의 규정에 따라 환경영향평가 협의를 산업입지 및 산업단지조성사업으로 받은 경우 준공 후 협의받은 사업 전체의 입주율이 70%에 도달한 다음 해부터 3년간 사후환경영향조사를 실시하여야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행령 별표3. 2

2-6. 사후환경영향조사서 제출 시기

질의요지

- 본 산업단지는 2007년 착공되어 2010년 6월 30일 산업단지 부지공사에 대한 준공계획(예정)에 있으나, 운영시 사후환경영향조사의 기준인 입주율 70%에 못 미치는 실정(현재 입주율 0%)인 경우,
 - 운영시를 배제하고 산업단지 부지공사가 준공되는 시점으로부터 30일 이내에 사후환경영향조사서를 관할 환경청에 제출하여야 하는지? 아니면 추후 운영시 입주상황을 파악한 뒤 2011년 1월 31일까지 사후환경영향조사서를 관할 환경청에 제출하여야 하는지?

답 변

- 산업단지 입주율이 70% 미만으로 2010년 내에 운영시 사후환경영향조사를 실시할 수 없는 경우라면 조사기간이 1년 미만이므로 환경영향평가법 시행규칙 제14조에 따라 사후환경영향조사결과를 조사기간이 만료한 날부터 30일 이내에 통보하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.
 - 다만, 환경영향평가지 환경영향 등을 고려하여 별도의 사후환경영향조사기간이 설정된 경우에는 협의내용에 따라 실시해야 합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 제14조

2-7. 사후환경영향조사서 제출 시기

질의요지

- 골프장 사업으로 2001년 환경영향평가 협의를 득하였으며, 사업계획 변경으로 2009년 8월 환경영향평가 재협의를 하여, 2009년 11월 착공 신고계를 통보 받아는 상태로 아직 사업지구내 공사는 진행되고 있지 않은 상태인 경우,
 - 사후환경영향조사를 착공계 통보를 받은 시점에서 재협의 의견을 내용으로 시행해야 하는 건지? 아니면 사업지구 내 공사가 진행되는 시점을 기준으로 공사 시행전까지는 이전의 사후환경영향조사 내용대로 시행을 해야 하는지?

답 변

- 환경영향평가법 제27조에 따라 사업자가 승인기관의 장과 환경부 장관(유역·지방환경청장)에게 사업의 착공통보를 하였다면 착공사유가 발생한 날부터 환경영향평가 재협의 협의내용을 토대로 사후환경영향조사가 이루어져야 합니다.
 - 다만, 실제 공사가 시행되지 않는 경우(3개월 이상)에는 동 규정에 따라 공사 중지를 통보함으로써 그 기간동안에는 사후환경영향조사를 실시하지 않을 수 있습니다.

관련법령

- 환경영향평가법 제27조 및 시행규칙 제17조

2-8. 평가대행자의 학력인정 전공 범위

질의요지

- 평가대행자의 학력인정 전공에 대한 구체적인 판단기준은?

답 변

- 평가대행자의 등록요건 중 학력인정 전공의 범위는 평가대행자의 등록기준에 제시된 관련 전공을 중심으로 판단하되,
 - 대학 또는 대학원에서 이수한 과목 또는 학위논문, 주요 연구실적 등을 참작하여 그 적격여부를 판단할 수 있습니다.
 - 예를 들어 대학원에서 환경관련 과목을 이수하고 환경공학분야로 학위를 취득하였다면 환경공학 전공자로 인정받을 수 있을 것입니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1

2-9. 학위 취득 이전의 평가실무경력 인정여부

질의요지

- “석사(박사)학위를 취득한 사람으로 10년(5년)이상 환경평가실무를 수행한 사람”의 경우 학위취득 이전의 환경평가실무경력도 자격인정 범위에 포함되는지?

답 변

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1에서 정하는 관련 전공분야의 석사(박사)학위를 취득하기 이전에 수행한 환경평가실무 경력을 포함하여 환경평가실무 경력이 10년(5년)이상이면 해당분야의 기술사 대체자격으로 인정될 수 있을 것입니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1

2-10. 사전환경성검토서 작성 실적의 평가실무경력 인정 여부

질의요지

- 환경영향평가 등록하기 전에 사전환경성검토서만 작성했던 업체 (비등록업체)의 경우 평가실무경력으로 인정이 가능한지?

답 변

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1에 의한 기술사의 대체 기술인력은 기사자격을 취득한 사람으로서 10년이상 환경영향평가업무를 수행한 사람으로, “환경영향평가 실무”란 환경영향평가법에 따른 환경영향평가서, 사후환경영향조사서와 환경정책기본법에 따른 사전환경성검토서의 작성·검토·협의에 관한 업무를 의미합니다.
- 따라서, 평가대행업체 등록 이전의 사전환경성검토서 작성 등 환경영향평가 실무경력은 관련용역계약서, 사전환경성검토서 등의 성과물 및 관련 서류 등 객관적으로 평가업무를 한 것으로 입증되는 경우에는 인정이 가능합니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1

2-11. 자치단체에서의 환경관련 업무수행시 평가실무경력 인정 여부

질의요지

- 지방자치단체에서 화공직으로 환경관련 업무(배출업소 지도단속 등)를 수행하면서 환경영향평가 및 사전환경성검토, 사후환경영향조사용역의 감독관 업무를 수행한 경우 평가실무 경력으로 인정이 가능한지?

답 변

- 환경관련 공무원은 환경관련 부서에서 근무한 자를 말하며, 환경영향평가실무의 범위는 환경영향평가(사전환경성검토 등) 작성·검토·협의에 관하여 주된 업무를 수행한 자를 말합니다.
 - 지자체의 경우 환경관련 부서에서 조례에 의한 환경영향평가의 검토·협의 등의 업무를 수행한 경우가 해당될 것으로 보며,
 - 따라서, 배출업소 지도단속 등의 환경관련업무를 주된 업무로 수행하면서 환경영향평가 및 사후환경영향조사 용역의 감독을 일부 수행한 것을 환경영향평가실무로 인정하기는 곤란할 것입니다.

관련법령

- 환경영향평가법 시행규칙 별표1

사 전 환 경 성 검 토

1. 행정 계획

1-1. 도시관리계획이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우

질의요지

- 도시계획시설 결정인 도시관리계획이고, 용도지역 변경은 없으며, 사업 지구 면적이 14,593㎡로서, 용도지역은 도시지역(상업지역: 9,341㎡, 자연녹지: 5,252㎡) 으로 구성되어 있는 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항 제1호에 따른 도시지역(같은 호 ‘라’목의 녹지지역은 제외한다)에서의 같은 법 제2조 제4호 ‘다’목에 따른 기반 시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 도시관리계획으로서 그 계획면적이 30,000㎡ 미만인 경우에는 제외대상인데,
 - 도시지역내 녹지지역은 최소 환경성검토사업대상면적은 10,000㎡를 적용해야 하는지?
 - 본 행정계획이 사전환경성검토대상인지?

답 변

- 행정계획의 경우 도시지역내 녹지지역의 최소 환경성검토 대상은 환경 정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1의2호의 규정에 따라 사업계획면적이 1만㎡ 이상인 경우의 행정계획입니다.
- 동 행정계획의 경우 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 비고 3의2의 규정에 따라 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제4호 ‘다’목의 규정에 의한 도시관리계획이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우로서, 아래 식에 의하여 산출한 수치의 합이 0.8로서 1 미만이므로 사전환경성검토 대상이 아닙니다.
 - (해당 도시관리계획의 사업계획면적 ÷ 해당 도시관리계획의 최소 사전환경검토대상 면적) + (해당 도시관리계획의 사업계획면적 ÷ 해당

도시관리계획의 최소 사전환경검토대상 면적) +
 - 녹지지역 : $(5,252 \div 10,000)$ + 상업지역 : $(9,341 \div 30,000) = 0.8$

관련법령

○ 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항

1-2. 환경성검토협의회 구성에 관한 경과규정 적용 여부

질의요지

- 2006년도에 도시관리계획 결정을 위한 행정계획(도시관리계획 결정)으로 그 당시 환경정책기본법상 현재의 환경성검토협의회, 주민의견청취 절차없이 협의를 득하였으나, 사업계획 변경(면적:28,616㎡→34,720㎡, 증6,104㎡)으로 당초 협의한 사업규모 보다 21% 증가함에 따라 협의기관장과 변경내용에 대하여 미리 협의하여야 하는 대상임. 이러한 경우 환경성검토협의회 단계부터 진행하여야 하는지, 아니면 예전 진행절차대로 협의요청을 해도 되는지?

답변

- 환경정책기본법 부칙<제7561호, 2005.5.31> 제1, 2조에 따라 같은 법 제25의 5(의견수렴)규정은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하고, 시행 후 최초 사전환경성검토를 실시하는 행정계획부터 적용하도록 규정되어 있으므로 동 규정의 시행 이전의 행정계획의 협의완료건에 대한 변경협의사항에 대하여는 동 규정이 적용되지 않습니다.
- 따라서, 본 사항은 환경정책기본법 제26조의2 제1, 2항에 의한 재협의 등에 관하여는 제25조의3 내지 제25조의6, 제26조 및 제27조 규정을 준용하되, 환경정책기본법 제26조의2 제3항의 단서규정에 따라 같은 법 제2항에 의한 변경협의시에는 제25의5(의견수렴)규정은 준용되지 않습니다.

관련법령

- 환경정책기본법 부칙<제7561호, 2005.5.31> 제1조 및 제2조
- 환경정책기본법 제26조의2 제3항

1-3. 사전환경성검토서 초안에 대한 의견수렴 절차 대체 가능 여부

질의요지

- 국토계획법에 따른 도시관리계획 결정내용과 사전환경성 검토초안에 대한 주민의견청취를 같이 주민 공람·공고할 경우
 - 다른 법률(국토계획법)에서 정하는 방법(지방일간신문 2개소에 공고하고 공람기간은 14일 이상임)에 따라 공람공고를 하면 되는지?
 - 환경정책기본법에서 규정하고 있는 중앙지신문 1개소, 지방지 신문 1개소에 각각 공고하고 20일 이상 공고하여야 하는지?

답 변

- 환경정책기본법 시행령 제8조의2에 의한 환경성검토협의회의 개최 및 그 결과를 토대로 검토서 초안을 작성한 경우에는 환경정책기본법 이 아닌 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공람·공고절차를 거쳐 주민의견수렴절차를 이행한 경우에도 환경정책기본법 제25조의5 제1항의 단서규정에 따라 의견수렴절차를 거친 것으로 간주합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제25조의5 제1항

1-4. 관계행정기관의 장의 주민요구에 따른 공청회 개최 결정 가능 여부

질의요지

- 사전환경성검토 대상으로 환경정책기본법 시행령 제8조의2에 의거 주민공람 및 주민설명회를 이행하였으며, 주민설명회시 사업개요 및 목적, 환경영향 등을 충분히 설명하였으나, 주민의견수렴 결과 일부 지역주민이 공청회 개최를 요구하고 있는 경우,
 - 주민설명회 및 초안공람 후 주민들의 공청회 요구에 대해 관계행정기관의 장이 개최여부를 결정하면 되는지, 아니면 주민들의 공청회 요구가 있을 경우 무조건 개최해야 되는지?

답 변

- 환경정책기본법 제25조의5의 규정에 따라 관계행정기관의 장은 사전환경성검토서 작성시 이해당사자의 의견을 들어야 하며, 환경측면에서 타당하다고 인정되는 의견에 대해서는 해당 행정계획에 반영하여야 합니다.
 - 따라서, 주민공람 의견이 환경측면에서 타당하다고 인정되고 사업내용의 중요성 및 의견수렴의 필요성 등이 합당하여 공청회 등의 개최가 필요하다고 판단되는 경우에는 관계행정기관의 장이 환경영향평가법 등 관련법령을 참조하여 공청회 개최요건 등 내용을 적정히 수립하여 운용할 수 있다고 판단됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제25조의5 및 시행령 제8조의2

1-5. 사전환경성검토협의회 서면심의 가능여부

질의요지

- 산업입지 및 개발에 관한 법률에 의거하여 공유수면 매립을 수반하여 일반산업단지를 조성하는 사업으로 현재 사전환경검토협의회 구성 및 운영단계에서 관계행정공무원 및 전문가 위원들의 일정조율 등의 어려움이 있어 서면심의를 통해 의견을 수렴하자고 하는데 가능한지?

답 변

- 환경성검토협회의회의 서면심의회는 행정계획의 개발계획규모가 환경영향평가 대상규모 미만인면서 환경적 영향이 경미하거나, 위원 간 검토 의견 조정이 필요 없는 경우 관계행정기관의 장이 판단하여 제한적으로 실시할 수 있습니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제25조의5 및 시행령 제8조의2

1-6. 개발촉진지구 실시계획 수립시 사전환경성검토 대상 여부

질의요지

- 환경정책기본법 별표1 행정계획 타.특정지역의 개발 중 (4) 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제14조에 따른 개발촉진지구 개발계획에 대한 사전환경성검토 대상사업으로 개발계획 수립시 사전환경성검토 협의완료 후 실시계획 승인단계에서 다시 사전환경성검토를 받아야 하는지?

답 변

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 타. (3), (4)의 규정에 따라 개발촉진지구의 지정 및 개발촉진지구 개발계획 수립에 따른 행정계획에 대한 사전환경성검토 대상으로,
 - 본 사업이 환경영향평가법 시행령 별표1. 13의 규정에 의한 환경영향평가대상사업인 경우 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제17조에 따른 동 개발촉진지구의 실시계획 승인 전에 환경영향평가 협의절차를 이행하여야 하며,
 - 본 사업이 환경영향평가법 시행령 별표1. 13의 규정에 의한 환경영향평가대상사업이 아닌 경우 실시계획 승인 전 환경정책기본법에 따른 사전환경검토 대상은 아니나, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률에 의한 관계행정기관의 장인 지방환경관서의 장과의 협의절차는 이행하여야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2
- 환경영향평가법 시행령 별표1. 13

1-7. 사업계획면적이 1만㎡ 미만일 경우 사전환경성검토대상 제외 여부

질의요지

- 공원면적 [23,240㎡(수변공원 : 법정시설제한율 40%)]은 결정되어 있으며, 금번에 공원조성계획을 최초 결정하는 사업으로 공원조성계획 결정시 사전환경성검토대상이 되나, 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1의2호에서 사업계획면적이 1만㎡ 미만일 경우 사전환경성검토대상에서 제외되는 것인지? 또한, 사업계획면적이 공원구역면적인지, 공원 시설면적인지?

답 변

- 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1의2호에 의한 ‘사업계획면적’이라 함은 본 도시관리계획(공원조성계획) 입안면적을 의미하는 것으로 공원시설면적만을 의미하는 것은 아닙니다.
- 즉, 본 도시관리계획 입안면적이 23,240㎡으로 1만㎡ 이상이므로 사전환경성검토대상 행정계획이며,
- 다만, 환경영향평가법 시행령 별표1. 11에 따른 공원사업 등의 환경영향평가대상 규모는 공원시설면적을 기준으로 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 제7조 제3항 제1의2호
- 환경영향평가법 시행령 별표1

1-8. 환경정책기본법 시행전 수립·확정된 지구단위계획의 재정비사업에
대한 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- ○○시 ○○구 지구단위계획 재정비계획을 수립 중으로 당초 지구단위
계획 결정당시 사전환경성검토대상이 아니었고, 확정된 지구단위계획
면적은 10만㎡이며 금번 재정비시 사업계획면적의 변동이 없는 경우
- 현재 환경정책기본법령의 개정으로 지구단위계획 재정비시 환경정책
기본법 시행령 별표2 ‘바’ 및 ‘아’ 항목에 따라 사전환경성검토 대상
으로 봐야 하는지, 아니면 환경정책기본법 시행령 제12조(확정된 행정
계획이 사전환경성검토대상이 된 경우의 처리)의 규정에 따라 사전
환경성 검토를 실시하지 않아도 되는지?

답 변

- 지구단위단위계획 재정비 사업이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
제34조(도시관리계획의 정비)에 의한 도시관리계획의 결정사항인 경우
- 5년마다 관할 구역의 도시관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는
바에 따라 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 하는
것으로 도시관리계획을 재수립·결정하는 것으로 보는 것이 타당할
것으로 판단되며,
- 따라서, 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 가. (1)의 규정에 의한
사전환경성검토 대상이 됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 가

1-9. 주택건설사업계획 승인시 의제되는 도시관리계획

질의요지

- 주택법 제16조에 따른 주택건설사업계획 승인시 의제되는 도시관리계획은 주민의견청취, 도시계획위원회 심의 등 절차를 생략하도록 하고 있음에도 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 주택법 제17조에 따라 주택건설사업계획을 승인함에 있어 의제되는 도시관리계획의 경우에도 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 가의 규정에 따라 사전환경성검토 대상입니다.
 - 참고로, 도시관리계획을 의제함에 있어 사전환경성검토 협의까지 의제하는 것은 아니므로 도시관리계획 결정 전에 사전환경성검토 협의 절차를 거쳐야 한다는 법제처의 법령해석결과가 있습니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 1. 가

2. 개 발 사 업

2-1. 개발사업의 사전환경성검토 재협의 근거조항 유무

질의요지

- 환경정책기본법 제26조의2(사전환경성검토 재협의 등)에 따라 사전환경성검토 재협의 대상은 같은 법 시행령 제11조에서 정한 바와 같이 “~당초 협의한 사업규모 보다 100분의 30이상 확대되는 행정계획으로 한다”라고 규정되어 있는데 이는 행정계획에 한하여 적용되므로 행정계획을 수반하지 않는 개발사업은 재협의 대상에서 제외되는지?
- 그렇다면, 행정계획을 수반하지 않는 개발사업은 어떠한 경우에 재협의 대상이 되는지?

답 변

- 환경정책기본법 제26조의2 제1항 제1호에 의한 사전환경성검토 재협의 대상은 같은 법 시행령 제11조 제1항의 규정에 따라 당초 협의한 사업규모 보다 100분의 30이상 확대되는 행정계획만을 나타내는 것으로, 개발사업의 경우는 같은 법 시행령 제11조 제1항의 규정이 적용되지 않습니다.
- 다만, 개발사업의 경우는 환경정책기본법 제26조의2 제1항 제2호의 규정에 따라 “사전환경성검토 협의결과 제외하도록 한 지역을 포함하거나 보전하도록 한 지역을 개발하고자 하는 경우”에 사전환경성검토 재협의 대상이 됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제26조의2 제1항 및 시행령 제11조 제1항 제2호

2-2. 사업규모 확장에 따른 사전환경성검토 재협의 대상여부

질의요지

- 당초 2009년에 선박구성 부분품제조업의 공장(A산업, 23,378㎡)으로 사전환경성검토 협의를 완료하였고, 금회 전체부지를 314㎡ 확장하면서 같은 업종의 두개의 공장(B산업 14,260㎡, C산업 9,432㎡)을 조성하는 내용으로 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전환경성검토 재협의 대상에 해당하는지?

※ 기존 협의내용 중 토지이용계획, 건축계획, 종업원수(12명→18명) 변경, 업종 동일, 새로운 오염물질의 발생은 없음

답 변

- 동 개발사업의 경우는 우선 변경된 토지이용계획상 환경정책기본법 제26조의2 제1항 제2호의 규정에 의한 당초 사전환경성검토 협의결과 제외지역의 포함 및 보전지역의 개발 여부 등 사전환경성검토 재협의 대상 여부를 확인하여야 하고,
 - 상기 사항의 확인결과, 사전환경성검토 재협의 대상이 아닌 사업계획 변경 등에 따라 협의내용을 변경하려는 경우에는 같은 법 시행령 제10조 제5항에 규정에 의거 미리 협의기관의 장의 의견을 들어야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제26조의2 제1항 및 시행령 제11조 제1항 제2호
- 환경정책기본법 시행령 제10조 제5항

2-3. 원형보전지역 개발에 따른 사업의 사전환경성검토 재협의 대상여부

질의요지

- 본 사업지역(47,500㎡)은 2005년도에 행정계획에 의한 사전환경성검토 협의를 득 [도시관리계획(제2종 지구단위계획) 결정(변경)] 하여 인·허가 절차를 거쳐 개발사업을 완료하였고, 현재 관광진흥법에 의한 관광객 이용시설업으로 현재 운영 중으로, 2010년 현재 본 사업구역과 접하여 약 8,200㎡를 확장개발하려는 경우
- 본 사업지역(47,500㎡→55,700㎡) 확대에 도시관리계획 변경을 하여야 하는데 행정계획에 따른 사전환경성검토 재협의 대상인지?
- 본 사업지역내 당초 원형보전녹지로 지정된 일부 녹지(1,000㎡)를 변경하려고 하는데 사전환경성검토 재협의 대상인지?
- 제주특별자치도 환경영향평가 조례에 의하여 관광사업 총 용지면적 50,000㎡ 이상은 환경영향평가 대상사업으로, 본 사업지역(55,700㎡)도 환경영향평가를 실시하여야 하는 사업인데도 도시관리계획(변경)에 따른 사전환경성검토 재협의를 하여야 하는지?

답 변

- 환경정책기본법 제26조의2 제1항 및 같은 법 시행령 제11조 제1항의 규정에 따라 “당초 협의한 사업규모 보다 100분의 30이상 확대되는 행정계획”이나, “사전환경성검토 협의결과 제외하도록 한 지역을 포함하거나 보전하도록 한 지역을 개발하고자 하는 경우”의 행정계획이나 개발사업이 사전환경성검토 재협의 대상입니다.
- 따라서, 귀하께서 질의하신 사항은 환경정책기본법 시행령 제11조 제2항의 규정에 의한 “당초 협의한 사업규모 보다 100분의 30미만 확대되는 행정계획(55,700㎡, 당초 대비 17% 증가)이나,

- 당초 사업지역의 원형보전녹지를 변경(축소)할 계획이므로 환경정책 기본법 제26조의2 제1항 제2호의 규정에 따라 “사전환경성검토 협의 결과 제외하도록 한 지역을 포함하거나 보전하도록 한 지역을 개발하고자 하는 경우”에 해당되므로 사전환경성검토 재협의 대상입니다.
 - 다만, 원형보전지역에 대한 경미한 변경(원형보전면적의 5%이내이면서 10,000㎡를 초과하지 않는 범위 내에서 위치변경 등)의 경우 변경협의 절차를 준용할 수 있도록 지방환경청에 지침을 시달한 바 있으므로 금회 원형보전지역의 현황자료(법정보호 동·식물 서식, 생태 및 녹지 자연도 등) 등을 구비하여 협의기관인 관할 유역·지방환경청(환경 평가과)으로 문의하시기 바랍니다.
- 또한, 본 사업이 제주특별자치도 환경영향평가 조례에 의한 환경영향 평가 대상사업인 경우에도 사전환경성검토 재협의 대상인 경우에는 사전환경성검토 협의절차를 이행하여야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제26조의2 제1항

2-4. 사업계획변경에 따른 사전환경성검토·환경영향평가 등 중복협의 여부

질의요지

- 환경정책기본법에 의한 사전환경성검토를 이행하여 입지에 대한 검토를 진행하였고, 사업계획승인 전 환경영향평가를 이행하여 환경저감방안 등에 대하여 검토하여 사업계획승인에 반영하여 골프장을 공사하던 중, 원형보전지 변경이 필요하여, 허가절차를 이행하려는 경우
- 환경정책기본법 시행령 제7조의2 제1항에 따라 환경영향평가법 제4조 및 제5조에 따른 환경영향평가의 대상이 되는 개발사업은 사전환경성검토대상에서 제외한다고 규정하고 있으므로 사전환경성검토는 생략하고 환경영향평가 변경 등 협의절차만 진행하면 되는지?

답 변

- 금번 사업계획의 변경내용이 환경정책기본법 제26조의2 제1항의 규정에 의한 사전환경성검토 재협의 대상일 경우
- 행정계획에 대한 사전환경성검토 재협의를 선행한 후 환경영향평가법 제21조의 규정에 의한 평가서의 재작성·재협의 또는 같은 법 제22조의 사업계획 변경 등에 따른 환경보전방안의 검토 등을 절차를 이행하여야 합니다.
- 금번 사업계획의 변경내용이 환경정책기본법 제26조의2 제2항의 규정에 의한 변경내용에 대한 협의 및 같은 법 시행령 제10조 제5항의 규정에 의한 협의내용 변경으로 협의기관장의 의견을 들어야 하는 경우에는,
- 환경영향평가법 제21조의 규정에 의한 평가서의 재작성·재협의 또는 같은 법 제22조의 사업계획변경 등에 따른 환경보전방안의 검토의 절차만을 이행하면 됩니다. (변경사항에 대한 환경영향평가 협의절

차의 이행으로 행정계획의 사전환경성검토 협의절차를 이행한 것으로
갈음함)

관련법령

- 환경정책기본법 제26조의2 및 시행령 제10조 제5항
- 환경영향평가법 제21조, 제22조

2-5. 업종변경에 따른 협의기관의 장의 의견수렴 대상여부

질의요지

- 2009년 공장조성사업에 따라 사전환경성검토 협의를 득한 사업장(면적 : 8,000㎡)으로 공장 승인 이후 사업계획이 변경됨에 따라 사업부지면적 변경없이 폐기물중간처리업(소각전문)으로 변경하는 경우 사업부지에 대해 사전환경성검토를 다시 실시하여야 하는지?

답 변

- 사업면적의 증감을 수반하지 않고 사업계획 변경 [공장조성→폐기물중간처리업(소각전문)] 에 따라 협의내용을 변경하는 경우로서, 업종변경에 따른 환경영향을 예측하여 이에 따른 저감방안 등을 수립하여 환경정책기본법 시행령 제10조 제5항에 의거 미리 협의기관의 장의 의견을 들어야 하는 사항으로 판단됩니다.
- 다만, 변경된 토지이용계획상 환경정책기본법 제26조의2 제1항 제2호의 규정에 의한 당초 사전환경성검토 협의결과 제외지역의 포함 및 보전지역의 개발시에는 사전환경성검토 재협의 대상이 됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 제26조의2 및 시행령 제10조 제5항

2-6. 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- 계획관리지역 내 기존 A공장(면적:6,000㎡, 허가: '94.12)의 연접지역에 B공장(면적:3,000㎡)을 조성코자 할 경우 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가. (4)의 규정에 따른 계획관리지역내 공장설립은 사업계획면적이 5,000㎡ 이상인 경우에 사전환경성검토 대상으로, 동 개발사업의 경우는 사전환경성검토대상 면적 이상(6,000㎡)으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,
 - 그 추가 개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합(3,000㎡)이 최소 사전환경성검토 대상면적의 30%(5,000㎡× 0.3=1,500㎡) 이상 증가하므로 같은 법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전환경성검토 대상입니다.
 - [10년이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합(3,000㎡) ÷ 최소 사전환경성검토 대상면적(5,000㎡)] × 100 = 60%

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6

2-7. 근린생활시설의 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- 수자원보호구역에 자연환경보전지역이며 산지관리법에 의거 공익용 산지인 임야지역으로 2009년에 목욕탕허가(5,000㎡)를 득하였고, 동일 지번 내에 연접하여(10m정도) 제1종 근린생활시설을 2개(각각 4,000㎡)를 허가를 받고자 하는 경우 사전환경성검토대상에 해당되는지?

답 변

- 금회 제1종 근린생활시설에 대한 허가를 득하고자 하는 경우 기허가를 득한 목욕탕과의 연접개발에 해당되며, 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가 (3)의 규정에 의한 사전환경성검토대상 면적 이상(자연환경보전 지역 5,000㎡)으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,
 - 그 추가 개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합이 최소 사전환경성검토 대상면적의 30%(5,000㎡× 0.3=1,500㎡) 이상 증가하므로 같은 법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전 환경성검토 대상입니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6

2-8. 연접지역 추가개발시 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- 계획관리지역으로 A는 공장(금속철재문 제작공장 3,070㎡) 신설승인을 신청하였고, A와 바로 연접하여 B와 C가 개발행위허가(B: 건축자재 야적장 3,640㎡, C: 창고 1,370㎡를 동시 신청)를 신청하였으며, 또한 A와 2인(B, C)의 명의로 공동진입로 개발(343㎡)을 위하여 개발행위 허가를 신청하였을 경우, A와 B와 C는 사전환경성검토 대상이 되는지?
- 사전환경성검토 대상이라면 A, B, C 중 누가 이행해야 되는지?

답 변

- A, B, C의 개발사업이 모두 개발행위허가 등의 승인 또는 허가 이전으로 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가. (4)의 규정에 의거 A, B, C의 사업계획 총 면적(8,423㎡)이 계획관리지역에서 공장설립을 위한 최소 사전환경성검토 대상면적(5,000㎡) 이상이므로 사전환경성검토 대상입니다.
- 아울러, A, B, C의 개발사업에 대한 사전환경성검토는 A, B, C가 공동으로 수행하여야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가. (4)

2-9. 분양목적의 주택조성에 대한 연접개발 해당 여부

질의요지

- 계획관리지역인 본인소유의 2,000㎡ 면적의 토지에 본인 명의의 다가구 주택(예: 빌라 등)을 신축하여 본인도 거주를 하고 타인에게도 임대하며, 또한 본 사업부지 주변에 10년 이내 기허가 주택들(면적: 13,000㎡)이 구성되어 있는 경우, 본 사업부지와 인근 주택부지를 연접개발로 보고 사전환경성검토를 득하여야 하는지?

답 변

- 임대(또는 분양) 목적의 주택조성으로 보는 것이 타당함에 따라 기허가를 득한 주택들과의 연접개발에 해당되며, 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가 (1)의 규정에 의한 사전환경성검토 대상면적 이상(계획관리지역 10,000㎡)으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,
 - 그 추가 개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합(15,000㎡)이 최소 사전환경성검토 대상면적의 30%(10,000㎡ × 0.3 = 3,000㎡) 이상 증가하는 경우로써 같은 법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전환경성검토 대상입니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6

2-10. 둘 이상의 용도지역이 걸쳐 있는 연접지역 개발사업의 사전
환경성검토 대상여부

질의요지

- A소유자가 자연환경보전지역에서 11,471㎡ 축사허가('96.3.26)를 받았고,
이 부지에 연접해서 금번에 B소유자가 농림지역에서 6,500㎡ 오리사육을
위한 축사 허가를 받으려고 하는 경우 환경정책기본법 시행령 별표2.
2. 비고6, 7 중 어느 규정을 적용해야 하는지?

답 변

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5의 규정에 따라 개발사업이
보전이 필요한 지역에 따른 개발사업의 종류·규모란의 지역·지구·
구역 등 지역의 구분(이하 “용도지역”이라 한다) 중 2 이상의 용도지역에
걸쳐 있는 경우로 아래 식에 의하여 산출한 수치의 합이 3.2로 1 이상이며,
- (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경
검토대상 면적) + (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의
최소 사전환경검토대상 면적)+
- $(11,471 \div 5,000) + (6,500 \div 7,500) \approx 3.2$
- 또한, 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전환경성검토
대상면적 이상(자연환경보전지역 5,000㎡)으로 이미 허가를 받은 개발사업
지역과 연접한 지역(농림지역)에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,
- 그 추가개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를
받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합(6,500㎡)
이 최소 사전환경성검토 대상면적의 30%(7,500㎡ × 0.3=2,250㎡)이상
증가하는 경우에 해당됨에 따라 사전환경성검토 대상입니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6

2-11. 둘 이상의 용도지역이 걸쳐 있는 연접지역 개발사업의 사전 환경성검토 대상여부

질의요지

- 계획관리지역에서 A공장(6,000㎡, 10년 이상), B창고(2,000㎡, 10년 이상)가 있는 상태에서 C창고를 신규로 12,000㎡로 설립하고자 하는 경우 “환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 의한 사전환경성 검토 대상이 되는지?(A, B, C는 모두 연접부지임)

답 변

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5의 규정에 따라 개발사업이 보전이 필요한 지역에 따른 개발사업의 종류·규모란의 지역·지구·구역 등 지역의 구분(이하 “용도지역”이라 한다) 중 2 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우로 아래 식에 의하여 산출한 수치의 합이 2.6으로 1 이상이며,
 - (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경검토대상 면적)+(해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경검토대상 면적) +
 - A공장 : $(6,000 \div 5,000)$ + B창고 : $(2,000 \div 10,000)$ + C창고 : $(12,000 \div 10,000) = 2.6$
- 또한, 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전환경성 검토 대상면적 이상(환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5 : A공장 + B창고 = 1.4)으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,
 - 그 추가 개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합

(12,000m²)이 최소 사전환경성검토 대상면적의 30%(10,000m² × 0.3 = 3,000m²) 이상 증가하는 경우에 해당됨에 따라 사전환경성검토 대상입니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5, 6

2-12. 실거주 목적의 단독주택 신축시 연접개발 해당 여부

질의요지

- 단독주택을 신축하여 이주 할 계획으로 구입한 산지가 보전관리지역으로 되어있고 인접산지는 자연녹지지역으로 되어 있는 상황에서 인접산지주인이 3,600㎡를 먼저 허가를 득하여 사업을 진행하고 있는 상황이고, 금번 본인이 보전관리지역(1,898㎡)의 산지에 주택을 신축하려고 허가를 진행코자 하는 경우 연접개발에 해당되어 사전환경성검토 대상이 되는지?

답 변

- 산지(보전관리지역, 1,898㎡) 소유주가 실거주를 목적으로 단독주택을 신축하려는 경우이므로 기허가된 인접산지(자연녹지지역 3,600㎡) 개발 사업과는 연접개발에 해당되지 않습니다.
- 따라서, 본 사업은 금회 단독주택(보전관리지역, 1,898㎡) 신축을 위한 사업계획면적(1,898㎡)이 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 가 (1) (나)의 규정에 의한 보전관리지역(5,000㎡)에서의 사전환경성검토 대상면적 미만이므로 사전환경성검토대상이 아닙니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5, 6

2-13. 연접지에서의 동시 다발적 또는 지속적인 개발행위

질의요지

- 저를 포함한 34인이 거주 및 경작하고 있던 토지가 산업단지개발에 의해 수용됨에 따라 각각(34인)이 인접한 토지(임야)를 공동지분 명의로 구입하여 새로운 삶의 터전을 만들고자 각각의 명의로 단독주택 및 제1, 2종 근린생활시설 등의 건축허가(신고)를 신청하고자 하는 경우 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 환경정책기본법에서는 “연접개발”에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 않으며, 국토의 이용·개발계획의 수립 및 집행 등에 관하여는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 별도의 규정을 두고 있는바, “연접개발”에 관하여는 동 규정을 준용하고 있으나,
 - 사전환경성검토제도는 각종 개발사업의 인·허가, 승인 전에 승인기관이 환경부(지방환경청)와 협의를 거쳐 환경친화적인 개발을 도모하기 위한 취지에서 시행되는 제도로써,
 - 연접지에서의 동시 다발적 또는 지속적으로 개발행위가 이루어지는 경우 비록 사업주체가 다르더라도 실질적으로 동일지역에서 ‘주택단지’가 조성되는 것으로 보아야 할 것이므로 연접개발로 보는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.
- 따라서, 전체 부지가 사전환경성검토대상 규모이상의 토지이나 토지분할에 따라 소유자가 다수로 나뉘어진 상태에서 다수의 토지 소유자가 개별적으로 개발행위허가를 신청하는 경우 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6 또는 비고7의 경우에 해당되는 때(시점)에는 사전환경성검토 대상이 됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6, 7

2-14. 신고대상사업으로 개발행위 허가사항이 의제되는 경우 사전 환경성검토 대상여부

질의요지

- 2007년에 농림지역 5,200㎡에 개발행위허가를 받아 축사를 신축한 부지에 연접하여 2010년에 보전관리지역 1,900㎡에 축사를 신축하는데 동 사항이 건축신고대상이나 건축협의를 거치기 때문에 의제처리되어서 약식으로 개발행위허가 신청을 받는다고 하는데 연접적용을 받아 사전 환경성검토 대상인지?

답 변

- 건축신고에 따라 개발발행위 허가사항이 의제처리되는 경우는 신고 사항이 아닌 개발행위의 허가사항으로 봄이 타당함에 따라 환경정책 기본법 시행령 별표2. 2. 비고5, 6, 7의 규정에 의한 사전환경성검토 대상 여부를 확인하여야 합니다.
- 즉, 본 개발사업의 경우는 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5 및 비고7의 규정에 따라 개발사업이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있으며 최소 사전환경성검토 대상면적 미만으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로 아래 식에 의하여 산출한 수치의 합이 1.1로 1.3 미만이므로 본 개발사업은 사전 환경성검토 대상이 아닙니다.
 - ※ (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경검토 대상 면적) + (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경검토대상 면적) +
 - ※ 농림지역 축사 : $(5,200 \div 7,500)$ + 보전관리지역 축사 : $(1,900 \div 5,000) = 1.1$

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5, 7

2-15. 신고대상사업으로 개발행위 허가사항이 의제되는 경우 사전 환경성검토 대상여부

질의요지

- 본 사업지역은 계획관리지역으로 구조용 금속판제품 및 금속공작물 제조업 공장 [총면적: 6,064㎡(최초승인: 4,044㎡, '02.2.7), (증설: 2,020㎡, '05.5.25)] 을 운영 중으로 기존 공장부지에서 10m정도 떨어진 인접한 곳에 다른 법인명으로 하고 대표자는 본인으로 건축자재 야적장(5,200㎡)을 조성하려는 경우 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 현행 “환경정책기본법”에는 ‘연접개발’의 범위를 어디까지 적용하는지에 대하여 별도의 규정을 두고 있지 않으나, 통상 사업부지의 경계를 서로 접하여 시행되는 개발사업을 포함하여 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률” 등에서 규정하는 ‘연접개발’을 준용하고 있으므로,
 - 상기사항의 확인결과 본 개발사업이 연접개발에 해당되는 경우에는 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5의 규정에 따라 개발사업이 보전이 필요한 지역에 따른 개발사업의 종류·규모란의 지역·지구·구역 등 지역의 구분(이하 “용도지역”이라 한다) 중 2 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우로 아래 식에 의하여 산출한 수치의 합이 1.7로 1 이상이며,
 - (해당 용도지역의 사업계획면적 ÷ 해당 용도지역의 최소 사전환경성검토대상 면적) +
 - A공장 : $(6,064 \div 5,000) + B창고 : (5,200 \div 10,000) = 1.7$
 - 또한, 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고6의 규정에 따라 사전환경성검토 대상면적 이상으로 이미 허가를 받은 개발사업 지역과 연접한 지역에 추가로 개발사업을 하려는 경우로서,

- 그 추가개발사업의 허가를 신청한 날로부터 10년 이내에 추가로 허가를 받은 개발사업 면적과 당해 허가를 신청한 사업계획 면적의 합($5,200\text{m}^2$)이 최소 사전환경성검토 대상면적의 $30\%(10,000\text{m}^2 \times 0.3=3,000\text{m}^2)$ 이상 증가함에 따라 사전환경성검토 대상이 됩니다.
- 또한, 기존 공장과 건축자재 야적장이 법인은 다르나 대표자가 같은 경우에는 동일인의 개발행위로 봄이 타당하며, 아울러, 동일인 뿐만 아니라 제3자의 개발행위가 그 시기를 달리하는 경우에도 ‘연접개발의 범주’에 포함하여 사전환경성검토 대상여부를 판단하여야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고5, 6

2-16. 성토 등 농지개량시 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- 개발제한구역 내 농지가 주변도로 및 토지보다 낮아서 약 30,000m²를 성토하여 계속 농지로 사용하기 위하여 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 의한 개발행위허가를 받으려고 하는 경우 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 현재 농지로 사용중인 토지의 성토작업이 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 의한 개발행위허가 대상일지라도 사업목적이 현재 이용 중인 농지를 개량하기 위한 것으로 농지법에 따른 토양의 개량·보전을 위한 사업, 농어촌정비법에 따른 농업생산기반개량사업 등은 환경정책기본법 시행령 별표2. 2 비고2의 규정에 의거 사전환경성검토 대상에서 제외됩니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2. 비고2

2-17. 건축물의 신·증축시 사전환경성검토 대상여부

질의요지

- 면적 14,798㎡의 폐교(1940년도경 설립·운영)를 매수하여 부지면적의 변경없이 학교건물만 철거하고 한지체험박물관을 건립(건물 1동, 지상 2층, 연면적 2,197㎡)하고자 하는 경우 사전환경성검토 대상인지?

답 변

- 폐교부지에 대한 건축물의 신·증축시 인·허가, 승인 등의 행정절차를 수반하는 경우 환경정책기본법 시행령 별표2. 2의 규정에 의한 용도지역(지역·지구·구역 등)별 최소 사전환경성검토 대상면적 이상인 경우에는 사전환경성검토를 이행하여야 합니다.

관련법령

- 환경정책기본법 시행령 별표2. 2

생활환경 분야

1. 방 지 시 설 업

1-1. 방지시설업체 현황

질의요지

- 현재 각 지자체별로 등록되어 있는 방지시설업체 현황?

답 변

- 방지시설업체 현황은 환경부 홈페이지(<http://www.me.go.kr>) → 법령/정책 → 주요정책(방지시설업으로 검색)에 게재되어 있습니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조

1-2. 방지시설업 기술인력 중복선임 관련

질의요지

- 방지시설업의 등록시 대기관리기술사가 화공기사 자격증을 소지할 경우 기술인력 중복선임 가능여부?

답 변

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제30조 별표4 ‘방지시설업 등록 세부기준’ 비고3에 따라 기술인력 중 대기관리기술사, 수질관리기술사, 소음·진동기술사, 대기환경기사, 수질환경기사, 소음·진동기사를 제외한 기술인력에 한하여 1명이 두 종류 이상의 자격증을 소지한 경우 두 종류의 자격에 대한 기술인력을 갖춘 것으로 규정하고 있으므로 대기관리기술사는 중복선임이 불가합니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제30조

1-2-1. 방지사설업 기술인력 중복선임 관련

질의요지

- 방지사설업 대기분야의 기술인력 중 “대기환경기사”로 등록된 자가 동일인이 개인하수처리시설 설계시공업의 기술인력의 “수질환경기사”로 등록할 수 있는지 여부?

답 변

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제30조 별표4 ‘방지사설업 등록 세부기준’ 비고3에 따라 기술인력 중 대기관리기술사, 수질관리기술사, 소음·진동기술사, 대기환경기사, 수질환경기사, 소음·진동기사 등 필수인력으로 등록한 기술인력은 다른 분야의 업종에 중복선임이 불가합니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제30조

1-3. 방지시설업 기술인력 변경 유효기간

질의요지

- 대기방지시설업 등록 후 기술인력이 퇴사하여 신규 채용시까지 변경 신고 유효기간은?

답 변

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제31조에 따라 기술인력 변경은 변경일로부터 30일 이내에 변경등록하여야 합니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제31조

1-4. 방지시설업 기술인력 경력 관련

질의요지

- 대기방지시설업 기술인력 중 기술사의 경력 인정은 입사기준으로 보는지, 회사의 방지시설업 등록기준 시점으로 보는지, 아니면 기술인력의 등록시점으로 보는지 여부?

답 변

- 대기분야 방지시설업 기술인력 중 기술사 대체는 대기분야 방지시설업, 대기분야 측정대행업, 대기분야 환경기술인 등으로 개별법령에 따라 인가·허가·면허·등록시 요구되는 기술인력으로 등록된 후 5년 이상 종사한 경우에 기술사로 대체가 가능합니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제30조

1-4-1. 방지지설업 기술인력 경력 관련

질의요지

- 수질환경기사 2급을 취득후 환경 실무경력이 10년 이상될 경우 기술사 대체인력으로 선임할 수 있는지 여부?

답 변

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제30조 별표4 ‘방지지설업의 등록 세부기준’ 비고 1.에 따라 수질관리기술사는 수질환경기사 자격 취득 후 수질오염방지 분야에서 5년 이상 종사한 사람에 한하여 기술사 대체인력으로 인정하고 있습니다.
- 따라서, 수질환경산업기사(수질환경기사 2급)를 취득한 자가 해당분야 또는 해당 전문 기술분야에서 4년 이상 종사한 경우는 기사로 대체할 수 있으나, 수질환경기술사로는 인정받을 수 없습니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제30조

1-5. 방지시설업 기술인력의 지사근무 관련

질의요지

- 해당 사업장의 본사가 방지시설업 등록하여 그 기술인력으로 등록된 자가 본사가 아닌 사업장의 지사에서 근무할 수 있는지 여부?

답 변

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 따른 방지시설업은 상시근무를 전제로한 기술능력 등을 갖추어 관할 시·도지사에게 등록하여야 합니다.
- 따라서, 기술인력이 방지시설업을 등록한 본사가 아닌 지사에 근무할 수 없으며, 지사에서 방지시설업 영업을 하고자 할 경우에는 기술인력 등 세부등록기준을 갖추어 신규로 관할 지자체에 등록하여야 합니다.

관련법령

- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제30조

2. 측 정 대 행 업

2-1. 현재 등록되어 있는 측정대행업체 현황

질의요지

- 현재 각 지자체별로 등록되어 있는 측정대행업체 현황?

답 변

- 측정대행업체 현황은 환경부 홈페이지(<http://www.me.go.kr>) → 법령/정책 → 주요정책(측정대행업으로 검색)에 게재되어 있습니다.

관련법령

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조

2-2. 측정대행업 변경등록 대상범위

질의요지

- 측정대행업체의 현장측정장비(가스분석기)를 폐기하여 새로운 장비를 구입하게 될 경우 측정대행업 변경등록 대상인지 여부?

답 변

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 제13조에 따라 실험시설 또는 장비가 변경될 경우에는 변경등록을 하여야 하므로 현장측정 장비인 가스분석기가 변경될 경우에는 변경등록하여야 합니다.

관련법령

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행령 제13조

2-3. 측정대행업 변경등록 미이행에 따른 행정처분

질의요지

- 수질분야 측정대행업체의 기술인력이 변경되어 30일 이상 경과되었으나 영업실적이 없음에도 불구하고 행정처분 대상되는지 여부?

답 변

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제15조에 따라 측정대행업자는 기술인력의 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내에 변경등록을 하여야 하며, 이를 이행하지 않았을 경우 기술인력 부족으로 1차 경고 처분 대상에 해당합니다.
- 또한, 같은 법 제33조에 따라 측정대행업의 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 측정업무를 대행한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금 처분 대상입니다.

관련법령

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행령 제13조

2-4. 측정대행업 장비 고장시 위탁 관련

질의요지

- 측정대행업체의 측정장비나 분석장비가 고장으로 수리기간이 오래 걸리는 경우 고장난 장비의 측정, 분석항목에 대하여 타 측정대행업체에 위탁 의뢰할 수 있는지 여부?

답 변

- 측정대행업은 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에서 규정한 기술 능력·시설 및 장비를 갖추어 대기오염물질 등의 측정업무를 대행하는 것으로 측정장비 등의 고장으로 측정업무 대행이 불가하여 타 측정대행업체에 임의로 재위탁하는 것은 같은 법 취지에 충실하다고 볼 수 없습니다.
- 따라서, 측정대행 업무를 정상적으로 수행할 수 없을 경우에는 사업장에서 직접 다른 측정대행업체와 계약하여 측정대행업무를 위탁할 수 있도록 조치하여야 합니다.

관련법령

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조

2-5. 측정대행업 기술인력 중복선임

질의요지

- 측정대행업과 개인하수처리시설관리업을 등록하여 각각의 면허 기술인력을 보유한 사업장에서 측정대행업 기술인력 중 1명이 퇴사 할 경우 개인하수처리시설관리업의 기술인력 1명을 중복으로 선임할 수 있는지 여부?

답 변

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행규칙 제14조 별표9 ‘측정대행업의 세부등록기준’ 비고4에 따라 환경관리대행기관으로 지정받은 자가 측정대행업 등록을 하려는 경우에 한하여 공통되는 기술인력은 중복하여 갖추지 아니할 수 있습니다.
 - 따라서, 개인하수처리시설관리업의 기술인력과 측정대행업 기술인력은 중복선임할 수 없습니다.

관련법령

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행규칙 제14조

3. 실 내 공 기 질

3-1. 공동주택 실내공기질 기준 초과시 행정처분

질의요지

- 신축 완료된 공동주택의 실내공기질 측정결과가 권고기준을 초과할 경우 행정처분 대상인지 여부?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제9조에 따른 신축 공동주택의 실내공기질 측정공고 제도는 시공사 스스로 친환경건축자재의 사용, 환기설비 설치 등을 유도하여 쾌적한 실내공기질을 자율적으로 확보하도록 하기 위한 것으로, 동 규정에 따른 측정결과가 권고기준을 초과하였을 경우 행정처분의 대상은 아닙니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제9조

3-2. 다중이용시설 대상범위

질의요지

- 대형마트 주차장이 다중이용시설로서 실내공기질 측정대상에 해당되는지?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 연면적 2,000㎡ 이상인 실내주차장은 다중이용시설로서 실내공기질 측정대상 시설입니다.
 - 다만, 주차장의 1면 이상이 완전개방되어 자연환기가 가능한 주차장일 경우에는 실내주차장에 포함되지 않습니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-2-1. 다중이용시설 대상범위

질의요지

- 오피스텔의 지하주차장도 다중이용시설에 포함이 되는지?

답 변

- 다중이용시설이란 불특정다수인이 이용하는 시설을 말하며, 오피스텔은 건축법상 업무시설로서 불특정다수인이 이용하는 시설이므로 연면적 2,000㎡ 이상인 오피스텔 실내주차장은 다중이용시설에 해당됩니다.
 - 다만, 입주자 전용주차장과 일반인(방문객)용 주차장이 명확히 구분되어 있는 경우(주민용 및 상가용 주차장의 입·출구를 별도 설치하여 관리할 경우 또는 주차장의 출입구에 주민전용카드 사용자만 이용할 수 있도록 시설을 설치한 경우 등)에는 입주자전용 실내주차장은 다중이용시설에 해당되지 않으나, 일반인과 공용으로 사용하는 실내주차장의 연면적이 2,000㎡ 이상이면 다중이용시설에 해당됩니다.
- 또한, 주차장의 1면 이상이 완전개방되어 자연환기가 가능한 주차장일 경우에는 실내주차장에 포함되지 않습니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-2-2. 다중이용시설 대상범위

질의요지

- 주민용과 상가용으로 구분되어 있지 않고 공동으로 사용하는 2,000㎡ 이상인 주상복합아파트 실내주차장이 다중이용시설에 해당되는지 여부?

답 변

- 주민전용주차장과 상가전용주차장으로 명확히 구분되어 있는 경우라면 연면적 2,000㎡ 이상인 상가전용주차장만 다중이용시설에 해당되나, 주민용과 상가용으로 구분되어 있지 않고 공동으로 사용하는 2,000㎡ 이상인 주상복합아파트의 실내주차장은 다중이용시설에 해당됩니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-2-3. 다중이용시설 대상범위

질의요지

- 산업안전보건법에 의한 사업장내 실내주차장도 다중이용시설에 해당되는지 여부?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 연면적 2,000㎡ 이상인 실내주차장은 다중이용시설로서 실내공기질 측정대상 시설입니다.
 - 다만, 사업장 직원들만 이용할 경우에는 다중이용시설에 해당되지 아니하나, 사업장 직원이외 불특정 다수인이 이용할 경우에는 다중이용시설에 해당됩니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-3. 다중이용시설 연면적 산정

질의요지

- 다중이용시설 연면적 산정시 실제 목욕장 면적 외에 출입구의 계단, 복도 등도 합산해야 되는지 여부?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 연면적은 건축물대장상 기재된 연면적을 기준으로 산정하여야 합니다.
 - 따라서, 계단, 복도가 목욕장업과 무관한 시설이어서 건축물대장상 연면적에서 제외되지 않는 한 동 계단, 복도 등도 연면적에 포함됩니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-3-1. 다중이용시설 연면적 산정

질의요지

- 실내주차장을 지을 경우 A동 연면적이 약 1,800㎡, B동 연면적이 약 1,300㎡ 이라면 다중이용시설에 해당되는지 여부?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 연면적 2,000㎡ 이상인 실내주차장은 다중이용시설로서 실내공기질 측정대상 시설입니다.
 - 따라서, 주차장이 서로 연결된 경우에는 연면적 합계가 3,100㎡으로 적용대상이나, 서로 연결되어 있지 않은 경우에는 개별 연면적이 2,000㎡ 미만이므로 같은 법 적용대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

3-4. 오염물질방출건축자재 사용 관련

질의요지

- 다중이용시설을 설치할 경우 사용해서는 안되는 건축자재 현황?

답 변

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제11조에 따라 다중이용시설을 설치하는 자는 환경부장관이 고시하는 오염물질방출건축자재를 사용할 수 없도록 규정하고 있으며, 그 현황은 환경부 홈페이지 (<http://www.me.go.kr>) → 법령/정책 → 법령정보 → 고시/훈령/예규 (건축자재로 검색)에 게재되어 있습니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제11조

3-5. 오염물질방출건축자재 사용제한 적용시점

질의요지

- 다중이용시설 설치시 오염물질방출건축자재 사용제한 시점을 건축허가 시점인지 현장시공 시점인지 여부?

답 변

- 오염물질방출건축자재 사용제한 적용시점은 “오염물질방출건축자재의 다중이용시설 사용제한 고시” 부칙에 따라 고시 시행 전에 설치(개수 및 보수를 포함한다) 중인 다중이용시설에 대해서는 적용하지 아니합니다.
 - 이때 “설치 중”의 의미는 설치 또는 개·보수 공사가 진행중인 여부, 즉 공사 착공시점을 의미합니다.
 - 따라서, 고시일 이전에 건축허가를 받았더라도 공사가 착공시점에 고시된 오염물질방출건축자재를 사용하여서는 아니됩니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제11조 및 같은 법 시행규칙 제10조

3-6. 다중이용시설 실내공기질 측정결과 보존기간

질의요지

- 다중이용시설 실내공기질 측정자료의 보존기간은 얼마인지?

답 변

- 다중이용시설의 소유자 등은 실내공기질을 스스로 측정하거나 측정 대행업자로 하여금 측정하도록 하고 그 결과를 3년간 보존하여야 합니다.
- 동 규정을 위반하여 실내공기질 측정을 하지 아니한 자 또는 측정결과를 기록·보존하지 아니하거나 거짓으로 기록하여 보존한 자는 500만원 이하의 과태료 처분 대상입니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제12조 및 같은 법 시행규칙 제11조
- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제16조

3-7. 신축 공동주택 실내공기질 측정항목 및 공고기간

질의요지

- 신축공동주택 실내공기질 측정공고 제도의 실내공기질 측정항목 및 공고기간은?

답 변

- 신축공동주택의 실내공기질 측정항목은 포름알데히드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌이며, 시공자는 측정결과를 시장·군수·구청장에게 제출하고 주민입주 3일전부터 60일간 공고하여야 합니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조
- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제16조

3-8. 다중이용시설 소유자 등의 교육대상자 범위

질의요지

- 다중이용시설의 소유자 등은 실내공기질관리에 관한 교육을 받아야 하는데 다중이용시설을 위탁하는 법인직원이 교육을 이수할 수 있는지 여부?

답 변

- 다중이용시설의 소유자·점유자 또는 관리자 등 관리책임이 있는 자는 실내공기질관리 교육을 받아야 합니다.
 - 따라서, 다중이용시설을 위탁관리하는 경우 시설관리법인은 관리책임자에 해당되므로 관리법인의 실내공기질 담당직원으로 하여금 교육을 이수하도록 하여야 합니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제7조 같은 법 시행규칙 제5조

3-9. 다중이용시설 소유자 등이 된 날의 의미

질의요지

- 다중이용시설의 실내공기질 관리자 신규교육은 다중이용시설의 소유자 등이 된 날로부터 1년 이내에 1회 받도록 되어 있는데 이때 소유자 등이 된 날은 언제로 봐야 되는지?

답 변

- 다중이용시설 소유자 등이 된 날이란 다중이용시설이 설치된 날(허가, 등록 등을 요하는 경우에는 그 허가, 등록 등을 받은 날)을 의미합니다.

관련법령

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제7조 같은 법 시행규칙 제5조

4. 유 독 물

4-1. 유독물영업 등록

질의요지

- 제품 제조과정 중에 부산물로 “메탄올”이 발생하여 폐기물로 처리하는 경우 유독물영업 등록 대상인지 여부?

답 변

- 제품을 생산하는 공정중에 발생한 메탄올을 판매할 경우에는 유독물 제조업 등록 대상에 해당되나, 판매하지 않고 폐기물로 처리할 경우에는 유독물 영업 등록대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제18조

4-1-1. 유독물영업 등록

질의요지

- 사업장에서 사용중인 암모니아(NH_3)에 대하여 고압가스안전관리법에 의해 허가를 득하였을 경우 별도로 유독물영업을 등록하여야 하는지 여부?

답 변

- 암모니아 [Ammonia; 7664-41-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질은 유독물에 해당하나, 귀사에서 사용하는 암모니아가 고압가스안전관리법에 따른 독성가스로서 관계법령에 의하여 허가를 득하였다면, 유해화학물질 관리법 제3조 제1항에 따라 유독물영업 등록 대상에서 제외됩니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제3조

4-1-2. 유독물영업 등록

질의요지

- 유독물 사용업을 등록하고자 할 경우 유독물 보관, 운반에 대하여 별도로 등록을 하여야 하는지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법 제20조에 따라 유독물 사용업 등록을 받은 자가 사용 목적으로 유독물을 운반, 보관·저장하는 경우에는 별도의 운반업, 보관·저장업에 대한 등록을 받지 않아도 됩니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제18조

4-2. 유독물영업 등록시 외국인 임원 관련

질의요지

- 유독물영업 등록시 법인 임원에 외국인이 포함되어 있을 경우 동 임원에 대한 제출서류?

답 변

- 유해화학물질 관리법 시행규칙 제18조 제1항 제5호에 따라 유독물 영업등록시 신청인(법인인 경우 임원 포함)이 외국인일 경우 해당 국가의 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류 또는 공증인이 공증하고 재외공관공증법에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국공관의 영사관이 확인한 신청인의 진술서를 제출하여야 합니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제18조

4-3. 유독물영업 변경등록 관련

질의요지

- 유독물제조업으로 등록되어 탱크로리 3대를 보유하고 있을 경우 사업장의 사정으로 차량을 감차할 경우 변경등록 대상인지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법 시행규칙 제19조에 따라 유독물 영업을 등록한 자는 업종별 보관·저장시설 또는 운반시설 용량의 100분의 50이상 증감될 경우에는 변경등록 대상입니다.
 - 따라서, 운반차량(탱크로리) 감차로 운반시설 용량이 100분의 50이상 감소하지 않을 경우에는 변경등록 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조

4-3-1. 유독물영업 변경등록 관련

질의요지

- 유독물의 연간 제조량 또는 사용량의 100분의 50 이상 증가될 경우 유독물영업 변경등록 대상인데 이때 제조량과 사용량은 품목별의 양인지 전체 유독물의 양인지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법 시행규칙 제19조에 따라 유독물 영업자의 연간 제조량 또는 사용량의 100분의 50이상 증가할 경우에는 변경등록 대상이며, 동 규정에서 명시한 연간 제조량 또는 사용량은 유독물 전체량을 의미합니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조

4-3-2. 유독물영업 변경등록 관련

질의요지

- 가성소다 98%, 염산, 암모니아수, 과산화수소를 대상으로 유독물판매업을 등록한 사업장에서 유독물을 추가할 경우 신규허가를 득하여야 하는지 여부?

답 변

- 유독물 판매업자가 등록한 유독물 이외에 유독물을 추가하고자 할 경우에는 유해화학물질 관리법 시행규칙 제19조에 따라 유독물 변경등록 대상입니다.
- 다만, 기 등록한 동일 품목의 함량변화는 유독물 변경등록 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조

4-3-3. 유독물영업 변경등록 관련

질의요지

- 유독물 사용업 등록사업장에서 황산을 추가할 경우 소량이라도 변경 등록 대상인지 여부?

답 변

- 유독물 사용업을 등록한 사업장에서 유독물 품목을 변경할 경우에는 사용량과 상관없이 유해화학물질 관리법 시행규칙 제19조에 따라 변경등록 대상임을 알려드립니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조

4-4. 유독물 저장시설 관련

질의요지

- 드럼용기의 약품을 pump를 이용하여 중계탱크로 이송한 후 가압펌프를 이용하여 약품사용처에 실시간 공급을 하는 경우 중계탱크는 유독물 인허가 저장시설에 해당되는지 여부?

답 변

- 생산공정에 투입하기 위하여 유독물인 원료나 부원료 등을 저장하는 시설이나 생산된 유독물을 출하 등의 목적으로 탱크 등에 저장하는 시설은 유독물 저장시설에 해당되며, 제조과정에서 행하여지는 일련의 공정의 생산설비이거나 그 부대시설일 경우에는 유독물 저장시설에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제18조

4-5. 유독물 관리기준 관련

질의요지

- 유독물영업 등록이 면제대상일 경우에도 유독물 관리기준을 준수하여야 하는지 여부?

답 변

- 유독물영업 등록을 면제 받은 사업장이라도 유해화학물질 관리법 제24조에 따라 사업자가 해당 사업과 관련하여 유독물을 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용하는 자는 유독물 관리기준을 준수하여야 합니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제24조 및 같은 법 시행규칙 제24조

4-5-1. 유독물 관리기준

질의요지

- 유독물을 운반하는 차량에 일반 제품을 혼합적재하여도 되는지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법에는 유독물과 제품의 혼합적재에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 혼합적재 시 상극성과 위험성이 없는 물질이라면 혼합적재가 가능할 것으로 판단됩니다.
- 다만, 유해화학물질 관리법 시행규칙 제24조 별표4 ‘유독물의 관리기준’에 따라 고체상태의 유독물을 트럭으로 운반할 경우에는 밀폐용기에 수납하거나 밀폐된 적재함을 사용하여야 하며, 음식물 또는 농·수·축산물과 함께 운반하여서는 아니됩니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제24조 및 같은 법 시행규칙 제24조

4-6. 유독물영업자 보관시설 설치기준

질의요지

- 유독물영업자가 유독물을 옥내에서 보관할 경우 보관시설의 규격 등 설치기준?

답 변

- 유해화학물질 관리법 시행규칙 제17조 별표3 ‘유독물영업자의 취급시설 기준’에 따라 옥내 보관시설은 용량(규격)과 상관없이 옥내 보관시설에서 유독물을 취급할 경우에는 유독물이 외부로 유출되거나 지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있는 시설(예시: 국소배기장치, 집진시설, 배수설비 및 집수설비 등)을 설치하여야 합니다.
- 다만, 온도 변화에 따른 형태 변형이나 외부로 유출될 우려가 없는 비수용성 고체상태인 유독물(분말이나 미립자 형태 제외)의 경우는 제외됩니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제17조

4-6-1. 유독물영업자 보관시설 설치기준

질의요지

- 유독물 보관장소에 유독물이 아닌 산, 알칼리 중화제를 보관이 가능한지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법 시행규칙 제17조 ‘유독물영업자의 취급시설기준’ 및 제24조 ‘유독물의 관리기준’에 따라 종류가 다른 유독물이나 다른 화학물질을 같은 보관장소에 보관할 경우에는 칸막이나 바닥의 구획석 등을 설치하여 상호간에 적절한 간격을 두고 보관하도록 규정하고 있습니다.
- 다만, 보관 및 저장시설 내에서 유독물이 누출되어 혼합됨으로 인하여 위해성이 증가할 우려가 있는 경우에는 함께 보관하거나 저장할 수 없습니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제20조 및 같은 법 시행규칙 제17조
- 유해화학물질 관리법 제24조 및 같은 법 시행규칙 제24조

4-7. 화학물질확인 대상 관련

질의요지

- 신규화학물질을 생산하여 유해성심사를 완료하였는데 별도로 화학물질 확인을 받아야 하는지 여부?

답 변

- 신규화학물질을 제조하는 자는 신규화학물질의 유해성심사와 상관없이 유해화학물질 관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 해당 화학물질이나 성분을 확인하여 확인명세서를 화학물질관리협회(02-3019-6707)에 제출하여야 합니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조

4-7-1. 화학물질확인 대상 관련

질의요지

- 외국에서 극소량(5g 미만)의 화학물질 제품샘플을 수입하고자 할 경우 화학물질확인 대상에 해당되는지 여부?

답 변

- 유해화학물질 관리법 제9조에 따라 화학물질을 제조하거나 수입하려는 자는 제조 및 수입량에 상관없이 화학물질 확인을 하여 한국화학물질 관리협회에 확인명세서를 제출하여야 합니다.

관련법령

- 유해화학물질 관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조

5. 소 음 · 진 동

5-1. 특정공사 대상여부

질의요지

- 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 하루에 3회 이내, 1시간 이내로 사용할 경우에도 사전신고 대상에 해당되는지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 제22조에 따른 특정공사 사전신고 대상은 같은 법 시행규칙 제21조 별표9 ‘특정공사의 사전신고 대상 기계·장비’의 사용 횟수 및 사용시간과 상관없이 사용일수가 5일 이상인 공사로서 연면적 1,000㎡ 이상인 건축공사 등 동 조항에서 규정하는 규모 이상의 공사는 특정공사 사전신고 대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표9

5-1-1. 산업단지 내 특정공사 사전신고 대상여부

질의요지

- 산업단지내에서 공사를 할 경우 특정공사 사전신고 대상인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조에서 규정한 산업단지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 주거지역 및 상업지역 제외), 전용공업지역, 자유무역지역 등에서 시행되는 공사는 생활소음·진동 규제기준을 적용받지 않으므로 특정공사 사전신고 의무대상이 아닙니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-2. 특정공사 신고 주체

질의요지

- 특정공사 사전신고 대상 규모와 특정공사를 신고하는 자는 발주자인지 시공사인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 제22조에 따른 특정공사 대상사업장은 같은 법 시행규칙 제21조 별표9의 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 5일 이상 사용하는 공사로서 연면적 1,000㎡ 이상의 건축공사, 면적합계 1,000㎡ 이상인 토목공사 등으로 규정하고 있습니다.
- 특정공사 사전신고 주체는 공사를 시행하려는 자로 도급에 의하여 공사를 시행하는 경우에는 발주자로부터 최초로 공사를 도급받은 자가 해당됩니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표9

5-3. 특정공사 방음벽 관련

질의요지

- 특정공사 사전신고 대상 공사장에서 설치하여야 하는 방음벽 설치기준?

답 변

- 특정공사 사전신고 대상은 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표9 ‘특정공사의 사전신고 대상 기계·장비’를 5일 이상 사용하는 공사에 한하며, 특정공사를 시행할 경우 별표10의 공사장 방음시설(방음벽시설 전후의 소음도 차이가 최소 7dB이상, 높이는 3m 이상 등)을 설치한 후 공사를 시작하여야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표9, 10

5-4. 특정공사 생활소음 규제기준 보정

질의요지

- 특정공사시 생활소음 규제기준을 보정받는 방법은?

답 변

- 공사장의 소음 규제기준은 주간(07:00 ~ 18:00)의 경우 소음·진동 관리법 시행규칙 제21조 별표9 특정공사 사전신고 대상 기계·장비의 총 사용시간이 3시간 초과 6시간 이하일 경우 +5dB, 3시간 이하일 경우 +10dB의 보정을 받을 수 있습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표9

5-4-1. 특정공사 규모 미만의 공사장 생활소음 규제기준 보정

질의요지

- 특정공사 규모 미만의 공사장에서 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 사용할 경우 규제기준치를 보정받을 수 있는지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 시행규칙 제20조 별표8 ‘생활소음·진동의 규제기준’의 비교4는 특정공사 사전신고 여부와 상관없이 특정공사 대상 기계·장비를 사용하는 1일 작업시간을 기준으로 하는 것으로
 - 동 기계·장비를 사용하는 시간에 한하여 주간(07:00 ~ 18:00)에 1일 작업시간이 3시간 이하일 때는 +10dB, 3시간 초과 6시간 이하일 때는 +5dB의 보정이 가능합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조 별표8. 비교4

5-5. 특정공사 변경신고

질의요지

- 특정공사시 공사기간이 변경되거나 특정장비 사용시간이 변경될 경우 변경신고 대상인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 시행규칙 제21조 제4항 제2호 ‘특정공사 기간’은 시장·군수·구청장에 신고한 특정공사 총 기간을 의미하며, 특정공사 기간의 연장 등 변경신고 대상에 해당되는 경우에는 관할 행정기관에 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 제4항 제2호

5-5-1. 특정공사 변경신고

질의요지

- 특정공사 사전신고시 08시 부터 18시까지 특정공사 장비시간으로 신청했는데, 만약 07시 부터 18시까지 시간을 조정할 경우에도 별도로 사전에 신고를 해야하는지 여부?

답 변

- 특정공사 작업시간의 신고내용이 변경될 경우에는 소음·진동관리법 시행규칙 제21조 제4항에 따른 변경신고 대상은 아니나, 동 작업시간 변경으로 특정공사 사전신고 사업장의 소음·진동 저감대책이 변경될 경우에는 변경신고 대상에 해당됩니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 시행규칙 제21조 제4항

5-6. 특정공사 행정처분

질의요지

- 특정공사 사전신고를 하지 아니하고 공사를 하였을 경우 행정처분은?

답 변

- 소음·진동관리법 제60조에 따라 특정공사사전신고 또는 변경신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 또는 변경 신고 한 자는 200만원 이하의 과태료 처분 대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조
- 소음·진동관리법 제60조

5-6-1. 특정공사 방음벽 미설치시 행정처분

질의요지

- 특정공사시 방음시설 설치기준을 준수하여 방음벽을 설치하였으나 생활소음 규제기준을 초과할 경우 행정처분 대상여부?

답 변

- 특정공사시 소음·진동관리법 시행규칙 제21조 별표10 ‘특정공사장 방음시설 설치기준’을 준수하여 방음벽을 설치하였으나 공사장 소음 측정시 ‘생활소음·진동의 규제기준’을 초과하였을 경우에는 행정처분 및 과태료 처분 대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제21조 별표10
- 소음·진동관리법 제49조

5-6-2. 특정공사 방음벽 미설치시 행정처분

질의요지

- 건설현장 소음으로 인해 4차까지 과태료 처분을 받고 다시 소음기준을 초과하여 공사중지 명령을 받았다면 공사중지 범위는?

답 변

- 소음·진동관리법 시행규칙 제73조에 따라 공사장에서 생활소음·진동 규제기준을 4차 초과하여 받은 소음·진동발생 행위의 중지명령은 특정공사 사전신고 대상 기계·장비에 대한 사용금지를 말합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제49조 및 같은 법 시행규칙 제73조

5-7. 생활소음 규제기준 적용 대상지역

질의요지

- 택지개발 지구내 공사장 소음측정과 관련하여 살고 있는 아파트가 택지개발지구내에 속하여 공사장 소음 측정을 할때 주거지역 인지 아니면 택지개발지구인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조 별표8에 따른 생활소음·진동 규제기준의 대상지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따르는 것으로 같은 법에 따른 대상지역에 따라 소음기준을 적용하여야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조 별표8

5-8. 산업단지내 소음배출시설 설치신고

질의요지

- 산업단지에 입주한 공장의 경우 소음배출시설 설치신고 및 사용개시 신고를 하여야 하는지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 시행령 제2조 제4항에 따라 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 제5호의 산업단지에 해당될 경우에는 배출시설 설치허가(신고) 및 가동개시신고 대상에서 제외되나, 같은 법 시행규칙 제8조 별표5 ‘공장소음·진동 배출허용기준’은 준수하여야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제8조 및 같은 법 시행령 제2조 제4항

5-9. 소음배출시설 권리·의무 승계

질의요지

- 소음 배출시설을 양도·양수 하였을 경우 신규로 소음배출시설 설치 신고 하여야 하는지 여부?

답 변

- 사업자가 배출시설 및 방지시설을 양도하였을 경우에는 소음·진동 관리법 제10조에 따라 권리·의무승계 신고대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제10조

5-10. 배출허용기준과 규제기준 대상

질의요지

- 공장에서 발생하는 소음은 소음·진동관리법의 배출허용기준 대상인지 규제기준 적용대상인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 시행규칙 제8조에 따른 ‘공장소음·진동 배출허용기준’은 소음·진동배출시설을 설치한 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호에 의한 공장에 적용하는 기준이며, 배출허용기준 적용대상 외 공장이나 공사장, 사업장 등의 생활소음은 규제기준을 적용하여야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제7조 및 같은 법 시행규칙 제8조
- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-11. 이동소음 규제

질의요지

- 트럭에 확성기를 설치하여 영업하는 소리에 대한 규제방안?

답 변

- 소음·진동관리법 제24조에 따라 이동소음(이동하며 영업이나 홍보를 위한 확성기 사용 등)의 경우는 시장·군수·구청장이 이동소음을 규제할 필요가 있는 지역을 이동소음 규제지역으로 지정하여 이동행상이 사용하는 확성기 등의 사용을 금지하거나 사용시간 등을 제한할 수 있습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제24조 및 같은 법 시행규칙 제23조

5-12. 군부대 사격장 소음 규제

질의요지

- 군부대 사격장에서 나는 소음에 대한 규제기준?

답 변

- 소음·진동관리법은 공장, 공사장, 사업장 등을 대상으로 적용하며, 국가 안보시설인 군부대 시설은 적용대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-13. 생활소음 규제기준 초과에 따른 행정처분

질의요지

- 생활소음 측정시 배경소음도와 측정소음도의 차이가 2dB 이하이고 측정소음도가 규제기준을 초과할 경우 행정처분 가능여부?

답 변

- 소음·진동 환경오염공정시험기준에 따라 측정소음도와 배경소음도의 차가 2dB 이하인 경우에는 배경소음의 영향이 적은 시간대에 재측정하여야 합니다.
- 또한, 배경소음이 이미 생활소음 규제기준을 초과하더라도 측정소음도가 배경소음도 보다 3dB 이상 크고 배경소음을 보정한 대상소음도가 규제기준을 초과하고 있는 것으로 행정처분이 가능합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-14. 환경기술인 선인 및 교육

질의요지

- 기업활동 규제완화에 관한 특별조치법에 의하면 소음진동규제법 제19조 제1항 규정에 의거 사업자가 임명하여야 하는 환경기술인을 채용 고용 임명 지정 또는 선임하지 않을수 있다고 규정되어 있는 바, 소음환경 기술인 교육을 이수하여야 하는지 여부?

답 변

- 기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 제28조 제1항에 따라 소음·진동 환경기술인은 채용·고용·임명·지정 또는 선임하지 아니할 수 있으며, 같은 법 제28조 제4항에 따라 환경기술인을 채용하지 아니한 사업자는 당해 사업장의 책임자를 관리책임자로 지정하여 해당업무를 담당하도록 하여야 합니다.
- 따라서, 소음·진동관리법 시행규칙 제64조에 따른 환경기술인 교육은 귀하의 사업장에서 지정한 관리책임자가 교육을 받아야 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제46조 및 같은 법 시행규칙 제64조

5-15. 소음배출시설 설치신고

질의요지

- 건강식품종류인 홍삼액 등을 압축공기 또는 기계력이 아닌 전기열 자동포장기 2대를 이용하는 공장의 경우 소음 배출시설 설치신고 대상인지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 제8조에 따른 소음·진동 배출시설 설치허가(신고)는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호에 의한 공장에 한하여 적용됩니다.
- 따라서, 상기 공장이 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호에 의한 공장에 해당될 경우 2대 이상의 자동포장기는 소음·진동 배출시설을 설치허가(신고) 대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제8조 및 같은 법 시행령 제2조

5-16. 소음배출시설 설치신고 면제

질의요지

- 소음·진동관리법 개정에 따라 소음배출시설 설치신고 면제대상에 공업지역이 포함되었는 바, 준공업지역내 공장의 경우 소음배출시설 설치신고가 면제되는지 여부?

답 변

- 2009.6.30일 개정된 소음·진동관리법 시행령 제2조 제4항에 따라 배출시설 설치신고 또는 허가 대상 제외지역은 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조에 따른 산업단지, 자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률 제4조에 따른 자유무역지역, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 공업지역 중 전용공업지역 및 일반공업지역에 한하여 적용되므로 준공업지역은 해당되지 않습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제8조 및 같은 법 시행령 제2조 제4항

5-17. 소음배출시설 설치신고 대상

질의요지

- 택지지구내에 주민편의시설로 생활폐기물 자동집하시설을 설치할 경우 생활소음 규제기준 대상에 해당되는지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법은 공장, 공사장 및 영리행위를 하는 사업장 등에 대하여 적용되므로, 택지지구내 주민편의를 위한 무료시설인 경우에는 생활소음규제 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-18. 환경소음기준 및 생활소음 규제기준

질의요지

- 인근의 도로공사로 환경소음기준을 초과할 경우 행정처분 내역은?

답 변

- 환경정책기본법상의 환경소음기준은 환경정책의 목표치로 규제기준이 아니며, 소음·진동관리법에서 대상지역, 소음발생원(공사장, 공장, 사업장, 확성기 등)에 따라 공장소음·진동 배출허용기준 및 생활소음·진동 규제기준으로 분류하여 소음을 규제하고 있습니다.
- 따라서, 도로공사의 경우 소음·진동관리법 시행규칙 제20조 별표8 ‘생활소음·진동의 규제기준을’ 적용하여야 하며, 동 기준을 초과할 경우 개선명령 등의 행정처분 및 200만원 이하의 과태료 처분 대상입니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조 별표8
- 소음·진동관리법 제49조 및 같은 법 시행규칙 제73조
- 소음·진동관리법 제60조

5-19. 발파소음 측정 방법

질의요지

- 공사장 발파소음은 5분 이내로 발생하는데 이때 발파 소음을 측정하는 방법?

답 변

- 발파소음을 측정하기 위해서는 「소음·진동 환경오염공정시험기준 (환경부고시 제2008-22호)」 제4장 ‘발파소음 측정방법’에 따라 측정합니다.
 - 이때, 측정소음은 발파소음이 지속되는 기간동안에 측정하여야 하며, 디지털 소음자동분석계를 사용할 경우 발파소음의 발생시간 동안 측정한 자동 연산·기록한 최고치(Lmax 등)를 측정소음도로 합니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조

5-20. 환경소음기준 및 생활소음 규제기준

질의요지

- 산불예방을 위하여 확성기로 지속적으로 홍보를 하여 피해를 보고 있을 경우 소음·진동관리법에 따라 행정처분 할 수 있는지 여부?

답 변

- 소음·진동관리법 시행규칙 제20조 제2항에 따라 공공기관의 대국민 홍보 목적으로 사용하는 확성기는 소음·진동관리법 적용 대상에 해당되지 않습니다.

관련법령

- 소음·진동관리법 제21조 및 같은 법 시행규칙 제20조 제2항

수 질 분 야

1. 폐수배출시설 허가 및 신고

1-1. 곡물(메밀)을 이용하는 가공식품 폐수배출시설

질의요지

- 곡물(메밀)을 이용하여 가공식품을 만드는 사업을 계획 하고 있습니다. 메밀을 세척(단순물세척)하여 발아(싹을틔움), 건조, 분쇄등의 공정을 거쳐 제품화 하는 공정으로 메밀을 세척하는 공정 외에는 물을 이용하는 세척하는 설비가 없습니다.
- 이 공정중 메밀을 단순 물세척(표면의 먼지 등 제거)을 하는 경우 세척 용수사용량이 1일 1m³가 발생할 경우 폐수배출시설에 해당되는지?

답 변

- 곡물을 세척 후 건조, 조리, 씨제거, 껍질벗기기 등 기타 방법으로 가공하는 사업장에서 1일 최대 폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함되는 경우에는 0.01m³ 이상)의 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4 폐수배출시설 분류 중 5)과실·채소가공 및 저장·처리 시설(한국표준산업분류 103에 해당)에 해당하며, 1차 농산물을 단순 세척하는 경우로서 1일 물사용량이 5m³이상인 경우에는 같은 법 시행규칙 별표1에 의한 기타 수질오염원에 해당합니다.
- 1차 농산물을 단순 물세척하는 의미는 채소를 껍질제거, 절임, 조리 등 가공공정을 거치지 아니하고 농가에서 1차 농산물(가공되기 전의 원료상태)를 단순히 흙 등 불순물을 세척하는 행위만 하는 경우에만 한하여 적용될 것으로 단순세척 이외 용기세척수나 바닥청소수 등 별도의 세척과정이 있는 경우에는 폐수배출시설로 분류합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제2조 별표 1

1-2. 수용성 절삭유 전량 재이용 폐수배출시설

질의요지

- 회석된 수용성 절삭유를 전량 순환하여 재이용하는 CNC 공작기계가 폐수배출시설에 해당하는지?
 - 해당 기계는 대형 공작기계로 수용성 절삭유 20%와 지하수 80%를 회석하여 금속(주물,제관품) 제품을 절삭가공하는 기계로 절삭과정에 열에 의한 변형을 막고자 가공과정 중 회석된 수용성 절삭유를 분사하고, 분사된 회석수는 배관 및 컨베어를 거쳐 집수탱크에 저장, 다시 순환분사 과정을 거치고 있으며, 일부는 절삭가공 공정중에 휘발 및 기화, 증발되어 이 양 만큼 보충하여 계속 사용합니다.
 - 회석된 수용성 절삭유를 전량 재이용하고, 기화 및 증발된 양만큼 계속 보충하여 사용하고 밖으로 배출되는 경우는 없습니다.

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 폐수배출 시설은 1일 최대폐수량을 기준으로 하며, 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수를 합산하여 산정하고, 위탁처리나 재이용하는 폐수를 포함하여 1일 최대폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함되는 경우에는 0.01m³ 이상)인 경우에는 폐수배출시설로 분류합니다.
 - 수용성 절삭유를 사용하는 사업장의 경우 절삭유를 제조공정에서 순환하여 재이용하는 경우에는 1일 순환량을 1일 최대폐수량으로 산정합니다.
- 다만, '10.4.2 개정된 같은 법 시행규칙 제6조 별표4. 1. 나). 2)에 의하여 “절삭유 등을 순환하여 재이용하는 일체형 기계나 시설로서 폐수가

순환 중에 그 기계나 시설의 외부로 유출(더 이상의 재이용이 불가능하여 위탁처리 등을 위하여 반출하는 경우는 제외)되지 않는 단일 배출공정만 있는 경우에는 폐수배출량을 기계나 시설의 용량으로 산정” 합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙 제6조 별표4. 1

1-3. 병원시설의 세탁시설에 대한 문의

질의요지

- 병원시설의 세탁실(창고로 사용할 예정이며 일부만 이용)에 일반 가정용세탁기(12kg) 2대를 설치하여 급한 일부 세탁물을 세탁할 경우, 세탁기에서 폐수가 발생하는데 양은 얼마되지 않지만 화학폐수로 보아 처리해야 하는지 아니면 오수처리시설로 유입하여 처리하여도 되는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의하여 사업장내 설치한 세탁시설이 영업을 위하여 설치·운영되는 경우에는 세탁시설의 용적이 2m³이상 또는 용수가 시간당 1m³이상인 경우로서 1일 최대폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 경우에는 0.01m³ 이상)인 경우에 폐수배출시설에 해당됩니다.
- 다만, 영업이 아닌 당해 사업장에서 발생하는 세탁물을 처리하기 위하여 사업장 안에 설치한 시설로서 특정수질유해물질이 함유되지 아니한 폐수를 오수처리시설로 유입시키는 시설은 폐수배출시설에서 제외하고 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙 제6조 별표4

1-4. 배추절임 소금물 처리

질의요지

- 김장철에 농가에서 절단→절임→세척→포장→출하 과정을 거치는 절임 배추를 생산하여 소비자와 직거래 형태로 판매가 이루어지고 있는데 절임배추 생산을 폐수배출시설로 적용하여야 하는지?
- 폐수일 경우 농업기술센터에서 수거후 증발처리하므로 농업기술센터에서 폐수처리업으로 등록을 하여야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표1에 의하여 농수산물의 보관·수송 등을 위하여 소금으로 절임만 하는 시설로서 용량이 10m³ 이상인 경우 기타 수질오염원으로 분류됩니다.
- 절임배추 생산공정이 절임작업 후 세척작업이 이루어지는 경우로서 1일 최대폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함되는 경우에는 0.01m³ 이상)인 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4에 의거 폐수배출시설에 해당합니다.
- 소금사용으로 인하여 배출되는 염분은 수질오염물질로 관리되고 있지 않으므로 처리할 의무는 없으나, 염분으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 농업기술센터에서 수거하여 처리하는 경우 배출시설의 최종 방류구를 통하여 배출된 방류수를 수거하여 처리하는 것은 무방할 것으로 판단되며, 이 경우 폐수처리업의 영업행위와는 무관하므로 폐수처리업의 등록은 필요하지 않을 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

1-5. 이화학 실험실 면적

질의요지

- 이화학 실험실의 바닥면적이 70m^2 이고 그 옆에 생물학 실험실이 40m^2 입니다. 생물학 실험실은 생산공정과 연관된 발효균주 배양실험을 주로 하고 있습니다.
- 이 경우 배출시설 등록은 어떻게 해야하는지? 그리고 생물학 실험실의 바닥면적도 이화학 실험실 바닥면적에 산입하여 계산해야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4 폐수배출시설 분류 중 79)이화학 시험시설이란, 이화학 실험이 이루어지는 모든 실험실 면적을 합산하여 100m^2 이상으로서 1일 최대폐수량이 0.1m^3 이상(특정 수질유해물질·중금속이 포함되는 경우에는 0.01m^3 이상)의 경우에는 폐수배출시설에 해당합니다.
- 이화학 실험에는 화학·물리·생물적 실험이 포함되며, 79). 이화학 시험시설의 면적을 산정함에 있어 기계실험실, 사무실, 창고 등 물을 전혀 사용하지 아니하고 폐수가 발생이 없는 장소로서 별도 구획되어 있는 경우라면 실험실 면적 산정에 포함되지 아니합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙 제6조 별표4

1-6. 정수시설의 농축수

질의요지

- 음료 제조공장에서 전처리용으로 RO 시스템 및 급속 응집침전조를 운영하고 있으며, RO 농축수가 방류수 수질기준에 적합하므로 간접 냉각수와 같이 우수로에 바로 방류를 하여도 무방한지?
- 그리고 당사의 RO 시스템에는 역세시설은 없으며, 앞단에 모래, 활성탄 여과기가 각각 있으며 모래, 활성탄 여과기는 역세를 하여 폐수처리장으로 들어 가도록 되어 있는데, 설비라 함은 RO 시스템을 따로 봐야하는지, 모래, 활성탄 여과기와 같이 봐야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4에 의하여 정수 시설로서 정수능력이 1일 당 100m³ 이상으로서 1일 최대 폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수의 경우 0.01m³ 이상)인 경우에는 폐수배출시설로 분류됩니다.
 - 정수방법으로 역삼투압 여과법을 이용한 농축수의 경우 수질오염 물질이 포함되어 있는 경우에는 폐수로 관리하며, 농축수의 수질오염 물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 경우에는 같은 법 시행령 제33조에 의하여 방지시설 설치면제를 받아 공공수역으로 배출할 수 있을 것입니다.
- 폐수배출시설은 폐수를 배출하는 공정단위별 시설을 의미하므로, 정수 과정이 모래활성탄 여과, RO 시스템으로 일련의 연속된 공정으로 운영 되는 경우에는 전체를 포함하여 산업시설의 정수시설로 분류하여야 할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

1-7. 비금속 광물 생산업 폐수배출시설

질의요지

- 비금속 광물 생산업 또는 골재 선별 파쇄업 공정에서 발생하는 폐수를 해당 가공시설의 외부로 유출하지 아니 할 경우에 폐수배출시설 신고 대상인지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4 폐수배출 시설 3). 비금속 광물 광업시설(표준산업분류 07)의 경우는 비금속 광물의 채굴 또는 채취활동과 관련된 산업활동을 말하며, 1일 최대 폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수 0.01m³ 이상)인 경우에는 폐수배출시설로 분류됩니다.
- 다만, 071 토사석 광업(채취·가공)시설로서 폐수를 해당 채취지점 또는 가공시설의 외부로 유출하지 아니하는 시설은 제외됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

1-8. 레미콘 공장 폐수배출시설

질의요지

- 레미콘 공장의 경우 공장 마당에서 폐수 배출시설인 레미콘 믹서 차량을 세척하고 있고 또 흙관의 일종인 거푸짚을 이용하여 옹벽을 만드는 공정으로 제조 공정은 어디서 어디까지 인지?
- 동 사업장에서 공장 마당에 레미콘 잔재물을 씻은 폐수를 저류조 시설에 모아서 공공수역으로 방류하여도 무방한지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의한 폐수배출시설이란 폐수를 배출하는 공정단위별 시설을 말하며, 제품을 생산하기 위하여 재료의 입고에서 완제품이 되기까지의 전체 공정에서 발생하는 폐수를 1일 최대 폐수량에 포함시킵니다.
 - 따라서, 귀 사업장의 경우 원료입고에서 레미콘 이나 흙관 생산시설, 레미콘 세척시설을 폐수배출시설로 볼 수 있으며, 여기서 용수에 제품 이나 원료, 첨가물 등과 직접 접촉하여 발생하는 폐수는 1일 최대 폐수량에 포함됩니다.
- 공장마당의 청소수에 제품제조 공정상 원료·부원료 또는 첨가제 등이 혼입되는 경우에는 폐수로 관리하며, 자가 수질오염방지시설에 유입 하여 배출허용기준 이하로 처리하여 방류하여야 할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

1-9. 직접냉각수의 폐수 해당여부

질의요지

- 제품(carbon, stainless)을 열처리한 후 냉각시키기 위해 냉각조에 열처리한 제품을 담그는 냉각공정이 있습니다. 냉각조의 물은 외부로 배출하지 않고 항상 재이용하며 증발된 물은 수돗물로 계속 보충하고 있습니다.
- 기타 화학약품은 사용하지 않으며, 간혹 바닥에 잔재하는 철재 슬러지는 수거하여 고철로 처리하고 있으며, 오직 수돗물로 열처리된 제품을 냉각하기 위한 냉각수가 폐수에 해당되는지요?

답 변

- 제조공정에서 냉각수가 제품이나 원료와 직접 접촉하는 경우에는 폐수로 관리되며, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의하여 1일 최대 폐수량이 0.1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 경우에는 0.01m³ 이상)인 경우에는 폐수배출시설에 해당됩니다.
- 1일 최대 폐수량은 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수로 산정하며, 순환하여 사용하는 재이용수도 여기에 포함됩니다.
- 다만, 사업장에서 냉각수를 순환하여 재이용하거나 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 경우에는 같은 법 시행령 제33조에 의하여 방지시설 설치를 면제 받을 수 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제35조 및 시행령 제33조

1-10. 세륜시설의 폐수배출시설 해당여부

질의요지

- 수송차량의 비산먼지 저감을 위하여 설치되는 세륜시설이 폐수배출 시설에 해당 하는지?
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 81). 운수 장비 수선 및 세차 또는 세척시설에서 “건설현장에 한시적으로 설치 되는 세륜(洗輪)시설은 제외한다”라고 되어있는 바, 한시적인 허가를 받은 “토사(토석) 채취” 및 “육상 골재채취” 현장에 설치되는 세륜 시설을 폐수배출시설로 보아야 하는지?

답 변

- 1일 최대 폐수량이 일정량 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수 0.01m³ 이상, 특정수질유해물질·중금속이 포함 안된 폐수 0.1m³ 이상)인 토사(토석)채취 및 육상 골재채취 현장에 설치된 세륜시설은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 81). 운수 장비 수선 및 세차 또는 세척시설로서 폐수배출시설에 해당합니다.
- 다만, 건설현장에서 한시적으로 설치되는 세륜시설은 제외하는 것으로 되어 있으며, 이는 도로공사나 터널공사 등 일정기간 공사가 이루어져 공사현장에서 발생하는 비산먼지를 제거하기 위하여 설치하는 세륜 시설이 해당될 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 81

1-11. 해상 플랜트 시설

질의요지

- 바지선과 같은 선박에 레미콘 제조시설을 설치(이하 “해상B/P) 후 인근 항만에 접안한 후 레미콘을 제조하여 레미콘 믹스트럭을 이용하여 육상에 있는 인근 공사장으로 레미콘을 판매하고 있으며, 이 경우 선박에 올라가서 레미콘을 싣고 육상의 공사장으로 이동하는 레미콘믹스 트럭의 경우,
 - 항만에 접안해 있는 해상B/P에 올라가서 제조된 레미콘을 싣고 육상의 공사장으로 운행하는 레미콘믹스 트럭은 배출시설에 포함되어 배출시설 신고를 하여야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제10호에 의한 폐수배출시설 정의에서 “해양환경 관리법 제2조 제16호 및 제17호에 따른 선박 및 해양시설을 제외한다”고 규정하고 있으므로 질의내용의 시설이 해양환경 관리법에 따른 선박 또는 해양시설에 해당하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에서 규정하고 있는 폐수배출시설의 적용대상에 해당하지 않을 것입니다.
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따라 관리되는 폐수배출시설 중 레미콘 제조시설은 레미콘 믹스트럭을 배출시설에 포함하여 개별 배출시설로 관리하고 있으나, 해상 B/P상의 레미콘 제조시설이 선박 또는 해양시설에 해당하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에서 적용 배제하고 있으므로, 그 레미콘 제조시설에 소속된 레미콘믹스 트럭 또한 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 배출시설로 관리할 수 없을 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

1-12. 폐수 무방류배출시설

질의요지

- 수질 5종 사업장으로 공정중에 발생하는 폐수를 전량위탁처리하고 있습니다. 이 폐수를 증발농축시설을 갖추어 고체상태의 폐기물로 처리하고, 남은 여액은 소각시설에 전량 재이용(냉각수)하고자 합니다. (당사는 폐기물 소각시설이 있음).
- 이런 경우 폐수배출시설 변경신고 대상인지, 아니면 폐수무방류배출시설로 보아 다시 폐수배출시설 설치허가 신청을 해야 하는 것인지?
- 폐수무방류배출시설의 정의에서도 동일 배출시설에 재이용한다는 내용이 수질법상에 있는데 이 시설을 폐수무방류배출시설로 보아야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의하여 폐수무방류 배출시설 설치 지역에 대하여 규정하고 있지는 않으나, 일반적으로 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의한 폐수무방류배출시설의 설치·운영은 같은 법 제33조 제7항에 의하여 배출시설의 제한지역에서 특정수질 유해물질 3종(구리 및 그 화합물, 디클로로메탄, 1, 1-디클로로에틸렌)의 폐수를 분리·집수시설, 고체상태의 폐기물로 처리하는 방지시설, 폐수 차단·저류 시설을 전부 갖추고 같은 법 시행령 별표6의 설치기준을 준수하는 등 엄격하게 제한적으로 운영되는 폐수배출시설의 한 형태입니다.
- 상기 관련 법령에 적합한 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제33조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제37조에 의하여 허가를 받아야 할 것입니다.

- 그리고 같은 법 제38조 제2항에 의하여 폐수무방류배출시설의 폐수를 재이용하는 경우에는 동일한 폐수무방류배출시설에서 재이용하지 아니하고 다른 폐수배출시설에서 재이용하는 행위를 금지하고 있습니다.
- 참고로 폐수를 전량 위탁처리하는 사업장에서 자가 수질오염방지시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제38조에 의하여 변경신고에 해당합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제33조 및 시행규칙 제37조

1-13. 대표자 변경신고

질의요지

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제33조 제3항, 시행규칙 제38조 제2항 제1호의 “사업장의 대표자나 명칭이 변경되는 경우”의 대표자가 단독 대표에서 변경되어 대표자가 추가되는 경우에는 변경신고 대상 인지?

답 변

- 사업장의 대표자가 추가되어 2명의 각자 대표가 된 경우 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제38조 제2항 제1호의 변경신고 대상에 해당됩니다.
 - 그리고 사업장의 대표자는 폐수배출시설의 관리를 위하여 법적으로 부여된 책무 및 권리·의무 등의 규정과 밀접하게 관련이 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제38조 제2항 제1호

1-14. 공정 추가에 따른 변경신고

질의요지

- 반도체용 기계부품을 도금하여 생산하고 있는 공장으로 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 80). 도금시설로 신고한 사업장입니다.
 - 폐수배출량은 증가하나 사업장 종류 변경대상은 아니며 새로운 오염 물질 배출도 없고, 모든 공정에서 배출되는 폐수는 물리화학적 처리 후 방류합니다.
- 폐수배출 공정흐름도를 아래와 같이 변경할 경우
 - 기 준 : 원재료입고→탈지→산처리→니켈도금→건식연마→니켈도금→Pb도금→로듐도금→건조→제품
 - 변경후 : 원재료입고→탈지→산처리→니켈도금→건식연마→습식연마(추가공정)→니켈도금→Pb도금→로듐도금→건조→제품
- 기존 도금시설에서 습식연마공정이 추가될 경우 폐수배출 공정흐름도를 변경하는 경우에 변경신고 대상인지, 아니면 별도의 배출시설로 보아 설치신고를 해야 하는지?

답 변

- 사업장의 업종이 도금업으로서, 원제품을 들여와 도금작업이 주공정을 이루고 있고, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 80). 도금시설로서 폐수배출시설 신고를 한 사업장의 경우에 일부공정이 추가되어 폐수배출시설설치 신고증명서 상 신고사항에 변경이 발생하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제38조에 의하여 변경 신고에 해당됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제38조

2. 방지시설 설치·운영

2-1. 터널공사 폐수 처리

질의요지

- 터널공사 굴착과정에서 발생하는 지하 유출수(폐수)를 별도로 1차처리 없이 하수도관에 연결하여 종말처리장에서 처리토록 할 수 있는지?
- 터널공사로 발생하는 유출수를 별도의 오폐수시설을 이용하여 정화한 후 인근 하천으로 방류하여도 되는지?
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제34조 별표13에 의하면 하수처리구역에서 폐수를 공공하수도에 유입시키지 아니하고 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은?

답 변

- 폐수배출시설의 경우 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제35조에 의하여 배출되는 수질오염물질이 배출허용기준 이하로 배출되게 하기 위한 수질오염방지시설을 설치하여야 하며, 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 경우에는 같은 법 시행령 제33조에 의하여 방지시설 설치를 면제 받을 수 있습니다.
- 같은 법 시행규칙 제34조 별표13에 의하여 폐수를 정상 가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 배출시설에 대하여 항목별 배출허용기준을 적용할 경우에는 ‘나지역’의 기준을 적용합니다.
- 그리고 배수구역내 위치한 사업장으로서 폐수를 하수종말처리장으로 유입하지 아니하고 공공수역으로 배출하는 경우에는 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용하고 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 제32조, 제35조 및 시행규칙 제34조
별표13

2-2. 음식물폐기물 폐수 반출

질의요지

- 음식물폐기물을 재활용하여 사료와 퇴비를 생산하는 업체로서 음식물폐기물 발생 폐수를 해양투기 업체에 위탁처리하여 왔으나, 인근 바이오 가스를 생산하는 업체에 양질의 바이오 가스를 생산하기 위한 원료로 음식물폐수를 반출하고자 합니다.
- 이 경우 폐수의 운반에 있어 폐기물 수집운반업체에 의뢰할 수 있는지?

답 변

- 질의내용과 같이 음식물폐수를 원료로 사용하는 경우는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제42조 제4호 및 제44조 별표14 제3호 ‘가’목 및 ‘바’목에 따라 관할 허가관청의 확인을 받아 반출이 가능하나, 운반수단에 대하여는 따로 규정하고 있지 않으므로 자차 여부에 관계없이 운송중 폐수의 유출이 없는 탱크로리 등의 차량을 이용하여 운송이 가능할 것입니다.
- 참고로 타법에서 특정한 목적으로 허가된 수집운반차량을 사용할 경우 관련법에서 허가된 목적 외에 영업행위를 제한할 수 있으므로 관련 법령을 참조하시기 바랍니다.
- 폐기물관리법 시행규칙 별표8에 의하여 폐기물처리업자는 폐기물수집·운반 전용차량 및 임시차량 외의 차량으로 폐기물을 수집·운반 하여서는 아니되며, 같은 차량에 폐기물과 폐기물 외의 물건을 함께 실어서는 아니 되도록 규정하고 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제42조 제4호 및 제44조 별표14 제3호 가, 나

2-3. 건설현장 강알칼리수 처리

질의요지

- 당 현장은 연약지반 처리공사를 완료하여 발주처에서 입주업체에 부지를 분양완료하였고, 입주업체가 터파기 공사 중 연약지반처리 배수제인 슬래그를 터파기하여 우수 및 지하수와 혼입되어 강알칼리성을 띤 백탁수가 발생하였습니다.
- 연약지반처리 배수제인 슬래그로 인하여 발생한 강알칼리성을 띤 백탁수(pH:약 8~12, 백탁부유물 발생)가 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에서 규정한 폐수에 해당하는지?
- 공공수역에 pH농도가 8.7~12.4인 강알칼리수를 무단방류했을 때 처벌규정과 처벌대상은?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제3조 별표2에 의하여 알칼리류는 수질오염물질로 분류되며, 연약지반공사로 인하여 발생하는 백탁수가 시간당 최대 폐수량이 1m³ 이상(특정수질유해물질·중금속이 포함된 경우에는 0.1m³ 이상)인 경우에는 폐수배출시설로 분류됩니다.
- 같은 법 시행규칙 제34조 별표13에 의하여 배출허용기준 중 수소이온 농도의 경우 5.8~8.6으로서 동 기준 이내로 처리하여 방류하여야 하며, 적정처리하지 않고 무단방류하였을 경우,
 - 같은 법 제76조 제2호 규정에 의하여 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금과, 같은 법 제42조 제1항 제9호 규정에 의한 행정처분(1차조업정지 10일) 및 초과 배출부과금이 부과됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙 제3조 별표2, 제6조, 제34조
- 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 제76조 제2호, 제42조 제1항 제9호, 제41조

2-4. 음식물폐기물 처리시설의 폐수처리

질의요지

- 음식물류폐기물 처리 사업장으로서 폐수배출시설 제3종 사업장으로 신고되어 있는 상황에서 음식물탈리액 약100톤/일이 발생되어 그 중 50톤/일은 외부시설에 위탁처리를 하고, 나머지 50톤은 자체 정화처리 후 육로로 하수처리장(용량 : 90톤/일)으로 운반하여 처리 하고자 하는데 관련법에 저촉되는 것은 없는지?

답 변

- 폐기물처리시설의 경우 폐기물관리법 시행규칙 제35조 별표9 폐기물 처리시설의 설치기준에 적합하게 시설을 갖추어 적정하게 처리하거나 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제12호에 따른 수질오염 방지시설(자가 수질오염방지시설만 해당)에 유입처리하거나 위탁처리가 가능하며,
 - 또한 하수도법 제2조 제9호에 의한 오염물질을 공공하수처리시설에 유입하여 처리하는 경우에는 수질오염물질 처리시설의 일부 또는 전부를 갖추지 아니할 수 있도록 규정하고 있으므로, 동 규정에 의하여 적절하게 처리하여야 할 것입니다.

관련법령

- 폐기물관리법 시행규칙 제35조 별표9
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제12호
- 하수도법 제2조 제9호

2-5. 폐산 및 폐알칼리 폐수처리업자 위탁처리

질의요지

- 폐수배출시설에서 배출되는 액상은 폐수로 분류되어 폐수처리업자 및 폐수재이용 업자에게 위탁 처리가 가능하다고 알고 있는데, pH 2.0 이하인 폐산 및 pH 12.5 이상인 폐알칼리 액도 폐수처리업, 폐수재이용 업체에 위탁 처리가 가능한지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제3조에 의하여 폐수배출시설에서 배출되는 폐산, 폐알칼리는 수소이온 농도(pH)에 관계없이 폐수로 분류하고 있으며,
 - 자체 폐수처리시설에서 처리하거나, 폐수처리업자에게 위탁하여 처리할 수 있습니다.
 - 참고로 폐수의 성상이 지정폐기물에 해당하는 경우(폐산 pH 2.0 이하, 폐알칼리 pH 12.5 이상)에는 지정폐기물처리업자에게도 위탁처리가 가능합니다.
- 그리고 폐수배출시설이 아닌 사업장에서 배출되는 폐산, 폐알칼리는 폐기물관리법에 의하여 폐기물처리업자로 하여금 적정처리하여야 할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제3조

2-6. 폐기물처리시설(소각시설)에서 폐수처리

질의요지

- 폐기물처리시설(소각시설)에서 발생하는 폐수와 관련하여
 - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 따르면 폐수배출시설 75). 폐수처리업의 폐수저장시설 및 폐기물처리업의 폐수발생시설에서 ‘폐기물처리업의 폐수발생시설의 경우에는 당해 폐기물처리시설로 유입처리하는 경우는 제외한다’라고 규정하고 있는데,
 - 폐기물처리시설에서 발생하는 폐수를 폐기물처리시설로 유입하는 경우에는 폐수배출시설에서 제외된다면, 폐수배출시설 신고를 할 필요가 없는 것 인지?
 - 폐기물처리시설에서 발생하는 폐수를 폐기물처리시설로 유입하여 소각처리하는 경우 적정하게 폐수를 처리했다고 볼 수 있는지 여부?
 - 폐수를 유입하는 폐기물처리시설이란 소각시설을 의미하는 것인지 아니면 폐기물 보관시설도 해당이 되는 것인지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4에 의한 폐기물처리업의 폐수발생시설로서 해당 폐기물처리시설로 유입처리하는 경우에는 폐수배출시설에서 제외하므로,
 - 폐기물처리시설에서 발생한 폐수를 해당 폐기물처리시설인 소각시설로 유입처리하는 경우에는 위의 규정에 해당할 수 있을 것입니다.
- 폐수를 해당 폐기물처리시설로 유입처리하는 경우란 폐기물관리법에 따라 폐수를 처리할 수 있는 시설을 설치하여 그 처리시설에서 폐수를 처리하는 경우를 의미합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4. 75

2-7. 생물학적 처리시설 폭기조 오니 처리

질의요지

- 생물학적처리시설인 폭기조의 고장으로 오니를 전량 폐기하고 다시 seeding하여야 하는 경우가 발생할 때 폭기조 안의 오니를 어떻게 처리해야 하는지? .
- 폐수는 계속 유입되며, 자체적으로 오니를 탈수해서 케익상태로 해양 투기내지 매립을 하기에는 시간이 너무 많이 소요됩니다.

답 변

- 폐수처리장의 폭기조 고장으로 오니가 전량 폐사하여 새로운 오니 이식을 하고자 하는 경우로서 오니를 전량 위탁처리 하고자 할 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조 제1항 제1호 '나'목에 의하여 개선계획서를 제출한 후 폐수를 위탁처리하시면 됩니다.
- 또한 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제41조에 의하여 수질오염방지시설의 개선이나 보수 등과 관련하여 배출되는 폐수로서 해당 지자체와 사전 협의된 기간에만 배출되는 폐수는 위탁처리가 가능하도록 규정하고 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제40조 제1항 제1호 나, 시행규칙 제41조

2-8. 폭기조 활성화를 위한 다른 폐수 오니 유입

질의요지

- 당사는 폐수처리장을 운영하고 있는 바 폭기조 활성화를 위해서 인근에 있는 폐수종말처리장에서 잉여슬러지를 가져와 폭기조에 Seeding을 하는데 있어 법적으로 하자가 없는지?
 - 그리고 신고 또는 허가 등 법적인 절차가 있는지?

답 변

- 폐수종말처리장에서 잉여슬러지를 반출하는 것에 대하여는 동 시설의 운영관리권자에게 승인을 얻어야 하며,
- 폐수처리장에서 생물학적처리를 목적으로 외부 슬러지를 반입하고자 하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조 제1항 제2호 ‘다’에 의하여 “수질오염물질을 생물화학적 방법으로 처리하는 경우로서 기후변동이나 이상물질의 유입 등으로 배출시설 등이 적정하게 운영될 수 없는 경우”에 해당할 경우 개선계획서를 제출하여야 할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제40조 제1항 제2호

2-9. 슬러지의 폐수처리장 유입처리

질의요지

- 저희 회사는 수질 제4종 배출시설로 폐수처리장이 설치되어 운영중입니다. 이번에 다른 부서에서 물청소 흡입차량을 구입하여 수도권 여러 지역을 돌아다니며 물청소를 하고 있습니다. 물청소를 하면 슬러지(물+먼지)가 발생하는데 이 슬러지를 위탁처리 해야 하는지, 아니면 폐수처리장에서 자체로 처리해도 상관 없는지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조에 의하여 배출시설에서 배출되는 수질오염물질에 공정 중에서 발생되지 아니하는 물 또는 공정 중에서 배출되는 오염되지 아니한 물을 섞어 처리하는 행위를 금지하고 있으므로,
 - 귀 사업장 이외 사업장에서 발생한 청소수를 사업장의 폐수처리장으로 유입하여 처리하는 것은 위 규정에 의하여 회석 등의 행위로 볼 수 있으므로 폐수처리업자에게 위탁하여 처리하는 것이 적합할 것으로 판단됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제38조

2-10. 방지시설 설치 면제사업장 폐수 방류

질의요지

- 압력용기(재질: 스텐레스스틸 및 카본스틸류)의 수밀시험시 발생하는 폐수는 항상 배출허용기준 이내일 것으로 예상하여 방지시설 설치의 면제신청을 하고자 합니다.
- 방지시설설치의무면제를 득하고 난 폐수는 방류시 공단폐수종말처리장 또는 하수종말처리장으로 반드시 유입시켜야 하는지, 아니면 우수관로를 통해 하천으로 유입이 가능한지요?

답 변

- 폐수배출시설설치 신고사업장으로서(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제33조에 의한 방지시설 설치 면제 사업장 포함) 하수도법 제27조에 의하여 하수처리구역 내에 위치하는 사업장의 경우에는 배수설비를 갖추어 공공하수처리시설로 유입시켜야 하며, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제34조 별표13에 의하여 정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하는 경우에는 지역별 배출허용기준을 ‘나지역’의 기준을 적용하며,
- 하수처리구역 내에 소재한 폐수배출업소가 발생된 폐수를 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하지 않고 공공수역으로 배출하는 경우의 배출허용기준은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제34조 별표13 제2호 ‘가’목 비고1의 규정에 따라 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제32조, 제35조 및 시행령 제33조 및 시행규칙 제34조 별표13 제2호 가

2-11. 공동방지사설 설치

질의요지

- 현재 저희 사업장에 폐수처리장을 운영하고 있습니다. 바로 옆 회사의 도금폐수를 폐수관로를 통해 공동방지사설로 유입·처리하고자 합니다. 이때 저희 폐수처리장을 공동방지사설로 등록해야 하는지, 그리고 어떤 서류를 작성하여 각각 인·허가를 받아야 하는지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제35조 제4항 및 제5항에 의거, 2개 이상의 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 공동처리하기 위하여 공동방지사설을 설치·운영할 수 있으며, 이때 공동방지사설의 운영기구를 설치하고 그 대표자를 두어야 합니다.
 - 같은 법 시행규칙 제45조에 의하여 공동방지사설 운영기구의 대표자는 공동방지사설 설치명세서 등의 관련서류를 갖추어 해당 지자체에 승인을 받아야 합니다.
- 그리고 기존에 자가 방지사설을 통하여 폐수를 처리하는 사업장이 공동방지사설로 유입하여 처리하고자 하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제38조에 의하여 변경신고를 하여야 합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제35조 제4항, 제5항 및 시행규칙 제38조, 제45조

2-12. 오·폐수 병합처리

질의요지

- 막걸리 제조 공장에서 발생하는 폐수 50톤과 공장내에서 발생 오수 5톤을 병합처리가 가능한지?
(폐수처리 공정은 화학적 처리 후 생물학적 처리하여 방류)

답 변

- 하수도법 제36조 및 같은 법 시행규칙 제29조에 의하여 동일한 사업장에서 배출되는 오수와 폐수를 병합처리할 경우에는 오수의 배출량이 폐수배출량의 100분의 50 미만일 경우 가능합니다.

관련법령

- 하수도법 제36조 및 시행규칙 제29조

2-13. 시설개선에 따른 신고절차

질의요지

- 노후화된 방지시설(처리용량 : 100m³/일)을 개선하기 위하여 기존의 시설을 철거한 후 같은 장소에 폐수처리방법 및 방지시설 용량을 변경하여 다시 설치할 경우,
 - 시설을 완전히 철거한 후 다시 설치하는 것으로 변경신고만 하면 되는지, 또는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조에 따른 개선계획서를 제출하면 되는지, 아니면 두 가지를 동시에 수행해야 하는지요?
 - 그리고 시설개선 기간 동안 배출되는 폐수는 방지시설을 거치지 아니하고 배출(하수관거를 거쳐 공공하수처리시설로 유입)되므로 배출부과금 부과대상에 해당되는지요?

답 변

- 방지시설을 새로 교체하면서 폐수처리방법을 변경하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제38조에 의하여 변경신고에 해당하므로, 허가기관에 변경신고와 동시에 같은 법 시행령 제40조에 의하여 개선계획서를 제출하여야 합니다.
- 또한, 수질개선기간 동안 폐수를 배출허용기준 이하로 안정적으로 처리하여 방류하기 위하여는 같은 법 시행규칙 제41조에 의하여 수질오염방지시설의 개선이나 보수 등과 관련하여 배출되는 폐수는 해당 지자체와 협의하여 일정기간 위탁처리할 수 있도록 규정하고 있습니다.

- 시설의 개선기간동안 배출허용기준을 초과하는 경우에는 같은 법 제41조 제1항 제2호에 의한 초과배출부과금 대상이 됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제41조 제1항 제2호 및 시행령 제40조, 시행규칙 제38조

2-14. 환경기술인 상주 근무

질의요지

- 수질 제1종 업체입니다 기술자격 1급은 현재 위탁관리하고 수질환경 산업기사 1인이 상주근무하고 있습니다. 이때 1·2급 둘다 위탁관리 하고 자격증이 없는 경력 7년차의 환경부서 직원이 근무해도 되는지요? (관련법령에는 자격증 소지자 2인중 1인은 상주 근무해야 된다고 알고 있음)

답 변

- 귀 사업장이 환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙에 의하여 수질 환경기술인 업무를 수질환경관리 대행기관에 위탁하는 경우에는, 사업장에서 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제47조에 의한 환경기술인을 임명하지 않아도 됩니다.
- 참고로 수질환경관리 대행기관은 동 규칙 제3조 제2항에 의하여 관리 대행하려는 사업장의 수 및 규모에 따라 기술인력을 두도록 하고 있으므로, 귀 사업장의 수탁대행기관이 관련법률에 의한 적합한 요건을 갖추고 있는지를 검토하여야 할 것입니다.

관련법령

- 기업활동규제완화에 관한 특별조치법 제40조
- 환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙 제3조 제2항

2-15. 터널공사 환경기술인 선임

질의요지

- 도로개설 공사시 터널구간에 대한 폐수처리시설 설치시 일정용량 이상이면 “수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제47조”에 의하여 환경관리인을 선임해야 하는 것으로 알고 있습니다.
- 한 개의 사업장에서 여러개의 터널개설공사가 이루어질 경우 각각의 폐수처리시설 용량을 합해서 총괄 시설용량으로 계산하여 1종~5종의 사업장으로 구분해야 하는 것인지?
- 이때 해당 사업장 중에 따른 환경관리인 선임 및 신고를 관할 지자체에 폐수처리시설 설치사업자(통상 협력업체)가 해야 하는지? 아니면 발주처(대형건설사)가 해야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의하여 폐수배출시설의 1일 최대 폐수량은 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수를 합산하여 산정하며, 같은 법 시행령 제44조 별표13에 의하여 사업장별 종별 구분은 1일 폐수배출량을 기준으로 합니다.
- 따라서, 하나의 사업장에서 여러개 공사현장에서 폐수가 발생하는 경우에 폐수배출량은 전체 발생하는 폐수배출량을 모두 합산하여 산정하시기 바라며, 이를 기준으로 같은 법 시행령 제59조 별표17에 의한 사업장별(종별) 환경기술인을 두면 됩니다.
- 폐수배출시설을 설치하고자 하는 사업자가 배출시설 및 방지시설을 적정 운영·관리를 위하여 환경기술인을 임명하도록 규정하고 있으

므로, 폐수배출시설에 대한 책임이나 권리가 있는 시설의 소유자 등이
폐수배출시설 신고를 하고 환경기술인을 임명하면 될 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제44조 별표13 및 제59조
별표17

2-16. 재이용수에 대한 유량계 통과여부

질의요지

- 최초 폐수처리시설 가동 이후 “최종적산유량계” 통과하기전 처리수 (최종방류 예정수)를 재이용수 및 폐수처리시설 청소수로 사용후 자가 폐수처리시설로 유입하여 처리하는 경우에 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 위반되는지?
- 반드시 “최종 적산유량계”를 통과 후 재이용수나 폐수처리시설 청소수로 사용해야 하는지?
- ※ 재이용수는 생산시설 계류장 바닥청소수, 폐수처리시설 청소수(탈수기 세척수 등)로 사용

답 변

- 폐수를 제조공정에서 재순환하여 연속적으로 사용하는 재이용수나 제조공정의 바닥청소수로 사용하고 폐수처리장으로 유입하여 처리하는 것은 가능할 것으로 판단됩니다.
- 다만 재이용수나 청소수 등을 방지시설에 유입하여 처리하는 물은 폐수 배출량에 포함하여 산정하여야 할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제44조 제2항 별표 13

3. 기타 수질오염원

3-1. 골프장 장비 세척수 관리

질의요지

- 골프장내 잔디의 효율적 관리를 위하여 장비의 수선, 예초기 칼날 세척, 세차시 발생하는 세척수 등을 처리하기 위하여 별도의 수질오염 물질 저감시설을 설치하여 운영시 폐수배출시설 해당 여부?

답 변

- 골프장의 경우 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제2조 별표1에 의하여 면적이 3만㎡ 이상이거나 3홀 이상일 경우 기타 수질오염원에 해당하며, 동 규정에 해당할 경우에는 같은 법 제60조에 의하여 신고 대상이 됩니다.
 - 골프장이 위의 규정에 의하여 기타 수질오염원 신고대상일 경우에는, 골프장내 시설관리를 위한 장비 세척수 등은 골프장 기타 수질오염원 처리시설에 유입하여 처리하거나 또는 오수처리시설로 유입처리하는 것은 가능할 것입니다.
- 다만, 2010. 4. 2. 같은 법 시행규칙 개정으로 비점오염원으로 설치 신고한 골프장의 경우에는 기타 수질오염원에서 제외하는 규정이 신설되었음을 알려드립니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제2조 별표1

3-2. 농기구 정비소 폐수관리

질의요지

- 농촌에서 많이 쓰이는 농업용 차량(트랙터 등)을 수리할 수 있는 정비소를 지으려고 하다보니까 기타 수질오염원 3. 운수장비 정비 또는 폐차장 시설의 ‘가. 동력으로 움직이는 모든 기계류·기구류·장비류의 정비를 목적으로 사용하는 시설’에 적용을 받아 기타 수질오염원으로 설치 신고를 하려고 합니다.
- 정비하는 장소는 모두 비가림 시설을 하였고 바닥은 콘크리트 및 아스콘으로 포장을 하였습니다. 하루에 정비하는 농기계 차량은 5대 정도 인데, 세차는 전혀 하지 않으며 순수 정비만 하는게 목적인데, 수질방지시설을 갖추어야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제87조 별표19에 ‘기타 수질오염원 설치·관리자가 하여야 할 조치’ 사항을 규정하고 있으며, 운수장비·정비시설의 경우에 물청소를 할 경우에는 침전시설 및 유수분리시설을 설치하도록 하고 있습니다.
 - 강우시 작업장 바닥의 수질오염물질이 공공수역으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 침전시설은 5mm 이상 초기강우를 집수할 수 있는 저류시설과 유수분리기의 성능은 배출수의 노말핵산추출물을 30mg/L 이하로 처리할 수 있도록 하고 있습니다.
- 다만, 작업장 전체에 지붕이 설치되어 있고 물로 청소하지 아니하는 경우에는 침전시설 및 유수분리시설을 설치하지 아니할 수 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제87조 별표19

4. 폐수배출시설 위반사항에 대한 법적 조치

4-1. 개별 레미콘차량 위반행위에 대한 책임

질의요지

- 레미콘 운반차량이 레미콘을 타설 후 공사현장에서 차량슈트에 부착되어 있는 레미콘을 세척하여 버리는 행위에 대하여 위반차량이 레미콘 회사와 운반 도급계약을 맺은 별개의 사업자(일반적으로 개인사업자)의 차량일 경우 그 위반에 따른 벌칙은 레미콘 회사와 별개의 사업자 중 누가 받아야 되는지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표4에 의하여 레미콘 차량은 배출시설 중 ‘53)시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설’에 포함되므로, 레미콘 타설 차량의 세척폐수에 대한 위반행위는 같은 법 제81조(양벌규정)에 의하여 레미콘 소유자 및 사업장의 배출시설설치허가(신고)받은 자 양쪽 모두 처벌을 받게 됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제81조

4-2. 레미콘 펌프카 폐수 무단방류

질의요지

- 레미콘 펌프카가 주택가의 주차장에 주차하면서 차량에 남아 있는 레미콘과 가끔은 폐수도 섞여 버릴 경우에 해당 법률에 위반되는 사항은?

답 변

- 공사현장에 진출입하는 레미콘 차량이 타설 후 남아있는 시멘트나 폐수는 수질오염방지시설(폐수처리시설)이 설치되어 가동 중인 소속 회사의 사업장에서 적절하게 처리하여야 합니다.
- 따라서, 폐수배출시설로 신고한 레미콘차량이 공사현장 주변에서 폐수를 무단으로 방류하였을 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조에 의한 “배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하는 행위”에 해당 하며, 위반하였을 경우에는 같은 법 제76조에 의하여 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 받게 됩니다.
- 만약 폐수배출시설 신고대상이 아닌 일반 레미콘 차량으로서 폐레미콘을 공공수역에 배출하는 행위는 같은 법 제15조에 의한 “폐기물을 공공수역에 버리는 행위”에 해당하며 이를 위반할 경우에는 같은 법 제78조에 의하여 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해 집니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제15조, 제38조, 제76조, 제78조

4-3. 폐수처리업자 조업정지

질의요지

- 폐수처리업을 하면서 방지사설 운영 미숙으로 조업정지 10일을 받게 되었습니다. 이때 조업정지 기간동안 거래업체의 폐수를 수거할 수 없는 것인지? 그리고 배출시설이나 방지사설 가동만 하지 않으면 되는 것인지?
 - 또한 폐수처리계약 등 영업행위는 가능한지요?

답 변

- 폐수처리업 등록업체가 수질 및 수생계 보전에 관한 법률 제64조를 위반하여 영업정지 처분을 받은 것으로 보아, 이 경우 폐수처리업의 영업행위로 볼 수 있는 폐수의 운반·수거·처리 등 행위를 할 수 없습니다.

관련법령

- 수질 및 수생계 보전에 관한 법률 제64조

4-4. 폐수 무단방류에 따른 행정처분

질의요지

- 기계(방류펌프)의 고장으로 인하여 정비, 수리 중에 일부의 폐수가 최종 방류구로 가는 배관에 있는 펌프의 밸브를 통하여 우수로로 방류되었을 경우(대부분의 폐수는 배관을 거쳐 최종방류구를 통하여 정상 처리되었음), 점검당일 무단방류수 수질검사결과 정상방류수 보다 수질이 양호하였을 경우 조업정지 10일에 해당하는 행정처분이 가능한지요?

답 변

- 배출허용기준 준수 여부와 관계없이 폐수의 일부가 최종방류구를 거치지 아니하고 우수로로 방류된 것은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조 제1항 제2호를 위반한 것이므로 행정처분(조업정지 10일) 대상이 됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제38조

4-5. 기본배출부과금

질의요지

- 수질 기본배출부과금 부과 대상 사업장 중 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제41조 및 같은 법 시행령 제52조 공공하수처리시설에 폐수를 유입하는 사업자는 기본배출부과금 면제 대상인데,
 - 신설된 하수종말처리장으로 폐수가 유입된다면 그 유입시점의 기준은 ①사용개시 공고일 : 2008. 11. 24, ②사용개시일 : 2008. 8. 22, ③기타 (또 다른 공고일) 중 언제로 봐야 하는지?
 - 오염도 검사를 2008. 12월에 받았다면 기본배출부과금 면제 기간에 포함 되는데, 이 검사 결과를 기본배출부과금 부과시 오염물질의 측정에 의한 산정식에 포함이 되는지?

답 변

- 기본배출부담금 산정과 관련하여 사업장에서 하수종말처리장으로 폐수가 유입될 경우, 실제로 폐수가 유입되는 일자를 기준으로 하여야 할 것이며, 개별 사업장에 대한 기본배출부과금 부과기간은 폐수가 하수처리장으로 유입되기 전일까지로 하여 산정하시면 됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생계 보전에 관한 법률 시행령 제43조 별표12

4-6. 초과배출부과금 부과

질의요지

- 당 업소는 자동차 세차시설을 운영하는 업소로 해당 관청에 폐수배출 시설 설치신고를 하고 방지시설을 설치하여 폐수를 1차 처리하여 처리수를 하수처리구역내이므로 하수종말처리장으로 유입하여 처리하고 있습니다.
- 금년 12월 5일경 군청에서 당 업소를 방문하여 방지시설로부터 처리된 처리수를 채수, 도보건환경연구원에 검사한 바 배출허용기준이 초과(초과항목 : COD, SS, T-P, ABS 등)되었다고 하면서 배출부과금이 부과된다고 하는데 당 업소는 공공수역으로 배출되는 것도 아니고 하수종말처리장에서 2차처리 되어 방류수 수질기준 이하로 배출되므로 초과배출부과금 부과 대상인지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제41조에 의하여 초과배출부과금은 수질오염물질이 같은 법 제32조에 의한 배출허용기준을 초과하여 배출되는 경우에 부과되는 것으로, 채수 시 수질오염물질이 배출허용기준을 초과하였다면 초과배출부과금 부과대상이 됩니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제41조, 제32조

4-7. 조업정지 명령 위반에 따른 조치

질의요지

- 폐수 배출허용기준을 초과한 사업장에 대하여 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제39조(배출허용기준을 초과한 사업장에 대한 개선명령)에 따라 조업정지 10일(4차 처분) 처분을 내렸으며, 그 후 조업정지명령을 이행하는지를 확인한 결과 조업정지 기간 중 조업을 한 사실을 확인하였을 경우 같은 법률 제40조의 조항을 적용할 수 있는지요?
- 같은 법 제40조의 규정을 위반한 것이 아니라면 어떠한 조항을 적용시켜야 하나요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제39조의 개선명령을 이행하지 아니한 경우에는 귀하의 질의내용과 같이 같은 법 제40조에 의한 처분이 가능할 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제39조, 제40조

5. 기 타

5-1. 폐수재이용업 폐수 위탁

질의요지

- 당사는 2004년 폐수재이용업 허가를 득하여 사업을 영위 하고 있습니다. 위탁받은 폐수에 유가금속(금, 은, 팔라듐)을 추출하여 제품(괴)를 만들어 판매를 하고 있습니다. 처리 후 발생된 폐수는 증발/농축 건조시설로 유입하여 자체 처리를 하고 있으며, 처리 및 재이용 대상폐수에는 폐산, 폐알카리, 기타 금속으로 허가를 득하였습니다.
- 거래처에서 도금혼합폐수로 배출되는 폐수는 위탁이 불가 한지?
- 기타 금속이란 폐수로 모든 폐수의 재이용이 가능한지, 아니면 17개의 대상폐수를 전부 허가를 득해야 하는지?

답 변

- 폐수 재이용업으로 등록된 사업장에서 등록된 폐수처리대상 폐수 이외의 성상이 다른 폐수를 수탁하고자 하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제90조 제6항에 의하여 변경등록을 하여야 할 것이며,
- 폐수의 분류기준은 같은 법 시행규칙 [별지 제44호서식] 의 폐수위(수)탁확인서의 폐수종류를 참고하시기 바랍니다.(도금혼합폐수와 그 밖의 금속폐수는 별도로 구분되어 있음)

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제90조 제6항

5-2. 별도 배출허용기준 적용

질의요지

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의하여 1일 폐수량 20톤 미만의 수산물가공공장의 폐수가 전량 하수처리장으로 유입되고 있어, 하수처리장의 유입농도(BOD 300~400)가 상당히 높아 처리에 많은 어려움을 겪고 있어 문의합니다.
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제32조 제8항 규정에 “배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 대하여는 하수종말처리장에서 적정하게 처리할 수 있는 항목에 한하여 별도의 배출허용기준을 정하여 고시할 수 있다”라고 규정되어 있는데 이에 관한 설명을 부탁드립니다.

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제32조 제8항에 폐수종말처리시설 또는 하수종말처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 대하여 시설에서 적정하게 처리할 수 있는 항목에 한하여 별도 배출허용기준을 정하여 고시할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 위 규정에 의한 별도 배출허용기준을 적용받고자 하는 해당 지자체는 환경부에 별도 지정고시 요청을 하여 그 적합성 여부를 검토후 환경부장관이 승인하여 지정·고시하고 있으므로, 지자체에서 자체적으로 배출허용기준을 지정할 수 없음을 알려드립니다.
- 참고로, 별도 배출허용기준 지정·고시 사항은 환경부 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.(환경부 홈페이지 : 법령/정책 → 법령정보 → 고시/훈령/예규)

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제32조 제8항

5-3. 측정기기 부착면제 대상

질의요지

- 배출시설에서 발생하는 폐수를 전량 위탁처리하는 제5종 사업장으로서, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제38조의2(측정기기의 부착 등)에 해당이 되는지?
- 해당 조항을 보면 배출허용기준, 방류수 수질기준을 확인하기 위하여 측정기기를 부착하여야 한다고 되어 있는데 전량 위탁사업장은 부착하지 않아도 되는지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제35조 제항 별표7 비고 1의 ‘라’에 의하여 같은 법 시행령 제33조에 의한 방지시설설치의 면제기준에 해당되는 사업장은 수질자동측정기기 및 부대시설을 부착하지 아니할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 귀 사업장의 경우 폐수를 전량 위탁처리 하는 경우에는 위의 규정에 의하여 수질자동측정기기 및 부대시설 설치가 면제 될 수 있을 것입니다.
- 참고로, 같은 법 시행령 제35조 제1항 별표7에 의하여 제5종 사업장의 경우에는 적산전력계 및 용수적산유량계를 부착하도록 하고 있습니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제38조의2 및 시행령 제35조 제1항 별표7

5-4. 수질 TMS 사업장 운영일지 작성

질의요지

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제49조에 따라 운영일지를 작성, 1년 이상 보관하고 있는데, 수질 TMS 설치 사업장에서도 운영일지를 작성하여 보관해야 하는지? (자동으로 전산보관 되는 것이 아닌지?)
- 또한, 기본부과금 확정배출량 산정방법이 검사기관에서 측정한 값과 자가측정한 값을 이용하던 방식에서 TMS 측정값 활용으로 대체되었는데, 별도로 자가 측정기록부를 보관해야 하는지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제49조 제3항에 의하여 사업자 또는 수질오염방지시설을 운영하는 자는 운영일지를 테이프, 디스켓 등 전산방법으로 기록하여 보존할 수 있도록 규정하고 있으므로,
 - 수질 TMS의 자료에 운영일지의 내용이 전부 기록 보존된다면 이를 이용할 수 있을 것이며, 이외에는 법정서식에 의한 운영일지를 작성하여 보관하여야 할 것입니다.
- 확정배출량 산정방법으로, 같은 법 시행령 제41조 제5항에 의하여 측정기기를 부착하고 관제센터에 자동 측정자료를 전송하는 측정기기 부착사업장으로서 자동측정자료가 정상적으로 측정·전송된 경우에는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제6조에 따른 환경오염시험기준에 따라 산정된 3시간 자료를 이용합니다.
 - 별도로 자가 측정기록부는 사업자가 사업장의 정상적인 운영·관리를 위하여 활용할 수 있을 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제41조 제5항 및 시행
규칙 제49조 제3항

5-5. 터널 굴착에 따른 TMS 부착

질의요지

- 터널폐수 처리시설은 터널공사가 완료되면 철거해야 하는 영구시설이 아닌 임시시설로서 환경부 「수질 TMS 설치운영 업무편람(2009. 6) 13p」에 따르면 “공사기간과 비교할 때 측정기기 설치가 비효율적인 터널 공사 현장은 수질 TMS 부착 면제 검토” 사항이 있는데, 당 현장도 이 경우를 적용하여 면제받을 수 있는지?
- 특성상 터널폐수 발생량은 불규칙하고 공사초기에는 폐수발생량이 미미하므로 초기년도 발생량(약 600톤)으로 설치신고한 후, 실제 발생량에 따라 일 700톤이 넘는 시기에 변경신고 및 TMS를 설치하는 것이 효율적이라고 보는데 가능한지?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제35조 제1항 별표7 비고 1 ‘마’목 규정에 의하여, 배출시설의 폐쇄가 확정·승인·통보된 시설 또는 시·도지사가 측정기기의 부착 기한으로부터 1년 이내에 폐쇄할 배출시설로 인정한 시설의 경우에는 수질자동측정기기 및 부대시설을 부착하지 아니할 수 있습니다.
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제35조 제1항 별표7 규정에 따라 측정기기 부착대상은 같은 법 시행령 제44조 제2항 별표13 규정에 의한 제1종부터 제3종까지의 사업장으로서, 측정기기 부착의무가 폐수배출량의 일시적 변화가 아닌 신고증명서상 사업장 종별 기준에 따라 적용함을 알려드립니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제35조 제1항 별표7, 제44조 제2항 별표13

5-6. 폐수 배출량 산정

질의요지

- 폐수처리시설 제5종 사업장으로서 일 폐수방류량은 폐수배출시설 허가증에 45톤/일(자가처리), 사업장내 기타폐수 2톤/일(위탁처리,)로 기재되어 있을 경우,
 - 수질오염방지시설 운영일지 작성시 폐수방류량은 자가처리+위탁처리로 표기해야 하는지?
- 45톤/일로 허가증상 표기되어 있으므로 위탁처리량(2톤/일)을 제외하고 43톤/일 미만으로 방류하면 되는 것인지?
 - 위탁처리의 경우 저장조 수위를 확인하여 수거를 하게 되는데 수거량이 보통 15~20톤사이 이므로 수거하는 날에는 $45 - (15 \sim 20) = '25 \sim 30'$ 으로 표기해야 하는 것인지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제49조에 의하여 사업자는 시설운영에 관한 중요사항을 운영일지에 매일 기록하도록 하고 있으며, 운영일지는 별지18호 서식에 따라 작성하여야 합니다.
- 1일 폐수배출량은 자가처리 + 위탁량을 기재하고, 위탁량은 폐수의 1일 위탁가능한 폐수발생량을 기준으로 하면 될 것으로, 위탁처리량(수거량)과는 별개로 이해하시기 바랍니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제49조

5-7. 폐수 저장용량 산정

질의요지

- 황산제조시설의 유리관을 세정하는 작업장에서 하루 세정용수 12m³, 불산(pH 3)용액 12m³를 사용합니다. 폐수는 위 용수를 5일간 순환사용 후 일괄 배출할 경우, 폐수용량은 24m³/일 인지? 아니면, 5일후 발생되는 폐수용량으로 계산해야 하는지?
- 전량 위탁처리할 경우 폐수를 5일간 저장할 수 있어야 하는데, 5일 후 24m³가 나오므로 저장용기는 폐불산용기 15m³와, 폐세정용수 15m³ 정도면 되는지? 아니면 24m³×5일간의 용량의 저장용기가 필요한지요?

답 변

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의하여 폐수배출시설의 폐수량은 1일 최대 폐수량을 기준으로, 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수를 합산하여 산정하므로,
 - 폐수를 재순환하여 사용하는 경우에 1일 최대폐수량은 1일 최대 순환사용량을 기준으로 하며, 폐수를 위탁할 경우 같은 법 시행규칙 제44조 별표14에 의한 저장시설의 규모는 5일분 이상을 정상별로 보관할 수 있도록 규정하고 있으므로, 5일분 이상의 저장용기를 설치하여야 할 것입니다.
 - 따라서, 귀 사업장의 폐수발생량은 1일 발생량인 24m³/일로, 저장용기는 5일분 이상의 용량으로 산정하면 될 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제44조 별표14

5-8. 입지에 따른 배출시설 증축가능

질의요지

- 공장을 증축하려고 하는데 이곳이 1종 주거지역이라 증설이 안되지만 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 인쇄업·기록매체업·봉제업·컴퓨터 및 주변기기 제조업 등은 대기환경보전법의 제2조 제8호의 규정에 따른 특정수질유해물질을 배출하지 않으면 증축이 가능하다고 명시하고 있습니다.
- 위 법 조문중 ‘배출’이 방류를 뜻하는 의미인지 아니면 생산공정 후 나오는 의미로 봐야 하는지?
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별표3의 특정수질유해물질 24종을 측정분석했을 때, 24종 중 기준치 이내에 들어오면 증축허용이 가능한지? 아니면 극히 미량이라도 검출만 되면 증축이 불가능한지요?

답 변

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 별표4 ‘1종 일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물’ 규정에 의하여,
 - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제8호에 따른 특정수질유해물질(폐수무방류배출시설은 제외)이나 같은 법 시행령 별표13에 의한 1종에서 4종사업장은 입주가 제한됩니다.
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4에 의하여 폐수배출시설은 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수로서 제조공정상에 발생하는 모든 폐수를 의미하며,

- 특정수질유해물질을 배출하는 시설이란 특정수질유해물질이 포함된 원료(용수를 포함), 부원료 또는 첨가물을 사용하는 시설로서 「수질 오염공정시험기준」에 따른 검출한계 이상의 폐수를 배출하는 경우를 말합니다.

관련법령

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 별표4
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

5-9. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 관련 폐수배출시설 입지

질의요지

- 환경부 고시 제2009-91호 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제36조 제2항에 의하면 광역상수도는 취수지점으로부터 수계상 상류방향으로 유하거리 7킬로미터 초과 지역에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 폐수배출시설 허가를 받아야 하므로, 사업예정지는 위에 해당하며 하수도법에 하수처리구역에 해당되고 발생오수를 전량 공공하수처리시설로 유입처리 가능한 경우에,
 - 예정공장은 레미콘제조시설로 혼합시설 및 세륜, 세척시 폐수가 발생하나 발생하는 폐수는 전량 재활용하는 시설을 설치하고 오수는 하수처리장에 유입 처리하여 운영하려고 하는 바, 이런 경우에도 폐수배출시설 허가에 해당되어 입지가 불가능한지요?

답 변

- 사업장은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4 제2호 '53) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설' 및 '81) 운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설'에 따른 폐수배출시설로서 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 따라 입지가 제한되는 경우로서,
- 같은 법 시행규칙 제6조 별표4 제1호 '가'목. 2). '가) 1일 최대 폐수량이 20m³ 이하로서 광유류가 포함되지 아니한 폐수를 공공하수처리시설로 유입하는 경우 폐수배출시설에서 제외합니다.
 - 다만, 동 사업장의 '세륜시설'의 경우는 일반적으로 광유류가 포함된 폐수가 발생하므로 위 제외기준의 적용이 가능한지 판단하여야 하며, 레미콘제조시설의 폐수량 산정시 같은 법 시행규칙 제6조 별표4 제1호 '나'목에 따라 재이용량을 포함하여 산정하여야 합니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표4

5-10. 폐수종말처리장 위탁관리

질의요지

- 농공단지 오폐수종말처리시설의 용량이 260ton/일으로서 수질관리대행업으로 폐수처리장을 관리할 수 있는 것으로 알고 있습니다.
- 현재 농공단지 오수종말처리시설 및 폐수처리장 등을 여러개 관리하고 있는데 농공단지폐수종말처리시설을 운영하게 할 수 있는 법적 규정은 무엇인지?

답 변

- 폐수종말처리시설의 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 제1항의 규정에 의하면 국가, 지방자치단체, 환경관리공단은 폐수종말처리시설을 설치·운영할 수 있으며,
- 국가 및 지방자치단체는 한국환경공단, 산업단지 개발사업 시행자에게 종말처리시설 설치 또는 운영을 하게 할 수 있습니다.
- 또한 같은 법 시행령 제60조 제2항에 의한 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 지방공사 또는 지방공단, 산업단지관리공단 또는 입주기업체협의회, 방지사설업등록자에게 운영을 할 수 있게 규정하고 있으므로, 동 법령을 준수하여 운영할 수 있을 것입니다.

관련법령

- 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 시행령 제60조 제2항

✧ 발 간 참 여 자 ✧

성 명	분 야	전화번호
김 상 호	총 괄	(02) 2110-7800
김 시 복	대기, 하수, 수질	(02) 2110-7801
김 기 덕	폐기물, 자연보전, 생활환경	(02) 2110-7802
신 병 윤	대 기	(02) 2110-7809
허 상	하 수	(02) 2110-7808
이 정 식	폐 기 물	(02) 2110-7807
한 미 영	자 연 보 전	(02) 2110-7805
박 미 정	생 활 환 경	(02) 2110-7806
김 문 희	수 질	(02) 2110-7810

철의회신 사례집

2010년 11월 일 발행

2010년 11월 일 인쇄

- 발 행 : 환 경 부
- 편 집 : 고객지원센터
- 전 화 : (02) 2110-7801 ~ 2
- 인 쇄 : 만종인쇄 (02-507-0553)